

公基学霸笔记·上册学习版

章节导读 / 知识正文 / 原页图表 / 主动回忆

57 个章节，按主题自由阅读，不按天安排。

学习顺序：先读导读并带着问题进入正文；遇到相近概念做对照；合上资料口头复述，再查缺补漏。

版本说明

依据用户提供的《公基学霸笔记》2023年版上下册整理。导读、易混提醒、情境与部分对照表由公基学习台编写。正文按知识章节重排，清理目录、空白和宣传文字。只有章节名称的总览不再独立成章；有用的框架图并入相关章节。原页截图保留图表、书画、结构图和地图等内容，并标注原文件页码。

正文个别字符仍可能有识别误差，本版尚未逐字校勘。原页截图用于核对图表关系，网页版每个纳入正文的上下册页面都可展开原图。法律与政策中的期限、金额和程序需核对现行规定。下册山东省情专题未纳入。

网站：gongji-study-2026.ianhwwu.chatgpt.site

章节目录

01 民法典概述	5
02 民法总则	8
03 物权	34
04 合同	47
05 人格权	63
06 婚姻家庭	70
07 继承	79
08 侵权责任	88
09 刑法概述	101
10 刑法的适用范围	104
11 犯罪与犯罪构成	107
12 犯罪排除事由	118
13 故意犯罪的形态	122
14 共同犯罪	130
15 刑罚体系	135
16 刑罚裁量	141
17 刑罚执行	146
18 重要罪名	149
19 法的本体	162

20 法的运行	181
21 法与社会	186
22 习近平法治思想	188
23 宪法概述	190
24 国家制度与标志	199
25 公民基本权利和义务	214
26 中央国家机关	219
27 行政法概述	229
28 行政主体	233
29 行政行为	236
30 行政许可	240
31 行政处罚	245
32 行政强制	254
33 行政复议	256
34 行政诉讼	262
35 国家赔偿	269
36 刑事诉讼	273
37 民事诉讼	283
38 劳动法与劳动合同法	298
39 事业单位相关法	312
40 马克思主义总论	318

41 哲学和马克思主义哲学	325
42 唯物论	340
43 唯物辩证法	358
44 认识论	394
45 唯物史观	408
46 毛泽东思想及历史地位	421
47 毛泽东思想的形成和发展	426
48 毛泽东思想活的灵魂	437
49 实事求是	440
50 群众路线	442
51 独立自主	445
52 党史知识	449
53 中国特色社会主义理论与实践	464
54 邓小平理论	475
55 三个代表与科学发展观	482
56 习近平新时代中国特色社会主义思想总论	487
57 习近平新时代中国特色社会主义思想分论	498

01 民法典概述

原 PDF 第 10-10 页 · 以下正文中的页码均按原文件页序

民法典以七编组织民事生活中的主体、权利、交易、家庭与责任规则。

怎么读这一章

先理解总则与各分编的分工；再读本页的编纂、施行与体系背景。

容易混淆

总则适用于民事活动的一般问题；各分编提供相应领域的具体制度。

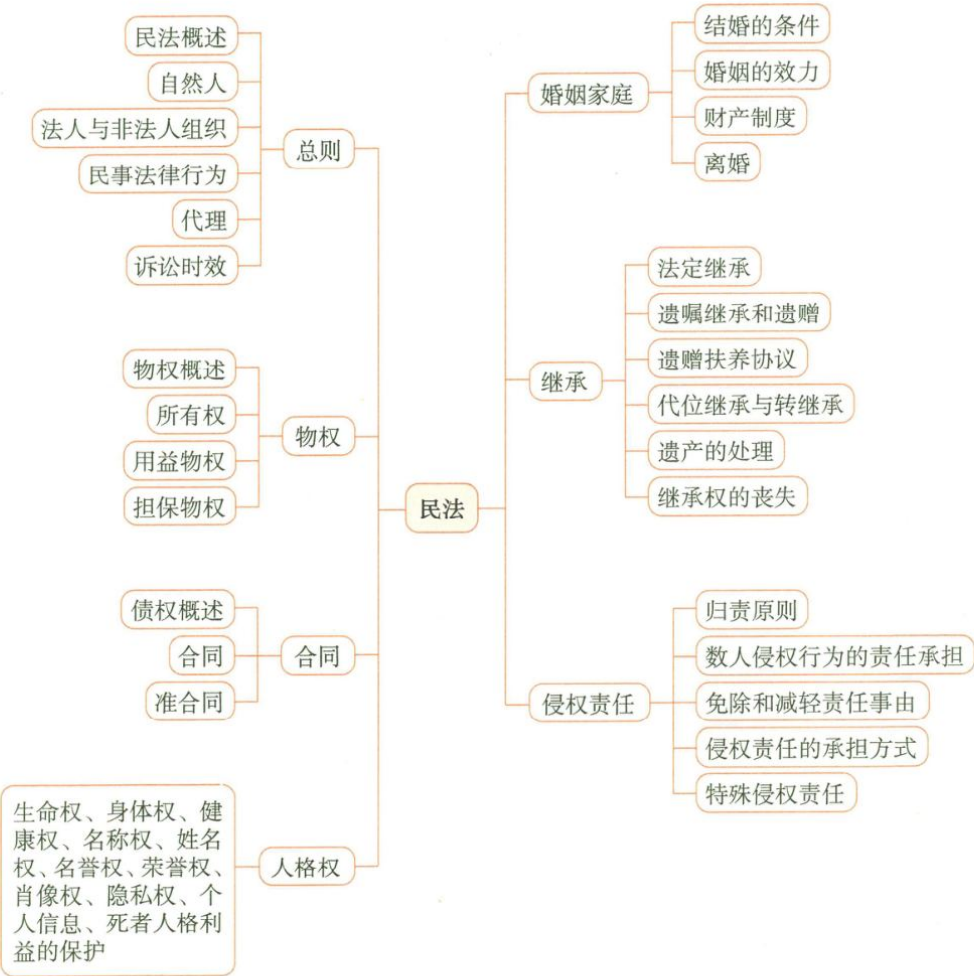
带着问题阅读

民法典的七编分别解决什么问题？

下面进入本章正文。先回答问题，再回看相应知识。

第一章 民法★★★

章节概况



《中华人民共和国民法典》背景知识：

- 1.《中华人民共和国民法典》共7编、1260条，各编依次为总则、物权、合同、人格权、婚姻家庭、继承、侵权责任以及附则。
- 2.《中华人民共和国民法典》自2021年1月1日起施行，《中华人民共和国婚姻法》《中华人民共和国继承法》《中华人民共和国民法通则》《中华人民共和国收养法》《中华人民共和国担保法》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国物权法》《中华人民共和国侵权责任法》《中华人民共和国民法总则》同时废止。（一典废九法）
- 3.新中国历史上首个以“法典”命名的法律。
- 4.被称为：“社会百科全书”。

合上资料自测

民法典的七编分别解决什么问题？

检查：能否说清概念、条件和一个例子？能否指出与相邻概念的区别？

02 民法总则

原 PDF 第 11-29 页 · 以下正文中的页码均按原文件页序

总则解决谁能参与民事活动，以及行为何时产生法律效果。

怎么读这一章

按主体、行为能力、法律行为、代理、时效顺序读；每个条件配一个反例。

容易混淆

有钱不等于完全行为能力；无效、可撤销、效力待定也不是同一种状态。

先把资格与独立行为分开

比较项	核心问题	辨析线索
民事权利能力	能否享有权利、承担义务	自然人从出生到死亡；不按财富分等级
完全民事行为能力	能否独立实施民事法律行为	成年人；16周岁以上未成年人满足以自己劳动收入为主要生活来源的特别条件
限制民事行为能力	哪些行为可独立实施	8周岁以上未成年人；纯获利益或与年龄、智力相适应的行为可独立实施
无民事行为能力	是否需要法定代理	不满8周岁；以及法定不能辨认自己行为的情形

依据：民法典第13、18—22条

用一个情境想清楚

17岁的小甲收到一笔赠与；小乙17岁，以自己的劳动收入为主要生活来源。二人的行为能力判断一样吗？

推导：判断不能只看年龄或财产数额。小乙满足16周岁以上且以自己劳动收入为主要生活来源的特别条件；赠与本身不能使小甲视为完全民事行为能力人。把“赠与”改为“劳动收入”，再检查是否达到主要生活来源。

带着问题阅读

受赠财产与劳动收入，为什么不能作为同一个判断条件？

下面进入本章正文。先回答问题，再回看相应知识。

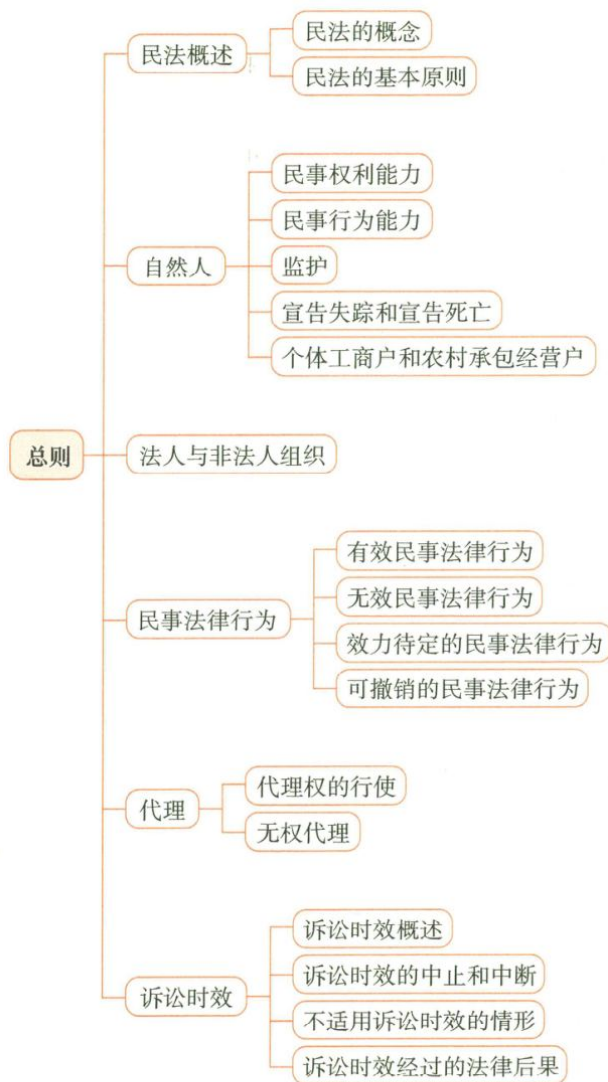
正文·原 PDF 第 11 页

原页图片与图表·原 PDF 第 11 页

第一部分 法律部分

第一节 总则

资源微信公众号: biguo25



正文·原 PDF 第 12 页

知识点一

民法概述 / 民法的概念

民法调整平等主体的自然人、法人和非法人组织之间的人身关系和财产关系。

民事法律关系 / 非民事法律关系

Eg. 行政/司法等隶属性法律关系，国家机关在从事管理活动

平等主体（横向法律关系）/ 时产生的社会关系。（税收）/ 之间的

Eg. 人自己的活动（如起床、睡觉、散步、读书等）。

人身关系 / （Eg. 结婚）

Eg. 不能产生法律效果的人身关系（如恋爱、朋友、同学、师生等）。

财产关系 / （Eg. 借钱）

Eg. 好意施惠（情谊行为）：①邀请同看演出、比赛或承诺陪同旅游；②火车过站叫醒；③顺路投递邮件或顺便帮邻居清扫积雪；④请客吃饭；⑤无偿指路等。

自然人：自然出生的人（公民、外国人、无国籍人）

平等主体 / 法人

Eg. 公司

非自然人

非法人组织 Eg. 合伙企业

好意施惠：又称情谊行为，是指当事人之间无意设定法律上的权利义务关系，而由当事人一方基于良好的道德风尚实施的使另一方受恩惠的关系，旨在增进情谊的行为。

民法的基本原则 / 基本原则 / 民事权益 / 受法律保护 / 释义

民事主体的人身权利、财产权利

以及其他合法权益受法律保护，

任何组织或者个人不得侵犯。注

意，权利的不当行使会侵害他人

举例

民法不仅保护权利，而且保护利益。我

国《民法典》第3条采用“其他合法权益”

这一表述，这就意味着，无论是权利还

是利益，都受到法律保护。这为将来对

正文·原 PDF 第 13 页

基本原则 / 民事权益 / 受法律保护 / 平等原则 / 自愿原则 / 公平原则 / 诚信原则 / 【重点】

第一部分

法律部分 / (续表) / 释义

的权利，因此，对民事权利的保障还要求妥当规范民事权利的行使规则。《民法典》规定了禁止权利滥用、义务必须履行以及自愿原则，因此，民事主体在自由行使其民事权利的同时，也应当尊重他人的权利，如果滥用权利造成他人损害，则行为人应当依法承担责任。

民事主体在民事活动中的法律地位一律平等。

举例

新型民事权益提供保护预留了空间，保持了总则编的开放性。Eg. 针对互联网和大数据等技术发展带来的侵害个人信息现象，《民法典》规定了个人信息的保护规则，维护了个人的人格尊严，必将有力遏制各种“人肉搜索”、非法侵入他人网络账户、贩卖个人信息、网络诈骗等现象。

1. 形式意义上的平等，体现在：(1) 权利能力一律平等；(2) 法律地位一律平等；(3) 法律适用一律平等*。

2. 实质意义上的平等：Eg. 《民法典》第一百二十八条：法律对未成年人、老年

人、残疾人、妇女、消费者等的民事权

利保护有特别规定的，依照其规定。

又称“意思自治原则”，按照自

己的意思设立、变更、终止民事

法律关系。

强买强卖违背了自愿原则。

合理均衡确定各方的权利和义务。

一分钱一分货，体现了公平原则。

(帝王原则)

1. 诚实：信息如实告知。

(在签合同过程中违背诚信，是

缔约过失责任)

2. 守信：及时履行。

(若签完合同后不履行，是违约

责任)

甲买车，签合同付款后，4S 店不交付汽

车。4S 店违背了诚信原则。

正文·原 PDF 第 14 页

G 超格教言 / (续表) / 基本原则 / 守法与公序 / 良俗原则 / 释义 / 举例

不违背法律、道德。

绿色原则

节约资源，保护生态环境。

遗赠给小三，违背了公序良俗原则。

孔某在拍摄《我的科考之路》微电影时，

在云南香格里拉景区大肆碾压，给美不

胜收的人间仙境留下了一道又一道车轮

印，这违背了绿色原则。

知识点二

自然人 / 民事权利能力 / 概念 / 起止时间 / 民事权利能力 (做人的资格)

民事权利能力是指法律赋予民事主体享有民事权利和承担民事义务的能力，也就是民事主体享有权利和承担义务的资格，是作为民事主体

进行民事活动的前提条件。

始于出生，终于死亡。

自然人的出生时间和死亡时间，以出生证明、死亡证明记载的时间为准；没有出生证明、死亡证明的，以户籍登记或者其他有效身份登记记载的时间为准。有其他证据足以推翻以上记载时间的，以该证据证明的时间为准。（足以推翻的其他证据 > 出生证明 > 户籍登记）

胎儿利益保护

涉及遗产继承、接受赠与等胎儿利益保护的，胎儿视为具有民事权利能力。但是胎儿娩出时死体的，其民事权利能力自始不存在。

自然人的民事权利能力一律平等（但不等于完全相同）。Eg.没有对象的人就没有配偶权。

正文·原 PDF 第 15 页

第一部分

法律部分 / 民事行为能力 / 民事行为能力（做事的资格）

民事主体以自己独立的行为去取得民事权利、承担民事义务的资格。

民事行为能力的判定：年龄和精神状态。

0 / （无民事行为能力人） / 无民事行为能力人 / 限制民事行为能力人 / 8 / 16 / 18

（限制民事行为能力人）（完全民事行为能力人）

X < 8 或不能辨认自己

行为的精神病人。

$8 \leq X < 18$ 或不能完 / 全辨认自己行为的精神

病人。

由其法定代理人代理实施民事法律行为。

Eg. 5岁孩子单独接受压岁钱、单独去买自行车，都无效，需法定代理人代为实施。

①其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认的行为，有效。

②纯获利的行为，有效。

③与年龄智力相适应的行为，有效。

Eg. 12岁的孩子去金店给女同学买钻戒，若监护人追认则有效，若监护人拒绝追认，

则无效，应当返还钻戒，金店退钱。

完全民事行为能力人 / $X \geq 18$ 且可以辨认自己

的行为。

$16 \leq X < 18$ ，以自己的劳

动收入为主要生活来源。

可以独立实施民事法律行为。

劳动成年制是以劳动收入为主要生活来

源，奖学金、继承的财产都不可以。

超格提示

1. 自然人先有民事权利能力，后有民事行为能力。
2. 有民事权利能力，不一定有民事行为能力。（因为民事权利能力始于出生，终于死亡）
3. 有民事行为能力，一定有民事权利能力。
4. 民事权利能力与民事行为能力同时产生、同时消灭。（×）

第一部分 法律部分

二 民事行为能力

民事行为能力（做事的资格）		
民事主体以 自己独立 的行为去 取得民事权利、承担民事义务 的资格。		
民事行为能力的判定： 年龄和精神状态 。		
0 8 16 18 （无民事行为能力人）（限制民事行为能力人）（完全民事行为能力人）		
无民事行为能力人	$X < 8$ 或不能辨认自己行为的精神病人。	由其法定代理人代理实施民事法律行为。 Eg. 5 岁孩子单独接受压岁钱、单独去买自行车，都无效，需法定代理人代为实施。
限制民事行为能力人	$8 \leq X < 18$ 或不能完全辨认自己行为的精神病人。	①其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认的行为，有效。 ② 纯获利 的行为，有效。 ③与年龄智力 相适应 的行为，有效。 Eg. 12 岁的孩子去金店给女同学买钻戒，若监护人追认则有效，若监护人拒绝追认，则无效，应当返还钻戒，金店退钱。
完全民事行为能力人	$X \geq 18$ 且可以辨认自己的行为。 $16 \leq X < 18$ ，以自己的劳动收入为主要生活来源。	可以独立实施民事法律行为。 劳动成年制是以 劳动收入 为主要生活来源，奖学金、继承的财产都不可以。
超格提示 1. 自然人先有民事权利能力，后有民事行为能力。 2. 有民事权利能力，不一定有民事行为能力。（因为民事权利能力始于出生，终于死亡） 3. 有民事行为能力，一定有民事权利能力。 4. 民事权利能力与民事行为能力同时产生、同时消灭。（×）		

009

1. 监护的设立

顺序监护 / 遗嘱监护 / 协议监护 / 指定监护

1. 未成年人的父母已经死亡或者没有监护能力的，由下列有监护能力的人按

顺序担任监护人：

- (1) 祖父母、外祖父母；
- (2) 兄、姐；
- (3) 其他愿意担任监护人的个人或者有关组织，经未成年人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门同意的。

2. 无民事行为能力或者限制民事行为能力的成年人，由下列有监护能力的人

按顺序担任监护人：

- (1) 配偶；
- (2) 父母、子女；
- (3) 其他近亲属；
- (4) 其他愿意担任监护人的个人或者有关组织，经被监护人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门同意的。

超格提示

1. 既是未成年人又是精神病人——按照“1”顺序。

2. 关于顺序监护，以法条原文形式考查时，直接选择兄姐；以案例形式考查时，须选择成年兄姐。

被监护人的父母可以通过遗嘱指定监护人。（只限父母）

具有监护资格的人之间，通过协议确定监护人。

（应当尊重被监护人的真实意愿）

对担任监护人有争议的：

（1）由被监护人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门指定，有关当事人对指定不服的，可以向人民法院提出申请；

（2）有关当事人也可以直接向人民法院提出申请，由人民法院指定。

（指定原则：尊重被监护人的真实意愿，按照最有利于被监护人的原则）

超格提示 未成年人的父母具有监护能力时不适用指定监护。

正文·原 PDF 第 17 页

第一部分

法律部分 / 机关监护

居委会、村委会、民政部门。（无任何人能做监护时）

意定监护

具有完全民事行为能力的成年人，可以与近亲属、其他愿意担任监护人的个人或者有关组织事先协商，以书面形式确定自己的监护人。协商确定的监护人在该成年人丧失或者部分丧失民事行为能力时，承担监护责任。

Eg. 甲对乙说：如果有一天我疯了，你来做我的监护人。

临时监护 / （新）

指定监护人前，被监护人的人身权利、财产权利以及其他合法权益处于无人保护状态的，由被监护人住所地的居民委员会、村民委员会、法律规定的有关组织或者民政部门担任临时监护人。

Eg. 父母被强制戒毒时期。

委托监护

监护人可以将监护职责部分或者全部委托给他人，因被监护人的侵权行为

需要承担民事责任的，由监护人承担。被委托人确有过错的，负连带责任。

Eg. 孔某的儿子小孔在寄宿制幼儿园期间，孔某的监护职责全部转移给幼儿

园。（×）

2. 监护职责

代理被监护人实施民事法律行为，保护被监护

人的人身权利、财产权利以及其他合法权益等。

Eg. 父母保管孩子的压岁钱。

监护人应当按照最有利于被监护人的原则履行

监护职责。监护人除为维护被监护人利益外，

不得处分被监护人的财产。

Eg. 父母保管孩子的压岁钱，不可以给自

己买包，但可以给孩子买保险。

监护人对被监护人的侵权行为承担民事责任。

Eg. 孩子闯祸，对外侵权，大人担责。

监护人不履行监护职责或者侵害被监护人合法

权益的，应当承担法律责任。

Eg. 父母家暴孩子。

第一部分 法律部分

资源微信公众号: biguo25 (续表)

机关监护	居委会、村委会、民政部门。(无任何人能做监护时)
意定监护	具有完全民事行为能力的成年人,可以与近亲属、其他愿意担任监护人的个人或者有关组织事先协商,以书面形式确定自己的监护人。协商确定的监护人在该成年人丧失或者部分丧失民事行为能力时,承担监护责任。 Eg. 甲对乙说:如果有一天我疯了,你来做我的监护人。
临时监护 (新)	指定监护人前,被监护人的人身权利、财产权利以及其他合法权益处于无人保护状态的,由被监护人住所地的居民委员会、村民委员会、法律规定的有关组织或者民政部门担任临时监护人。 Eg. 父母被强制戒毒时期。
委托监护	监护人可以将监护职责部分或者全部委托给他人,因被监护人的侵权行为需要承担民事责任的,由监护人承担。被委托人确有过错的,负连带责任。 Eg. 孔某的儿子小孔在寄宿制幼儿园期间,孔某的监护职责全部转移给幼儿园。(×)

2. 监护职责

代理被监护人实施民事法律行为,保护被监护人的人身权利、财产权利以及其他合法权益等。	Eg. 父母保管孩子的压岁钱。
监护人应当按照最有利于被监护人的原则履行监护职责。监护人除为维护被监护人利益外,不得处分被监护人的财产。	Eg. 父母保管孩子的压岁钱,不可以给自己买包,但可以给孩子买保险。
监护人对被监护人的侵权行为承担民事责任。	Eg. 孩子闯祸,对外侵权,大人担责。
监护人不履行监护职责或者侵害被监护人合法权益的,应当承担法律责任。	Eg. 父母家暴孩子。

下落不明 + 申请人 + 法院—

• 后果 / (期限) / (公告期) / 宣告失踪

指经利害关系人申请，由人民法院对下落不明满一定期间的人宣告为失踪人的制度。

失踪日— / • 申请日— / —公告日— / • 宣告失踪 / 条件 / 公告期 / 申请人 / 法律后果 / 满2年 / 满3个月

下落不明满2年。

3个月。

有利害关系的人向法院申请 (无先后顺序限制) 。

(1) 有人身关系：配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女。

(2) 有财产关系：债权人、债务人。

(1) 构成离婚的法定事由 (起诉离婚) 。即：一方被宣告失踪，另一方提起离婚诉讼的，应当准予离婚。但不是说宣告失踪后婚姻关系自动消灭。

(2) 产生财产代管人。

失踪人的财产由其配偶、成年子女、父母或其他愿意担任财产代管人的人代管。发生争议的法院指定。

撤销申请人

本人或利害关系人。

宣告死亡

指经利害关系人申请，由人民法院对下落不明满一定期间的人宣告为死亡的制度。

失踪日 / 申请日， / —发布公告 / > 宣告死亡 / 一般需要4年 / 因意外事故下落不明满2年

意外事件 + 有关机关证明不可能生还

满1年 / 满1年 / 满3个月

正文·原 PDF 第 19 页

第一部分

法律部分 / (续表) / 宣告死亡 / 条件 / 申请人 / 死亡日期 / 的确定 / 法律后果

下落不明：

(1) 一般：4年。

(2) 意外事件下落不明：2年。(Eg. 地震、沉船、洪水、海啸等)

(3) 意外事件下落不明，经有关机关证明该公民不可能生存，随时申请。

利害关系人向法院申请：配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女。

《总则编解释》第16条第3款规定：“被申请人的债权人、债务人，合伙人等民事主体不能认定为民法典第四十六条规定的利害关系人，但是不申请宣告死亡不能保护其相应合法权益的除外。”依据该规定，除被宣告死亡人的近亲属等主体外，被申请人的债权人、债务人，合伙人等主体只有在例外情形下才能提出宣告死亡的申请。原因在于，在某些情形下，一旦宣告债务人死亡，则可能对债务人、债权人与合伙人的合法利益产生较大影响。

(1) 被宣告死亡的人，人民法院宣告死亡的判决作出之日视为其死亡的日期。

(2) 因意外事件下落不明宣告死亡的，意外事件发生之日视为其死亡的日期。

(1) 发生和自然死亡相同的效果。

(2) 自然人被宣告死亡但是并未死亡的，不影响该自然人在被宣告死亡期间实施的民事法律行为的效力。

Eg.孔某实际上在桃花岛当岛主，他被宣告死亡后，孔某在岛上购头农夫山

泉矿泉水一瓶。(有效)

宣告死亡：8字口诀“妻离、子散、

家破、人亡”

撤销宣告死亡（“死去活来”，经本人或利害

关系人申请，法院应当撤销死亡宣告）

人身 / 妻离：与配偶的婚姻关系自

动消灭。

子散：一方有权单方送养

子女。

原则上自行恢复，但配偶再婚或者书面说明

不愿意的除外（只要再婚过就不能自行恢复）。

正文·原 PDF 第 20 页

G超格教員

宣告死亡：8字口诀“妻离、子散、

家破、人亡” / 人身 / 《民法典》第五编第五章第 / 一千零九十七条规定，生父 / 母送养子女，应当双方共同 / 送养。生父母一方不明或者

查找不到的，可以单方送养。

(续表)

撤销宣告死亡（“死去活来”，经本人或利害

关系人申请，法院应当撤销死亡宣告）

不得以未经本人同意为由主张收养行为无效。

财产

依继承法取得：能返还的返还、无法返还给
予适当补偿。

家破：个人合法财产按遗产

利害关系人隐瞒真实情况，致使他人被宣告
开始继承。

死亡而取得其财产的，除应当返还财产外，
还应当对由此造成的损失承担赔偿责任。

宣告失踪和宣告死亡的关系

(1) 宣告失踪不是宣告死亡的必经程序。

(2) 对同一自然人，有的利害关系人申请宣告死亡，有的利害关系人申请宣告失踪，符合法律规定宣告死亡的，人民法院应当宣告死亡。(因为宣告死亡更彻底)

(3) 利害关系人只申请宣告失踪的，即使符合宣告死亡的条件，人民法院也只能宣告失踪。

(法院的被动性，不告不理原则)

五 个体工商户和农村承包经营户

个体工商户 / 农村承包经营户 / 概念 / 债务承担 / 自然人从事工商业经营，经依法登记，为个体工商户。个体工商户可以起字号。

个体工商户的债务，个人经营的，以个人财产承担；家庭经营的，以家庭财产承担；无法区分的，以家庭财产承担。

农村集体经济组织的成员，依法取得农村土地
承包经营权，从事家庭承包经营的，为农
村承包经营户。

农村承包经营户的债务，以从事农村土地承
包经营的农户财产承担；事实上由农户部分
成员经营的，以该部分成员的财产承担。

(续表)

宣告死亡：8 字口诀“妻离、子散、家破、人亡”		撤销宣告死亡（“死去活来”，经本人或利害关系人申请，法院应当撤销死亡宣告）
人身	《民法典》第五编第五章第一千零九十七条规定，生父母送养子女，应当双方共同送养。生父母一方不明或者查找不到的，可以单方送养。	不得以未经本人同意为由主张收养行为无效。
财产	家破：个人合法财产按遗产开始继承。	依继承法取得：能返还的返还、无法返还给予适当补偿。 利害关系人隐瞒真实情况，致使他人被宣告死亡而取得其财产的，除应当返还财产外，还应当对由此造成的损失承担赔偿责任。
宣告失踪和宣告死亡的关系		
（1）宣告失踪不是宣告死亡的必经程序。 （2）对同一自然人，有的利害关系人申请宣告死亡，有的利害关系人申请宣告失踪，符合法律规定宣告死亡的，人民法院应当宣告死亡。（因为宣告死亡更彻底） （3）利害关系人只申请宣告失踪的，即使符合宣告死亡的条件，人民法院也只能宣告失踪。（法院的被动性，不告不理原则）		

五 个体工商户和农村承包经营户

	个体工商户	农村承包经营户
概念	自然人从事工商业经营，经依法登记，为个体工商户。个体工商户可以起字号。	农村集体经济组织的成员，依法取得农村土地承包经营权，从事家庭承包经营的，为农村承包经营户。
债务承担	个体工商户的债务，个人经营的，以个人财产承担；家庭经营的，以家庭财产承担；无法区分的，以家庭财产承担。	农村承包经营户的债务，以从事农村土地承包经营的农户财产承担；事实上由农户部分成员经营的，以该部分成员的财产承担。

正文·原 PDF 第 21 页

第一部分

法律部分

知识点三法人与非法人组织

法人（独立担责）

法人指具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的一种社会组织。Eg.公司。
（法人以其全部财产独立承担民事责任）

超格提示 法人不是人，是一个组织。

法人的民事 / 权利和民事 / 行为能力 / 法人成立的 / 条件 / 法人的 / 分类 / （以法人的 / 活动性质为 / 标准）

从法人成立时产生，到法人终止时消灭（始于产生，终于消灭）。

1. 法人应当依法成立。

住所（Eg. 固定的住所）、财产或者经费。

有限责任公司、股份有限公司、

营利法人 / 其他企业法人 / 以营利为目的，并将利润 / 分配给股东 / 非营利法人 / （可以赚钱 / 只是不以营 / 利为目的） / 事业单位
（Eg. 学校、医院、图书馆）

社会团体 / （Eg. 法学会） / 基金会、社会服务机构 / （Eg. 养老院、红十字会） / 公益或其他非营利目的 / 基于会员共同意愿，为实现 / 公益或其他非营利目的 / 公益目的，登记设立 / 特别法人

机关法人（Eg. 政府、法院、检察院）；

农村集体经济组织（Eg. 人民公社、村集体）；

城镇农村的合作经济组织（Eg. 供销社、生产合作社）；

基层群众自治组织（Eg. 村委会、居委会、企业职工代表大会）。

非法人组织（不独立担责）

1. 个人独资企业；
2. 合伙企业；
3. 不具有法人资格的专业服务机构。

正文·原 PDF 第 22 页

（续表）

法人与非法人的区别（在于财产上）

1. 法人：对外独立承担责任，和股东出资人无关，还不了就破产。

Eg. 公司（全部资产）— 外债（还不了）— （直接）破产。

2. 非法人：不具有法人资格，能以个人名义从事民事活动的组织。（出资人对债务承担无

限连带责任)

Eg. 非法人组织(全部资产)一外债一(还不了)一个人。

Eg. 比如说小蒙豆制品厂属于自己开的个人独资企业,赚了或是赔了都是小蒙自己的。

知识点四民事法律行为

民事法律行为,是指自然人、法人或者其他组织设立、变更、终止民事权利和民事义务的行为。

无效:作出无效,自始无效。

有效:作出有效,一直有效。

行使撤销权:回到原始状态/可撤销:作出时可撤销</不行使撤销权:一直有效/追认:有效/效力待定:作出</有效/民事法律/行为

1. 行为人具有相应的民事行为能力;
2. 意思表示真实、自由;
3. 不违反法律、行政法规的效力性

强制规定,不违背公序良俗。

无效/民事法律/行为

1. 无民事行为能力人实施的民事法律行为。

拒绝:无效

- (1) 18岁的人买雪糕,有效。
- (2) 意思真实、自由,不受胁迫。
- (3) 购买毒品违反法律,不产生民法

上的权利义务关系。(触犯刑法另算,

这里只讨论民法)

(1) 五岁的孩子花一万元买车为无效民事行为。

正文·原 PDF 第 23 页

无效/民事法律/行为/效力待定/民事法律/行为/可撤销/民事法律/行为

第一部分

法律部分/(续表)

2. 行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为。

3. 行为人与相对人恶意串通，损害他人合法权益的民事法律行为。

4. 违背公序良俗的民事法律行为。

5. 违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效，但是该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外。

(2) 以合法的形式掩盖非法目的：阴阳合同。阴合同是被掩盖的，阳合同是表面的。

(3) 恶意串通：甲与丙商量好，甲负责欺骗乙，丙负责卖手机给乙，则直接无效。

(4) 违背公序良俗：代孕。

(5) 买卖毒品合同无效。

1. 限制民事行为能力人实施的超越

(1) 15岁的孩子花1万元买东西，效力待定。其代理人追认则有效，不追认

则无效。

2. 欠缺代理权的代理行为：无权代理行为指行为人没有代理权、超越

(2) 甲委托乙买男装，乙到丙处发现没有男装，发现丙处的女装也不错，乙擅自做主买了女装。(此无权代理)

(1) 追认(有效) or 不追认(无效)。

① 甲追认则有效，甲不追认则无效。

(2) 相对人催告——30日内未作表

②丙可以催告甲。甲在30日内未作表示，
示的，视为拒绝追认。
则视为拒绝追认（不论丙是否知情）。

（3）善意相对人，在追认前可以撤销。③丙不知情的情况下，在甲追认前可以

（无权处分：合同效力有效）

撤销，追认后不可撤销。

相对人可以催告法定代理人自收到通知之日30日内予以追认。法定代理人未作表示的，视为拒绝追认。民事法律行为被追认前，善意相对人有撤销的权利。

撤销应当以通知的方式作出。

1. 一方以欺诈手段，使对方在违背
真实意思的情况下实施的民事法律

行为。【受害方可以撤销】

（1）动机问题不构成重大误解。给女朋友
买衣服，但女朋友和我分手了，买衣
服的合同不能以重大误解为理由撤销。

正文·原 PDF 第 24 页

（续表）/ 可撤销 / 民事法律 / 行为

2. 一方或者第三人以胁迫手段，使
对方在违背真实意思的情况下实施
的民事法律行为。

（2）看图选购时，看图以为是红木，实

3. 基于重大误解实施的民事法律行
为是铝合金材质，构成重大误解，可撤销。
为（对外表示的意思与内心真实意

（3）网购时购头到了假货，为欺诈，可
思不一致）。【双方都可撤销】
撤销。

4. 一方利用对方处于危困状态、缺

（4）孕妇待产打出租车时，原路程价20
元判断能力等情形，致使民事法律

元，司机见乘客需求紧急，收取100元

行为成立时显失公平的。

车费。属于显失公平，可撤销。（收取

【注】一定是订合同时显失公平，

原价20元退回80元）

不是事后。

回块大、平、诈、迫。

主体

①欺诈（受欺诈方）；②胁迫（受胁迫方）；③显失公平（受损害方）；

④重大误解（双方）。

方式

有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

①自知道或者应当知道：1年内（重大误解：90天）。

②胁迫行为终止之日起1年内。

③发生之日起5年内没有行使撤销权的，撤销权消灭。

限制

行使撤销权的条件：

①有撤销民事行为的缘由；

②由弱势方撤销，通过诉讼和仲裁；

③撤销前有效，撤销后自始无效。

性质

形成权。

知识点五

代理

民事主体可以通过代理人实施民事法律行为。依照法律规定、当事人约定或者民事法律行为的性质，应当由本人亲自实施的民事法律行为，不得代理。

正文·原 PDF 第 25 页

第一部分

法律部分 / （续表）

1.不得代理：邀请唱歌、授课、订立遗嘱、结婚、参加面试。

2. 明知或者应知是违法行为而进行的代理，代理人、被代理人承担连带责任。

代理人知道或者应当知道代理的事项违法仍然实施代理行为，或者被代理人知道或者应当知道代理人的代理行为违法未作反对表示的，被代理人 and 代理人应

当承担连带责任。

代理

代理人在代理权限内，以被代理人名义实施的民事法律行为，对被代理人发生效力。

A_授权

B (以A的名义) 一与C实施民事法律行为二>后果A承担

被代理人 代理人 / 代理权的 / 行使 / 无权代理 / 代理权行使的 / 原则

(1) 代理人应在代理权限范围内行使代理权，不得无权代理。

(2) 代理人应亲自行使代理权，不得任意转托他人代理。

(3) 代理人应积极行使代理权，尽勤勉和谨慎义务。

滥用代理权的 / 禁止

(1) 自己代理。

(2) 双方代理。

(3) 利己代理。

(4) 恶意代理：代理人和第三人恶意串通，进行损害被代理人利益的行为。

行为人没有代理权 (①自始无代理权；②超越代理；③代理权

狭义的 / 无权代理

(合同效力：

待定)

终止)。

Eg. 自始无代理权：没有授予律师和解释权。

超越代理权：甲委托乙购买300台电视，乙擅自购买500台。

代理权终止：甲委托乙购买电视机，乙购买完之后。

表见代理

行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后，仍然实施代理行为，相对人有理由相信行为人有代理权的，代理行为有效。(案例：空白合同书)

甲公司—>B员工(有相应的权利外观)—>丙企业

正文·原 PDF 第 26 页

G 超格教員 / (续表) / 无权代理 / 表见代理

表见代理构成要件：

- (1) 以本人名义为民事法律行为；
- (2) 行为人无代理权；
- (3) 有使相对人相信行为人具有代理权的事实或理由；(权利外观)
- (4) 相对人善意且无过失。

表见代理的效力：

- (1) 相对人有权主张表见代理发生有权代理的效果。即相对人有权主张，无需被代理人追认，代理实施的法律行为直接归属于被代理人承受(对被代理人发生效力)。同时，被代理人因此遭受的损失，有权向无权代理人追偿。
- (2) 相对人享有撤销权，可在被代理人的追认生效前，行使撤销权，撤销与被代理人之间的合同。

知识点六诉讼时效

诉讼时效指权利人在法定期间内不行使请求权，即依法丧失依诉讼程序强制义务人履行义务的权利的法律制度。

Eg. 甲父乙十万元，约定10月1日还钱。从10月1日开始，乙有请求甲还钱的权利。但乙由于脸皮薄，一直没有找甲还钱。直到5年后，乙到法院告甲还钱。此时：

- ①甲以诉讼时效为由抗辩，法院不判决甲强制还钱，乙丧失胜诉权，但还有请求权。
- ②甲若不用诉讼时效，法院会判甲还钱。
- ③过了诉讼时效，甲还了乙钱。甲不能以过了诉讼时效为理由，要乙退回已经还上的钱。

诉讼时效

性质：

- ①强制性规定：期间、计算方法、中止、中断由法律规定，当事人约定无效。
- ②当事人对诉讼时效预先放弃无效。
- ③人民法院不得主动适用诉讼时效。(中立性)

正文·原 PDF 第 27 页

诉讼时效 / 诉讼时效 / 的中止

第一部分

法律部分 / (续表)

一般3年诉讼时效。期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。(例外：国际货物买卖合同和技术进出口合同4年，人寿保险5年，因产品存在缺陷造成损害要求赔偿的诉讼时效期间2年)。但是自权利受到损害之日起超过20年的，人民法院不予保护；有特殊情况的，人民法院可以根

据权利人的申请决定延长。

①无民事行为能力人或者限制民事行为能力人对其法定代理人的请求权的诉讼时效期间，自该法定代理终止之日起计算。

②未成年人遭受性侵害的损害赔偿请求权的诉讼时效期间，自受害人年满十八周岁之日起计算。

③当事人约定同一债务分期履行的，诉讼时效期间自最后一期履行期限届满之日起开始算。

20年 / 3年 / 发生之日 知道受害 / 届满 / 第20年

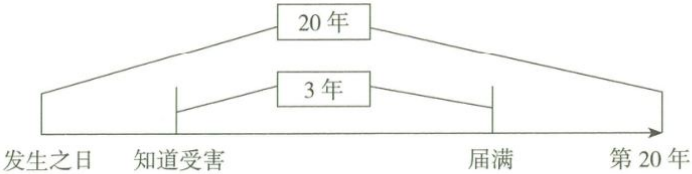
诉讼时效的中止指在诉讼时效期间的最后6个月内，出现法定事由，不能行使请求权的，诉讼时效停止计算。自中止时效的原因消除之日起满6个月，诉讼时效期间届满。(加6个月；法定事由发生在最后6个月内，法定事由消除后。

剩下时效期间不足6个月，自中止时效的原因消除之日起满6个月，诉讼时效期间届满。即中止原因消除后，无论剩余时效期间多少，概补足到6个月。)

法定事由包括：

- (1) 不可抗力 (Eg. 疫情、地震等，不可抗力因素消失后增加6个月诉讼时效)；
- (2) 无民事行为能力人或者限制民事行为能力人没有法定代理人，或者法定代理人死亡、丧失民事行为能力、丧失代理权；
- (3) 继承开始后未确定继承人或者遗产管理人；
- (4) 权利人被义务人或者其他控制；
- (5) 其他导致权利人不能行使请求权的障碍。

(续表)

诉讼时效	一般 3 年诉讼时效。期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。(例外：国际货物买卖和技术进出口合同 4 年，人寿保险 5 年，因产品存在缺陷造成损害要求赔偿的诉讼时效期间 2 年)。但是自权利受到损害之日起超过 20 年的，人民法院不予保护；有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。 ①无民事行为能力人或者限制民事行为能力人对其法定代理人的请求权的诉讼时效期间，自该法定代理终止之日起计算。 ②未成年人遭受性侵害的损害赔偿请求权的诉讼时效期间，自受害人年满十八周岁之日起计算。 ③当事人约定同一债务分期履行的，诉讼时效期间自最后一期履行期限届满之日起开始算。 
诉讼时效的中止	诉讼时效的中止指在诉讼时效期间的最后 6 个月内，出现法定事由，不能行使请求权的，诉讼时效停止计算。自中止时效的原因消除之日起满 6 个月，诉讼时效期间届满。(加 6 个月；法定事由发生在最后 6 个月内，法定事由消除后，剩下时效期间不足 6 个月，自中止时效的原因消除之日起满 6 个月，诉讼时效期间届满。即中止原因消除后，无论剩余时效期间多少，一概补足到 6 个月。) 法定事由包括： (1)不可抗力(Eg. 疫情、地震等，不可抗力因素消失后增加 6 个月诉讼时效)； (2)无民事行为能力人或者限制民事行为能力人没有法定代理人，或者法定代理人死亡、丧失民事行为能力、丧失代理权； (3)继承开始后未确定继承人或者遗产管理人； (4)权利人被义务人或者其他他人控制； (5)其他导致权利人不能行使请求权的障碍。

诉讼时效的中断指在诉讼时效进行期间，因权利人行使权利的行为，使已经进行的时效期间全部归于无效，待法定事由消除后，时效期间又重新开始计算。（重

新计算3年）

法定事由包括：

- （1）权利人向义务人提出履行请求；（请求）
- （2）义务人同意履行义务；（同意）
- （3）权利人提起诉讼或者申请仲裁；（起诉）
- （4）与提起诉讼或者申请仲裁具有同等效力的其他情形。

不适用诉讼时效的情形

- （1）请求停止侵害、排除妨碍、消除危险；
- （2）不动产物权和登记的动产物权的权利人请求返还财产；
- （3）请求支付抚养费、赡养费或扶养费；
- （4）依法不适用诉讼时效的其他请求权。Eg. 请求支付本金及利息；请求支付国债本金及利息；请求缴付出资。

诉讼时效 / 经过的法律后果

诉讼时效经过之后：

- （1）请求权是否存在（存在）；
- （2）此时权利人起诉，法院会（受理）；
- （3）法院在审理案子时可否主动适用诉讼时效（不能）；
- （4）若对方提出诉讼时效，则法院判决（驳回原告诉讼请求）；
- （5）诉讼时效期间届满后，若债务人自愿履行义务，则不得再请求返还。

拓展延伸 诉讼时效与除斥期间

区别 / 适用对象 / 届满以后 / 期间性质 / 法律效力 / 举例 / 诉讼 / 时效 / 请求权 / 可以起诉

一般3年，特殊规定除外；

可变期间（可中止、中断、延长）

实体权 / 不消灭 / 债权 / 除斥 / 期间 / 形成权 / 撤销权 / 消灭

一般1年；重大误解90天；

不可变期间 / 实体权 / 消灭 / 撤销权、/ 追认权

正文·原 PDF 第 29 页

第一部分

法律部分 / （续表）

超格提示

诉讼时效仅适用于请求权；除斥期间主要适用于形成权。

形成权，是指依照权利人单方意思表示就可以使已经成立的民事法律关系发生变化的权利。

如撤销权、抵销权、抛弃权，追认权。

请求权，是指需双方意思表示才可改变的民事法律关系的权利，如甲让乙还钱。

诉讼时效经过并不使权利本身消灭，而只是使对方获得时效经过的抗辩权；而除斥期间经过则使权利本身消灭。

合上资料自测

受赠财产与劳动收入，为什么不能作为同一个判断条件？

检查：能否说清概念、条件和一个例子？能否指出与相邻概念的区别？

03 物权

原 PDF 第 30-39 页 · 以下正文中的页码均按原文件页序

物权关注对特定物的支配；先问权利种类，再问如何公示。

怎么读这一章

把所有权、用益物权、担保物权放成三列；区分取得与保护。

容易混淆

签订买房合同与取得房屋所有权不是同一个环节。

按权利要解决的问题比较

类型	主要作用	阅读时追问
所有权	占有、使用、收益、处分	谁所有？如何取得与保护？
用益物权	依法占有、使用、收益他人的物	为何能用他人的物？权利范围是什么？
担保物权	担保债权实现	担保什么债？何时及如何实现？

用一个情境想清楚

买家签了房屋买卖合同，却尚未办理不动产登记。合同权利与房屋所有权是否属于同一个问题？

推导：不是同一个问题。合同首先形成当事人之间的履行请求，物权取得另看相应公示与取得规则。做题时先写“请求谁履行”，再写“谁能直接支配物”，不要把合同成立当作物权当然取得。

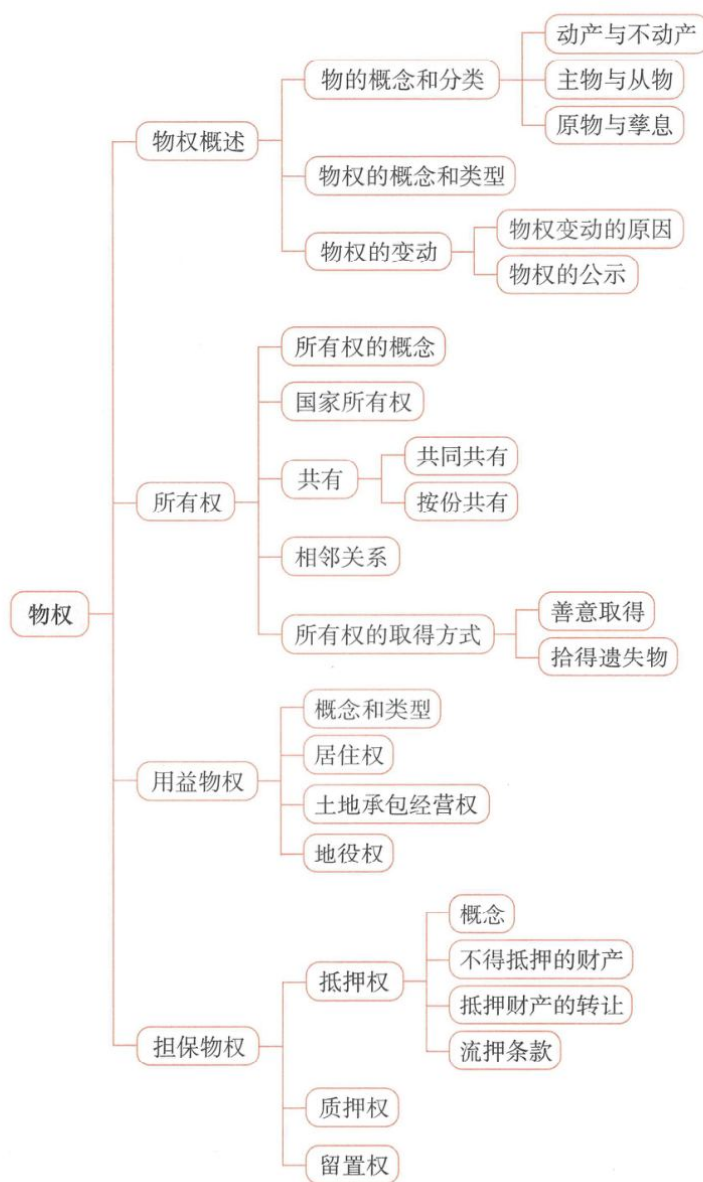
带着问题阅读

租房、买房、房屋抵押分别解决什么需要？

下面进入本章正文。先回答问题，再回看相应知识。

正文 · 原 PDF 第 30 页

第二节 物权



正文·原 PDF 第 31 页

第一部分

法律部分

知识点一

物权概述 / 物的概念和分类 / 特点 / 与人身相分离，存在 / 于人体之外 / 有体物，可以被控制 / 具有稀缺性，可带来 / 经济效益 / 动产与不动产 / 主物与从物 / 分类 / 原物与孳息 / 物（了解即可）

离开身体的假牙（在嘴里的不可以）

闪电不行，无法控制 / 空气不行，不具有稀缺性 / 动产：能够移动且不因移

动损害价值。

不动产：不能够移动或虽 / 可移动但却会因移动损

害价值。

（1）相互分离；

（2）相互配合；

（3）属于同一个人。

（1）相互分离；

（2）派生关系。（原物

产生孳息，并且产生以后

原物和孳息要独立存在。

Eg. 羊和羊肉不是，因为不

独立存在了。鸡和鸡蛋是 / 原物和孳息。） / 汽车、砍伐下的木材

房屋、土地及附着物、生长的树

电脑与鼠标。（√） / 汽车与轮胎。（×）【是汽车 / 的构成部分】

甲的手机与乙的充电器。（×）

孳息：

①天然的：掉落的果子、剪下

的羊毛。

②法定的：利息、房租、彩票

中奖。

股票收益不是孳息，是经营所得。

概念 / 物权的概念和类型

物权是指权利人依法对特定的物享有直接支配（占有、使用、收益、处分，

Eg. 比如说对于自己的手机具有占有、使用、收益、处分的权利) 和排他 (Eg.你自己的手机除了你以外世界的其他人都不能够使用) 的权利。

物权有如下特征：

正文·原 PDF 第 32 页

(续表) / 概念 / 类型

- (1) 物权是对世权 (绝对权) 。 (权利主体确定，义务主体不确定)
- (2) 物权是支配权。
- (3) 物权是以物为客体的权利。

物权包括所有权、用益物权和担保物权。

物权的变动 / 非基于法律 / 行为的 / 物权变动 / 物权变动 / 的原因 / 基于法律 / 行为的 / 物权变动 / 物权的 / 公示 / 物权的公示 / 包括不动产 / 登记和动产

交付。

- (1) 善意取得；
- (2) 生效法律文书；
- (3) 法定继承；
- (4) 合法建造房屋、拆除房屋；
- (5) 征收、没收、强制执行；
- (6) 无主动产的先占；
- (7) 添附 (加工、附合、混合) ；
- (8) 取得孳息。
- (1) 单方行为 (抛弃物权、捐助) ；
- (2) 双方行为 (买卖、赠与、抵押、质押、承包合同等) ；
- (3) 多方行为 (合伙协议、设立公司的协议) 。

现实交付

事实管领力的移转。

简易交付：动产物权设立和转让前，权利人已经占有该动产的，物权自民事法律行为生效时发生效力。

指示交付：动产物权设立和转让前，第三人占有该

观念交付

动产的，负有交付义务的人可以通过转让请求第三

人返还原物的权利代替交付。

占有改定：动产物权转让时，当事人又约定由出

让人继续占有该动产的，物权自该约定生效时发

生效力。

正文·原 PDF 第 33 页

第一部分

法律部分 / (续表) / 物权的 / 公示 / 观念交付

Eg. 甲有一台电脑

10月1日，甲租一乙（租期1个月）；10月10

日，甲卖一乙，双方当日达成合意10月10日（买

卖合同达成时）

10月1日，甲租一丙（租期1个月）；10月10日，

甲卖一乙，甲指示丙10月30日还电脑给乙，乙

同意10月10日（甲乙达成协议转让返还请求权时）

10月1日，甲卖一乙，10月2日，乙租一甲（租

期1个月）10月2日（订立租赁合同时）

知识点二

所有权 / 概念 / 国家 / 所有权 / 共有 / 占有、使用、收益和处分 / 专属于国家 / 所有的财产 / 代表国家 / 行使 / 共同共有 / 按份共有

矿藏、水流、海域、无居民海岛、城市的土地、无线电频谱资

源、国防资产 / 国务院 / 共同享有所有权 / 按照其份额享有所有权 / 按份共有人的优先购买权

1. 同等条件下，按份共有人比外人优先，也比承租人优先

2. 同等条件下，承租人比外人优先

例外：

（1）房屋共有人行使优先购买权的；

（2）出租人将房屋出卖给近亲属，包括配偶、父母、子女、

兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女的；

（3）出租人履行通知义务后，承租人在十五日内未明确表示购买的；

（4）第三人善意购买租赁房屋并已经办理登记手续的。

正文·原 PDF 第 34 页

G 超格教言 / 相邻 / 关系 / 原始取得 / 继受取得 / (看原主人) / 特别取 / 得方法 / (续表) / 区别 / 产生原因 / 地役权 / 意定 (基于合同约定) / 是否有偿 / 一般有偿 / 相邻权 (提供必要便利) / 法定 (基于法律约定)

无偿 (Eg. 甲住四楼, 甲下楼无

需敲三、二、一楼的门同意后再

经过) / 是否有期限 / 有期限 (Eg. 甲和乙约定五 / 年之内不要建过高的高楼) / 无期限

所有权的取得方式 (物权的取得是否源于前手 (原主人) 的意思表示)

指根据法律的规定, 因一定的法律事实,

财产所有权第一次产生或者不以原所有人

的所有权和意志为根据, 而直接取得的所

有权。

包括: 劳动生产、收益、孳息、

先占 (针对无主物: 没主人的东

西谁先占有就是谁的)、善意取

得、没收、征收。

又称“传来取得”。“原始取得”的对称。

通过一定的法律行为从原来的所有人那里

包括: 买卖合同、赠与、继承、

遗赠、消费借贷等。

受让所有权的所有权取得方式。

1. 无权处分。

2. 受让人受让该不动产或者动产时是善意的。

条件

3. 以合理的价格转让。

4. 转让的不动产或者动产依照法律规定应当登记的已经登记, 不需要登记的已经交付给受让人。

受让人依照前款规定取得不动产或者动产的所有权的, 原所有

权人有权向无处分权人请求赔偿损失。

Eg. 不动产的无权处分:

结果

(1) 婚姻关系存续期间购买房屋, 但产权只登记在一人名底下。

(2) 法院作出判决, 判决房子归属于乙所有, 而房产证上仍

然是甲。

【注】盗赃物、遗失物、埋藏物不适用善意取得。

正文·原 PDF 第 35 页

第一部分

法律部分 / 遗失物 / 所有权 / 特别取 / 得方法 / 拾 / 得 / 物 / 拾得 / 遗失物 / 处理 / 规则 / (续表)

《民法典》第三百一十二条规定：“所有权人或者其他权利

人有权追回遗失物。该遗失物通过转让被他人占有的，权利

人有权向无处分权人请求损害赔偿，或者自知道或者应当知

道受让人之日起二年内向受让人请求返还原物；但是，受让

人通过拍卖或者向具有经营资格的经营者购得该遗失物的，

权利人请求返还原物时应当支付受让人所付的费用。权利人

向受让人支付所付费用后，有权向无处分权人追偿。”

Eg. 甲的手表被乙拾得，乙把手表200元卖给了不知情的丙。

(1) 丙不是善意取得，因为遗失物不适用善意取得。

(2) 甲可以向乙主张损害赔偿 (诉讼时效是3年) ，或者知道之日起2年内向丙请求返还原物。

(3) 如果丙将手表退还给甲，甲不应该给予丙200元，丙受到的损失找乙进行赔偿。

Eg. 甲的手表被乙拾得，乙把手表卖给了丙拍卖公司，丁以300元的价格拍得此手表。

(1) 甲可以向乙主张损害赔偿 (诉讼时效是3年) ，或者知道之日起2年内向丁请求返还原物。

(2) 如果丁将手表退还给甲，甲应该给予丁 300元的费用，甲遭受的损失向乙来追偿。

①知道权利人：妥善保管 + 及时通知 + 返还。

甲拾得 / 遗失物

②不知道：妥善保管 + 送交公安等一招领公告

—1年内无人认领：归国家。

知识点三用益物权

类型

用益物权（对他人之物所享有的占有、使用、收益）

（1）建设用地使用权（在国家所有的土地上建造建筑物或其他附着物的权利）

①居住用地：七十年，到期自动续期。

②商业旅游娱乐用地：四十年。

③其他用地：五十年。Eg.学校、工业用地、医院等。

第一部分 法律部分

(续表)

特别取得方法	拾得遗失物	遗失物所有权	《民法典》第三百一十二条规定：“所有权人或者其他权利人有权追回遗失物。该遗失物通过转让被他人占有的，权利人有权向无处分权人请求损害赔偿，或者自知道或者应当知道受让人之日起二年内向受让人请求返还原物；但是，受让人通过拍卖或者向具有经营资格的经营者购得该遗失物的，权利人请求返还原物时应当支付受让人所付的费用。权利人向受让人支付所付费用后，有权向无处分权人追偿。” Eg. 甲的手表被乙拾得，乙把手表 200 元卖给了不知情的丙。 (1) 丙不是善意取得，因为遗失物不适用善意取得。 (2) 甲可以向乙主张损害赔偿（诉讼时效是 3 年），或者知道之日起 2 年内向丙请求返还原物。 (3) 如果丙将手表退还给甲，甲不应该给予丙 200 元，丙受到的损失找乙进行赔偿。 Eg. 甲的手表被乙拾得，乙把手表卖给了丙拍卖公司，丁以 300 元的价格拍得此手表。 (1) 甲可以向乙主张损害赔偿（诉讼时效是 3 年），或者知道之日起 2 年内向丁请求返还原物。 (2) 如果丁将手表退还给甲，甲应该给予丁 300 元的费用，甲遭受的损失向乙来追偿。	
		拾得遗失物处理规则	甲拾得遗失物	①知道权利人：妥善保管 + 及时通知 + 返还。
				②不知道：妥善保管 + 送交公安等→招领公告→1 年内无人认领：归国家。

知识点三 用益物权

用益物权（对他人之物所享有的占有、使用、收益）	
类型	(1) 建设用地使用权（在国家所有的土地上建造建筑物或其他附着物的权利） ①居住用地：七十年，到期自动续期。 ②商业旅游娱乐用地：四十年。 ③其他用地：五十年。Eg. 学校、工业用地、医院等。

(续表) / 类型

用益物权（对他人之物所享有的占有、使用、收益）

（2）宅基地使用权（在集体土地上建造个人住宅）

（3）居住房【民法典新加】

（4）土地承包经营权（在集体土地上）

①耕地的承包期为三十年，期满后延期三十年。

②草地的承包期为三十年至五十年，期满后延期三十年至五十年。

③林地的承包期为三十年至七十年，期满后延期三十年至七十年。（因为树长得太慢，所以承包期限长。）

土地经营权的流转：土地承包经营权人可以自主决定依法采取出租、入股或者其他方式向他人流转土地经营权。

土地经营权的设立及登记：流转期限为五年以上的土地经营权，自流转合同生效时设立。当事人可以向登记机构申请土地经营权登记；未经登记，不得

对抗善意第三人。

（5）地役权

依合同约定，土地上的权利人为实现自己土地的利益而使用他人土地的权利。地役权的成立，以有两块土地为必要，享有权利的土地称“需役地”，供他人使用的土地称“供役地”。（Eg. 甲为了看海购买了海景房，甲为了不让乙的土地建设高楼遮挡住自己看海，于是和乙约定好只要乙不建高于两米的建筑物，甲就支付相应费用，甲的海景房所在地是需役地，乙的土

地是供役地。） / 居住权的内容 / 主体 / 客体 / 设立

居住权人。

设立居住权的住宅。

居住权无偿设立，但是当事人另有约定的除外。设立居住权的，应当向登记机构申请居住权登记。居住权自登记时设立。

设立居住权，当事人应当采用书面形式订立居住权合同。

正文·原 PDF 第 37 页

第一部分

法律部分 / （续表） / 居住权的内容

设立居住权的法律行为（合同或遗嘱）有效；合同为要式合同（必须按法律

设立

规定的格式即书面格式）。

Eg. 甲和乙是后来结为的半路夫妻，甲在与乙结婚之前有 A、B 两个孩子，甲自我感觉身体不好，于是给乙设立了一个居住权，以免自己走了，甲的两个孩子会把乙赶出去。

Eg. 甲有两个孩子乙和丙，丙找了个妻子丁，两人生了一个孩子戊。丙有一套房子，丙得了重病，如果丙要死了，丙没有写遗嘱的话，那么丙的遗产由甲、丁、戊来继承。如果丙立遗嘱把房子留给丁，他害怕他死了之后自己的母亲甲有可能被赶出房子。如果把房子留给母亲甲，那么母亲甲死后丙又害怕甲把房子留给兄弟乙。所以，丙还是要写个遗嘱把房子留给丁，同时给母亲甲设立一个居住权。那么母亲甲就一直可以在这个房子里住着。即使丁把房子卖给别人（可以出售），母亲甲也不会受影响。所以居住权设立的目的就在于这。

如果甲死了这个居住权就没有了，不能转让或继承给他人。

占有使用权能。居住权人有权按照约定生活居住需要对住宅占有、使用。

原则上无收益权能。《民法典》第三百六十九条规定：设立居住权的住宅不

内容构成

得出租（因为出租出去别人就要用，这两者是冲突的），但是当事人另有约定的除外。

居住权不等于租赁。居住权不得转让、继承。

Eg.甲之前有三个儿子，甲的保姆把甲照顾得非常好，甲为了感激她于是给保姆设定了一个居住权，保姆可以占有、使用房子，但是不能进行收益，不得进行出租。保姆不能把居住权转让出去，保姆去世以后居住权不能由保姆的亲生儿子来继承。设定居住权不是因为甲快要去世了，甲什么时候都可以给保姆设立居住权。

①该房屋本身：可以出售，原则上不能出租。②居住权：不能转让或继承。③居住权：原则上无偿、登记设立。④保姆：可以占有、居住；不得出租、出借。

设立的居住权期限届满时，居住权消灭。

（1）合同约定或者遗嘱载明了期限的，按约定或者按照遗嘱。

期限

（2）没有约定或者遗嘱没有载明的，期限截至居住权人死亡时。《民法典》

第三百七十条规定：“居住权期间届满或者居住权人死亡的，居住权消灭。

居住权消灭的，应当及时办理注销登记。”

正文·原 PDF 第 38 页

知识点四担保物权

种类 / 对象

1.抵押权（意定的）

【不转移占有】 / 动产 / 不动产 / 成立条件 / 有效合同 / 有效合同 + 登记

Eg.甲把房子抵押给了银行，房子还在甲手中。

Eg.甲把车子质押给了银行，车在银行手中。

1.【注】下列财产不得抵押：【所、使、公、不、查】

(1) 土地所有权；

(2) 宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权，但法律规定可以抵押的

除外；(删除耕地)

(3) 学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施；

(4) 所有权、使用权不明或者有争议的财产；

(5) 依法被查封、扣押、监管的财产；

(6) 法律、行政法规规定不得抵押的其他财产。

2.【新增】抵押期间，抵押人可以转让抵押财产。

当事人另有约定的，按照其约定。

抵押财产转让的，抵押权不受影响。(抵押人转让抵押财产的，应当及时通知抵

押权人)

Eg. (1) 甲的房子抵押给了乙，这个时候甲可以把房子卖给丙，不用经过乙同意，通知一下乙就可以，虽然卖给丙了，但乙仍然对丙的房子拥有抵押权，就是当甲还不起乙的钱了，乙可以申请法院拍卖这套房子。

(2) 如果甲把车子抵押给乙，没有进行抵押登记，丙这时想要这辆车，并且丙不知道这辆车子被抵押，乙虽然还对丙的车子享有抵押权，但乙对车子的抵押权不能对丙行使，因为不能对抗善意第三人丙。

3. 流押条款

抵押权人在债务履行期限届满前，与抵押人约定债务人不履行到期债务时抵押财产归债权人所有的，只能依法就抵押财产优先受偿。

正文·原 PDF 第 39 页

第一部分

法律部分 / (续表)

2. 质权 (意定的)

【转移占有】

3. 留置权 (法定的)

【转移占有】 / 对象 / 动产或权利 / (股票、存单、提款单、 / 基金份额、应收账款等) / 动产 / (保管合同、运输合同、 / 加工承揽合同) / 成立条件 / 有效合同+交付 / (质押无凭证的权利需登记) / 合法占有+债权已届清偿期+

同一法律关系 (基于合同合法占

有什么就留什么)

Eg. 甲的二手车奥拓出现故障去 4S 店进行修理，修理费 2 万元，甲感觉费用过高于是没有支付修理费，那么 4S 店就依法留置了甲的车。

(1) 合法占有：有合同或者法律依据

Eg. 保管、运输、加工合同。

【注】①基于侵权行为而占有，不是合法占有；②拾得人不是合法占有。

种类

(2) 债权已届清偿期：

甲开货车给大庆商店送货，约定货物送到一周后付运费，现甲穷凶极恶当天要求支付运费，被拒绝。问：甲能否留置货物？

【答案】不能，债权未届清偿期。

(3) 基于同一法律关系（基于合同合法占有有什么就留什么）：

甲维修二手奥拓，修理费2万。甲拒绝支付价款，维修店可留置该车。（车里现金×）

3月1号，甲借乙的一部手机；3月5号，乙借甲的一辆自行车。到期后，甲未归还手机。问：乙能否行使留置权也拒绝向甲归还自行车？

【答案】不能，不属于同一法律关系。

超格提示 企业之间不要求同一法律关系。

Eg. 乙公司欠甲公司借款，已届满清偿期；后甲公司与乙公司签订加工零部件合同，乙公司已经付清加工款，但甲公司拒绝交付零部件。可否？

【答案】可以行使留置权。企业之间不要求同一法律关系。

担保物权的顺位：

留置权 > 已登记的抵押或者质权（这两个看时间）> 未登记的抵押。

甲有一辆车，9月1日抵押给乙，未作登记，9月2日抵押给了丙并且作了抵押登记，9月3日质押给了丁并且登记，9月5日在修理过程中被戊留置，担保物权的顺序是什么？

【答案】戊 > 丙 > 丁 > 乙。

合上资料自测

租房、买房、房屋抵押分别解决什么需要？

检查：能否说清概念、条件和一个例子？能否指出与相邻概念的区别？

04 合同

原 PDF 第 40-52 页 · 以下正文中的页码均按原文件页序

合同是一条从订立、效力、履行到违约救济的过程线。

怎么读这一章

先画时间线，再把要约、承诺、履行抗辩、解除放到对应节点。

容易混淆

合同成立与合同生效不能直接画等号。

带着问题阅读

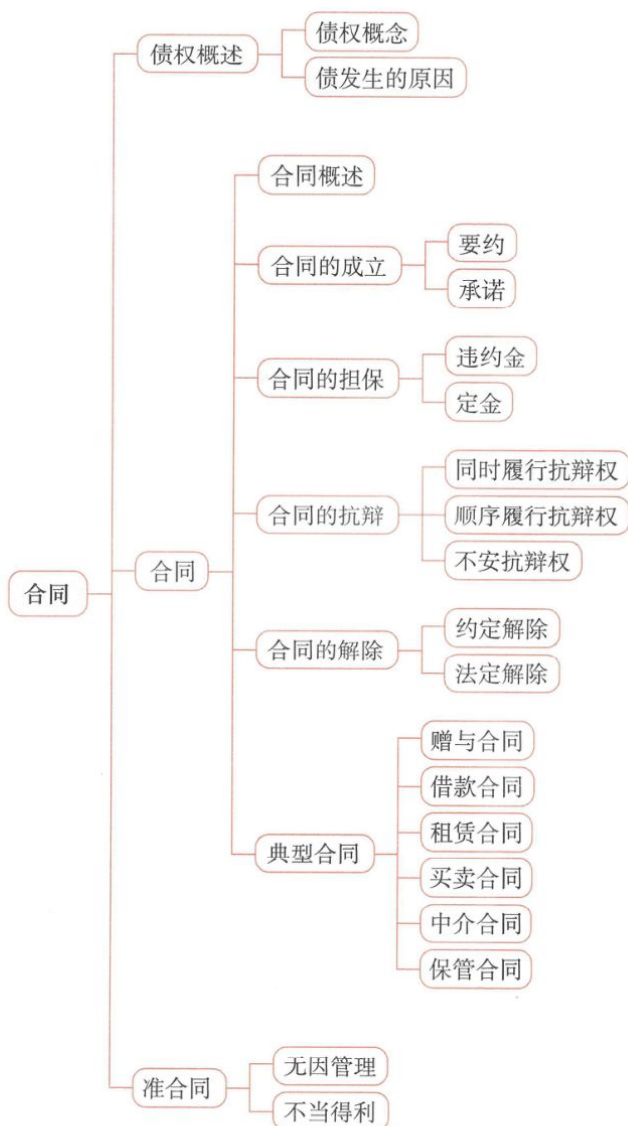
给一个合同案例标出成立、履行和违约三个节点。

下面进入本章正文。先回答问题，再回看相应知识。

正文 · 原 PDF 第 40 页



第三节 合同



正文·原 PDF 第 41 页

第一部分

法律部分

知识点一 债权概述

概念 / 区分债权 / 和所有权 / 债的发生原因

请求他人为一定行为（作为或不作为）的民法上权利。

债权：相对权、对人权、请求权。

（债权针对特定的人，Eg.合同具有相对性；张三欠钱，只能找张三要。）

所有权：完全物权、绝对权、对世权。

合同，侵权，无因管理，不当得利，悬赏广告，拾得遗失物。

知识点二 合同

合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

超格提示

概念

基于婚姻、收养、监护等有身份关系的协议不适用合同，合同只约束财产关系，不约束身份关系。

婚姻、收养由婚姻家庭编调整；监护由总则编调整。

书面形式、口头形式和其他形式。

合同 / 形式

要式合同（特定格式）：居住权合同、6个月以上租赁合同、劳动合同、捐献血体合同等。

1. 合同订立必经的两个阶段：要约和承诺。

2. 要约和承诺的生效：到达主义。

3. 承诺到达=承诺生效=合同成立合同有效。

超格提示

合同成立=合同存在，但合同可能是有效的，也可能是无效、可撤销、效力待定的。

要约指希望和他人订立合同的意思表示。

Eg. 自动售货机（投币=承诺=合同成立）。

要约

要约邀请是希望他人向自己发出要约的表示（不是合同成立的必经阶段）。

拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告寄送的价目表等为要约邀请。

正文·原 PDF 第 42 页

要约

①对象明确

②标的物明确

（续表）

③数量明确

要约邀请

①对象不明确

②标的物不明确

③数量不明确

要约

超格提示

要约邀请如果内容具体且确定，视为要约。

主要考虑：价位、标的、数量、期限等。

Eg. 甲 4S 店通过电视发布广告：

本店有大奔E350两辆，20万一辆，时间为2天。要约

本店有大奔大甩卖。——要约邀请

（购买时需要对价格数量等再讨论的为要约邀请，可以直接购买的是要约。）

承诺

承诺指受要约人同意接受要约的条件以缔结合同的意思表示。

【区别新要约】

《民法典》第四百八十八条规定：“承诺的内容应当与要约的内容一致。受要约人对要约的内容作出实质性变更的，为新要约。有关标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等的变更，是对要约内容的实质性变更。”

【情况一】

乙给甲寄送空调价目表——要约邀请

甲：定10台美的空调，一台5000元，明天给我送可以吗？——要约 乙：可以，明天给你送。——承诺

【情况二】

乙给甲寄送空调价目表——要约邀请

甲：定10台美的空调，一台5000元，明天给我送可以吗？——要约乙：不行，最早后天。——新的要约

甲：可以。——承诺 / 拓展延伸 到达主义生效

(1) 对话形式 (面对面、电话)：相对人知道其内容时生效；

正文·原 PDF 第 43 页

第一部分

法律部分 / (续表)

(2) 数据、电文、电报、邮件：

①指定特定系统：数据电文进入该特定系统时生效。Eg.甲：你同意的话就发微信给我；

承诺自进入微信系统后生效。

②未指定特定系统：相对人知道或者应该知道数据电文进入其系统时。

拓展补充撤回和撤销

要约 / 承诺 / 违约 / 金与 / 定金 / 撤回

撤回的通知先于要约或者与要约同时到达相对人。

对未生效的 / 要约 / 撤销

要约生效后，相对人作出承诺前，要约人可反悔。

对已生效的 / 要约 / 撤回

承诺的撤回要先于承诺到达或与承诺同时到达。

对未生效的 / 承诺 / 撤销

承诺不能撤销。承诺到达=承诺生效=合同成立。

—

当事人既约定违约金又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。(定金和违约金不能同时适用，只能选其一)

1. 定金数额双方约定，但不得超过主合同标的的20%。

2. 定金罚则：买方原因违约，定金不退；卖方原因违约，定金双倍返还。

3. 超出 20% 部分无效。(多出部分作为不当得利返还本金 + 利息)

Eg. 甲乙主合同10万，甲交定金3万。适用定金罚则的只有其中2万，超出的1万要退还给甲。

4. 定金是要式合同、实践合同，交付定金时生效。

买卖合同效力 定金效力 (买卖合同签订时生效，定金合同交付定金时生效)。

Eg. 签订100万房屋买卖合同 (签完生效) + 20万定金合同 (交付时生效)。

5.定金与违约金不能同时适用。

拓展延伸

诺成合同：双方意思表示一致，合同成立。

实践合同：意思表示一致 + 交付标的物。【定金、借款、保管、借用】2借1保1定

第一部分 法律部分

(续表)

合 同 的 成 立	(2) 数据、电文、电报、邮件： ①指定特定系统：数据电文进入该特定系统时生效。Eg. 甲：你同意的话就发微信给我； 承诺自进入微信系统后生效。 ②未指定特定系统：相对人知道或者应该知道数据电文进入其系统时。		
	拓展补充 撤回和撤销		
	要 约	撤回	撤回的通知先于要约或者与要约同时到达相对人。
		撤销	要约生效后，相对人作出承诺前，要约人可反悔。
	承 诺	撤回	承诺的撤回要先于承诺到达或与承诺同时到达。
		撤销	承诺不能撤销。承诺到达 = 承诺生效 = 合同成立。
合 同 的 担 保	当事人 既约定违约金又约定定金 的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。（ 定金和违约金不能同时适用，只能选其一 ）		
	违 约 金 与 定 金	1. 定金数额双方约定，但不得超过主合同标的的 20% 。 2. 定金罚则：买方原因违约，定金不退；卖方原因违约，定金双倍返还。 3. 超出 20% 部分无效。（多出部分作为不当得利 返还本金 + 利息 ） Eg. 甲乙主合同 10 万，甲交定金 3 万。适用定金罚则的只有其中 2 万，超出的 1 万要退还给甲。 4. 定金是 要式合同、实践合同，交付定金时生效 。 买卖合同效力 ≠ 定金效力（买卖合同签订时生效，定金合同交付定金时生效）。 Eg. 签订 100 万房屋买卖合同（签完生效）+ 20 万定金合同（交付时生效）。 5. 定金与违约金 不能同时适用 。	
		拓展延伸 诺成合同：双方意思表示一致，合同成立。 实践合同：意思表示一致 + 交付标的物。【定金、借款、保管、借用】2 借 1 保 1 定。	

【例题1】甲乙头卖空调，甲交付2万定金，同时合同约定，一方违约需交付违约金3万元。

买方甲 / 违约 / 适用定金：2万不退

适用违约金：2万退甲，甲赔付3万违约金

卖方乙 / 违约 / 适用定金：双倍退还，退4万 / 甲赔2万 / 甲赔3万 / 乙赔2万

适用违约金：2万退甲，乙赔付3万违约金

乙赔3万

超格提示 选用定金时，适用定金罚则，不需考虑违约金；选用违约金时，因为头方交定金了，所以都要把定金还回去，然后看谁违约谁付违约金。

【例题2】甲乙买卖房屋10万，甲交付3万定金，约定违约金4万元。

定金最多2万，定金罚则的适用范围为2万，多出的1万视不当得利或预付款。

买方甲 / 违约

适用定金：2万不退+退1万不当得利

甲赔2万

适用违约金：3万退甲，甲赔付4万违约金

甲赔4万 / 卖方乙 / 违约

适用定金：双倍退还，退4万+1万不当得利

乙赔2万

适用违约金：3万退甲，乙赔付4万违约金

乙赔4万

当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当同时履行。一方在对方履行之前有权拒绝其履行请求。一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其相

应的履行请求。

当事人互负债务，有先后履行顺序，应当先履行债务一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。（先履行抗辩权、后履行抗辩权）

应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中

止履行：

- （1）经营状况严重恶化；
- （2）转移财产、抽逃资金，以逃避债务；
- （3）丧失商业信誉；
- （4）有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。当事人没有确切证据中止履行的，应当承担违约责任。

正文·原 PDF 第 45 页

合 / 同 / 的 / 解 / 除 / 了 / 解

第一部分

法律部分 / (续表)

1. 约定解除

当事人协商一致，可以解除合同。

当事人可以约定一方解除合同的事由。解除合同的事由发生时，解除权人可以解除合同。

2. 法定解除

(1) 因不可抗力致使不能实现合同目的。(Eg. 洪涝灾害)

(2) 在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务。(Eg. 转让股份、跑路)

(3) 当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行。

(4) 当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行致使不能实现合同目的。

(5) 法律规定的其他情形。

赠与人将自己的财产无偿给予受赠人，受赠人表示接受赠与的合同。

任意 / 撤销权

赠与人在赠与财产的权利转移之前可以撤销赠与。

经过公证的赠与合同或者依法不得撤销的具有救灾、扶贫、助残等公益、道德义务性质的赠与合同，不得行使任意撤销权。

赠与 / 合同 / 法定 / 撤销权

受赠人有下列情形之一的，赠与人可以撤销赠与：

(1) 严重侵害赠与人或者赠与人近亲属的合法权益；

(2) 对赠与人有扶养义务而不履行；

(3) 不履行赠与合同约定的义务。

赠与人的撤销权，自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内

行使。

自然人之间，提供借款时成立 (实践合同)

借款 / 合同 / 利息的 / 确定

(1) 自主约定：禁止高利放贷，年利率不得超过合同成立时一年

期贷款市场报价利率4倍

(2) 没有约定：视没有利息

「自然人借款：视为没有利息

(3) 约定不明

不能达成补充协议的，按照当地

\\非自然人借款：或当事人的交易方式、交易习惯

市场利率等因素确定

正文·原 PDF 第 46 页

(续表) / 借款 / 合同 / 租赁 / 合同 / “人保” / 期限 / 续租 / 租赁物的 / 维修

1. 不得担任保证人的情形：未经国务院批准的国家机关；以公益为目的的非营利法人、非法人组织。

2. 保证方式：一般保证 + 连带责任保证（对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任）。

3. 第三人加入债务的，保证人的保证责任不受影响。

4. 债权人和债务人未经保证人书面同意，协商变更主债权债务合同内容，减轻债务的，保证人仍对变更后的债务承担保证责任；

加重债务的，保证人对加重的部分不承担保证责任。

5. 保证期间：没有约定或约定不明确的，保证期间为主债务履行

期限届满之日起6个月。

6. 在第三人“人保”与当事人“物保”并存的情况下，由“物保”

先行承担担保责任。

1. 租赁期限不得超过20年。超过20年的，超过部分无效。

2. 租赁期限6个月以上的，应当采用书面形式。

3. 当事人未采用书面形式，无法确定租赁期限的，视为不定期租赁。

1. 租赁期限届满，承租人继续使用租赁物，出租人没有提出异议的，原租赁合同继续有效，但是租赁期限为不定期。

2. 租赁期限届满，房屋承租人享有以同等条件优先承租的权利。

3. 承租人在房屋租赁期限内死亡的，与其生前共同居住的人或者共同经营人可以按照原租赁合同租赁该房屋。

1. 承租人按照约定的方法或者根据租赁物的性质使用租赁物，致使租赁物受到损耗的，不承担赔偿责任。

2. 出租人应当履行租赁物的维修义务，但是当事人另有约定的除

外。

3. 承租人在租赁物需要维修时可以请求出租人在合理期限内维修。

出租人未履行维修义务的，承租人可以自行维修，维修费用由出租人负担。因维修租赁物影响承租人使用的，应当相应减少租金

或者延长租期。

4.因承租人的过错致使租赁物需要维修的，出租人不承担前款规定的维修义务。

正文·原 PDF 第 47 页

租赁 / 合同 / 转租 / 承租人的 / 优先购买 / 权 / 买卖不破 / 租赁 / 租赁合同 / 的解除

第一部分

法律部分 / (续表)

1.承租人经出租人同意，可以将租赁物转租给第三人。承租人转租的，承租人与出租人之间的租赁合同继续有效；第三人造成租赁物损失的，承租人应当赔偿损失。

2. 承租人未经出租人同意转租的，出租人可以解除合同。

3.承租人经出租人同意将租赁物转租给第三人，转租期限超过承租人剩余租赁期限的，超过部分的约定对出租人不具有法律约束力，但是出租人与承租人另有约定的除外。

4. 出租人知道或者应当知道承租人转租，但是在六个月内未提出异议的，视为出租人同意转租。

出租人出卖租赁房屋的，应当在出卖之前的合理期限内通知承租人，承租人享有以同等条件优先购买的权利；但是，房屋按份共有人行使优先购买权或者出租人将房屋出卖给近亲属的除外。

租赁物在承租人按照租赁合同占有期限内发生所有权变动的，不影响租赁合同的效力。

1. 有下列情形之一的，非因承租人原因致使租赁物无法使用的，承租人可以解除合同：租赁物被司法机关或者行政机关依法查封、扣押；租赁物权属有争议；租赁物具有违反法律、行政法规关于

使用条件的强制性规定情形。

2. 因不可归责于承租人的事由，致使租赁物部分或者全部毁损、灭失的，承租人可以请求减少租金或者不支付租金；因租赁物部分或者全部毁损、灭失，致使不能实现合同目的的，承租人可以

解除合同。

3.租赁物危及承租人的安全或者健康的，即使承租人订立合同时明知该租赁物质量不合格，承租人仍然可以随时解除合同。

4.承租人未按照约定的方法或者未根据租赁物的性质使用租赁物，致使租赁物受到损失的，出租人可以解除合同并请求赔偿损失。

5.当事人对租赁期限没有约定或者约定不明确，依据《民法典》

第510条的规定仍不能确定的，视为不定期租赁，当事人可以随时解除合同，但是应当在合理期限之前通知对方。

正文·原 PDF 第 48 页

风险 / 买卖 / 合同 / 风险承担 / 的原则 / (续表)

由于不可归责于任何一方的原因而导致标的物毁损、灭失的风险负担，有约定从约定。

Eg. 甲有批货卖给乙，结果在运输过程中遭遇泥石流全部毁损了。

原则：交付主义。

标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担。

未约定 / 交付地点 / 约定交付 / 地点 / 电子商务

当事人没有约定交付地点或约定不明确，标的物需要运输的，出卖人将标的物交付给第一承运人后，标的物毁损、灭失的风险由买受人承担。

Eg. 甲乙山东到上海买卖合同，甲跟乙说，先装车发货，交付地等到了上海再说。甲3月1日交给丙陆运公司，3月5日交给丁海运公司，3月8日交给戊铁路运输公司。风险什么时候转移给乙？（3月1日）
出卖人按照约定将标的物运送至买受人指定地点并交付给承运人后，标的物毁损、灭失的风险由买受人承担。

Eg. 甲乙买卖水泥，约定甲将水泥运送至天津港口交给丙运输公司。甲于5月1日装车发货，并于5月2日运送至天津港口，5月3日交给丙运输公司。风险什么时候转移给乙？（5月3日）

通过互联网等信息网络订立的电子合同的标的为交付商品并采用快递物流方式交付的，收货人的签收时间为交付时间。

Eg. 张三双十一在网上购买一块钱的锅，店家 11月13日发货，11月16日签收。问交付时间是？（11月16号）

正文·原 PDF 第 49 页

第一部分

法律部分 / 买卖 / 合同 / 中介 / 合同 / 风险承担 / 的原则 / 特征 / 委托人的 / 主要义务 / (续表)

出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买受人承担。(货物在车上，合同成立，风险转由买受人) / 在途货物

Eg. 5月1日超哥和店家约定购买100个锅，5月2日店家发货，100个锅浩浩荡荡在路上跑，5月3日超哥与大庆达成协议将此100个锅卖给大庆。5月6日大庆收到100个锅。问货物毁损的风险什么时间转移给大庆？(5月3日)

(1) 出卖人按照约定将标的物置于交付地点，买受人违反约定没有收取的，标的物毁损、灭失的风险自违反约定之日起由买受人承担。

违约在先

(2) 因标的物的质量不符合质量要求，致使不能实现合同目的的，买受人可以拒绝接受标的物或解除合同；买受人拒绝接受标的物或解除合同的，标的物毁损、灭失的风险由出卖人承担。

1. 中介合同是由中介人向委托人提供中介服务的合同。中介服务主要包括报告订约机会。

2. 中介人对委托人与第三人之间的合同没有介入权。

3. 中介合同是双务、有偿、诺成、不要式合同。

支付中介报酬：中介人促成合同成立的，委托人应当按照约定支付报酬。

对中介人的报酬没有约定或者约定不明确，依据《民法典》第510条的规定仍不能确定的，根据中介人的劳务合理确定。

对于委托人而言，中介服务是结果义务，未促成合同订立的，委托人可以拒绝支付报酬。

对于中介人提供订立合同的媒介服务而促成合同成立的情形，中介人的报酬由该合同的当事人平均负担。

为避免实践中委托人恶意利用中介人，《民法典》第965条规定，委托人在接受中介人的服务后，利用中介人提供的交易机会或者媒介服务，绕开中介人直接订立合同的，应当向中介人支付报酬。

正文·原 PDF 第 50 页

中介 / 合同 / 委托人的 / 主要义务 / 保管人的 / 主要义务 / 保管 / 合同 / 寄存人的 / 主要义务 / (续表)

负担中介费用：中介费用是指中介人为开展中介活动而产生必要费用，包括中介人积极财产的减少与消极财产的增加。通常中介费用包含于报酬之中，而中介人提供中介服务属于结果义务，委托人支付报酬以最终与第三人达成交易为要件。中介人未促成合同成立的，中介人不得要求支付报酬。但中介人从事中介活动是基于委托人的交易需求，中介人对未达成交易的结果不存在可归责事由的情况下，可以根据约定要求委托人支付从事中介活动已

支出的费用。

1. 保管人应当妥善保管保管物。保管期间，因保管人保管不善造成保管物毁损、灭失的，保管人应当承担损害赔偿赔偿责任，但保管是无偿的，保管人证明自己没有重大过失的，不承担损害赔偿赔偿责任。

2. 保管人不得使用或者许可第三人使用保管物，但当事人另有约

定的除外。

3. 寄存人领取保管物的，保管人应及时交还。

1. 在有偿保管中，保管人完成保管义务时，寄存人应支付约定的报酬。在无偿保管中，寄存人对保管人为保管支付的必要费用，

应予偿还。

2. 保管物有瑕疵，或需要采取特殊措施保管的，寄存人应将情况告知保管人。未履行此义务的，保管物因此而受到的损害，保管人不负赔偿责任；保管人因此而受损害的，寄存人应负赔偿责任。

知识点三

无因管理 / 准合同 / 无因管理

指管理人没有法定的或约定的义务，为避免他人利益受损失而管理他人事务的，可以请求受益人偿还因管理事务而支出的必要费用；管理人因管理事务受到损失的，可以请求权益人给予适当补偿。(不是赔偿*)

正文·原 PDF 第 51 页

第一部分

法律部分 / 无因管理 / (续表)

1. 法定或约定义务。Eg. 父母子女 (法定义务)，保姆看管小孩 (雇佣合同)。

2. 为避免他人利益受损：为自己的利益间接为他人的利益也是无因管理。

Eg. 甲乙房子相邻，乙常年不在家，台风过境，甲担心乙房子倒塌会砸到自家房屋，遂对乙的房子进行修缮，构成无因管理；后台风十分猛烈，乙的房子依然倒了，不影响甲无因管理的效力。

Eg. 误把他人的牛当自己的管理 (×) ; 误把自己的牛当别人的而进行管理 (×) 。

【只能管理别人的】

3. 必要费用 : Eg. 拾得牛 , 喂牛饲料的费用 (V) ; 全部费用 (×) 。

4. 遭受损失 : Eg. 牛把隔壁王老二踢了 , 医药费200元。

5. 不能要报酬 : 基于自愿管理。

不当得利 / 不当 / 得利

指没有合法根据而获得利益并使他人利益遭受损失的事实。

1. 一方获利+一方受损 + 因果关系 (获利与受损之间存在因果关系) 。

Eg. 大学城使小区升值。(×) 【没有损失方】

债务未到期提前还。(×) 【正常还债】

超过诉讼时效之后还债。(×) 【债务实体权依然存在】

强迫得利 , Eg. 未经许可擦车。(×)

2. 返还其不当得利 : 原物 + 孳息。

3. 利用不当得利获得的收益 (买股票赚钱) : 扣除劳务管理费后 , 收归国家。

拓展延伸 悬赏广告 / 悬赏 / 广告

《民法典》第四百九十九条规定 : 悬赏人以公开方式声明对完成特定行为的人支付报酬的 , 完成该行为的人可以请求其支付。

单方允诺之债 , 包括假一罚十 (《消费者权益保护法》规定假一赔三 , 但如果商家自己承诺假一赔十 , 则按假一赔十来算) 。

超格提示

悬赏人不履行义务的 , 权利人不能行使留置权 , 只能向法院起诉。

(原因 : 拾得遗失物不是基于合同合法占有。)

正文·原 PDF 第 52 页

G 超格教員 / 辨析

区分悬赏广告、无因管理、不当得利 :

Eg. 张三行李丢失。

张三发布寻物启事 / 发布 / 未发布一被代管理 / 未发布一被拒绝归还 / 法律后果 / 悬赏广告 / 无因管理 / 不当得利 , 丧失①② / 046 / (续表) / 拾得人可以主张

①允诺的报酬

②要求补偿必要费用

张三可以主张 : 返还原物 + 孳息

合上资料自测

给一个合同案例标出成立、履行和违约三个节点。

检查：能否说清概念、条件和一个例子？能否指出与相邻概念的区别？

05 人格权

原 PDF 第 53-57 页·以下正文中的页码均按原文件页序

人格权保护人身尊严与人格利益，重点是行为边界。

怎么读这一章

用姓名、肖像、名誉、隐私、个人信息分别建案例卡。

容易混淆

公开真实信息也可能侵犯隐私；名誉与隐私的判断标准不同。

带着问题阅读

同一张照片可能同时涉及哪些权利？

下面进入本章正文。先回答问题，再回看相应知识。

正文·原 PDF 第 53 页

第一部分

法律部分

第四节 人格权

人格权 / 生命权 (生命安全、生命尊严 / 身体权) / 身体完整、行动自由 / 健康权

(身体机能正常运转、心理状态良好

姓名权) (自然人选取姓氏 / 名称权 / 唯一可转让 / 组织专有 / 肖像权 / 侵犯方式 / 肖像权的合理使用

对自然人声音的保护，参照肖像权

名誉权 / 使其社会评价度降低 / 荣誉权 / 前提：荣誉称号 / 隐私权

私密：私人生活安宁、不愿他人知晓的私密空间、

私密活动、私密信息 / 个人信息

(人格利益) 姓名、出生日期、身份证件号码、

生物识别信息、住址... / 死者人格利益的保护 / 权利 / 生命权 / 身体权 / 注意点

生命安全和生命尊严【新】。

侵犯身体的完整性。

侵犯身体权，不一定侵犯健康权。(剪头发、

剪指甲)

侵犯健康权，不一定侵犯身体权。（眼睛打瞎）

举例

法院执行死刑不侵犯此权利。

一口咬下耳朵侵犯此权。

正文·原 PDF 第 54 页

（续表）/ 权利 / 身体权 / 健康权 / 姓名权 / 注意点 / 举例

违背他人意愿，以言语、文字、图像、肢体行为等方式对他人实施性骚扰的，受害人有权依法请求行为人承担民事责任。

性骚扰

机关、企业、学校等单位应当采取合理的预防、受理投诉、调查处置等措施，防止和制止利用职权、从属关系等实施性骚扰。

【生前】完全民事行为能力人有权依法自主决定无偿捐献其人体细胞、人体组织、人体器官、遗体。任何组织或者个人不得强迫、欺骗、利诱其捐献。

完全民事行为能力人依据前款规定同意捐献的，应当采用书面

人体捐献

形式，也可以订立遗嘱。

【死后】自然人生前未表示不同意捐献的，该自然人死亡后，其配偶、成年子女、父母可以共同决定捐献，决定捐献应当采用书面形式。

侵犯生理机能的正常运转。

1. 自然人享有，不可转让。

一巴掌打聋耳朵侵犯此权。

2. （1）干涉：继父母强迫继子女更改姓名。

（2）盗用：擅自将歌星“腾格尔”的名字

作为乐器商店的店名。

（3）冒用：冒名顶替他人上大学。

3. 恶意起名。

4. 【自然人选取姓氏】自然人应当随父姓

或者母姓，但是有下列情形之一的可以在

父姓和母姓之外选取姓氏：

- (1) 选取其他直系长辈血亲的姓氏；
- (2) 因由法定扶养人以外的人扶养而选取

扶养人姓氏；

- (3) 有不违背公序良俗的其他正当理由。

1.重名不侵犯此权。

2. 其他机构用超哥亲授侵犯

此权。

3.恶意给狗起名叫孔超侵犯

此权。

4.比如说“鲁迅”“追梦人”

这种笔名和艺名。

5.甲将自己的微博名起力“白

岩松”，又发了一些关于新 / 闻采访的微博图片，这种情

况下是侵犯了他人的姓名权。

少数民族自然人的姓氏可以遵从本民族的

文化传统和风俗习惯。

正文·原 PDF 第 55 页

权利 / 姓名权 / 名称权 / 肖像权 / 注意点

5.【笔名、艺名等的保护】具有一定社会知名度，被他人使用足以造成公众混淆的笔名、艺名、网名、译名、字号、姓名和名称的简称等，参照适用姓名权和名称权保护的有关规定。

法人专有，可以转让。

1.是指在一定载体上所反映的特定自然人可以被识别的外部形象。

2. 不再强调以获利为目的。

3.【肖像权消极权能】任何组织或者个人不得以丑化、污损，或者利用信息技术手

段伪造等方式侵害他人的肖像权。未经肖像权人同意，不得制作、使用、公开肖像权人的肖像，但是法律另有规定的除外。

(判断是否为恶意的，恶意的一般是侵权)

4. 未经肖像权人(照片本人)同意，肖像作品权利人(拍照片的人)不得以发表、复制、发行、出租、展览等方式使用或者公开肖像权人的肖像。

5. 【肖像权的合理使用】合理实施下列行为的，可以不经肖像权人同意：

(1) 为个人学习、艺术欣赏、课堂教学或者科学研究，在必要范围内使用肖像权人已经公开的肖像；

(2) 为实施新闻报道，不可避免地制作、使用、公开肖像权人的肖像；(Eg. 为了报道高铁霸座行为进行的录音录像等)

(3) 为依法履行职责，国家机关在必要范围内制作、使用、公开肖像权人的肖像；(Eg- 通缉令)

第一部分

法律部分 / (续表) / 举例

1. 恶搞表情包侵犯此权。(恶意)

Eg. 把孔某P成了吊带红裙网
格黑丝袜，天天用作表情包。

2. Eg. 甲去影楼拍写真，影楼

未经甲同意就将甲的写真放 / 在影楼展览，侵犯了甲的肖像权。

【委托作品著作权归属】—

般情况下，有约定按约定；

无约定，归受托人(影楼)。

但照片所有权归照片本人。

3. Eg. 甲未经孔某同意，将孔

某的大头贴印制到了自家品 / 牌书包上进行销售，一开学， / 许多小学生都背着此书包去 / 上学，这种行为侵犯了孔某的肖像权。

4. Eg. 绘画课上老师讲解《蒙

娜丽莎的微笑》，孔某自己 / 放在微博上慈母般的微笑，
不是侵犯他人肖像权的情形。

正文·原 PDF 第 56 页

权利 / 肖像权 / 名誉权 / (描述假的) / 荣誉权 / 隐私权 / (散播真的) / 050 / 注意点

(4) 为展示特定公共环境，不可避免地制
作、使用、公开肖像权人的肖像； (Eg. 疫
情防控宣传)

(5) 为维护公共利益或者肖像权人合法权
益，制作、使用、公开肖像权人的肖像的
其他行为。

【解读】-要有正当理由，二要目的不恶意。

6.对自然人声音的保护，参照适用肖像权
保护的有关规定。

是对民事主体的品德、声望、才能、信用
等的一种社会评价。对他人进行一种虚假
的描述，使其社会评价降低。

不得非法剥夺他人的荣誉称号，不得诋毁、
贬损他人的荣誉，是一种社会专门的评价。

1.隐私权侵害行为：

(1) 以电话、短信、即时通讯工具、电子
邮件、传单等方式侵扰他人的私人生活安
宁；

(2) 进入、拍摄、窥视他人的住宅、宾馆
房间等私密空间；

(3) 拍摄、窥视、窃听、公开他人的私密

活动；

(4) 拍摄、窥视他人身体的私密部位；

(5) 处理他人的私密信息。(Eg. 偷看他

人私人信息)

2. 对于公司，叫侵犯商业秘密。

(续表) / 举例

5. Eg. 整容整成岳云鹏不侵犯

肖像权。整容后以自己的名

义去演出，也不侵犯肖像权。

但是以岳云鹏的名义冒充其 / 去演出，侵犯姓名权。(不 / 侵犯肖像权，因为整容的脸 / 是自己的脸)

Eg. 花某到处和别人说孔某每

周花重金去做大保健，使孔

某的社会评价降低。

1. 该给的不给。

2. 不该剥夺的剥夺。

Eg. 花某到处和别人说孔某有

八个儿子。

(1) 孔某真的有八个儿子，

则侵犯孔某的隐私权。

(2) 孔某实际上只有一个小

公主，则侵犯了孔某的名誉权。

Eg. 连续不断地接到装修电

话、酒店宾馆安装针孔摄像 / 头、在他人房子私装窃听设备

窃得录音录像等，侵犯此权。

正文·原 PDF 第 57 页

第一部分

法律部分 / (续表) / 权利 / 个人信息 / (未上升到 / 权利) / 注意点

1. 个人信息是以电子或者其他方式记录的

能够单独或者与其他信息结合识别特定自

然人的各种信息，包括自然人的姓名、出

生日、身份证件号码、生物识别信息、住址、电话号码、电子邮箱、健康信息、行踪信息等。

2. 个人信息中的私密信息，适用有关隐私权的规定；没有规定的，适用有关个人信息保护的规定（会有交叉关系）。

3. 个人信息的处理包括个人信息的收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开等。

举例

Eg. 孔某买二手车，在瓜子网

站一步一回首，瓜子网未经 / 其同意在后台不断刷新获取 / 其位置手机号码、行踪信息 / 等。（侵犯的是个人信息）

Eg. 孔某在售楼处留下其个人

信息后，被售楼处一天24小时打电话催着买房，孔某不堪 / 其扰，抑郁成疾。（侵犯了隐私权 / 私权中的私人生活安宁）

死者的姓名、肖像、名誉、荣誉、隐私、遗体等受到侵害的，其配偶、子女、父母有权依法请求行为人承担民事责任；死者没有配偶、子女且父母已经死亡的，其他近亲属有权依法请求行为人承担民事责任。

死者人格利益 / 的保护

超格提示

1. 组织享有的人格权：名称权、名誉权、荣誉权。
2. 自然人和组织都有的是：名誉权、荣誉权。
3. 自然人和组织都有人格权。
4. 自然人独有的是：生命权、身体权、健康权、姓名权、肖像权、隐私权、个人信息（权）、婚姻自主权。
5. 属于身份权的是：亲权、配偶权、亲属权、监护权。

合上资料自测

同一张照片可能同时涉及哪些权利？

检查：能否说清概念、条件和一个例子？能否指出与相邻概念的区别？

06 婚姻家庭

原 PDF 第 58-64 页·以下正文中的页码均按原文件页序

婚姻家庭规则要同时看身份关系与财产关系。

怎么读这一章

沿结婚、夫妻关系、父母子女关系、离婚阅读；财产题先确定取得时间和性质。

容易混淆

夫妻共同财产与个人财产不能只按“谁拿到钱”划分。

带着问题阅读

把家庭案例拆成身份问题、财产问题和子女问题。

下面进入本章正文。先回答问题，再回看相应知识。

正文·原 PDF 第 58 页

第五节 婚姻家庭

结婚的条件 / 婚姻的效力 / 形式要件 / 实质要件) / 无效婚姻) / 可撤销婚姻 / 约定财产制) / 法定财产制 / 婚姻家庭 / 财产制度 / 夫妻共同财产 / 夫妻一方个人财产 / 父母出资购房 / 婚前贷款买房婚后共同还贷 / 离婚 / 夫妻共同债务 / 钥匙权 / 彩礼的返还 / 协议离婚 / 诉讼离婚 / 不得离婚的规定 / 离婚后的子女抚养) / 离婚补偿和赔偿)

知识点一 结婚的条件

形式要件 / 实质要件 / 结婚的条件

登记。(①同居不违法，个人自由，但无法律效力；②现在无事实婚姻。)

1. 男22周岁，女20周岁。
2. 不得有重婚情形。
3. 不得是直系血亲和三代以内的旁系血亲关系 (原因：容易得遗传病)。

正文·原 PDF 第 59 页

第一部分

法律部分 / (续表)

拓展补充

乙 (女儿) —> 丁 (女儿) A (女儿)

甲人

丙(儿子)>戊(儿子)→B(儿子)

1. 丁与戊不可结婚。(三代以内的旁系血亲)
2. A与B可结婚。

知识点二 婚姻的效力

重婚 / 有禁止结婚的亲属关系 / 无效婚姻 / 未达法定婚龄 / 可撤销婚姻 / 受胁迫一方可以在胁迫终止 / 的一年内向人民法院请求撤销该婚姻。

婚前患有重大疾病不如实告知 / 的，另一方自知道或者应当知

道起1年内向人民法院提出。

婚姻的效力

第二段婚姻无效。

如表兄妹禁止结婚。

男20岁、女18岁时结婚，通过不正当手段在民政部门登记，在达到法定婚龄后自动生效。不能以结婚时未达到婚龄申请婚姻无效，想离婚只能到民政部门办理离婚手续。

胁迫终止的一年内：有人用裸照威胁我结婚，结婚后，我在拿回裸照后的一年内可以向法院请求撤销该婚姻。

1. 必须是重大疾病，未如实告知。
2. 结婚前，对方骗我说他有房有车，结婚后发现他是个穷光蛋。该婚姻不可撤销。(因欺诈而结婚是有效婚姻)

知识点三 财产制度

约定财产制

对婚前、婚后取得的财产的归属、处分以及在婚姻关系解除后的财产分割达成协议，协议必须采用书面形式，并优先于法定夫妻财产制适用的夫妻财产制度。

正文·原 PDF 第 60 页

(续表) / 夫妻共同 / 财产 / (婚姻存续期间) / 法定财产制 / 夫妻一方 / 个人财产 / 父母出资 / 购房

1. 工资、奖金；

2. 生产、经营的收益；
3. 知识产权的收益；
4. 因继承或赠与所得财产，但遗嘱赠与合同中确定只归夫或妻一方的财产除外。

Eg. 甲去世留有遗产，在遗嘱中明确规定属于儿子乙，遗产就是乙的个人财产。

拓展补充

- (1) 一方以个人财产投资取得的收益；
- (2) 男女双方实际取得或者应当取得的住房补贴、住房公积金；
- (3) 男女双方实际取得或者应当取得的养老保险金、破产安置补偿费；
- (4) “知识产权的收益”，是指婚姻关系存续期间，实际取得或者已经明确可以取得的财产性收益。

Eg. 发表或获得稿有一个发生在婚姻关系存续期间，即可认定为夫妻共同财产。

Eg. 甲在婚姻期间发表的小说（已经明确可以取得的财产）或者小说的稿费（实际取得的财产）都属于夫妻共同财产。

1. 一方的婚前财产；
2. 一方因身体受到伤害获得的医疗费、残疾人生活补助费等费用；

3. 遗嘱或赠与合同中确定只归夫或妻一方财产；
4. 一方专用的生活用品；

5. 其他应当归一方的财产。军人的伤亡保险金、伤残补助金、医药生活补助属于个人财产。

1. 当事人结婚前，父母为双方购置房屋出资的，该出资应当认定为对自己子女个人的赠与，但父母明确表示赠与双方的除外。

2. 当事人结婚后，父母为双方购置房屋出资的，依照约定处理；

没有约定或者约定不明确的，按照民法典关于夫妻继承或接受赠与制度的原则处理。

正文·原 PDF 第 61 页

第一部分

法律部分 / 法定财产制 / 婚前贷款 / 买房婚后 / 共同还贷 / （续表）

夫妻一方婚前签订不动产买卖合同，以个人财产支付首付款并在银行贷款，婚后用夫妻共同财产还贷，不动产登记于首付款支付方名下的，离婚时该不动产由双方协议处理。

依前款规定不能达成协议的，人民法院可以判决该不动产归登记一方，尚未归还的贷款为不动产登记一方的个人债务。双方婚后共同还贷支付的款项及其相对应财产增值部分，离婚时应根据“照顾子女、女方和无过错方权益”的原则，由不动产登记一方对另一方进行补偿。

【注】婚前财产，婚后：

(1) 用于投资取得收益：共有财产。

(2) 自然增值、孳息（原物产生的额外收益，如房租）：个人财产。

Eg. 甲婚前有100万存款，120万的房，婚后：

① 50万去经营、炒股（投资）—50万本金属于个人财产，收益10万属于共同财产。

② 50万存银行—50万本金属于个人财产，利息1万（孳息）属于个人财产。

③房子出租的租金2万（孳息）属于个人财产。**【配偶对房租进行管理，可申请划分为共同财产】**

④房子增值涨到150万（自然增值）属于个人财产。

【注】女士的高跟鞋、男士的刮胡刀算一方专用生活用品，金银首饰不算专用生活用品。

拓展延伸 / 出资人 / 登记在名下 / 产权归属 / 夫妻双方自己出资 / 任意 / 均认定为“夫妻共同财产” / 一方父母出资购买 / 夫妻双方 / 认定为“夫妻共同财产” / 一方父母出资购买 / 自己子女名下

看约定；约定不明，认定“夫妻共

同财产” / 双方父母出资购买 / 夫妻双方 / 共同共有 / 双方父母出资购买 / 一方子女名下 / 按份共有

正文·原 PDF 第 62 页

（续表）

一方婚前签订买卖合同，个人财产支付首付，婚后以夫妻共同财产还贷，房屋登记在首付款名下，离婚时，①协商，②协商不成，法院判决归属登记方，尚未归还的贷款属于登记方一人债务。婚后共同还款（及对应财产的增值）部分，由登记一方对另一方进行补偿。

夫妻共同 / 债务 / 钥匙权（家 / 事代理权） / 彩礼的返还

1. 夫妻共同确认

(1) 共同签字—共同债务。

(2) 另一方事后追认一共同债务。

2. 夫妻一方确认

(1) 用于共同生活一共同

债务。

(2) 未用于共同生活一个人债务。

(1) 我和我老婆共同签字，或者我借的，我老婆追认。

(2) 甲借100万包养小三，甲的老婆认了，100万属共同债务。

(3) 我借了甲100万，用来买车和媳妇兜风，则认为是共同债务。

(4) 我借了甲100万用来赌博，则个人债务。

夫妻一方因家庭日常生活需要而实施的民事法律行为，对夫妻双方发生效力（即不成立无权处分），但是夫妻一方与相对人另有约定的除外。

当事人请求返还按照习俗给付的彩礼的，如果查明属于以下情形，人民法院应当予以支持：

(1) 双方未办理结婚登记手续；(2) 双方办理结婚登记手续但确未共同生活；(3) 婚前给付并导致给付人生活困难。

适用(2)(3)时，应当以双方离婚为条件。

知识点四

离婚 / 协议离婚 / (冷静期) / 离婚

又称登记离婚，是指婚姻登记机关经过审查和询问相关情况，对符合离婚条件的当事人予以登记并发给离婚证。

(1) 好聚好散，双方都同意。

(2) 提出离婚申请30天内任何一方可撤回申请。

（续表）

一方婚前签订买卖合同，个人财产支付首付，婚后以夫妻共同财产还贷，房屋登记在首付款名下，离婚时，①协商，②协商不成，法院判决归属登记方，尚未归还的贷款属于登记方一人债务。婚后共同还款（及对应财产的增值）部分，由登记一方对另一方进行补偿。		
夫妻共同债务	1. 夫妻共同确认 （1）共同签字→共同债务。 （2）另一方事后追认→共同债务。 2. 夫妻一方确认 （1）用于共同生活→共同债务。 （2）未用于共同生活→个人债务。	（1）我和我老婆共同签字，或者我借的，我老婆追认。 （2）甲借 100 万包养小三，甲的老婆认了，100 万属共同债务。 （3）我借了甲 100 万，用来买车和媳妇兜风，则认为是共同债务。 （4）我借了甲 100 万用来赌博，则为个人债务。
钥匙权（家事代理权）	夫妻一方因家庭日常生活需要而实施的民事法律行为，对夫妻双方发生法律效力（即不成立无权处分），但是夫妻一方与相对人另有约定的除外。	
彩礼的返还	当事人请求返还按照习俗给付的彩礼的，如果查明属于以下情形，人民法院应当予以支持： （1）双方未办理结婚登记手续；（2）双方办理结婚登记手续但确未共同生活；（3）婚前给付并导致给付人生活困难。 适用（2）（3）时，应当以双方离婚为条件。	

知识点四 离婚

离婚		
协议离婚（冷静期）	又称 登记离婚 ，是指婚姻登记机关经过审查和询问相关情况，对符合离婚条件的当事人予以登记并发给离婚证。	（1）好聚好散，双方都同意。 （2）提出离婚申请 30 天内任何一方可撤回申请。

正文·原 PDF 第 63 页

第一部分

法律部分 / (续表) / 协议离婚 / (冷静期) / 诉讼离婚 / 不得离婚的 / 规定 / 离婚

自婚姻登记机关收到离婚登记申请之日起三十日内，任何一方不愿意离婚的，可以向婚姻登记机关撤回离婚登记申请。

前款规定期限届满后三十日内，双方应当亲自到婚姻登记机关申请发给离婚证；未申请的，视为撤回离婚登记申请。人民法院审理离婚案件，应当予以调解，如果感情确已破裂，应当准予离婚。

- (1) 重婚或有配偶者与他人同居的；
- (2) 实施家庭暴力或虐待、遗弃家庭成员的；
- (3) 有赌博、吸毒等恶习屡教不改的；
- (4) 因感情不和分居满二年的。
- (5) 一方宣告失踪，另一方提出离婚诉讼的，法院应判决离婚。
- (6) 第一次提出诉讼离婚，法院未判离婚。分居一年后再次提出离婚，法院应当判决离婚。

(3) 30天期满之后，在下一个30天内，双方应当亲自到婚姻登记机关申请发给离婚证，有个没来，视为撤回。

(1) 双方有争议，谈不拢，法院应当先行调解。

(2) 偶尔一次的出轨，不算感情破裂。

口诀 重婚同居暴虐遗；赌博

吸毒两分居；失踪致婚离。

(1) 现役军人的配偶要求离婚，须得军人同意，但军人一方有重大过错的除外；

(1) 保护现役军人的权利，设

(2) 女方在怀孕期间、分娩后一年内
有破坏军婚罪。

或中止妊娠后六个月内，男方不得提出

(2) 男方发现刚出生孩子不是
离婚。女方提出离婚的，或人民法院认
自己的，法院认为有必要受理，
为确有必要受理男方离婚请求的，不在可判离婚。
此限。

正文·原 PDF 第 64 页

(续表) / 离婚后的 / 子女抚养 / 离婚补偿规定 / 离婚赔偿规定 / 离婚

离婚后，不满两周岁的子女，以由母亲直接抚养为原则。已满两周岁的子女，父母双方对抚养问题协议不成的，由人民法院根据双方的具体情况，按照最有利于未成年子女的原则判决。子女已满八周岁的，应当尊重其真实意愿。

夫妻一方因抚育子女、照料老年人、协

(1) 甲常年在家照料子女，乙
助另一方工作等负担较多义务的，离婚
在外工作。离婚时，甲可以要
时有权向另一方请求补偿，另一方应当
求乙进行适当的补偿。

给予补偿。具体办法由双方协议；协议

(2) 补偿是双方都没有错，不
不成的，由人民法院判决。

爱了。

有以下情形的无过错一方有权提出赔偿：

赔偿是一方有错，要么伤心（出

(1) 重婚的 ;

轨等) , 要么伤身 (家暴等) 。

(2) 有配偶者与他人同居的 ;

婚姻关系存续期间 , 当事人不

(3) 实施家庭暴力的 ;

起诉离婚 , 单独提起侵权损害

(4) 虐待、遗弃家庭成员的。

赔偿的 , 不予受理。

合上资料自测

把家庭案例拆成身份问题、财产问题和子女问题。

检查 : 能否说清概念、条件和一个例子 ? 能否指出与相邻概念的区别 ?

07 继承

原 PDF 第 65-70 页 · 以下正文中的页码均按原文件页序

继承题的第一步是确定遗产，再确定继承方式。

怎么读这一章

沿继承开始、遗产范围、遗嘱与法定继承、分配顺序画流程。

容易混淆

被继承人的家庭共有财产不全是遗产。

带着问题阅读

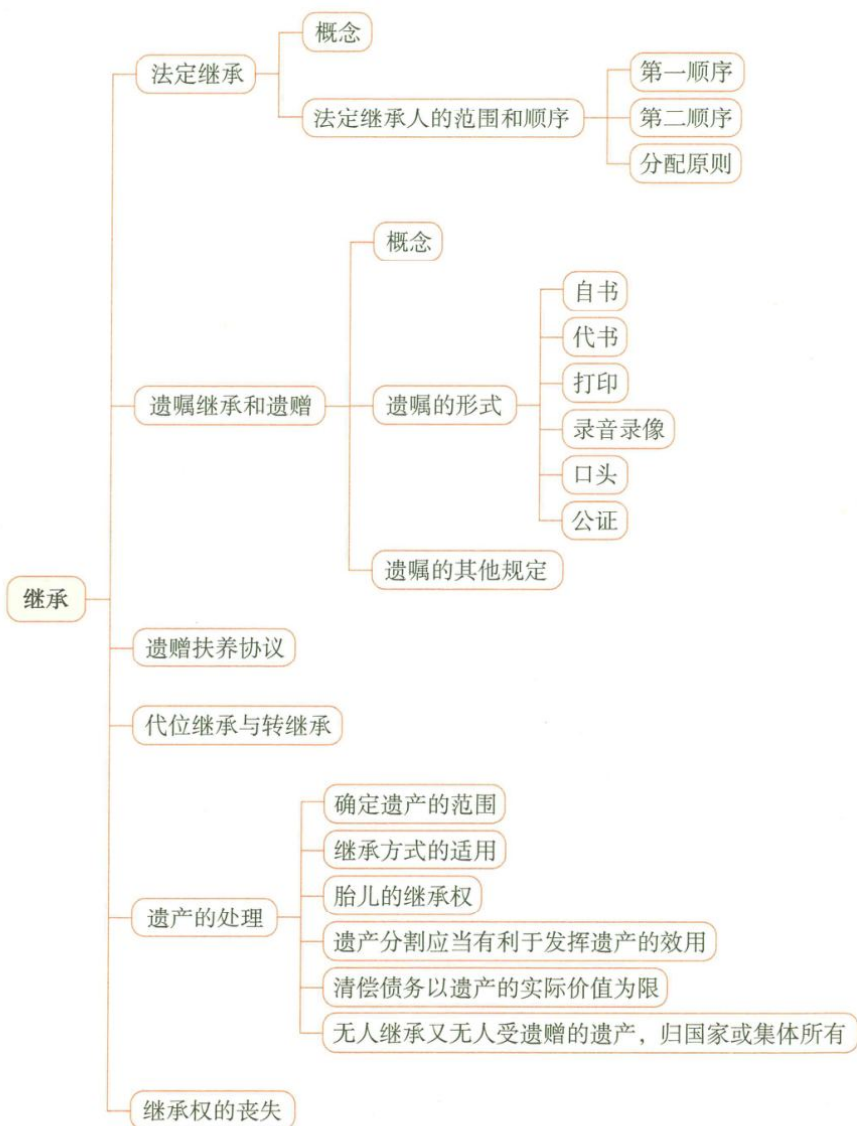
为什么要先析产，再讨论谁继承？

下面进入本章正文。先回答问题，再回看相应知识。

正文 · 原 PDF 第 65 页

第一部分 法律部分

第六节 继承



正文·原 PDF 第 66 页

知识点一

法定继承 / 概念

法定继承，是指由法律直接规定继承人的范围、继承顺序以及遗产分配的基

本规则的继承方式。

配偶、子女、父母。丧偶儿媳对公婆，丧偶女婿对岳父母，尽了主要赡养义务的，无论其是否再婚。（同一顺序，份额均等）

合法婚姻配偶双方互第一顺序继承人。（同居关系、事

配偶

实婚姻、无效或被撤销不享有）

法定继承 / 人的顺序 / 第一顺序 / 父母

①生父母（婚生父母与非婚生父母）；②养父母；③有扶养关系的继父母。

子女

①婚生子女；②非婚生子女；③养子女；④有扶养关系的继子女。

第二顺序

兄弟姐妹、祖父母、外祖父母。

分配原则

继承开始后，由第一顺序继承人继承，第二顺序继承人不继承；没有第一顺序继承人继承的，由第二顺序继承人继承。

同一顺序继承人继承遗产的份额，一般应当均等。

对生活有特殊困难又缺乏劳动能力的继承人，分配遗产时，应当予以照顾。对被继承人尽了主要扶养义务或者与被继承人共同生活的继承人，分配遗产时，可以多分。

有扶养能力和有扶养条件的继承人，不尽扶养义务的，分配遗产时，应当不分或者少分。

继承人协商同意的，也可以不均等。

【注】

1. 养子女对生父母不享有继承权，对其生父母尽了较多赡养义务，也只能属于适当分得遗产人。Eg. 甲把女儿乙送给丙养，甲去世后，乙没有甲的继承权，有对丙的继承权。

2. 有抚养关系的继子女（未成年）继承了继父母遗产的，不影响其继承生父母的遗产。

Eg. 刘星既可以继承夏东海（继父）的遗产，又可以继承胡一统（生父）的遗产。

知识点二

遗嘱继承与遗赠 / 遗嘱继承与遗赠

遗嘱继承：给法定继承人——没有表示放弃，就视为接受。

遗赠：给法定继承人之外的人——60日之内没有表示接受，视为放弃。

正文·原 PDF 第 67 页

第一部分

法律部分 / (续表) / 遗嘱继承与遗赠

遗嘱的六种形式：公证遗嘱；自书遗嘱；代书遗嘱；录音录像遗嘱；打印遗嘱；口头遗嘱。

两个以上见证人见证：代书遗嘱、口头遗嘱、录音录像遗嘱、打印遗嘱。

见证人的要求：(1) 2人以上；(2) 与继承无利害关系；(3) 完全民事行为能力人。

录音录像遗嘱：遗嘱人和见证人应当在录音录像中记录其姓名或者肖像，以及年月日。

口头遗嘱：情况危急下定立，危急情况消除后，口头遗嘱无效。

打印遗嘱：遗嘱人和见证人应当在遗嘱的每一页签名，注明年月日。

遗嘱的其他规定：

(1) 遗嘱人可以撤回、变更自己所立的遗嘱。

(2) 立遗嘱后，遗嘱人实施与遗嘱内容相反的民事法律行为的，视为对遗嘱相关内容的撤回。Eg. 甲立遗嘱把房子给儿子乙，之后又把房子登记给了女儿丙，房子属于女儿丙。

(3) 立有数份遗嘱，内容相抵触的，以最后的遗嘱为准。

(4) 下列遗嘱属于无效遗嘱：

① 无民事行为能力人或者限制民事行为能力人所立的遗嘱无效；

② 遗嘱必须表示遗嘱人的真实意思，受欺诈、胁迫所立的遗嘱无效；

③ 伪造的遗嘱无效；

④ 遗嘱被篡改的，篡改的内容无效。

知识点三遗赠扶养协议

遗赠扶养协议 > 遗嘱 > 法定继承。

知识点四代位继承与转继承

代位继承 / (只适用于 / 法定继承) / 女—甲 / < / 偶 / 乙 (乙先死) / 丙 / 【晚辈直系血亲】

(1) 被继承人的子女先于被继承人死亡的，

由被继承人的子女的直系晚辈血亲代位继承。

【注解】甲留有个人遗产30万，按照法定继承要进行平分，甲的配偶、女、乙原则上各10万，但是乙先于甲去世，就由乙的晚辈直系血亲丙代位继承。

正文·原 PDF 第 68 页

代位继承 / (只适用于 / 法定继承) / (兄) / 甲→乙 / 位 / 丙 / (没有配偶子 / 女只有兄) / 熙<—甲 (甲先死) / 乙 / (乙后死) / 转继承 / (正常的继承) / 丙 / 【法定继承人】 / (续表)

超格提示 代位继承只适用于法定继承，不适用于遗嘱继承。

Eg.甲写了遗嘱，把10万块钱留给乙，乙先去世了，甲留的10万块钱不能由丙继承。

(2) 【新增】被继承人的兄弟姐妹先于被继承人死亡的，由被继承人的兄弟姐妹的子女代位继承：①无第一顺序继承人；②只有兄弟姐妹。

【注解】甲没有配偶没有子女，只有一个兄弟乙，乙先去世，后甲去世，则甲的遗产由乙的子女丙代位继承。

(3) 代位继承人一般只能继承被代位继承人有权继承的遗产份额。

转继承是指被继承人死亡后遗产分割前继承人又死亡的，由该死亡之继承人的继承人继承其应当继承的份额的法律制度。

超格提示 转继承可以适用于法定继承，也可以适用于遗嘱继承。

【注解】甲留有遗产20万，按照法定继承，乙和甲的配偶各10万，在还没有走流程时乙去世了，原则上应该给乙的10万转给丙继承。

(实质为短时间内发生两次继承)

案例分析

1. 甲与乙为夫妻，带着岳父丙旅游，在路上发生车祸，三人全部遇难，无法确定死亡顺序，已知甲有一老母亲丁，妻子乙和岳父丙再无亲人，关于本案的继承？

【答案】根据有无继承人推定，乙先死，甲后死。

根据辈分推定，丙先死，乙后死。

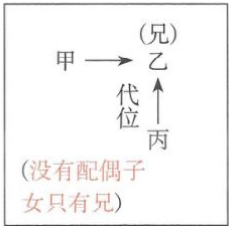
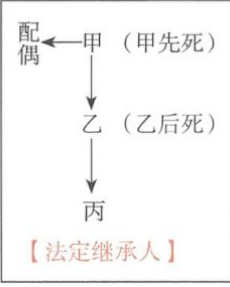
死亡顺序（由早到晚）：丙、乙、甲。

财产由甲的母亲丁继承。

2. A有儿子B和C，B的老婆为D，生了孩子E，B五年前已经死亡，这几年一直由D照顾A，则A死亡后，谁可以作为第一顺序继承遗产？

【答案】尽了主要赡养义务的D、儿子C、代位继承的E。

(续表)

代位继承 (只适用于法定继承)		超格提示 代位继承只适用于法定继承, 不适用于遗嘱继承。 Eg. 甲写了遗嘱, 把 10 万块钱留给乙, 乙先去世了, 甲留的 10 万块钱不能由丙继承。 (2) 【新增】被继承人的兄弟姐妹先于被继承人死亡的, 由被继承人的兄弟姐妹的子女代位继承: ①无第一顺序继承人; ②只有兄弟姐妹。 【注解】甲没有配偶没有子女, 只有一个兄弟乙, 乙先去世, 后甲去世, 则甲的遗产由乙的子女丙代位继承。 (3) 代位继承人一般只能继承被代位继承人有权继承的遗产份额。
转继承 (正常的继承)		转继承是指被继承人死亡后遗产分割前继承人又死亡的, 由该死亡之继承人的继承人继承其应当继承的份额的法律制度。 超格提示 转继承可以适用于法定继承, 也可以适用于遗嘱继承。 【注解】甲留有遗产 20 万, 按照法定继承, 乙和甲的配偶各 10 万, 在还没有走流程时乙去世了, 原则上应该给乙的 10 万转给丙继承。(实质为短时间内发生两次继承)
案例分析 1. 甲与乙为夫妻, 带着岳父丙旅游, 在路上发生车祸, 三人全部遇难, 无法确定死亡顺序, 已知甲有一老母亲丁, 妻子乙和岳父丙再无亲人, 关于本案的继承? 【答案】根据有无继承人推定, 乙先死, 甲后死。 根据辈分推定, 丙先死, 乙后死。 死亡顺序 (由早到晚): 丙、乙、甲。 财产由甲的母亲丁继承。 2. A 有儿子 B 和 C, B 的老婆为 D, 生了孩子 E, B 五年前已经死亡, 这几年一直由 D 照顾 A, 则 A 死亡后, 谁可以作为第一顺序继承遗产? 【答案】尽了主要赡养义务的 D、儿子 C、代位继承的 E。		

正文·原 PDF 第 69 页

第一部分

法律部分 / (续表)

3.A有儿子B和C，B的老婆为D，生了孩子E，A因病死亡，在处理A的丧事中，B伤心过度而亡，则对于A的遗产应当如何继承？

【答案】A的财产一分为二，B、C各分一方；B继承的财产，D、E转继承。

4.A有儿子B和C，B的老婆为D，生了孩子E，A一直偏爱B，于是立了一份遗嘱，将遗产全部留给了B，可天不随人愿，5年前B因病去世，A伤心过度死亡，对于A的遗产如

何继承？

【答案】B先死则A的遗嘱没有意义。由C继承一份，E代替B继承一份。

5.A有儿子B和C，B的老婆为D，生了孩子E，A一直偏爱B，于是立了一份遗嘱，将遗产全部留给了B，后来A去世，在处理A的丧事中，B伤心过度而亡，对于A的遗产如

何继承？

【答案】由B继承，再由D、E继承。

知识点五

.遗产的处理 / 确定遗产的范围 / 继承方式的 / 适用

遗产是自然人死亡时遗留的个人合法财产。

遗赠扶养协议 > 遗嘱 > 法定继承。

胎儿的继承权 / > 母亲 (奶奶) / 父亲 (爷爷) < / (意外去世) 甲 (儿子) < / > 乙 (儿媳) / 出生前 / 出生后

胎儿父亲去世的，胎儿视为具有民

事权利能力，即视已出生的，享

有继承权，参与遗产分配。

胎儿为活体：遗产有一份给婴儿，

由其母亲监管。

丙 (胎儿)

甲的遗产分为四份，由爷爷、奶奶、乙

各继承一份，为胎儿丙保留一份。

甲的遗产分为四份，由爷爷、奶奶、乙、

丙继承。

正文·原 PDF 第 70 页

(续表) / 胎儿的继承权 / 出生后

胎儿为死体：胎儿的民事权利能力

自始不存在。

胎儿为活体随即死亡的：胎儿继承

的遗产由其继承人继承。

为丙保留的那一份，由爷爷、奶奶、乙

平分。

甲的遗产分为四份，由爷爷、奶奶、乙、

丙继承。丙死后，丙所继承的一份又作

为自己的遗产由其母乙继承。

遗产分割 / 应当有利于 / 发挥遗产的 / 效用

对不宜实物分割的遗产：采取折价、适当补偿或共有等方式来处理。

继承人以所得遗产实际价值为限清偿被继承人依法应当缴纳的税款和债务。Eg.父债子偿在

法律上不成立。

无人继承又无人受遗赠的遗产，归国家或集体所有。

知识点六

：继承权的丧失 / 丧失继承权的情形

- 1.故意杀害被继承人。
- 2.为争夺遗产而杀害其他继承人。
- 3.遗弃被继承人，或者虐待被继承人情节严重。
- 4.伪造、篡改、隐匿或者销毁遗嘱，情节严重。
- 5.以欺诈、胁迫手段迫使或者妨碍被继承人设立、变更或者撤回遗嘱，

情节严重。

继承人有第3项至第5项行为，确有悔改表现，被继承人表示宽恕或者事后在遗嘱中将其列为继承人的，该继承人不丧失继承权。

合上资料自测

为什么要先析产，再讨论谁继承？

检查：能否说清概念、条件和一个例子？能否指出与相邻概念的区别？

08 侵权责任

原 PDF 第 71-81 页 · 以下正文中的页码均按原文件页序

侵权责任通过行为、损害、因果关系与归责规则串起来。

怎么读这一章

先判断责任类型，再看特殊主体与免责条件；把交通、动物、建筑物案例分组。

容易混淆

不能见到损害就认定赔偿，也不能把所有责任都要求同样的过错证明。

带着问题阅读

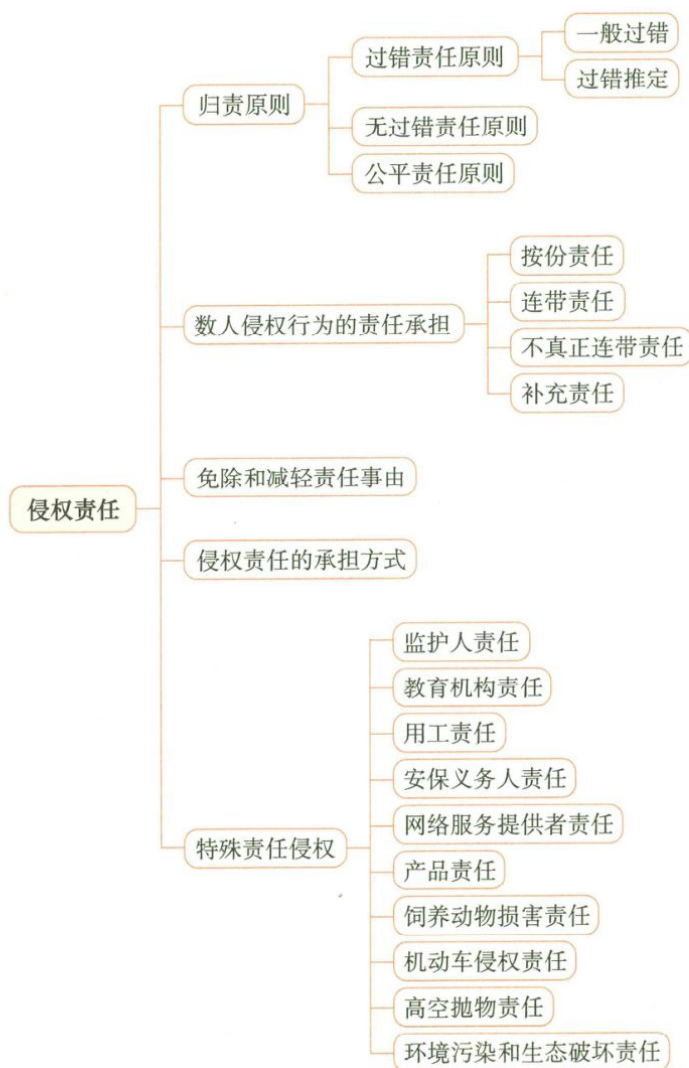
比较违约责任与侵权责任，分别需要证明什么？

下面进入本章正文。先回答问题，再回看相应知识。

正文 · 原 PDF 第 71 页

第一部分 法律部分

第七节 侵权责任



正文·原 PDF 第 72 页

知识点一归责原则

归责原则：要求行为人承担责任的理由。（侵权行为 + 损害结果 + 侵权行为与损害结果有

因果关系）/ 过错责任 / 原则 / 【有错，赔】/ 无过错 / 责任原则

一般过错原则（谁主张，谁举证）。Eg. 张三打李四

过错推定原则：推定有错。有错，赔；想不赔，证明自己没错。

举证责任：谁想不赔，谁承担举证责任，证明自己没错。

类型 / 责任主体 / 免责事由 / 物件致人损害的 / 堆放物的堆放人

Eg. 受害人自己捅塌了。

侵权行为 / 动物园饲养动物致 / 动物园

Eg. 游客自己跳进。

人损害的侵权行为 / 适 / 用 / 范 / 围 / 教育机构对无民事 / 行为能力人 / 建筑物及其搁置物 / （花盆），悬挂物（广 / 告牌）脱落坠落 / 致人损害 / 地面施工或窖井等 / 地下设施致人损害

不管有没有错都要赔；

想不赔，证明没有因果

关系。

举证责任：谁想不赔， / 谁承担举证责任，证明

没有因果关系。

教育机构

Eg. 尽到管理义务。

所有人、管理人

Eg. 受害人自己导致。

Eg. 设置明显标志，采取安全

施工方（承包方）

措施。

Eg. 甲造纸厂，排污到乙的鱼塘，鱼死亡。

① 适用什么原则——无过错原则。

② 谁承担举证责任——甲（谁想不赔，谁承担举证责任）。

③ 甲证明自己没有错，自己排污符合国家标准。（x，证明没有因果关系）

丙挖的水渠，可以向第三人丙追偿。（V）赔。

正文·原 PDF 第 73 页

第一部分

法律部分 / 类型 / 监护人责任 / 产品缺陷 / 医疗产品 / 适 / 无过错 / 用 / 责任原则 范 / 围 / 环境污染 / 高度危险作业 / 个人饲养动物 / 建筑物倒塌 / 公平责任 / 原则 / 双方都没有过错，法律

规定由双方承担。

责任主体 / （续表）

免责事由（证明没有因果关系）

无、限人的监护人

Eg. 损害与无人、限人没有关系。

生产者、销售者

Eg. 可向仓储者、运输者追偿。

Eg. 证明不是医疗产品造成的

药品上市许可人、/ 生产者、医疗机构

损害。

医疗损害：过错责任（左胳膊断了，截肢了右胳膊）/ 污染者

Eg. 乙鱼塘的鱼死亡不是由于

甲排污，是乙自己撑死的。

高度危险作业使用 / 人、占有人 / 饲养人、管理人

Eg. 损害不是由高度危险品引

起的。

Eg. 证明不是自己的狗咬的。

建设单位或施工单位

Eg. 第三人推倒的，可追偿。

紧急避险

由引起险情发生的人承担民事责任危

险；危险由自然原因引起的，紧急避险

人不承担赔偿责任，可以给予适当补偿。

Eg. 甲杀乙，乙抢了老太太的车就跑。

给老太太造成的损害：甲赔。

Eg. 雷劈造成甲家起火，甲拿起乙的棉

被救火。甲给予适当补偿。

因保护他人民事权益使自己受到损害的，由侵权人承担民事责任，受益人可给予适当补偿；没有侵权人，侵权人逃
见义勇为
逸或者无力承担民事责任，受害人请求补偿的，受益人应当给予适当补偿。

Eg. 甲掉悬崖，乙将其救起，救助过程中乙受伤，甲可以给予适当的补偿。

正文·原 PDF 第 74 页

G超格教言 / 公平责任 / 原则 / 双方都没有过错，法律规定由双方承担。

高空抛物 / 不能确定 / 具体 / 加害人 / 无意识 / 状态 / (续表)

能确定侵权人，由侵权人依法承担侵权责任；经调查难以确定具体侵权人的，除能够证明自己不是侵权人的外，由可能加害的建筑物使用人给予补偿。可能加害的建筑物使用人补偿后，有权向侵权人追偿。

Eg. 5楼的烟灰缸砸下来5楼来赔。

5、6、7楼都有可能，那么共同补偿。(有些选项会说由除了1楼以外的整栋建筑物使用人补偿。)

Eg. 梦游、癫痫。

知识点二

数人侵权行为的责任承担 / 按份责任 / 连带责任 / 不真正连带责任 / 补充责任

分别仅按各自份额承担。

共同承担同一责任，请求人可以请求部分或者全部的主体承担责任，但每一责任人仅就自己的份额承担最终责任。(对外连带，对内有份额分担)

共同承担同一责任，请求人可以请求部分主体承担责任，但仅有一个责任人最终承担全部的责任。（对外连带，对内无份额分担）

共同对请求人承担，但对外先由第一顺位的责任人承担，仅在第一顺位的责任人无力赔偿时，才由第二顺位的责任人补充承担。

知识点三

免除和减轻责任事由 / 受害人过错 / 受害人故意 / 第三人过错

被侵权人对同一损害的发生或者扩大有过错的，可以减轻侵权人的责任。

损害是因受害人故意造成的，行为人不承担责任。

损害是因第三人造成的，第三人应当承担侵权责任。

正文·原 PDF 第 75 页

第一部分

法律部分 / 自甘风险 / 自助行为 / （续表）

自愿参加具有一定风险的文体活动，因其他参加者的行为受到损害的，受害人不得请求其他参加者承担侵权责任；但是，其他参加者对损害的发生有故意或者重大过失的除外。Eg.踢足球。

合法权益受到侵害，情况紧迫且不能及时获得国家机关保护，不立即采取措施将使其合法权益受到难以弥补的损害的，受害人可以在保护自己合法权益的必要范围内采取扣留侵权人的财物等合理措施；但是，应当立即请求有关国家机关处理。

知识点四侵权责任的承担方式)

侵权责任的承担方式

1. 停止侵害。
2. 排除妨碍。
3. 消除危险。
4. 返还财产。
5. 恢复原状。
6. 赔偿损失。
7. 赔礼道歉。
8. 消除影响、恢复名誉。

上述民事责任，在实践中既可以单独适用也可以合并适用。

知识点五特殊侵权责任

监护人责任 / 监护人责任 / 归责原则 / 免责事由

无过错。

尽到监护责任的，可以适当减轻。

原则上由监护人承担，有财产的无、限人造成他人损害的，从本人财产中支

责任承担

付赔偿费用；不足部分，由监护人赔偿。

父母离婚：①同子女共同生活的一方承担赔偿责任；②不足部分，另一方承担补充责任。

正文·原 PDF 第 76 页

⑤超格教员

教育机构责任 / 教育机构责任

过错推定（无民事行为能力人，注意：不满8周岁）。

一般过错（限制民事行为能力人）。

归责原则

在教育机构内第三人侵权时：由第三人承担侵权责任。

幼儿园、学校或者其他教育机构未尽到管理职责的，承担相应的补充责任。

幼儿园、学校或者其他教育机构承担补充责任后，可以向第三人追偿。

责任主体 / 责任期间 / 教师责任

学校、幼儿园或其他教育机构。

在校期间（包括学校组织的校外活动）。

不独立承担责任，由学校承担。（学校可以向教师追偿）

Eg.（1）学生被老师打，由学校来承担责任；

（2）学生被校外人打，由校外人来承担责任，如果学校没有尽到管理职责的话，承担相应的补充责任，承担之后可以向第三人追偿。

用工责任 / 用工责任 / 归责原则 / 单位用工 / 劳务派遣

无过错。

性质 / 责任主体 / 内部关系

劳动关系。

用人单位（即国家机关、事业单位、企业、个体工商户等）。

双方根据各自的过错承担相应责任。

职务行为，用人单位单独承担。

外部关系

非职务行为，自己承担。

实际用人单位承担无过错责任，劳务派遣单位有过错的，承担相应的责任。

Eg.甲派遣公司将员工乙派遣到法院门卫。乙经常喝酒，法院提出更换，甲派遣公司未置可否。后乙在上班期间喝酒并打伤行人。①法院赔；②甲公司

有过错承担相应责任。

正文·原 PDF 第 77 页

第一部分

法律部分 / 安保义务人责任 / 安保义务人责任 / 归责原则 / 责任主体 / 第三人侵权

股过错。

商场（去商场不以购买东西为前提，只要去商场滑倒了，那么商场就要赔，因为商场没有尽到安全保障义务）、娱乐场所、宾馆、银行、车站等公共场所的管理人或群众性活动组织者，且不以有交易关系为必要。

第三人承担赔偿责任；

安保义务人无过错的，不承担责任；

有过错的，在过错范围内承担相应的补充赔偿责任；

承担责任后可向第三人追偿。

五 网络服务提供者责任 / 网络服务提供者责任 / 归责原则 / 责任主体 / 责任承担

一股过错。

网络服务提供者、网络用户。

网络用户、网络服务提供者利用网络侵权的，承担侵权责任。

受害人告知（一般规则：通知规则或称提示规则）网络服务提供者侵权事实并要求采取必要措施（删除、屏蔽或断开链接），但后者未及时采取的，对损害的扩大部分，由网络用户与网络服务提供者承担连带责任。

网络服务提供者知道网络用户利用其网络服务侵害他人民事权益，未采取必要措施的，与该网络用户承担连带责任（特殊规则：知道规则）。

拓展补充

（1）谁侵权，谁赔偿。

（2）平台：不知不赔偿，告知未删除赔扩大，若知即连带。

正文·原 PDF 第 78 页

G 超格教言 / 产品责任 / 产品责任 / 侵权 / 消费者 / 违约或侵权， / 侵权 / 商场 / 追偿 / y追 / 生产者 / 追偿 / 运输者或仓储者 / 侵权 / 归责原则

无过错责任原则。

找谁赔

生产者、销售者。（“或”，两者选一个）

因运输者或 / 仓储者导致

找生产者、销售者。

生产者、销售者赔完找运输者或仓储者追偿。

（1）消费者与第三人两者之间不构成赔偿关系。

（2）消费者可以找销售者承担侵权或违约责任。

（3）消费者找生产者只能承担侵权责任。

（4）第三人可以找销售者承担侵权责任，也可以找生产者承担侵权责任。（是“或”

的关系）

（5）消费者和第三人不能直接找仓储者和运输者，要找生产者或销售者，之后，生产者和销售者再去找仓储者或运输者。

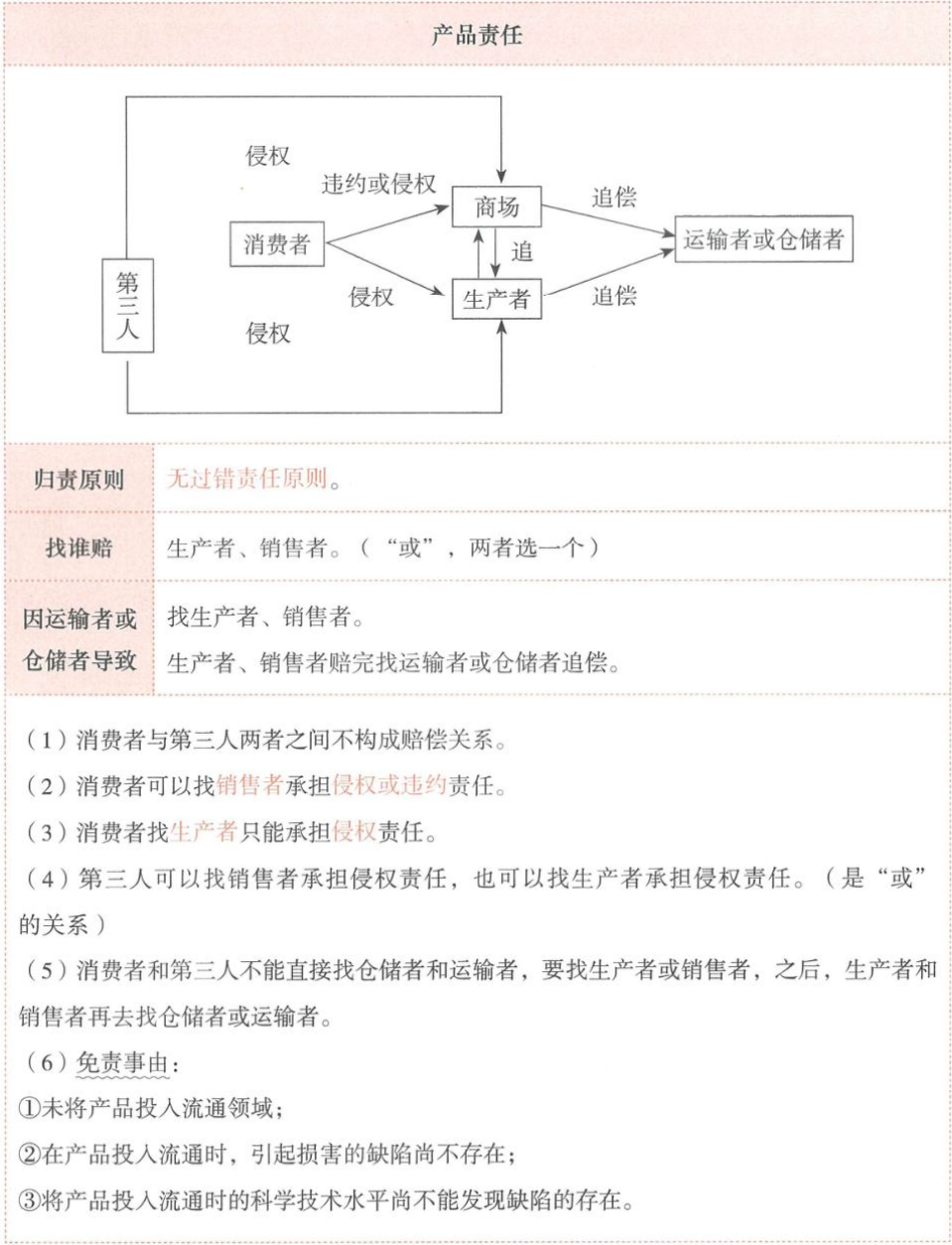
（6）免责事由：

①未将产品投入流通领域；

②在产品投入流通时，引起损害的缺陷尚不存在；

③将产品投入流通时的科学技术水平尚不能发现缺陷的存在。

 产品责任



正文·原 PDF 第 79 页

第一部分

法律部分 / 七 饲养动物损害责任 / 饲养动物损害责任 / 动物类型 / 归责原则 / 责任主体 / 一般动物 / 无过错 / 饲养人或 / 管理人 / 免责事由

烈性发——无过错责任、没有免责事由；

没有安全措施的动物——无过错责任、受害人故意

(减轻)；

有安全措施的动物——无过错责任、受害人故意(免

责)、受害人重大过失(减轻)。

受害人故意、重大过失。

动物园 / 过错推定 / 动物园 / 机动车侵权责任

机动车侵权责任(车在谁手里谁赔,谁有错谁赔)

机动车所有人、管理人 / 与使用人不一致时的 / 侵权责任 / 拼装车或报废车 / 侵权责任 / 盗窃、抢劫或抢夺机动 / 车侵权责任

机动车使用人承担赔偿责任;机动车所有人、管理人对损害的发生有过错的,承担相应的赔偿责任。(谁使用谁赔)

以买卖或者其他方式转让拼装或者已经达到报废标准的机动车,发生交通事故造成损害的,由转让人和受让人承担连带责任。

由盗窃人、抢劫人或者抢夺人承担赔偿责任。盗窃人、抢劫人或者抢夺人与机动车使用人不是同一人,发生交通事故造成损害,属于该机动车一方责任的,由盗窃人、抢劫人或者抢夺人与机动

车使用人承担连带责任。

Eg. 甲的车被乙偷走了,乙开车把人撞了,这时候乙来赔。如果乙又把车借给了丙,丙出去把人给撞了,乙和丙承担连带责任。

难点辨析

1. 艳艳对孔某说:如果你考过科二,我就嫁给你。孔某使了洪荒之力考过,艳艳说:逗你玩!是否由民法调整?(不是,没有产生民法上的权利义务关系)

2. 极力或者恶意劝酒,致使他人酒精中毒。(侵权,赔)

正文·原 PDF 第 80 页

G 超格致员 / (续表)

机动车侵权责任(车在谁手里谁赔,谁有错谁赔)

3. 酒后照顾:甲约乙吃饭,畅饮几杯各自回家,乙回家撞树上。甲承担相应的补偿责任。

(公平原则,因为甲对乙有照顾义务)

4. 免费搭车:

驾驶人甲，回家路上看见好友乙，便顺路捎他一程。途中甲超速撞树上乙受伤。（甲赔，但应当适当减轻责任）

甲捎着乙，路上甲和第三人丙，相互别车撞树上乙受伤。（赔，甲丙承担按份赔偿责任）

【注】驾驶人与搭车人事先约定在搭车过程中造成的人身伤害免责，该约定无效。

高空抛物责任 / 高空抛物责任 / 能够确定侵权人

从建筑物中抛掷物品或者从建筑物上坠落的物品造成他人损害的，由侵权人依法承担侵权责任。（过错推定）

不能确定侵权人

经调查难以确定具体侵权人的，除能够证明自己不是侵权人的外，由可能加害的建筑物使用人给予补偿。可能加害的建筑物使用人补偿后，有权向侵权人追偿。（公平责任）

物业

物业服务企业等建筑物管理人应当采取必要的安全保障措施防止前款规定情形的发生；未采取必要的安全保障措施的，应当依法承担未履行安全保障义务的侵权责任。（一般过错）

环境污染和生态破坏责任 / 环境污染和生态破坏责任 / 归责原则

无过错责任。

因污染环境、破坏生态发生纠纷，行为人应当就法律规定的不承担责任或者减轻责任的情形及其行为与损害之间不存在因果关系承担举证

责任。

正文·原 PDF 第 81 页

第一部分

法律部分 / （续表） / 赔偿 / 生态环境的修复 / 环境污染和生态破坏责任

（1）违反国家规定造成生态环境损害的，国家规定的机关或者法律规定的组织有权请求侵权人赔偿下列损失和费用：

- ①生态环境受到损害至修复完成期间服务功能丧失导致的损失；
- ②生态环境功能永久性损害造成的损失；
- ③生态环境损害调查、鉴定评估等费用；
- ④清除污染、修复生态环境费用；
- ⑤防止损害的发生和扩大所支出的合理费用。

（2）侵权人违反法律规定故意污染环境、破坏生态造成严重后果的，被侵权人有权请求相应的惩罚性赔偿。

因污染环境、破坏生态造成他人损害的，侵权人应当承担侵权责任。

违反国家规定造成生态环境损害，生态环境能够修复的，国家规定的机关或者法律规定的组织有权请求侵权人在合理期限内承担修复责任。侵权人在期限内未修复的，国家规定的机关或者法律规定的组织可以自行或者委托他人进行修复，所需费用由侵权人负担。

合上资料自测

比较违约责任与侵权责任，分别需要证明什么？

检查：能否说清概念、条件和一个例子？能否指出与相邻概念的区别？

09 刑法概述

原 PDF 第 83-83 页 · 以下正文中的页码均按原文件页序

刑法概述提供罪刑法定、平等适用、罪责刑相适应等分析起点。

怎么读这一章

从刑法任务与基本原则理解为什么不能类推入罪。

容易混淆

不要将道德评价直接替代犯罪构成判断。

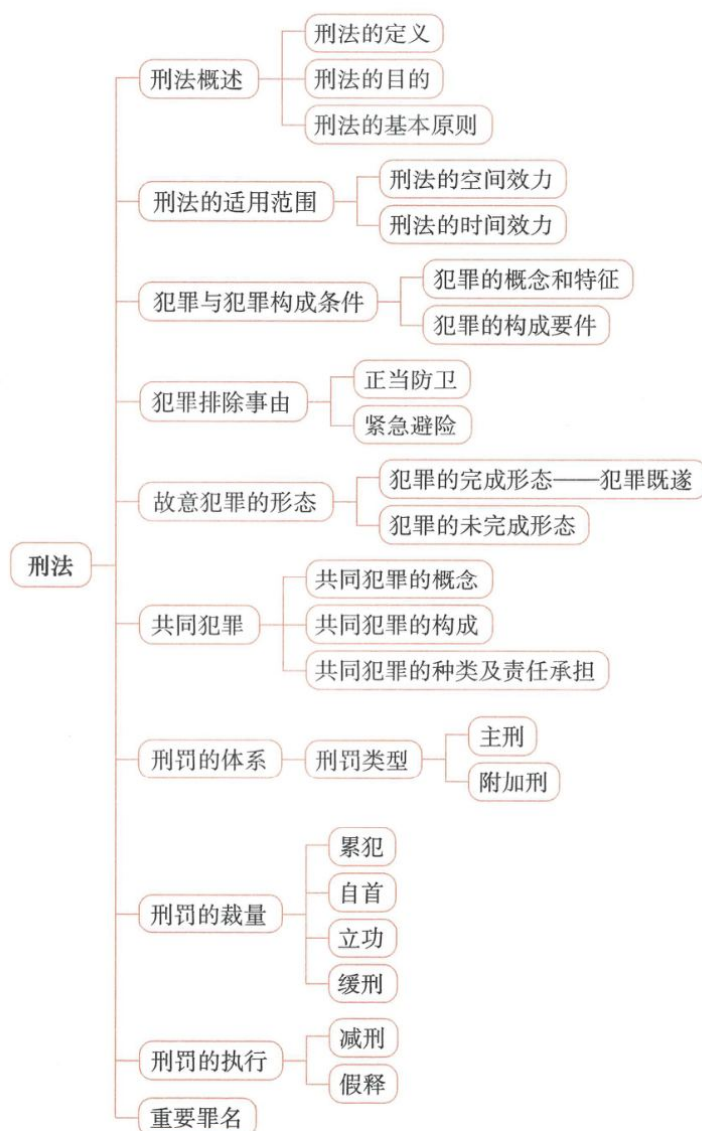
带着问题阅读

如果题干只写“很不道德”，还缺哪些定罪信息？

下面进入本章正文。先回答问题，再回看相应知识。

第二章 刑法★★★

章节概况



正文·原 PDF 第 83 页

第一部分

法律部分

第一节 刑法概述

定义 / 目的 / 基本原则

以国家名义规定什么行为是犯罪和应负何种刑事责任，并给犯罪分子以何种刑罚处罚的法律规范的总称。

惩罚犯罪，保护人民。

1. 罪刑法定原则（法无明文不为罪，法无明文不处罚）

（1）禁止习惯法。（2）禁止事后法。（3）禁止类推。（4）禁止不确定。

2. 平等适用刑法原则（王子犯法与庶民同罪）

3. 罪刑相适应原则（重罪重罚，轻罪轻罚）

（1）制刑：有合理的刑罚体系。

（2）量刑：考虑犯罪情节，做到重罪重判、轻罪轻判。

（3）行刑：合理利用减刑、假释。

超格提示

1. 犯罪一定违法，违法不一定犯罪。

2. 关于刑法的小知识点：

（1）不能用社会习惯判罪，因为罪刑法定。

（2）不能只按照民意来。

（3）不能类推解释（比如强奸罪只限于男强奸女，无女强奸男，只有女猥亵男）。

（4）事后法不适用（法不溯及既往），不能用今天的法惩罚昨天的事。

合上资料自测

如果题干只写“很不道德”，还缺哪些定罪信息？

检查：能否说清概念、条件和一个例子？能否指出与相邻概念的区别？

10 刑法的适用范围

原 PDF 第 84-85 页 · 以下正文中的页码均按原文件页序

适用范围回答何地、何人、何时适用我国刑法。

怎么读这一章

空间效力按管辖连接点分类；时间效力按行为时间与新旧法比较。

容易混淆

属地、属人、保护和普遍管辖的依据不能混记。

带着问题阅读

把地点、国籍、行为时间分别标在案件事实中。

下面进入本章正文。先回答问题，再回看相应知识。

正文·原 PDF 第 84 页

第二节 刑法的适用范围

知识点一空间效力

对国内犯 / 适用原则 / 属地 / 管辖 / 属人 / 管辖 / 对国外犯 / 适用原则 / 保护 / 管辖 / 普遍 / 管辖

适用对象：中国公民、外国人。

适用原则：我国领域内一律适用，法律另有规定除外。

注意除外情况：享有外交特权与豁免权的外国人（外交途径解决），

不适用我国刑法。

固有领域：领水、领陆、领空，驻外使领馆。

流动领域：船舶、航空器（悬挂国旗）。

犯罪行为地或结果地一项在我国境内就可（沾边就管）。

Eg. 中国的飞机飞到俄罗斯上空出现犯罪或俄罗斯的飞机飞到中国上空出现犯罪，我国都有属地管辖权。

Eg. 美国人从中国买炸弹到印度炸人，适用我国属地原则。

Eg. 火车驶到国外不适用属地原则（不属于流动领域）。

中国人在国外实施犯罪，原则上适用我国刑法。国家工作人员或者军人无条件适用我国刑法，其他人犯轻罪（最高刑为三年以下有期徒刑）

的可以不追究。

外国人在国外实施的危害中国国家和公民利益的犯罪。

适用条件（同时满足三者）：

第一，所犯之罪侵犯我国国家或者公民利益；

第二，按照我国刑法规定属于重罪（最低刑为三年以上有期徒刑）；

第三，犯罪地法律也认为是犯罪。

Eg.假设某国猥亵儿童不犯罪，我国儿童在某国被猥亵。不适用保护管辖。

外国人在国外实施的危害各国共同利益的国际犯罪，如贩毒、洗钱等。

适用条件：

第一，必须是危害人类共同利益的犯罪；

正文·原 PDF 第 85 页

第一部分

法律部分 / （续表）

第二，我国缔结或参加了公约；

对国外犯 / 适用原则 / 普遍 / 管辖

第三，我国刑法将这种行为也规定为犯罪；

第四，罪犯出现在我国境内。

出现问题先看是否符合属地原则，再看是否符合属人原则，然后看是否符合保护原则，最后看是否符合普遍原则，如果都不符合则中国无权管辖。

拓展补充

Eg.朝鲜人甲劫持了美国的飞机：

- （1）甲来到中国，适用普遍管辖；
- （2）飞机飞到中国，适用属地管辖；
- （3）飞机上的中国人被杀，适用保护管辖。

知识点二

•时间效力 / 生效时间 / 失效时间 / 溯及力

- 1. 自公布之日起生效。
- 2. 公布后规定的时间内生效。
- 1. 有效期届满。

2. 新法取代旧法。

3. 法令废除。

适用旧法审判—没有溯及力。

适用新法审判—有溯及力。

超格提示

1. 我国刑法采取的原则：从旧兼从轻。
2. 法律公布不一定生效；生效一定公布；没公布一定不生效。
3. 溯及力只针对未决案件。原则从旧。适用新法的情形：（1）未决案件；（2）新法规定的更轻。
4. 我国刑法一般无溯及力；除非更有利于保护相对人。
5. 我国新法处罚比旧法轻的时候有溯及力，有利于罪犯。
6. 新法和旧法规定一致时，适用从旧原则。

合上资料自测

把地点、国籍、行为时间分别标在案件事实中。

检查：能否说清概念、条件和一个例子？能否指出与相邻概念的区别？

11 犯罪与犯罪构成

原 PDF 第 86-91 页 · 以下正文中的页码均按原文件页序

犯罪构成需要客体、客观方面、主体、主观方面配合判断。

怎么读这一章

先找行为和结果，再看年龄、责任能力、故意或过失。

容易混淆

只知道结果严重，不足以推定主观故意。

带着问题阅读

用四要件复述一个案件，并指出尚缺的事实。

下面进入本章正文。先回答问题，再回看相应知识。

正文·原 PDF 第 86 页

第三节 犯罪与犯罪构成条件

知识点一 犯罪的概念与基本特征

基本概念 / 基本特征

《中华人民共和国刑法》第十三条规定：“一切危害国家主权、领土完整和安全，分裂国家、颠覆人民民主专政的政权和推翻社会主义制度，破坏社会秩序和经济秩序，侵犯国有财产或者劳动群众集体所有的财产，侵犯公民私人所有的财产，侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利，以及其他危害社会的行为，依照法律应当受刑罚处罚的，都是犯罪，但是情节显著轻微危害不大的，不认为是犯罪。”据此，依照法律应当受到刑法处罚的危害社会

的行为就是犯罪。

1. “不认为是犯罪”是指立法上不认为是犯罪，司法上也不能认为是犯罪，而不是说成立犯罪但不处罚，也不能理解为成立犯罪但不作为犯罪处理。

2. 不构成犯罪的情形：

(1) 法无规定，不构成犯罪。Eg. 流氓罪。

(2) 法定排除事由，正当防卫、紧急避险，不构成犯罪。

(3) 没有任何故意或者过失，损害结果是由于不可抗力与意外事件所引起的，不构成犯罪。

(4) 行为属于行政违法(违纪行为)但是未达到刑事立案标准。Eg. 饮酒驾驶机动车;贪污贿赂立案起点为3万元。

1. 严重的社会危害性(最基本)。
2. 刑事违法性。
3. 应受惩罚性。

知识点二

犯罪构成要件 / 犯罪主体 / 犯罪主观方面

有没有犯罪资格, 主要看年龄、精神状况。刑法规定的实施犯罪并且承担刑事责任的人, 包括自然人、单位。故意、过失。

正文·原 PDF 第 87 页

第一部分 法律部分

(续表) / 犯罪客体 / 犯罪客观方面 / 犯罪主体 / 概念

侵犯刑法所保护的社会关系。

犯罪时客观方面采取的行为。

自然人和单位。

完全无刑事 / 责任能力 / 自然人犯罪 / 相对刑事 / 责任能力 / 完全刑事 / 责任能力

(1) 不满12周岁(周岁:过了生日的第二天,生日当天不满周岁);

(2) 精神病人+不能辨认,应当责令家属或者监护人严加看管和医疗;必要时,由政府强制医疗。

不负刑事责任。

注意:不满12周岁可看成<12岁,12周岁以上可看成≥12岁。

不满不包含本岁,以上以下包含本岁。

法律中的以上以下都包含本数。

(1) 年龄已满12周岁不满14周岁犯故意杀人、故意伤害罪,致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾,情节恶劣,经最高人民检察院核准追诉的,应当负刑事责任。

年龄已满14周岁不满16周岁对故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质负责,其余不负责。(失火、过失杀人、抢夺、故意伤害致人轻伤、运毒都不负责)

Eg. 十五岁的甲绑架乙,不负刑事责任。

①甲担心乙哭闹,把乙嘴捂住,不小心把乙给捂死了,过失

杀人行为，不负刑事责任。

②甲要到钱后撕票，故意杀人行为，负责。

(2) 尚未完全丧失辨认 + 精神病人，应当负刑事责任，可以从轻或者减轻。

16周岁以上、精神健康状况正常的人。

正文·原 PDF 第 88 页

(续表)

拓展补充

1. 关于年龄的特规定

不满18周岁的人犯罪：应当从轻或减轻处罚，不适用死刑，为保护隐私不公开审判。

不满16周岁不予刑事处罚的：①责令父母或监护人加以管教；②必要时，依法进行矫治教育。

已满75周岁的人：①故意犯罪可以从轻或减轻处罚；②过失犯罪应当从轻或减轻处罚；③一般不适用死刑，特别残忍手段致人死亡除外。

自然人犯罪

2. 关于精神状态的特殊规定

间歇性精神病人：正常时负责，不正常时不负责。

醉酒的人：负责。【完人】

又聋又哑的人或盲人犯罪：负责，可以从轻、减轻或免刑。【完人】

口块

应当从轻或减轻，十二岁过失翁。可以从轻或减轻，自首立功样样行。

教唆犯罪未遂心，老翁故意半癫疯。应当减轻或免除，防避过当胁从族。

犯罪中止看两眼，无损当免损当减。应当从轻减轻或免除，只有从犯享此福。

可以从轻减轻或免除，盲聋哑人预备族。可以减免立大功。(重大立功)

做题技巧(1)一看年龄，二看精神状态，据此判断行为人是否负责；(2)处罚原则，比如“应当”从轻减轻还是“可以”从轻减轻。

公司、企业、事业单位、机关、团体为本单位或者本单位全体成员谋取非法利益，由单位的决策机构按照单位的决策程序决定，由直接责任人员具

体实施的犯罪。

注意以下四种以自然人犯罪定罪处罚而不以单位犯罪论处的情形：

- (1) 个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的；
- (2) 公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的；

单位犯罪

- (3) 盗用单位名义实施犯罪，违法所得由实施犯罪的个人私分的；
- (4) 没有取得法人资格的独资、私营等企业实施犯罪的。

单位犯罪的刑事责任具有双重性：有的单位犯罪，处罚单位 + 直接责任人员；

有的单位犯罪，只处罚直接责任人员。（处罚原则：以双罚制为主，以单罚制为辅）。

单位犯罪的刑事责任具有局限性：对于处罚单位的单位犯罪来说，对单位只能判处罚金，而不能处其他刑罚。

(续表)

自然人犯罪	拓展补充 1. 关于年龄的特殊规定 不满 18 周岁的人犯罪：应当从轻或减轻处罚，不适用死刑，为保护隐私不公开审判。 不满 16 周岁不予刑事处罚的：①责令父母或监护人加以管教；②必要时，依法进行矫治教育。 已满 75 周岁的人：①故意犯罪可以从轻或减轻处罚；②过失犯罪应当从轻或减轻处罚；③一般不适用死刑，特别残忍手段致人死亡除外。 2. 关于精神状态的特殊规定 间歇性精神病人：正常时负责，不正常时不负责。 醉酒的人：负责。【完人】 又聋又哑的人或盲人犯罪：负责，可以从轻、减轻或免刑。【完人】 口诀 应当从轻或减轻，十二十八过失翁。可以从轻或减轻，自首立功样样行。教唆犯罪未遂心，老翁故意半癫疯。应当减轻或免除，防避过当胁从族。犯罪中止看两眼，无损当免损当减。应当从轻减轻或免除，只有从犯享此福。可以从轻减轻或免除，盲聋哑人预备族。可以减免立大功。（重大立功）
	做题技巧 (1) 一看年龄，二看精神状况，据此判断行为人是否负责；(2) 处罚原则，比如“应当”从轻减轻还是“可以”从轻减轻。
单位犯罪	公司、企业、事业单位、机关、团体为本单位或者本单位全体成员谋取非法利益，由单位的决策机构按照单位的决策程序决定，由直接责任人员具体实施的犯罪。 注意以下四种以自然人犯罪定罪处罚而不以单位犯罪论处的情形： (1) 个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的； (2) 公司、企业、事业单位设立后，以实施犯罪为主要活动的； (3) 盗用单位名义实施犯罪，违法所得由实施犯罪的个人私分的； (4) 没有取得法人资格的独资、私营等企业实施犯罪的。 单位犯罪的刑事责任具有双重性：有的单位犯罪，处罚单位 + 直接责任人员；有的单位犯罪，只处罚直接责任人员。（处罚原则：以双罚制为主，以单罚制为辅）。 单位犯罪的刑事责任具有局限性：对于处罚单位的单位犯罪来说，对单位只能判处罚金，而不能处其他刑罚。

正文·原 PDF 第 89 页

第一部分

法律部分 / 犯罪主观方面 / 犯罪故意 / (对结果的 / 发生不反对) / 犯罪过失 / (对结果的 / 发生持反对 / 态度) / 不可抗力与 / 意外事件

明知自己的行为会发生危害社会的结果，并且希望或者放任这种结果发生，因而构成犯罪的，是故意犯罪。故意犯罪，应当负刑事责任。

直接故意

行为人明知自己的行为必然发生或者可能发生危害社会的结果，

间接故意

行为人明知自己的行为可能发生危害社会的结果，并且放任这种结果发生的心理态度。

应当预见自己的行为可能发生危害社会的结果，因为疏忽大意而没有预见，或者已经预见而轻信能够避免，以致发生这种结果的，是过失犯罪。

过失犯罪，法律有规定的才负刑事责任。

疏忽大意 / 的过失

是指行为人应当预见自己的行为可能发生危害社会的结果，因疏忽大意而没有预见，以致发生这种结果的心理态度。

做题时，带有专业性质的、带有生活常识的可能考虑疏忽大意。

Eg. 护士打针没有做皮试。

过于自信 / 的过失

又被称为有认识的过失，是指行为人已经预见自己的行为可能发生危害社会的结果，但轻信能够避免，以致发生这种结果的心理态度。

做题时，看到经验类表述倾向选过于自信（老司机经验丰富）。

不可抗力—不能抗拒的原因所引起。

意外事件—不能预见的原因，指行为人没有预见也不可能预见。

案例分析（做题要有场景感）

1. 猎人甲为了击中猎物而对可能击中他人持放任态度。

【答案】间接故意（句式：为了……而……）。

2. 为了抢劫财物，甲对被害人实施暴力，对暴力导致他人死亡持放任态度。

【答案】间接故意。

正文·原 PDF 第 90 页

(续表)

3.妻子为了毒杀丈夫，在丈夫的食物中投放毒药，明知孩子可能分食食物，仍然放任孩子死亡。

【答案】对丈夫的死，直接故意；对孩子的死，间接故意。

4.甲在人迹罕至的深山老林打猎，误把药农乙当作猎物打死。

【答案】意外事件。

5.汽车司机在雨夜行车，从农民放在公路上的稻草上驶过，轧死了睡在稻草下的一个瘦小精神病人。

【答案】意外事件。

6.护士为了减小婴儿的哭闹，用被子盖住孩子的脸，但没想到孩子被憋死了。

【答案】疏忽大意的过失。

犯罪客体

犯罪客体指为刑事法律所保护而被犯罪行为所侵害的社会关系。

拓展延伸 犯罪客体与犯罪对象的区别

犯罪客体 / 犯罪对象 / 抽象

我国刑法所保护而为犯罪行为所侵犯的社会关系。

具体

具体的人或物，是行为人具体侵犯的对象。

Fg.盗窃，偷的是手机（犯罪对象），侵犯的是财产权（犯罪客体）。故意杀人，杀的是人（犯罪对象），侵犯的是生命权（犯罪客体）。

犯罪客观方面

包括犯罪行为、犯罪结果、因果关系。

即积极的行为，指以积极的身体举止实施刑法所禁止的行为。体现

作为

为违反禁止规范，有多种表现形式，如利用他人、物质工具、动物

犯罪行为

或者自然力等等。

即消极的行为，指行为人在能够履行自己应尽义务的情况下不履行

不作为

该义务。体现为违反禁止规范与命令规范。

正文·原 PDF 第 91 页

第一部分

法律部分 / (续表) / 犯罪行为 / 犯罪结果 / 因果关系

前提：行为人负有特定义务。

(1) 法律明文规定的义务(子女和父母之间的赡养抚养义务)；

(2) 职务或业务上要求的义务(执勤交警对交通事故中的被害人
有救助义务)；

(3) 基于法律行为承担的义务(保姆、保镖)；

(4) 先行行为引起的义务(我把邻居家的孩子带出去玩。拾得弃婴回家，有抚养义务，不得中途抛弃)。

不作为

正当防卫不产生救助义务，防卫过当产生救助义务。

紧急避险，产生救助义务。

不作为犯罪条件：(1) 义务；(2) 能力；(3) 没有做；(4) 导

致危害发生。

Eg. ①甲带乙出去玩，乙掉进粪坑，甲嫌脏没救，乙死，甲构成不
作为犯罪。

②甲带乙出去玩，乙掉进八米深大坑，甲没能力救，甲不构成犯罪。

是犯罪行为对刑法保护的客体所造成的损害。

是指危害行为与危害结果之间存在的引起与被引起的关系。(有因果关系不代表要承担刑事责任，如意外事件)

甲的行为和乙死亡之间有没有因果关系？

①甲瞄准要杀乙，正在此时，乙被飞来的汽车撞死。(没有)

②甲希望乙被雷劈死，于是送乙一双旱冰鞋，并在雨天约乙出门滑冰，刚巧

不巧，乙被雷劈死。(没有)

③乙要去沙漠旅行，甲在其水壶里投毒，丙将其水壶捅了个窟窿，乙被渴死。

(没有)

④甲将乙撞伤，送医院后，医生丙的失误，误把心脏当肝脏取出，乙被治死。

(没有)

超格提示

1.对自己支配的建筑物、汽车等场所内发生的危险，有阻止的义务。

Eg. 出租车内女孩被强奸，司机不阻止，构成不作为犯罪。

2. 从事的正常风险行为，不产生救助义务。

Eg. 甲乙相约打篮球，乙受伤，甲没有救助的义务。（乙的风险不是由甲导致的）

Eg. 甲、乙相约去水库玩耍，甲将不擅于游泳的乙拉到深水区玩耍，乙忽然沉没，甲有点害怕，自己游上岸，构成不作为犯罪。（乙的风险由甲直接导致）

第一部分 法律部分

(续表)

犯罪行为	不作为 前提：行为人负有特定义务。 (1) 法律明文规定的义务(子女和父母之间的赡养抚养义务)； (2) 职务或业务上要求的义务(执勤交警对交通事故中的被害人救助义务)； (3) 基于法律行为承担的义务(保姆、保镖)； (4) 先行行为引起的义务(我把邻居家的孩子带出去玩。拾得弃婴回家，有抚养义务，不得中途抛弃)。 正当防卫不产生救助义务，防卫过当产生救助义务。 紧急避险，产生救助义务。 不作为犯罪条件：(1) 义务；(2) 能力；(3) 没有做；(4) 导致危害发生。 Eg. ①甲带乙出去玩，乙掉进粪坑，甲嫌脏没救，乙死，甲构成不作为犯罪。 ②甲带乙出去玩，乙掉进八米深大坑，甲没能力救，甲不构成犯罪。
犯罪结果	是犯罪行为对刑法保护的客体所造成的损害。
因果关系	是指危害行为与危害结果之间存在的引起与被引起的关系。(有因果关系不代表要承担刑事责任，如意外事件) 甲的行为和乙死亡之间有没有因果关系？ ①甲瞄准要杀乙，正在此时，乙被飞来的汽车撞死。(没有) ②甲希望乙被雷劈死，于是送乙一双旱冰鞋，并在雨天约乙出门滑冰，刚巧不巧，乙被雷劈死。(没有) ③乙要去沙漠旅行，甲在其水壶里投毒，丙将其水壶捅了个窟窿，乙被渴死。(没有) ④甲将乙撞伤，送医院后，医生丙的失误，误把心脏当肝脏取出，乙被治死。(没有)
超格提示 1. 对自己支配的建筑物、汽车等场所内发生的危险，有阻止的义务。 Eg. 出租车内女孩被强奸，司机不阻止，构成不作为犯罪。 2. 从事的正常风险行为，不产生救助义务。 Eg. 甲乙相约打篮球，乙受伤，甲没有救助的义务。(乙的风险不是由甲导致的) Eg. 甲、乙相约去水库玩耍，甲将不擅于游泳的乙拉到深水区玩耍，乙忽然沉没，甲有点害怕，自己游上岸，构成不作为犯罪。(乙的风险由甲直接导致)	

合上资料自测

用四要件复述一个案件，并指出尚缺的事实。

检查：能否说清概念、条件和一个例子？能否指出与相邻概念的区别？

12 犯罪排除事由

原 PDF 第 92-95 页 · 以下正文中的页码均按原文件页序

正当防卫与紧急避险都要看危险来源、条件与限度。

怎么读这一章

逐项检查危险是否正在发生、保护何种权益、针对谁以及是否超过限度。

容易混淆

“为了保护别人”不是自动免责的充分条件。

带着问题阅读

为什么防卫对象与避险损害对象通常不同？

下面进入本章正文。先回答问题，再回看相应知识。

正文 · 原 PDF 第 92 页

第四节 犯罪排除事由

知识点一 正当防卫

概念

为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵害，而采取的制止不法侵害的行为，对不法侵害人造成损害的，属于正当防卫，不负刑事责任。

注意：

- (1) 防卫模式是为自己和为他人；
- (2) 针对的是正在进行的不法侵害；
- (3) 不法侵害来源于人。

一般正当防卫的构成要件 / 防卫起因 / 防卫对象 / 防卫意图

存在现实的不法侵害。(包括违法与犯罪，不包括假想防卫)

不法性。(①包括一般违法+犯罪。②对无刑事责任能力人，也可以对其进行正当防卫。Eg.12岁小孩砍我，我可以防卫。③对过失行为，可以正当防卫，司机开车睡着了，眼见下一秒就要撞上我了，可以一脚踹飞。)

现实性：客观上真实存在不法侵害行为，而非主观臆测。

必须针对不法侵害人本人进行防卫。(甲打乙，乙只能反击甲，不可以伤害甲的孩子，路人丙也能反击实施侵害的甲。)

(1) 防卫挑拨：故意挑逗对方进行不法侵害而借机加害于不法侵害人的行为。该情形原则上不成立正当防卫。

Eg. 甲侮辱乙，乙要打甲，甲借正当防卫杀了乙。

防卫目的 / 要正当

(2) 相互斗殴：原则上不成立正当防卫。但一方停止斗殴，求饶或者逃跑，或者一方手段突然升级有可能导致重大身体伤害或

者死亡的，可成立正当防卫。

Eg. 甲、乙约架斗殴，甲求饶，乙继续侵害，甲此时对乙造成的伤害属于正当防卫。

正文·原 PDF 第 93 页

第一部分

法律部分 / (续表) / 防卫时间 / 不法侵害 / 必须正在 / 进行 (已 / 经发生并 / 且尚未 / 结束) / 必须没有 / 明显超过 / 必要限度 / 造成重大 / 损害 / 事前防卫 ×, 事后防卫 ×

Eg. 甲强奸乙，正在进行，乙用砖头砸甲属于正当防卫。

甲的侵害行为结束，乙用砖头砸甲，乙属于事后防卫。

第一，防卫过当不是独立罪名，应根据其符合的犯罪构成要件确

防卫限度

定罪名。

第二，防卫过当造成重伤、死亡结果，如果防卫人主观上是过失，应分别成立过失致人重伤罪与过失致人死亡罪；如果防卫人主观上是故意，应分别成立故意伤害罪、故意杀人罪。

第三，防卫过当的，应当减轻或者免除处罚。

三 特殊正当防卫—无限防卫权

对正在进行行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪，采取防卫行为，造成不法侵害人伤亡，不属于防卫过当，不负刑事责任。

超格提示

1. 财产性不法侵害行为已经结束，但在现场发现并追赶挽回损失的，视为不法侵害尚未结束，可以进行正当防卫。

Eg. 甲抢劫出租车司机乙后下车逃跑，乙开车追了甲几条街将乙撞伤，甲属于正当防卫。

2. 防卫装置：

(1) 防卫装置本身危害公共安全，成立犯罪。

Eg. 私拉电网，危害公共安全的，以危险方法危害公共安全罪。

(2) 防卫装置对正在进行的不法侵害发挥作用，没有超过必要限度，成立正当防卫。

Eg. 甲外出时在自己的住宅内安装防卫装置，乙翻墙进入住宅被击成轻伤。(正当防卫，V)

(3) 没有不法侵害，该防卫装置导致无辜第三者受伤，成立过失犯罪或者意外事件。

Eg. 甲在自己的住宅内安装防卫装置，邻居孔某来斗地主，受伤。(过失或者意外，V)

3. 防卫对象是不法侵害人的人身或者财产。针对财物防卫时，要求不法侵害人将财产作为不法侵害的手段或者工具。通过损毁其财物，制止不法侵害，保护法益。

Eg. 孔某指使其名贵的大狗咬大庆，大庆一拳把名犬打死。

正文·原 PDF 第 94 页

(续表)

4. 想象的不法侵害：假想防卫。客观上并没有现实的不法侵害，行为人误认为存在不法侵害而进行的防卫。(假想防卫的处理原则：过失 or 意外事件)

Eg. 钱某携巨款赶路，唐某紧跟其身后，钱某以为唐某意图不轨，遂将唐某打伤。后查明，唐某因家中孩子生病，急于回家照顾。(真题)

Eg. 甲和乙是情侣，路遇小混混欲行不轨，甲与其厮打。便衣民警内此刻出现抱住甲，甲误认为丙和小混混是一伙的，甲把丙打伤。(甲对小混混是正当防卫，甲对警察构成假想防卫)

5. 事前防卫：指他人尚未着手实施不法侵害，行为人预先实施了打击行为——故意犯罪。

6. 不法侵害既包括针对本人的不法侵害，也包括危害国家、公共利益或者针对他人的不法侵害。对于正在进行的拉拽方向盘、殴打司机等妨害安全驾驶、危害公共安全的违法犯罪

行为，可以实行正当防卫。

知识点二

紧急避险 / 概念 / 构成条件 / 紧急避险的例外

《中华人民共和国刑法》第二十一条规定：“为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在发生的危险，不得已采取的紧急避险行为，造成损害的，不负刑事责任。”

避险起因 / 避险时间 / 避险意图 / 避险对象 / 避险限度

合法权益正面临现实危险。(人为的、自然的)

危险正在发生。

具有避险意识。

不得已损害另一合法权益。

没有超过必要限度，避险引起的损害应当小于避免的损害；

超过必要限度，应当承担刑事责任，但是应当减轻或者免除处罚。

人身权 > 财产权。生命权不可比较。

不适用职务或业务上有特定责任要求的人。Eg.消防员。

正文·原 PDF 第 95 页

第一部分

法律部分 / (续表)

拓展补充正当防卫与紧急避险的比较

正当防卫 / 危害来源不同

正在进行的不法侵害。

表现方式不同 / 损害对象不同 / 主体范围不同 / 紧急避险

正在发生的危险：危害来源除了人的不

法行为外，还包括大自然带来的危险、

动物的侵害等。Eg.野狗。

紧急避险则是对危险的消极躲避。

第三者的权益。

不适用职务上、业务上有特定责任的人。

限度条件不同 / 特殊 / 过当 / 正当防卫行为是与不法侵害

人进行对抗，是积极的。

不法侵害者本人。

法律对正当防卫的主体没有

作限制。

不能明显超过必要限度造成

不能超过必要限度造成不应有的损害。

重大损害。

无限防卫权。

没规定。

应负刑事责任，应当减轻或者免除处罚。

合上资料自测

为什么防卫对象与避险损害对象通常不同？

检查：能否说清概念、条件和一个例子？能否指出与相邻概念的区别？

13 故意犯罪的形态

原 PDF 第 96-99 页 · 以下正文中的页码均按原文件页序

犯罪形态沿实行过程区分预备、未遂、中止与既遂。

怎么读这一章

画出准备—着手—结果的轴，再标出停止原因。

容易混淆

未遂与中止的关键不只是有没有结果，还包括为何停止。

用着手与停止原因定位

形态	过程线索	辨析问题
预备	为犯罪准备工具、制造条件	是否已经着手实行？
未遂	已经着手，因意志以外原因未得逞	为什么没有完成？
中止	自动放弃，或自动有效防止结果发生	是否自动？防止结果是否有效？
既遂	满足相应犯罪既遂标准	具体罪名以什么作为标准？

用一个情境想清楚

行为人已经着手，因警察到场未能得逞；另一人能够继续却自动放弃。如何找到辨析切口？

推导：两例都要先核对是否着手以及具体罪名的完成标准，再看停止原因。警察到场属于意志以外原因的线索；能够继续却自动放弃是中止的线索。若结果已经发生，不能仅凭后来后悔判断中止。

带着问题阅读

同一行为分别改成主动放弃和被迫停止，判断如何变化？

下面进入本章正文。先回答问题，再回看相应知识。

正文·原 PDF 第 96 页

第五节 故意犯罪的形态

知识点一 犯罪的完成形态——犯罪既遂

构成要件：（1）行为；（2）结果；（3）因果关系。

超格提示

- （1）故意杀人罪：造成人死亡。
- （2）放火罪：火苗独立燃烧时。
- （3）绑架罪：绑了。
- （4）盗窃罪：一般情况行为人取得财物既遂。

知识点二

犯罪的未完成状态

注意：故意犯罪停止形态只存在于某些直接故意犯罪中。

犯罪预备 / （欲而不能） / 犯罪未遂 / （欲而不能） / 犯罪中止 / （能而不欲）

1. 行为人已经开始实施犯罪的预备行为。
2. 因为意志以外的原因未着手。

（由于意志以外的原因，行为人并未打消犯罪意图）

1. 已经着手实行犯罪。（对所侵害的法益产生现实、

紧迫、直接的威胁）

2. 由于意志以外的原因未得逞。

1. 犯罪过程中。

2. 自动放弃。

（1）良心发现、悔悟、对被害人的同情或怜悯、受

到别人的规劝；

（2）在还能继续下去的情况下放弃。

3. 犯罪结束后，有效地防止结果发生。（必须是犯罪

人自己去防止） / 090 / 可以比照既遂犯 / 从轻、减轻处罚

或者免除处罚。

可以比照既遂犯从

轻或者减轻处罚。

没有造成损害的， / 应当免除处罚；造 / 成损害的，应当减

轻处罚。

原页图片与图表·原 PDF 第 96 页

第五节 故意犯罪的形态

知识点一 犯罪的完成形态——犯罪既遂

构成要件：（1）行为；（2）结果；（3）因果关系。

超格提示

- （1）故意杀人罪：造成人死亡。
- （2）放火罪：火苗独立燃烧时。
- （3）绑架罪：绑了。
- （4）盗窃罪：一般情况行为人取得财物既遂。

知识点二 犯罪的未完成状态

注意：故意犯罪停止形态只存在于某些直接故意犯罪中。

犯罪预备 (欲而不能)	1. 行为人已经开始实施犯罪的预备行为。 2. 因为意志以外的原因未着手。 (由于意志以外的原因，行为人并未打消犯罪意图)	可以比照既遂犯 从轻、减轻处罚 或者免除处罚。
犯罪未遂 (欲而不能)	1. 已经着手实行犯罪。(对所侵害的法益产生现实、 紧迫、直接的威胁) 2. 由于意志以外的原因未得逞。	可以比照既遂犯从 轻或者减轻处罚。
犯罪中止 (能而不欲)	1. 犯罪过程中。 2. 自动放弃。 (1) 良心发现、悔悟、对被害人的同情或怜悯、受 到别人的规劝； (2) 在还能继续下去的情况下放弃。 3. 犯罪结束后，有效地防止结果发生。(必须是犯罪 人自己去防止)	没有造成损害的， 应当免除处罚；造 成损害的，应当减 轻处罚。

正文·原 PDF 第 97 页

犯罪中止 / (能而不欲)

超格提示

开始犯罪

第一部分

法律部分 / (续表)

特征：

(1) 中止的时间性

①犯罪中止既可以发生在预备阶段，也可以发生在实行阶段，但在既遂之前。

②犯罪既遂后又将钱包送回去（返还原状的），不成立犯罪中止。

③成立犯罪预备与未遂后，也不可能有犯罪中止。

同一犯罪，不可能出现两种以上的终局形态。

(2) 中止的自动性

①基于恐惧、嫌弃之情而放弃的，具有自动性。（ Eg 犯罪嫌疑人嫌对方穿的比自己还破，放弃犯罪。 ）

②担心被发觉而使自己名誉受到损害、担心日后被告发、逮捕与受处罚而放弃行为的，具有自动性。（ Eg. 孔某担心被抓后，在监狱里碰见狱霸。 ）

没有造成损害的，应当减轻处罚；造成损害的，应当减轻处罚。

成损害的，应当减轻处罚。

③基于目的物的障碍而放弃犯罪行为，不具有自动性。

性。（ Eg. 孔某要翻墙盗窃，发现脚下卧了个饿狼的狼——意志以外的原因 ）

④行为人还可以继续实施行为而放弃的，可以认定自动性。

(3) 中止的客观性

行为人必须是真实地放弃犯罪行为，而不是等待时机

继续实施犯罪。

(4) 中止的有效性

行为状态结束后，产生悔恨心理进行救治，如果客观

上没有有效地防止犯罪结果发生，为既遂。

犯罪中止看两眼，无损当免损当减。

预备阶段 / 实行阶段 / 发生阶段 / → / 个 / 着手 / 个 / 行为结束 / 个 / 结果发生

正文·原 PDF 第 98 页

(续表)

1. 预备之前：犯意表示。(甲天天说要去绑了孔某当压寨夫人)

2. 预备阶段：准备工具、制造条件、蹲点踩点买工具(开始犯罪到着手之前)。

① 甲买绳子蹲点过程中，被抓获。——犯罪预备

② 甲在蹲点过程中，看《西游记》想起我佛慈悲，只能做好事，遂放弃。——中止

3. 实行阶段：着手以后，行为结束之前。

① 甲在绑的时候，被抓获。——犯罪未遂

② 甲在绑的时候，心想：这么帅绑回去简直是暴殄天物，遂放了。——中止

4. 发生阶段：行为结束到结果发生。

① 甲砍乙18刀，死了。——犯罪既遂

② 甲砍乙18刀，没死。——犯罪未遂

③ 甲砍乙18刀后，想起往日情分，送医院，救活。——中止

④ 甲砍乙18刀后，走了，被路人送医院救活。——犯罪未遂

拓展补充

盗窃罪：

原则上，行为人控制了财物，即行为人事事实上占有了财物，就是盗窃既遂。

小型财物：行为人将其置于个人专属领域，控制。——既遂(夹在腋下、放入口袋、藏人怀中)

大型财物：冰箱等行为人将其搬出受害人房屋，切断控制。——既遂

1. 如果行为人取得的财物价值极为低廉，不应认定为盗窃既遂。Eg.偷大庆花裤衩。

2. 想盗窃数额巨大财物为目标，打开保险箱后发现只有300元。——犯罪未遂。

3. 行为人以不法占有为目的，从火车上将他人财物扔到偏僻的轨道旁，打算下车后再捡回

该财物。——盗窃罪既遂

4. 甲到乙家做客，将乙的戒指藏在乙家阳台上花盆的泥土里，以便事后找机会取走。

——藏起来之后，构成盗窃罪既遂

5. 甲在金店盗窃，把戒指藏在手中，店员一直注视着并立即通知保安，保安将甲抓住。

——盗窃未遂

6. 甲在金店盗窃，把戒指藏在手中，几分钟后店员发现并通知保安，保安将甲抓住。

——既遂

【控制说 + 失控说】5中，行为人虽然取得控制，但被店员马上发现或者一直被店员注视，此时戒指还在店员的可控范围之内（店员知道戒指在哪），未遂；6中，题干表述几分钟后，在这几分钟之内，店员对戒指已经失去控制（店员不知道戒指在哪），既遂。

(续表)

1. 预备之前: 犯意表示。(甲天天说要去绑了孔某当压寨夫人)
2. 预备阶段: 准备工具、制造条件、蹲点踩点买工具(开始犯罪到着手之前)。
 - ①甲买绳子蹲点过程中, 被抓获。——犯罪预备
 - ②甲在蹲点过程中, 看《西游记》想起我佛慈悲, 只能做好事, 遂放弃。——中止
3. 实行阶段: 着手以后, 行为结束之前。
 - ①甲在绑的时候, 被抓获。——犯罪未遂
 - ②甲在绑的时候, 心想: 这么帅绑回去简直是暴殄天物, 遂放了。——中止
4. 发生阶段: 行为结束到结果发生。
 - ①甲砍乙 18 刀, 死了。——犯罪既遂
 - ②甲砍乙 18 刀, 没死。——犯罪未遂
 - ③甲砍乙 18 刀后, 想起往日情分, 送医院, 救活。——中止
 - ④甲砍乙 18 刀后, 走了, 被路人送医院救活。——犯罪未遂

拓展补充**盗窃罪:**

原则上, 行为人控制了财物, 即行为人事事实上占有了财物, 就是盗窃既遂。

小型财物: 行为人将其置于个人专属领域, 控制。——既遂(夹在腋下、放入口袋、藏入怀中)

大型财物: 冰箱等行为人将其搬出受害人房屋, 切断控制。——既遂

1. 如果行为人取得的财物价值极为低廉, 不应认定为盗窃既遂。Eg. 偷大庆花裤衩。
2. 想盗窃数额巨大财物为目标, 打开保险箱后发现只有 300 元。——犯罪未遂。
3. 行为人以不法占有为目的, 从火车上将他人财物扔到偏僻的轨道旁, 打算下车后再捡回该财物。——盗窃罪既遂
4. 甲到乙家做客, 将乙的戒指藏在乙家阳台上花盆的泥土里, 以便事后找机会取走。
——藏起来之后, 构成盗窃罪既遂
5. 甲在金店盗窃, 把戒指藏在手中, 店员一直注视着并立即通知保安, 保安将甲抓住。
——盗窃未遂
6. 甲在金店盗窃, 把戒指藏在手中, 几分钟后店员发现并通知保安, 保安将甲抓住。
——既遂

【控制说+失控说】5 中, 行为人虽然取得控制, 但被店员马上发现或者一直被店员注视, 此时戒指还在店员的可控范围之内(店员知道戒指在哪), 未遂; 6 中, 题干表述几分钟后, 在这几分钟之内, 店员对戒指已经失去控制(店员不知道戒指在哪), 既遂。

正文·原 PDF 第 99 页

第一部分

法律部分 / (续表)

做题：**【警车、警笛声—意志以外的原因无法继续；联防队员、监控，害怕被抓—

意志以内原因】

看是否符合所有构成要件。

1. 符合：既遂。

2. 不符合

(1) 看意志以内还是以外——以内：中止。

(2) 意志以外，看是否着手——着手之前：预备。着手之后：未遂。

合上资料自测

同一行为分别改成主动放弃和被迫停止，判断如何变化？

检查：能否说清概念、条件和一个例子？能否指出与相邻概念的区别？

14 共同犯罪

原 PDF 第 100-102 页 · 以下正文中的页码均按原文件页序

共同犯罪先认定共同故意，再区分参与者作用。

怎么读这一章

把分工画成关系图，分别看组织、实行、帮助与教唆。

容易混淆

多人同处现场并不当然构成共同犯罪。

带着问题阅读

参与人数、共同意思和作用大小分别回答什么问题？

下面进入本章正文。先回答问题，再回看相应知识。

正文 · 原 PDF 第 100 页

第六节 共同犯罪

知识点一共同犯罪的概念

共同犯罪是二人以上共同故意实施的犯罪。

知识点二共同犯罪的构成

主体要件 / 客观要件 / 主观要件 / 排除情形

1. 二人以上。
2. “二人以上”都是达到法定年龄、具有刑事责任能力的人。

各犯罪人必须具有共同的犯罪行为（共同实施）。

“共同故意”包括两个内容：

- 一是各共犯人均有相同的犯罪故意；
- 二是事前具有意思联络。

1. 同时犯：没有共同实行犯罪的意思联络，而在同一时间针对同一目标实行同一犯罪。

Eg. 甲乙两人互不认识，在金店开业的当天晚上，同时去偷金条，两人未沟通

各偷各的，不构成共同犯罪。

2.实行犯过限：超出共同故意以外的犯罪。

Eg. 甲乙两人商量去丙家盗窃，甲望风，乙入室，盗窃后乙发现丙长得漂亮便强奸了丙。盗窃构成共同犯罪，强奸超出共同故意以外不构成共同犯罪。

3.间接正犯：把他人当工具利用的情况。

Eg.20 岁张三让 10 岁的李四去偷东西。

4.同时实施犯罪而故意内容不同，不构成共同犯罪。

5.事前无通谋，事后帮忙销赃，可能成立掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

知识点三共同犯罪的种类及责任承担

按照分工不同：共同犯罪人可以分为实行犯、教唆犯、帮助犯。

按照作用不同：共同犯罪人可以分为主犯、从犯和胁从犯。

正文·原 PDF 第 101 页

第一部分

法律部分 / (续表) / 种类 / 主犯 / 从犯 / 胁从犯 / 在犯罪中起到的作用

主犯包括两类：

一是组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的首要分子。

二是其他在共同犯罪中起主要作用的犯罪分子。

在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

胁从犯仅包括被胁迫而参加犯罪的，不包括被诱骗而参加犯罪的情形；被胁迫参加犯罪的并非完全丧失意志自由，仅是不完全自愿地、而尚有选择的自由。

处罚原则

一是对组织、领导犯罪集团的首要分子的

处罚原则：应当按照集团所犯的全部罪行

处罚（不等于参与成员全部罪行）。

二是其他主犯的处罚原则：对于组织、指挥共同犯罪的人，应当按照其组织、指挥的全部犯罪处罚。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

对于被胁迫参加犯罪的，应当按照他的犯罪情节减轻处罚或者免除处罚。

教唆犯

教唆他人犯罪的，应当按照他在共同犯罪

故意唆使他人产生犯罪的决意，

中所起的作用处罚。教唆不满18周岁的

进而使其基于此决意实行犯罪的：人犯罪的，应当从重处罚。如果被教唆的情况。

人没有犯被教唆的罪，对于教唆犯，可以从轻或者减轻处罚。

教唆不满12周岁的人犯罪不是教唆犯，是间接正犯。

教唆14~16周岁的人犯烧杀淫掠伤投爆毒的罪，是共同犯罪教唆犯；犯其他罪不是共同犯罪，是间接正犯。

教唆16周岁以上的人犯罪，是共同犯罪教唆犯。

超格提示

1. 实行犯不可能又是教唆犯、帮助犯。
2. 在共同犯罪中，可能只有主犯而没有从犯。但不可能只有从犯，没有主犯。

正文·原 PDF 第 102 页

（续表）

3. 这两种分类之间存在交叉关系：Eg. 实行犯可以是主犯、从犯、胁从犯。但是帮助犯因为起辅助作用，所以帮助犯不能是主犯。
4. 共同犯罪中的主犯，从重处罚。（×）
5. 共同犯罪中的从犯，应当比照主犯，从轻、减轻或免除。（×）
6. 共同犯罪的处罚原则：一人着手，全部着手；一人既遂，全部既遂。

若想退出共同犯罪：

(1) 参与者：应明确告知，撤回影响力。(2) 组织者：应阻止事件发生。

原页图片与图表·原 PDF 第 102 页

 | 公共基础知识笔记 (上册)

(续表)

3. 这两种分类之间存在交叉关系：Eg. 实行犯可以是主犯、从犯、胁从犯。但是帮助犯因为起辅助作用，所以帮助犯不能是主犯。

4. 共同犯罪中的主犯，从重处罚。(×)

5. 共同犯罪中的从犯，应当比照主犯，从轻、减轻或免除。(×)

6. 共同犯罪的处罚原则：一人着手，全部着手；一人既遂，全部既遂。

若想退出共同犯罪：

(1) 参与者：应明确告知，撤回影响力。(2) 组织者：应阻止事件发生。

合上资料自测

参与人数、共同意思和作用大小分别回答什么问题？

检查：能否说清概念、条件和一个例子？能否指出与相邻概念的区别？

15 刑罚体系

原 PDF 第 103-106 页 · 以下正文中的页码均按原文件页序

刑罚体系先分主刑、附加刑，再记适用特点。

怎么读这一章

用限制人身自由、剥夺财产、剥夺资格等效果比较各刑种。

容易混淆

罚金是刑罚，行政罚款属于另一套责任制度。

带着问题阅读

罚金、罚款、没收财产分别放在哪个制度里？

下面进入本章正文。先回答问题，再回看相应知识。

正文 · 原 PDF 第 103 页

第一部分

【法律部分】

第七节 刑罚的体系

刑罚一审判机关依法对犯罪人适用，分为主刑和附加刑。

管制；拘役；有期徒刑；无期：主刑只能独立适用，不能附加适用；一个罪只

主刑

徒刑；死刑。

能适用一个主刑，不能同时适用两个以上主刑。

罚金；剥夺政治权利；没收财 / 附加刑

附加刑既可以附加主刑适用，也可以独立适用。

产。驱逐出境。

管制的期限：3个月~2年，数罪并罚≤3年。

拘役的期限：1个月~6个月，数罪并罚≤1年。

有期徒刑的期限：6个月~15年，数罪并罚时，有期徒刑总和刑期不满35年的，最高不超过20年，总和刑期在35年以上的，最高不能超过25年。

超格提示

- 1.数罪并罚：甲有一个盗窃行为判管制2年，甲还有第二个侵占行为判管制2年，数罪并罚≤3年。
- 2.驱逐出境既是刑罚，也是行政处罚。仅适用外国人。

知识点一

主刑 / 种类 / 管制 / 323 / 性质

1. 不关押，社区矫正（由各个地方司法局派给最基层司法所进行社区矫正。）
2. 自谋生计，同工同酬。
3. 禁止从事特定活动，进入特定场所（禁止令）。
Eg. 对于危险驾驶的犯罪分子，禁止其驾驶机动车。
对于寻衅滋事的犯罪分子，禁止其进入酒吧。
4. 判决以前先行羁押的，1日抵刑期2日（先抓后判决，前期羁押的天数一天折抵刑期两天）。
5. 离开所居住的市、县或迁居，报执行机关批准。

执行机关 / 劳动报酬 / 社区矫正机构 / 同工同酬

正文·原 PDF 第 104 页

种类 / （续表） / 劳动报酬 / 拘役 / 161 / 有期 / 无期 / 死刑 / 性质 / 执行机关

1. 强制劳动改造，短期自由刑。
 2. 先行羁押，羁押1日抵刑期1日。
- 公安机关 / 酌量发
3. 两项待遇：①探亲；②参加劳动的可酌量发报酬。

强制劳动改造6个月~15年，数罪并罚时，有期徒刑总和刑期不满35年的，最高不超过20年，总和刑期在35年以上的，最高不能超过25年。

监狱或其他 / （Eg. 少年犯管教所） / 无偿

1. 剥夺犯罪分子终身自由。
2. 强制劳动改造。
3. 自由刑中最严厉的刑罚方法。

监狱或其他 / 无偿

4. 应当附加剥夺政治权利终身【无期 + 死刑】。

无期是自由刑中最严厉的刑罚方法，死刑是主刑

中最严厉的刑罚方法。

1. 只适用罪行极其严重的犯罪分子。

2. 最高院核准立即执行，死缓可以由省高院核准。

3. 死缓期间没有故意犯罪，减为无期。有重大立功，减为25年有期。死缓期间故意犯罪，情节恶劣报请最高院核准执行死刑；未执行死刑的，死缓期间重新计算。

死刑的执行机关：法院（要钱的要命的）。

超格提示

1. 罪大恶极、故意杀人、危害国家安全适用死刑是错误的，因为死刑只适用于罪行极其严重的。

2. 必须附加剥夺政治权利：（1）危害国安；（2）无期；（3）死刑。

3. 审判时（从被采取强制措施到执行死刑）怀孕（包括正在怀孕、分娩或者流产）

妇女，不适用死刑；审判时（至迟执行死刑时）年满75周岁的，不适用死刑，但以特别残忍手段致人死亡的除外。

4. 禁止令：

（1）判处管制 or 宣告缓刑的犯罪分子，可以适用禁止令。

（2）禁止令的内容以预防犯罪为主，但不得妨害犯罪人正常的社会生活。

5. 社区矫正：管制、缓刑、假释或者暂予监外执行的犯罪分子依法实行社区矫正。

正文·原 PDF 第 105 页

第一部分

法律部分

《刑法》第四十一条规定：“管制的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日。”第四十四条规定：“拘役的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，

羁押一日折抵刑期一日。”

第四十七条规定：“有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，

羁押一日折抵刑期一日。”

知识点二附加刑

罚金 / （法院） / 没收财产 / 经济型犯罪 / 罪（法院） / 剥夺政治 / 权利 / （公安）

1. 罚金数额不受犯罪人当前拥有财产的限制。

Eg. 犯罪嫌疑人即使当前只有两元，也可以罚两万。

2. 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。

1. 没收：合法的（因为违法的财产该追缴的已经追缴，该退赔的已经退赔）、没有用于犯罪的部分 or 全部财产。

2. 没收全部财产的，应当为犯罪分子及其扶养的家属保留必需的生活费用。

3. 同一犯罪行为，不可能同时适用罚金、没收财产。

同一犯罪人，在数罪并罚时，可能同时适用罚金与没收财产（先执行罚金，再执行没收财产。因为没收罚金的数额是有限的，而没收财产是全部没收）。

4. 刑事附带民事赔偿部分优先于罚金、没收财产受偿（先民事赔偿再刑事赔偿）。

选举权、被选举权。

言论、出版、集会、结社、游行、示威的权利。

剥夺内容

担任国家机关职务的权利。

担任国有公司、国有企业、事业单位、人民团体领导职务的权利。

超格提 / 示

可以担任国企的职员，也可以担任非国企的领导。

必须附加剥夺政治权利

危害国家安全。

死刑。

无期徒刑。

第一部分 法律部分

《刑法》第四十一条规定：“管制的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期二日。”

第四十四条规定：“拘役的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。”

第四十七条规定：“有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。”

知识点二 附加刑

罚金 (法院)	1. 罚金数额不受犯罪人当前拥有财产的限制。 Eg. 犯罪嫌疑人即使当前只有两元，也可以罚两万。 2. 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。	
没收财产 经济型犯罪 (法院)	1. 没收：合法的（因为违法的财产该追缴的已经追缴，该退赔的已经退赔）、没有用于犯罪的部分 or 全部财产。 2. 没收全部财产的，应当为犯罪分子及其扶养的家属保留必需的生活费用。 3. 同一犯罪行为，不可能同时适用罚金、没收财产。 同一犯罪人，在数罪并罚时，可能同时适用罚金与没收财产（先执行罚金，再执行没收财产。因为没收罚金的数额是有限的，而没收财产是全部没收）。 4. 刑事附带民事赔偿部分优先于罚金、没收财产受偿（先民事赔偿再刑事赔偿）。	
剥夺政治 权利 (公安)	剥夺内容	选举权、被选举权。
		言论、出版、集会、结社、游行、示威的权利。
		担任国家机关职务的权利。
		担任国有公司、国有企业、事业单位、人民团体领导职务的权利。 超格提示 可以担任国企的职员，也可以担任非国企的领导。
	必须附加剥夺政治权利	危害国家安全。 死刑。 无期徒刑。

对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子。

①独立适用的，1年~5年，

②附加管制适用的，与管制刑期相同，同时执行。

剥夺政治 / 权利 / (公安)

③附加拘役、有期徒刑适用的，1年~5年，从主刑执行完毕之日始算，其效力适用于主刑执行期间。Eg.人民法院判决张三有期徒刑四

期限

年，附加剥夺政治权利两年，剥夺政治权利两年是从主刑执行完毕之日起算两年，主刑这四年也没有政治权利，一共是六年没有政治权利。

④附加死刑、无期的，剥夺政治权利终身；主刑减为有期的，剥夺政治权利应减为3年~10年以下。

驱逐出境 / (公安) / 对象

外国人。

适用

单独使用、附加使用。

执行顺序：(1)人身损害赔偿中的医疗费用；(2)退赔被害人的损失；(3)其他民事债务；(4)罚金；(5)没收财产。

合上资料自测

罚金、罚款、没收财产分别放在哪个制度里？

检查：能否说清概念、条件和一个例子？能否指出与相邻概念的区别？

16 刑罚裁量

原 PDF 第 107-110 页 · 以下正文中的页码均按原文件页序

刑罚裁量是在成立犯罪后确定处罚轻重。

怎么读这一章

分别整理法定情节与酌定情节，并把自首、立功等放进比较表。

容易混淆

定罪条件与量刑情节不能互相替代。

带着问题阅读

案件中出现悔罪表现，影响哪个分析阶段？

下面进入本章正文。先回答问题，再回看相应知识。

正文 · 原 PDF 第 107 页

第一部分

法律部分

第八节 刑罚的裁量

知识点一

累犯 / 累犯

应当从重处罚，不得缓刑，不得假释；实施前后罪时都需要已满18周岁。

(1) 前后都是故意；(2) 有期以上；(3) 后罪发生在前罪执行完毕或者赦

一般累犯

免以后5年内。

(1) 前后：危害国安、恐怖、黑社会。(2) 后罪发生在前罪执行完毕或者赦

特殊累犯

免以后。

注意：①被假释的犯罪分子的期限从假释期满之日起算；②刑罚执行完毕，是指主刑执行完毕。

超格提示 核心：判断是否构成累犯

(1) 一般累犯判断标准：①前后罪都是故意犯罪；②前后罪都判有期徒刑以上；③后罪发生在前罪执行完毕或者赦免后的5年内；④犯罪主体年满18岁。

Eg. 甲因为盗窃罪被判有期徒刑6个月，执行完毕的第二年又犯抢夺罪被判有期徒刑1年，构成累犯。

Eg. 甲因为交通肇事罪被判有期徒刑6个月，执行完毕的第二年又犯抢夺罪被判有期徒刑1年，不构成累犯，因为交通肇事罪属于过失犯罪而不是故意犯罪。

Eg. 甲因为盗窃被判管制6个月，执行完毕的第二年又犯抢夺罪被判有期徒刑1年，不构成累犯，因为不满足前后有期徒刑以上。

(2) 特累犯判断方法：第一个罪是危、恐、黑；第二个罪也是危、恐、黑中任意一个，则构成特殊累犯。

Eg. 前罪是参加恐怖组织罪，刑满释放的第十二年，又犯黑社会组织罪，构成特殊累犯。

Eg. 前罪是参加恐怖组织罪被判有期以上，刑满释放的第五年之内又犯盗窃罪有期以上，构成一般累犯。

正文·原 PDF 第 108 页

知识点二

自首 / 类型

在被采取强制措施前主动将自己置于司法机关控制下 + 愿意接受法律审判。

①投案对象包括单位（所在单位、司法机关、公检法等）or 个人（Eg. 国家工作人员或者村长等）。

自动投案

②自动投案后又逃跑的，不属于自动投案；之后又自动投案，如实供述自己罪行的，仍然可以认定自首。

③犯罪后因形迹可疑被盘问而交代犯罪行为的，属于自动投案；但被纪委调查、在其身边发现赃物或者犯罪工具等，而

一般 / 自首

交代犯罪行为的，不属于自动投案。

①只要交代主要犯罪事实即可，不要求退赃、提供犯罪工具，可以为自己辩解。

如实供述 / （供述他 / 人的可能 / 成立立功）

②共同犯罪：需要供述共犯罪行为（只交代自己的罪行，不成

立自首)。Eg. 甲乙一起去盗窃，甲向公安局自首不能只交代自己的罪行，也要交代出乙的罪行。

③ 翻供的，不成立自首，但在一审判决前又能如实供述的，
成立自首。

④ 自动投案路上被抓，如实供述，属于自首。

主体

被采取强制措施的犯罪嫌疑人，被告人和正在服刑的罪犯。

特别 / 自首

如实供述司法机关还未掌握的本人的其他罪行。（其他罪行

认定 / 是异种罪行）

Eg. 张三因盗窃被抓如实供述了交通肇事的行为，是特别自首。

可以从轻或者减轻处罚；犯罪较轻的可以免除处罚。

后果

超格提示

- ① 在亲友的规劝、陪同下投案 + 如实供述。——自首
- ② 被亲友采用强制捆绑的手段送到司法机关 + 如实供述。——坦白
- ③ 亲友带侦查人员前来抓捕，无拒捕行为 + 如实供述。——坦白

正文·原 PDF 第 109 页

第一部分

法律部分 / （续表）

拓展补充 坦白

犯罪人被动归案后 + 如实交代自己被指控的犯罪事实。

可以从轻处罚；如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生，可以减轻处罚。

自首 / 坦白 / 主动归案 + 如实供述 / 被动归案 + 如实供述

并非对立关系：任何如实供述自己罪行的，都可谓坦白；但只要符合自首条件的，应认定为自首。

甲因A罪被抓，如实供述自己的A罪+B罪。——坦白 + 特殊自首
甲因A罪被抓，如实供述别人的罪名。——立功

知识点三

立功

揭发他人犯罪行为，查证属实的，应当认定为立功。

“他人”：如果是同案犯，则必须揭发同案犯的其他犯罪行为。

认定

提供重要线索，从而得以侦破其他案件的，应当认定为立功。

①线索来源不能是非法途径获取，不能是之前职务、业务工作中获取。

②得以侦破其他案件，是指使得其他犯罪分子得到刑事追究。

协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯），应当认定为立功。

具有其他有利于国家、社会突出表现的，应当认定为立功。Eg.研发新冠疫苗。

后果

一般立功的，可以从轻或者减轻处罚；重大立功的，可以减轻或者免除处罚。

如果想在同案犯身上立功，*有两个途径：一是揭发同案犯共同犯罪以外的犯罪；二是协助司法机关抓捕同案犯。

Eg. 甲和乙共同盗窃，甲被抓：

①甲告知公安机关，甲与乙盗窃的事实。——坦白

②甲告知公安机关自己曾有过抢劫。——特别自首

③甲告发乙曾经抢劫，查证属实。——立功

④甲把乙约出来，协助公安机关抓乙。——立功

正文·原 PDF 第 110 页

G 超格教言

知识点四

缓刑 / 内涵 / 可以缓刑 / 不得适用 / 缓刑 / 应当宣告 / 缓刑 / 考验期 / 后果

附条件暂缓执行原判刑罚（仅指拘役、3 年以下有期徒刑，不包括附加刑，附加刑必须执行）。

1. 被判处拘役、3 年以下有期徒刑的犯罪分子（不看罪名，只看刑期）。

2. 犯罪分子的犯罪情节较轻，有悔罪表现适用缓刑不致以危害社会。

3. 对所居住社区没有不良影响。

累犯、犯罪集团首要分子不得适用缓刑（即使被判处拘役或 3 年以下有期徒刑，也不能适用缓刑）。

满足可以缓刑的条件，且是不满 18 周岁的人、怀孕的妇女或者已满 75 周岁的人。（审判时）

拘役：原判刑期以上 1 年以下，不少于 2 个月。

Eg. 拘役 4 个月，缓刑考验期 4 个月~1 年。

Eg. 拘役1个月，缓刑考验期2个月~1年。

从判决确定之日起算。

有期徒刑：原判刑期以上5年以下，不少于1年。

Eg. 有期徒刑2年，缓刑考验期2年~5年。

Eg. 有期徒刑8个月，缓刑考验期1年~5年。

缓刑考验期内，既没有发现漏罪、也没有犯新罪、没有违规行为的，缓刑期满，原判刑罚不再执行。【好好表现】

缓刑考验期内，有严重违规行为的，撤销缓刑，执行原判刑罚。【违规】

缓刑考验期内，发现漏罪或犯新罪的，或者缓刑考验期后发现缓刑考验期内犯新罪的，撤销缓刑，数罪并罚。
【期内发现污点，撤销数罪并罚】

缓刑考验期满，发现漏罪，不撤销缓刑，直接处罚漏罪。【期满后，只罚漏罪】

合上资料自测

案件中出现悔罪表现，影响哪个分析阶段？

检查：能否说清概念、条件和一个例子？能否指出与相邻概念的区别？

17 刑罚执行

原 PDF 第 111-112 页 · 以下正文中的页码均按原文件页序

刑罚执行关注判决后如何执行以及执行中的变更。

怎么读这一章

按时间顺序比较缓刑、减刑、假释，分别找适用条件与效果。

容易混淆

缓刑与假释发生的阶段不同。

带着问题阅读

在一张时间线上标出判决、执行、减刑与假释。

下面进入本章正文。先回答问题，再回看相应知识。

正文 · 原 PDF 第 111 页

第一部分

法律部分

第九节 刑罚的执行

知识点一

减刑【附加刑不适用减刑】 / 条件 / 减刑程序 / 对象条件 / 实质条件

被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子。

认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者

可以减

有立功表现的。

应当减

有重大立功表现的。

减刑以后实际执行的刑期，判处管制、拘役、有期徒刑的，不能

限度条件

少于原判刑期的1/2；判处无期徒刑的，不能少于13年。

由执行机关向中级以上人民法院提出减刑建议书，人民法院应当组成合议庭裁

定是否减刑。

知识点二

假释 / 内涵 / 条件

附条件的予以提前释放的制度。

被判处有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，包括被判处死缓后减为

对象条件

无期徒刑或者有期徒刑的罪犯。

认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现，假释后不致再危

实质条件

害社会的。

被判处有期徒刑的犯罪分子，执行原判刑期1/2以上；被判处无期徒刑的犯罪分子，实际执行13年以上；如果有特殊情况，经最高

限制条件

人民法院核准，可以不受上述执行刑期的限制。死缓减为无期徒刑和25年有期徒刑，符合假释条件的，可以假释。

对累犯以及因故意杀人、强奸、抢劫、绑架、放火、爆炸、投放

禁止条件

危险物质或者有组织的暴力性犯罪被判处10年以上有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，不得假释。

正文·原 PDF 第 112 页

考验期 / 假释程序 / 后果 / 缓刑 / 假释 / (续表)

有期徒刑的假释考验期限，为没有执行完毕的刑期；无期徒刑的假释考验期限为10年；假释考验期限，从假释之日起计算，假释考验期间进行社区矫正。

假释由执行机关提出假释建议书，由中级以上人民法院组成合议庭裁定是否

假释。

既没有犯发现漏罪，也未犯新罪，也没有违规行为，假释考验期满，就认为原判刑罚已经执行完毕。【好好表现】

假释考验期内，有违规行为的，撤销假释，收监执行未执行完毕的刑期，已有的假释考验期限不能用来折抵刑期。【违规】

假释考验期内，发现漏罪或犯新罪的，或者假释考验期后发现假释考验期内犯新罪的，撤销假释，数罪并罚。【期内发现污点，撤销数罪并罚】

考验期届满，发现漏罪的，不得撤销假释决定，仅处罚漏罪。【期满，只罚漏罪】

适用：拘役或者3年以下有期。

禁止：累犯或者犯罪集团的首要分子，不得缓刑。

适用：有期、无期。

禁止：累犯、暴力性犯罪被判十年以上有期、无期。

合上资料自测

在一张时间线上标出判决、执行、减刑与假释。

检查：能否说清概念、条件和一个例子？能否指出与相邻概念的区别？

18 重要罪名

原 PDF 第 113-124 页 · 以下正文中的页码均按原文件页序

重要罪名靠构成要件辨析，不能靠题干中的日常词语猜测。

怎么读这一章

按侵犯利益、行为方式、对象和主观目的对照相近罪名。

容易混淆

盗窃、诈骗、抢夺、抢劫不能只按财物是否丢失区分。

带着问题阅读

对财产犯罪，取财方式和财物交付原因如何影响判断？

下面进入本章正文。先回答问题，再回看相应知识。

正文 · 原 PDF 第 113 页

第一部分

法律部分

第十节 重要罪名

抢劫罪

以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金

金或者没收财产：

- (1) 入户抢劫的；
- (2) 在公共交通工具上抢劫的；
- (3) 抢劫银行或者其他金融机构的；
- (4) 多次抢劫或者抢劫数额巨大的；
- (5) 抢劫致人重伤、死亡的；
- (6) 冒充军警人员抢劫的；
- (7) 持枪抢劫的；
- (8) 抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。

暴力方法：

暴力内容：使被害人不能反抗无法反抗的行为，包括殴打、捆绑、伤害、禁闭等，还包括故意杀害被害人的情形（彻底压制对方反抗），以及用酒灌醉、催眠等方法。

胁迫方法：

（1）胁迫方式：语言或者动作、手势。

（2）胁迫内容：一般要求以当场立即使用暴力相威胁（足以抑制对方反抗的程度）。

携带凶器抢夺的，定抢劫罪。

转化姓抢热：犯盗窃、诈骗、抢夺罪，为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证而当场使用暴力或者以暴力相威胁的。

Eg. 甲和乙共同去盗窃，甲去望风，乙去实施盗窃，乙惊醒了熟睡的主人，于是乙对主人使用了暴力，所以乙转化成了抢劫罪，甲乙在盗窃罪中成立共同犯罪。

Eg. 甲（15岁，相对刑事责任能力）抢夺乙后，为了逃避追赶，用石块将乙打成重伤。

甲是故意伤害罪，因为15岁的甲不对抢夺罪负刑事责任。

《最高人民法院关于审理未成年人刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十条规定：已满十四周岁不满十六周岁的人盗窃、诈骗、抢夺他人财物，为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证，当场使用暴力，故意伤害致人重伤或者死亡，或者故意杀人的，应当分别以故意伤害罪或者故意杀人罪定罪处罚。转化型抢劫需要年满十六周岁具有完全刑事责任能力。

正文·原 PDF 第 114 页

G 超格教員 / （续表） / 抢劫罪 / 抢夺罪 / 盗窃罪

Eg. 甲抢夺到项链后，以为项链是假的，甲回头打了乙两巴掌，说出来混也不带真的，乙被打成了轻伤，甲定抢夺罪和故意伤害罪。

【问】为什么不是转化为抢劫罪？

【答】因为转化为抢劫应该是抢夺 + 为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证而当场使用暴力或者以暴力相威胁的，而甲打乙是因为生气，所以不转化为抢劫。

《刑法》第二百八十九条的规定，在实行聚众“打砸抢”行为过程中，毁坏或者抢走公私财物的，对首要分子应认定为抢劫罪。

拓展补充

1. 以将来实施暴力相威胁的，以及以当场立即实现损毁名誉、毁坏财物等非暴力内容进行威胁的，不成立抢劫罪，可以成立敲诈勒索罪。

2. 单纯利用被害人不能反抗的状态取走财物。——盗窃罪（Eg. 甲喝多了倒在路边，乙走过，拿走钱包。）

3. 为了抢而杀人，在抢的过程中为制服被害人反抗而杀人。——抢劫罪

4.抢完后灭口的（为了杀人而杀人），定抢劫罪和故意杀人罪数罪并罚。

（1）甲看上了乙的貂皮大衣，价值5万元，甲深夜约乙喝酒，并将其灌醉后，拿走貂皮大衣，属于抢劫罪。

（2）甲喜欢乙，约乙喝酒，被乙拒绝后，临时起意拿走貂皮大衣，属于盗窃罪。

抢夺罪 / 抢劫罪

以非法占有为目的，趁其不备、

公然夺取。

行为针对的仅仅是财物。

以非法占有为目的，使用暴力、胁迫或者其他

方法，强行劫取公私财物（其他手段常见的有：

麻醉、迷倒、灌醉）。

抢劫罪的暴力针对的对象是受害人。

①携带凶器抢夺的，抢劫罪。

②犯盗窃、诈骗、抢夺，为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证当场使用暴力或以暴力相威胁的，转化为抢劫罪。

以非法占有为目的，盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃公私财物的行为。

盗窃行为不要求秘密进行，也可以是公开窃取。（Eg.公交车上扒窃，明知有人看着自己的一举一动。Eg.明知金店里有摄像头且有保安来回巡逻，偷拿别人财物。）

一般：得手为既遂。

正文·原 PDF 第 115 页

盗窃罪

第一部分

法律部分 / （续表）

①行为人以不法占有为目的，从火车上将他人财物扔到偏僻的轨道旁，打算下车后再捡回该财物。（盗窃罪既遂）

②行为人以不法占有为目的，将他人放在浴室内的金戒指藏在隐蔽处，打算日后取走。（盗窃罪既遂）

③如在商店行窃，就体积很小的财物而言，行为人将该财物夹在腋下、放入口袋、藏入怀中时就是既遂。但就体积很大的财物而言，只有将该财物搬出商店才能认定为既遂。

【失控 + 控制】

④甲住六楼，戴着10克拉的钻戒擦窗户，一不小心，钻戒掉了。甲大喊：那是我的，别动。正在楼下学习的乙一个箭步将其装兜里，甲在六楼一直看着并报警，在小区门口将乙抓获。【一方取得控制 + 一方未失去控制】（未遂）

⑤甲开了金店，卖金戒指。乙假装买戒指，趁甲不注意之际，顺手拿走金戒指，跑了。（既遂）

⑥甲开了金店，卖金戒指。乙假装买戒指，趁甲不注意之际，顺手拿走金戒指，甲几分钟后发现丢失，并报警，保安在门口将乙抓住。（既遂）

⑦甲开了金店，卖金戒指。乙假装买戒指，趁甲不注意之际，顺手拿走金戒指，甲立马发现并怀疑乙，并报警，保安在门口将乙抓住。（未遂）

特殊规定：

盗窃信用卡并使用：盗窃罪。

拾得他人信用卡并使用的（系冒用他人信用卡的行为）：信用卡诈骗罪。

拓展补充

抢夺罪

趁其不备，公然夺取，行为具有使人伤亡的可能性。

盗窃罪

偷的行为比较温和。

Eg. 甲用绳子套住被害人乙自行车后轮，趁乙下车查看时，迅速拿走自行车车筐中的提包的，由于取得财物的行为整体上具有致人伤亡的可能性，成立抢夺罪。

Eg. 被害人乙被路边木棍绊倒，钱包落在离其几米多远的地上，甲看到后拾起钱包后逃走的，成立盗窃罪。

Eg. 扒窃他人衣服口袋里的财物的，虽然财物属于被害人紧密占有，但行为不可能致人伤亡，成立盗窃罪。

正文·原 PDF 第 116 页

（续表）/ 盗窃罪 / 侵占罪 / 贪污罪 / 抢劫罪 / 抢夺罪

足以压制被害人反抗，暴力对象是人。

不足以压制被害人反抗，暴力对象是物。

Eg. 骑飞车，夺取他人财物，夺了就跑，成立抢夺罪。

Eg. 骑飞车夺取他人财物，被害人不放手而强行拖行数十米后取得，成立抢劫罪。

将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的；

将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的。

侵占罪

变自己占有为自己所有。

盗窃罪

变别人所有为自己所有。

Eg. 甲将电脑遗忘在出租车上，出租车师傅据为己有，成立侵占罪。

Eg. 甲将电脑遗忘在出租车上，下一个乘客据为己有，成立盗窃罪。

国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。

受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财物的，以贪污论。

与前两款所列人员勾结，伙同贪污的，以共犯论处。

① 国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员 + 利用职务上便利侵占公共财物 = 贪污罪。

② 国家机关、国有公司、企业、事业单位中并未从事公务的非国家工作人员 = 可成为职务侵占罪。

对犯贪污罪的，贪污数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，被判处死刑缓期执行的，人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。

【注】国家工作人员在国内公务活动或者对外交往中接受礼物，依照国家规定应当交公而不交公，数额较大的，以贪污罪论处。

贪污贪的是所有权，没有归还的意思。

罪名区分：

① 国家工作人员甲打开乙的保险柜把钱拿走，甲定盗窃罪。

② 甲用锯子把自己保管的国有公司的钱盗走，甲定贪污罪。

正文·原 PDF 第 117 页

职务 / 侵占罪 / 受贿罪

第一部分

法律部分 / (续表)

公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大。

罪名区分：

贪污罪：国家工作人员 + 职务便利

、职务侵占罪：非国家工作人员 + 职务便利

（职务是指有主管、控制、管理的权力）

Eg.单位出纳将其基于职务便利而占有的单位资金据为己有的，成立职务侵占罪

（职务：管钱）。

Eg.仓库保管员将仓库中的单位财物非法据为己有，属于职务侵占。

Eg.单位出纳，进入工厂车间，偷走了工厂的一些原材料去变卖的，成立盗窃罪。

Eg.快递公司员工在分拣作业过程中，利用暂时接触、经手邮包的便利条件窃取邮包后将里面财物据为己有的，成立盗窃罪（分拣工）。

Eg. 快递小哥在送快递过程中，将顾客的快递拿回家，成立盗窃罪。

【考题】甲系私营速递公司卸货员，主要任务是将公司收取的货物从汽车上卸下，再按送达地重新装车。某晚，乘公司监督人员上厕所之机，甲将客户托运的一台价值一万元的摄像机夹带出公司大院，藏在门外沟渠里，并伪造被盗现场。关于

甲的行为，成立盗窃罪。

【注】分拣工、搬运工、卸货员没有管理权，不属于“职务”，仓库保管员、出纳具有一定的管理权限，属于职务侵占。

（通俗解释：快递员等行为是业务行为，不是职务行为。像银行线下开信用卡跑业务者，他们没有权力，只需问路人是否开通信用卡。快递员无权力决定什么，只负责跑腿送货。外卖员，送外卖过程中，如果孔某定的价值三万佛跳墙，被外卖员吃了，也不能成立职务侵占。）

国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的（主动要），或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的（被动接受，包括合法利益，也包括非法利益），是

受贿罪。

Eg. 科员送领导购物卡，希望其协助提副科。

注意：

（1）国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。

（2）在国家交往中接受的礼物应上交而不上交，为贪污罪。

正文·原 PDF 第 118 页

（续表）/ 受贿罪 / 诈骗罪 / 巨额财 / 产来源 / 不明罪 / 敲诈 / 勒索罪

拓展补充 行贿罪

为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的，是行贿罪。

在经济往来中，违反国家规定，给予国家工作人员以财物，数额较大的，或者违反国家规定，给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的，以行贿论处。

因被勒索给予国家工作人员以财物，没有获得不正当利益的，不是行贿。

Eg. 甲给乙送钱，为了正当利益（希望其秉公执法）。甲不构成行贿罪，乙构成受贿罪。

Eg. 单位行贿构成单位行贿罪。行贿罪主体只能是自然人。（某企业为提升全省企业科技排名，以此获得国家更多的资金支持，因此而进行的行贿）

行为人以非法占有为目的实施欺诈行为（虚构事实 or 隐瞒真相）—对方产生错误认识—基于错误认识处分财产（自愿交付）。

Eg. 孔大妈在回家途中，偶遇一陌生男子，该男子声称和孔大妈儿子是好友，其儿子找人办事，需要送一个金手镯。孔大妈信以为真，顺手将自己的金手镯摘下

并送给对方。（诈骗罪）

Eg. 甲在餐厅吃饭，巧遇孔某。甲借故自己手机没有电，想借孔某手机打电话，谎称信号不好，一边通话一边走，最后拿手机跑了。（盗窃罪）【存在虚构情况，

为非自愿行为】

Eg. 甲到乙车行，假意买车。在洽谈的时候，甲以试车为由，从乙车行获取车钥匙，随后开车逃跑，将车据为己有。（盗窃罪）

罪名区分：

① 诈骗罪：行为人取得财物占为己有（变别人的为自己的），受害人是自愿交付的。

② 盗窃罪：行为人取得财物占为己有（变别人的自己的），受害人不愿意。

做题时，只需要区分，行为人取得财物，想将财物占为己有，受害人是不是自愿的。

国家工作人员的财产、支出明显超过合法收入，差额巨大的，可以责令该国家工作人员说明来源，不能说明来源的，差额部分以非法所得论，处五年以下有期徒刑或者拘役；差额特别巨大的，处五年以上十年以下有期徒刑。

行为结构：对他人实行威胁—对方产生恐惧心理—对方基于恐惧心理处分财产—行为人或第三者取得财产—，被害人遭受财产损失。

正文·原 PDF 第 119 页

敲诈 / 勒索罪 / 绑架罪

第一部分

法律部分 / （续表）

罪名区分：

① 敲诈勒索罪与抢劫罪：

敲诈勒索罪：是以将来使用暴力或者用名誉来威胁受害者。不要求暴力达到压制他人反抗的程度。

抢劫罪：当场使用暴力。要求暴力达到压制他人反抗的程度，暴力更大。

②敲诈勒索罪与诈骗罪：

诈骗罪：被害人基于认识错误而自愿处分财物，是被骗了。

敲诈勒索罪：被害人基于恐惧心理交付财物，是被迫的。

Eg. 甲对同班同学乙说：“站住！把你的iPhone12交出来！不然我告诉你妈妈你驾照未通过！”乙因害怕而交付手机。（敲诈勒索罪）

Eg. 彪形大汉甲手持凶器，在深夜无人的巷子胁迫柔弱女子乙：“站住！把手机交出来！”甲的威胁行为足以压制被害人反抗。（抢劫罪）

勒索财物或者其他目的，使用暴力胁迫或者其他方法，绑架他人。或者绑架他人作为人质的行为。（利用第三者对被绑架者的担忧）

1. 行为人利用被绑架者的近亲属等人对被绑架者安危的担忧，迫使其在一定时间内交付赎金。

2. 行为人通过绑架人质要求某种非法利益或者提出某种非法要求（不包括偿还债务）。

3. 行为人通过绑架人质以勒索债务为目的绑架他人的，应成立非法拘禁罪。

（1）绑架后杀害被绑架人的，或者故意伤害被绑架人，致人重伤死亡的，不另定罪。（绑架罪）

（2）以勒索财物为目的偷盗婴幼儿的。（绑架罪）

（3）控制被害人后，让被害人告知其近亲属的。（绑架罪）

Eg. 甲绑架乙后，让其通知家属送赎金来，定为绑架罪。（钱是甲从第三者手里拿到的）

（4）控制被害人后，让被害人隐瞒被控制的事实向亲属索要财物的，不成立绑架，可能成立抢劫、非法拘禁等。

Eg. 甲绑架乙后让其给家属打电话谎称工程款到期需要支付，但手里没钱支付，让家属先打点钱到自己账户，是抢劫罪。（钱是甲直接从被害人手里抢到的）

正文·原 PDF 第 120 页

（续表） / 绑架罪 / 挪用 / 公款罪

非名区分：

「绑架罪一向其近亲属 or 有关人勒索财物

、抢劫罪一直接迫使被绑架人交付财物

绑架后，又对被绑架人实施强奸、侮辱猥亵、抢劫、盗窃等其他行为的，数罪并罚。

[绑架罪、

区分行为人是否实际上绑架了他人

敲诈勒索罪

「敲诈勒索罪一不要求暴力手段压制他人反抗（恐吓、将来使用暴力）

抢劫罪一要求暴力手段压制他人反抗（当场使用暴力）

1. 孔某某和大庆有奸情，花花以此为要挟，索要一百万封口费。（敲诈勒索罪）

2. 花花将孔某某绑了，35米长的大刀架在孔某脖子上，索要一百万。（抢劫罪）。

3. 花花将孔某绑了，让孔某某给刘小姐打电话，赶紧送来一百万，否则毁其容颜，断其根基。（绑架罪）。

4. 花花给刘小姐打电话说孔某某因为吃赤血红耳蝙蝠，生命危在旦夕，现在急需手术费用二百万，刘小姐信以为真，转账二百万（诈骗罪）；若刘小姐识破，转

账两百元（诈骗罪未遂）。

国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，

是挪用公款罪。

挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用的，从重处罚。

挪用资金罪：

公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的。

挪用特定款物罪：

挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，情节严重，致使国家和人民群众利益遭受重大损害的。

1. 挪用公款罪：国家工作人员

-①非法活动（Eg.嫖娼）

②数额较大+营利（Eg.投资）

2. 挪用资金罪：非国家工作人员

③数额较大+3个月（Eg.打赏主播）

3. 挪用特定款物罪：（单位犯罪）只处罚主管人员

A 专款（Eg. 救济款、扶贫、抗灾）—B公用

正文·原 PDF 第 121 页

第一部分

法律部分 / (续表) / 挪用 / 公款罪 / 非法 / 拘禁罪 / 催收 / 非法 / 债务罪 / 侮辱 / 国旗 / 国徽 / 国歌罪

①某局长擅自将 A (Eg.救济款) 专款一 (以单位名义) 挪给B (Eg. 防疫) 公用一挪用特定款物罪。

②某局长擅自将 A 专款一挪给私用 (Eg. 交学费) 一挪用公款罪。

Eg. 甲是国家工作人员, 挪用50万公款打赏主播, 第二个月归还, 不成立挪用公款罪。

非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的, 处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的, 从重处罚。

犯前款罪, 致人重伤的, 处三年以上十年以下有期徒刑; 致人死亡的, 处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的, 依照故意伤害罪、故意杀人罪定罪处罚。

以拘押、禁闭或者其他强制方法, 非法剥夺他人人身自由的行为为索取债务 (合法+非法债务包括高利贷、赌债等法律不予保护的债务) + 非法扣押、拘禁他人=非法拘禁罪。

①索取合法债务 + 非法拘禁他人 (本人或家属均可) + 以杀害、重大伤害相威胁=非法拘禁罪。

②索取非法债务 + 非法拘禁=非法拘禁罪。

【新增】

③索取非法债务 + 暴力胁迫跟踪恐吓骚扰 + 针对本人=催收非法债务罪。

《刑法》第二百九十三条之一规定: 有下列情形之一, 催收高利放贷等产生的非法债务, 情节严重的, 处三年以下有期徒刑、拘役或者管制, 并处或者单处罚金:

(1) 使用暴力、胁迫方法的; 【硬暴力: 打 (赶紧交钱, 不交钱还来揍你)】

(2) 限制他人人身自由或者侵入他人住宅的; (进到家里, 20个五大三粗的人一坐不走)

(3) 恐吓、跟踪、骚扰他人的。【软暴力: Eg.给债务人家里送花圈、泼油漆】

提示: 采用限制他人人身自由的方式催收非法债务, 有可能同时构成催收非法债务罪和非法拘禁罪, 这时应按想象竞合犯的处理方式, 择一重罪处断。

催收非法债务罪 + 故意伤害罪=择一重罪处。

催收非法债务罪 + 非法拘禁罪=择一重罪处。

在公众场合故意以焚烧、毁损、涂划、玷污、践踏等方式侮辱中华人民共和国国旗、国徽的, 处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

在公共场合，故意篡改中华人民共和国国歌歌词、曲谱，以歪曲、贬损方式奏唱国歌，或者以其他方式侮辱国歌，情节严重的，依照前款的规定处罚。

正文·原 PDF 第 122 页

交通 / 肇事罪 / (过失 / 犯罪) / 危险 / 驾驶罪 / (故意 / 犯罪) / 妨害 / 驾驶罪 / 妨害 / 药品 / 管理罪 / (续表)

违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以

上有期徒刑。

【注】危害结果：必须发生重大交通事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失。

追逐竞驶，情节恶劣的；

醉酒驾驶机动车的；

从事校车业务或者旅客运输，严重超过定额乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；

违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危害公共安全的行为。

Eg.危险货物运输车辆行驶速度为每小时100公里，构成危险驾驶罪。

拓展补充

1.血液中的酒精含量大于或者等于20 毫克/100毫升、小于80毫克/100毫升的驾驶行为是饮酒驾车；酒精含量大于或者等于80毫克/100毫升的驾驶行为是醉

酒驾车。

2.根据《危险货物道路运输安全管理办法》规定：危险货物运输车辆在高速公路上行驶速度不得超过每小时80公里，在其他道路上行驶速度不得超过每小时60

公里。

《刑法》第一百三十三条之二：对行驶中的公共交通工具的驾驶人员使用暴力或者抢控驾驶操纵装置，干扰公共交通工具正常行驶，危及公共安全的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。（乘客打司机）

前款规定的驾驶人员在行驶的公共交通工具上擅离职守，与他人互殴或者殴打他人，危及公共安全的，依照前款的规定处罚。（司机打乘客）

《刑法》第一百四十二条之一：违反药品管理法规，有下列情形之一，足以严重危害人体健康的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；对人体健康造成严重危害或者有其他严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：

（1）生产、销售国务院药品监督管理部门禁止使用的药品的；

正文·原 PDF 第 123 页

第一部分

法律部分 / 妨害 / 药品 / 管理罪 / 强奸罪 / 负有照 / 护职责 / 人员性 / 侵罪 / 袭警罪 / (续表)

(2) 未取得药品相关批准证明文件生产、进口药品或者明知是上述药品而销售的；【Eg. 电影《我不是药神》，不管药物真假，未获批准即违法】

(3) 药品申请注册中提供虚假的证明、数据、资料、样品或者采取其他欺骗手段的；

(4) 编造生产、检验记录的。

《刑法》第二百三十六条修改：以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，处三年以上十年以下有期徒刑。奸淫不满十四周岁的幼女的，以强奸论，从重处罚。强奸妇女、奸淫幼女，有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑：

(1) 强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的；

(2) 强奸妇女、奸淫幼女多人的；

(3) 在公共场所当众强奸妇女、奸淫幼女的；

(4) 二人以上轮奸的；

(5) 奸淫不满十周岁的幼女或者造成幼女伤害的；【新增加重情形】

(6) 致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。

《刑法》第二百三十六条之一：对已满14 周岁不满16 周岁的未成年女性负有监护、收养、看护、教育、医疗等特殊职责的人员，与该未成年女性发生性关系的，处三年以下有期徒刑；情节恶劣的，处三年以上十年以下有期徒刑。

《刑法》第二百七十七条第五款修改：暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；使用枪支、管制刀具，或者以驾驶机动车撞击等手段，严重危及其人身安全的，处三年以上七年以下有期徒刑。

注意：

辅警与人民警察依法共同执行职务时，行为人对辅警及民警实施暴力袭击的，也可能成立本罪。

民警在非工作时间，依照《人民警察法》等法律履行职责的，应当视为执行职务。

(下班路上抓罪犯)

袭警罪：①保护的对象专指人民警察；②客观表现为“暴力袭击”(袭击带有故意伤害、人身攻击)。

妨害公务罪：①所保护的对象为一般国家机关工作人员；②客观表现为“暴力阻碍”(阻碍)。

正文·原 PDF 第 124 页

(续表)

《刑法》第二百八十条之一后增加一条，作为第二百八十条之二：盗用、冒用他人身份，顶替他人取得的高等学历教育入学资格、公务员录用资格、就业安置待

冒名 / 顶替罪

遇的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。组织、指使他人实施前款行为的，依照前款的规定从重处罚。国家工作人员有前两款行为，又构成其他犯罪的，依照数罪并罚的规定处罚。

《刑法》第二百九十一条之二：从建筑物或者其他高空抛掷物品，情节严重的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。有前款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

Eg. 高空抛物过失砸死人。——过失致人死亡罪

区分高室地物罪，以危险方法危害公共安全罪：

孔某在家伺候月子期间，备受煎熬不堪负重，与刘小姐发生争吵，孔某一看气势

高空 / 抛物罪

上已经输了，行动上不能输，抄起一把德国进口的菜刀，朝窗户扔下去，欲吓唬一下刘小姐。恰巧孔某家住北京一环闹市区，楼下人来人往络绎不绝，菜刀下去致3人重伤，孔某被公安机关带走。孔某涉嫌()。

A. 高空抛物罪 / B. 故意伤害罪 / C. 故意杀人罪

D. 以危险方法危害公共安全罪

【答案】D。

拓展补充 刑法口诀

应当从轻或减轻，十二十八过失翁。可以从轻或减轻，自首立功样样行。

教唆犯罪未遂心，老翁故意半癫疯。应当减轻或免除，防避过当胁从族。

犯罪中止看两眼，无损当免损当减。应当从减或免除，只有从犯享此福。

可以从减或免除，聋哑盲人预备族。可以减免立大功。(要重大立功，不是一般立功)

轻罪外加有自首，以上皆可为免罚。

(教唆犯罪未遂心，老翁故意半癫疯：指教唆未遂、犯罪未遂；尚未完全丧失辨认或控制能力的精神病人犯罪，已满75周岁的老年人故意犯罪的，都是可以从轻或减轻处罚。)

合上资料自测

对财产犯罪，取财方式和财物交付原因如何影响判断？

检查：能否说清概念、条件和一个例子？能否指出与相邻概念的区别？

19 法的本体

原 PDF 第 126-140 页 · 以下正文中的页码均按原文件页序

法的本体关注规范、权利义务、法律关系和责任。

怎么读这一章

依次辨析概念、结构、分类；每个抽象词找一个生活例子。

容易混淆

事实关系并不都自动成为法律关系。

带着问题阅读

一个借款关系有哪些主体、客体和权利义务？

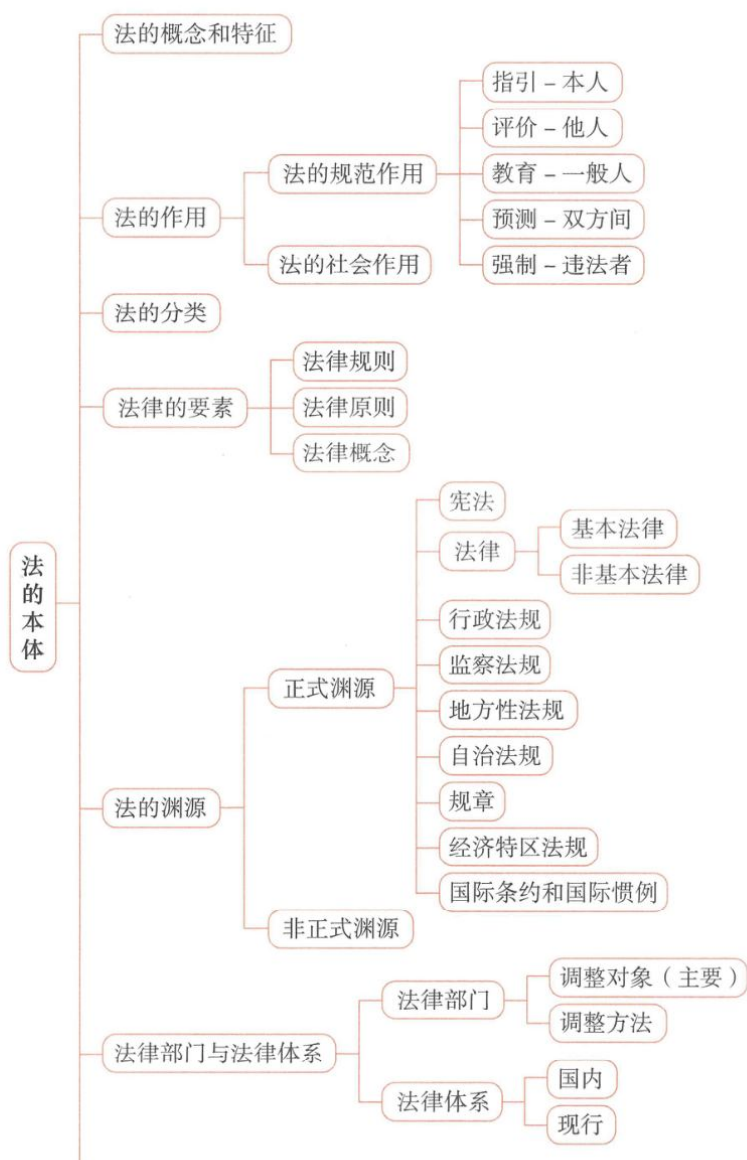
下面进入本章正文。先回答问题，再回看相应知识。

第三章 法理学★

章节概况



第一节 法的本体



正文·原 PDF 第 127 页

第一部分

法律部分 / 法律事实 / 法律事实与 / 法律关系 / 法律关系 / 产生

法律行为-以当事人意志为转移

自然事件

法律事件-不以当事人意志为转移

社会事件 / 主体 / 内容 / 客体 / 违法行为 / 违约行为 / 法律规定 / 法律责任

知识点一

免责 / 法律制裁 / 法的概念和特征 / 法的概念

法是由特定物质生活条件所决定的统治阶级意志的体现，是由国家制定或认可并由国家强制力保证实施的行为规范的总和。

法的本质：统治阶级意志的体现。

- 1.在我国，统治阶级指的是人民。
2. 统治阶级作为一个整体出现于大多数人天大部分人。
- 3.人民乎公民。

人民：政治上的概念，范围小。

法的本质

公民：法律（中国国籍）上的概念，范围大。

辨析

- 1.法是统治阶级意志的体现，所以凡是体现统治阶级意志的就是法。
2. 社会主义法律是全体人民意志的统一体现。
- 1.【答案】x。解析：其他上层建筑（如：道德）也会体现统治阶级的意志。
- 2.【答案】V。

正文·原 PDF 第 128 页

（续表） / 法的决定因素 / 法的产生方式 / 法的最终 / 保障手段 / 法是一种 / 行为规范 / 法的概念

法的决定因素：特定的物质生活条件（经济基础）。

Eg：贪污罪“数额较大”的认定标准由5千元调整至3万元。

辨析

- 1.法的内容最终是由统治阶级的意志决定的。
- 2.立法者只是在表述法律，而不是创造法律。

1. 【答案】x。解析：法的内容最终是由特定的物质生活条件决定。

2. 【答案】V。解析：法律归根到底是由客观的物质生活条件决定的。

法的产生方式：由国家制定或认可。

1. 制定：国家立法机关按照法定程序创制规范性文件的活动。

2. 认可：国家通过一定的方式承认其他社会规范，如道德、宗教、风俗、习惯等。

法的最终保障手段：由国家强制力保证实施（军队、监狱、法院等都属于我国国家强制力）。

法与其他社会规范的主要区别是法由国家强制力保障实施。

辨析 国家强制力是保障法实施的唯一力量。

【答案】x。解析：保障法实施的手段不止一种（如：普法教育），国家强制力是最后手段。

1. 法调整的是行为，不调整思想。

Eg. 孔某脑海中一直想猥亵大庆，不受法律调整；孔某动手猥亵大庆被抓，受法律调整。

2. 法不是调整行为的唯一规范，道德、宗教、乡规民约等都可以规范人们的行为。

规范性 / 国家意志性 / 法的特征

法是调整人的行为和社会关系的规范，规定了人们的行模式：可为，不可为。（针对一般人可反复适用：单选首选）

Eg. 可为：可以在学校门口开超市。

不可为：男人不可以三妻四妾。

法是由国家制定或认可的。

法为什么称之为国法？因为全国人大是国家立法机关，体现了国家意志性。

正文·原 PDF 第 129 页

第一部分

法律部分 / （续表） / 国家强制性 / 普遍性 / 程序性 / 可诉性 / 法的特征

法是由国家强制力为最后保证手段的规范体系。

法在国家管辖范围内普遍有效。

法律面前人人平等。

Eg.王子犯法与庶民同罪。

有严格的程序规定。

Eg.侵占罪属于告诉才处理的自诉案件，只有被害人自己去法院起诉，才能引起诉讼程序，追究侵占人的刑事责任。

以法作为起诉和判决的依据。（道德×）

知识点二法的作用

指引作用 / 规范作用

（划分标准：

对象不同） / 【手段】 / 评价作用 / 教育作用

指引作用：本人。

（1）两种指引

①个别性指引：通过一个具体指示对具体的人的具体情况指引。

②规范性指引：通过一般的规则对同类的人或行为的指引。

（2）规范性指引的两种方式

①确定的指引：可以，必须，没有选择余地，必须依照法律行为。

Eg.纳税。

②有选择的指引：有选择余地，可这样行为、可那样行为。

Eg.对行政行为不满，可以行政复议，也可以行政诉讼。

评价作用：他人。

（1）专门评价：专门国家机关作的评价。Eg.法院判决。

（2）一般评价：普通主体对他人行为的评价。Eg.普迪大众。

技巧 如果题中出现了合法、违法或构成某罪，一般选“评价”，如果出现具体的刑罚，一般选强制。

教育作用：一般人。

（1）正面教育：对合法行为的赞许和奖励起到的作用。

（2）反面教育：对违法行为的警示和警戒起到的作用。

第一部分 法律部分

(续表)

法的特征	
国家强制性	法是由国家强制力为最后保证手段的规范体系。
普遍性	法在国家管辖范围内普遍有效。 法律面前人人平等。 Eg. 王子犯法与庶民同罪。
程序性	有严格的程序规定。 Eg. 侵占罪属于告诉才处理的自诉案件，只有被害人自己去法院起诉，才能引起诉讼程序，追究侵占人的刑事责任。
可诉性	以法作为起诉和判决的依据。(道德×)

知识点二 法的作用

规范作用 (划分标准: 对象不同) 【手段】	指引作用	指引作用: 本人。 (1) 两种指引 ① 个别性指引: 通过一个具体指示对具体的人的具体情况指引。 ② 规范性指引: 通过一般的规则对同类的人或行为的指引。 (2) 规范性指引的两种方式 ① 确定的指引: 可以, 必须, 没有选择余地, 必须依照法律行为。 Eg. 纳税。 ② 有选择的指引: 有选择余地, 可这样行为、可那样行为。 Eg. 对行政行为不满, 可以行政复议, 也可以行政诉讼。
	评价作用	评价作用: 他人。 (1) 专门评价: 专门国家机关作的评价。Eg. 法院判决。 (2) 一般评价: 普通主体对他人行为的评价。Eg. 普通大众。 技巧 如果题中出现了合法、违法或构成某罪, 一般选“评价”, 如果出现具体的刑罚, 一般选强制。
	教育作用	教育作用: 一般人。 (1) 正面教育: 对合法行为的赞许和奖励起到的作用。 (2) 反面教育: 对违法行为的警示和警戒起到的作用。

(划分标准 :

对象不同) / 【手段】 / 社会作用 / 【目的】

知识点三

预测作用 : 人与人之间 (双方) 。

预测作用

Eg. 买卖合同 ; 婚姻。

强制作用 : 违法犯罪者 , 国家机关来行使强制作用。

强制作用

法的强制作用是法的其他作用的保证。

(1) 维护统治阶级统治。

(2) 执行社会公共事务。

社会作用通过规范作用来实现。

法的分类 / 分类依据 / 创制方式和表现方式 / 分类 / 地位、效力和制定程序 / 内容 / 范围 / 制定主体和调整对象 / 研究、保护利益不同

知识点四

(1) 成文法。

(2) 不成文法 (以习惯形式表现的法 , 又叫习惯法) 。

(1) 根本法 (宪法性法律) 。Eg. 《宪法》、《立法法》

(2) 普通法。Eg. 《刑法》、《民法典》

(1) 实体法。Eg. 《刑法》 ; 罪刑法定原则

(2) 程序法。Eg. 《刑事诉讼法》 (流程) ; “谁主张谁举证”

(1) 一般法。Eg. 《行政处罚法》

(2) 特别法。Eg. 《治安管理处罚法》

(1) 国内法。

(2) 国际法。

(1) 公法 (官与官、官与民) 。Eg. 行政法

(2) 私法 (民与民) 。Eg. 民法

法律的要素

法律规则 : 具体规定人们的法律权利、法律义务以及相应的法律后果 (假定条件 + 行为模式 + 法律后果) 。

Eg. 故意杀人的 , 处死刑、无期徒刑、十年以上有期徒刑。

正文·原 PDF 第 131 页

第一部分

法律部分 / (续表) / 行为模式不同 / 确定程度不同

1. 授权性

(1) 职权性 (国家机关)。Eg. 行政机关有行政处罚权。

(2) 权利性 (公民)。Eg. 公民受教育权。

2. 义务性

(1) 命令性 (应当, 必须)。Eg. 纳税。

(2) 禁止性 (禁止, 不得)。Eg. 禁止侮辱诽谤、诬告陷害。

1. 确定性: 内容确定, 可直接适用

Eg. 《刑法》第二百三十二条规定: “故意杀人的, 处死刑、无期徒刑

或者十年以上有期徒刑。”

2. 委任性: 内容不确定, 委任国家机关

Eg. 《计量法》第三十二条规定: “中国人民解放军和国防科技工业系统计量工作的监督管理办法, 由国务院、中央军事委员会依据本法另

行规定。”

3. 准用性: 内容不确定, 准用援引其他法规

Eg. 《商业银行法》第十七条规定: “商业银行的组织形式、组织机构适用《中华人民共和国公司法》的规定。”

内容强制程度不同

1. 强行性规则: 内容具有强制性, 没有选择余地。

2. 任意性规则: 行为人有选择余地, 在一定范围内允许自行选择或协商。

行 模式

「权利性 (民) > 任意性规则」

授权性规则 / 职权性 (官) / 「命令性规则 (必须) / 强行性规则 / 义务性规则 / 禁止性规则 (禁止)」 / 内容强制程度

超格提示 法律原则和法律规则的区别

法律规则 / 法律原则 / 内容上

具体、明确 (假定条件 + 行为模式 + 法

律后果)

相对比较模糊、抽象, 概括性要求

正文·原 PDF 第 132 页

(续表) / 着眼于 / 目的 / 适用范围 / 适用方式 / 在审判中 / 的适用 / 法律规则 / 法律原则

关注共性 + 个性 (因为模糊不定, 所

着眼于行为的共性

以赋予了法官大的自由裁量权)

消减法官的自由裁量

允许法官自由裁量以实现个案正义

适用于某一类型。(法律越是确定,

某一部门or 某一体系, 广于法律规

对社会生活的覆盖力越小)

则。(增加法律对社会的覆盖能力)

全有 or 全无

不具有排他性。同一个案件, 也许多

一个案件仅对应一个确定的规则。

个原则都可以同时适用。(Eg.民事

(Eg.故意杀人只适用故意杀人的法律

合同可以同时适用自愿原则和公序良

规则, 不适用盗窃的法律规则)

俗原则)

穷尽法律规则, 方得适用法律原则。在有具体的法律规则可供适用时, 不得直接适用法律原则。除非为了实现个案正义, 否则不得舍弃法律规则而直接适用

法律原则。

知识点五法的渊源

法的 / 正式 / 渊源 / 宪法 / 法律 / 行政法规 / 制定主体 / 制宪机关 / 人民 / (第一届全国人大第一次会议 / 主体: 全人大 / 修改

提议: 全人常或五分之一以上全人大代表

通过: 全人大全体代表三分之二以上 (包含三分之二) 多数

解释 / (全人常)

监督与保障 (全人大及全人常)

公布 / 全人大公告 / 制定主体) 厂全人大 / 基本法律 / (全人大授权全人常) / 全人大) / 修改主体)

(全人大闭会期间, 全人常部分补充或修改)

制定主体—全人常) / 非基本法律 / 修改主体—全人常) / 法律保留: 人犯政法) / 国务院制定)

是国家行政机关体系中最高的规范性文件

正文·原 PDF 第 133 页

第一部分

法律部分 / 地方性法规 / 自治法规 / 当代 / 中国 / 法的 / 正式 / 渊源 / 规章 / 经济特区法规 / 国际条约和国际惯例 / 监察法规

省、自治区、直辖市人大及常委会（四个月内作出批复）

〔报批 / 城乡建设与管理 / 生态文明建设〕

设区的市人大及常委会（自治州）

历史文化保护 / 基层治理

自治区人大（报批）—全人常）

（自治州人大 / 自治县人大 / 报批所在省级人大常委会 / 省、自治区、直辖市政府 / 地方政府规章 / 设区的市政府） / 城乡建设与管理 / （环境保护 / 历史文化保护 / 部门规章） / 国务院的部委行署 / 1

是经济特区所在地的省、市的人大及其常委会根据全国人大的授权决定制定的在经济特区范围内实施的法规，是我国地方立法的一种特殊形式。

特情况：与法律冲突（找全人常裁决）

Eg. 上海市人民代表大会及其常务委员会根据全国人民代表大会常务委员会的授权决定，制定浦东新区法规，在浦东新区实施。

海南省人民代表大会及其常务委员会根据法律规定，制定海南自由贸易港法规，在海南自由贸易港范围内实施。

国家监察委员会根据宪法和法律，制定监察法规。监察法规应当在公布后的三十日内报全国人民代表大会常务委员会备案；全国人民代表大会常务委员会有权撤销同宪法和法律相抵触的监察法规。

拓展补充

纵向：国、省、市、县、乡。

横向：权力机关——人大及其常委会（乡级人大无常委会）。

行政机关——政府、政府部门（乡政府无部门）。

审判机关——法院。

检察机关——检察院。

监察机关——监察委员会。

法的渊源

法的具体表现形式。

通俗理解：法的渊源是法律规范的来源。

辨析 法的渊源就是自古到今的转变。

【答案】x。

正文·原 PDF 第 134 页

(续表)

正式渊源：成文法。Eg. 宪法、法律、法规、规章等。

非正式渊源：尚未在正式法律中得到权威性的明文体现。Eg. 习惯（社会习惯）、政策、判例（指导性意见）等不成文法。

如果没有法的正式渊源，法的正式渊源有歧义，或者法的正式渊源导致的结果极端不公正，也可以适用法的非正式渊源。

法的渊源的分类

1. 政策经过程序可以上升为法律。

2. 学理上有习惯法的分类，但我国没有《习惯法》这部法律。

3. 指导性案例。Eg. 建微信群制定规则：发500元红包，手气最佳的接着发红包，以此变相赌博。对此，最高院发布指导性案例：建群的人定

开设赌场罪。

4. 我国承认判例（非正式法律渊源），不承认判例法。

辨析

1. 所有的习惯都能成为中国法的渊源。（ ）

2. 习惯法是我国法的正式渊源。（

）

3. 判例法是我国法的正式渊源。（

）

1. 【答案】x。解析：习惯只有具有法律意义，能够作法官判案的参考依据。

2. 【答案】x。

3. 【答案】x。

正式法的渊源的效力原则：

宪法 / 法律 / 行政法规 / 省级法规 / 省级规章 / 市级法规 / Y / 市级规章

正文·原 PDF 第 135 页

第一部分

法律部分 / 原则：上位法 > 下位法

1. 部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间具有同等效力，在各自的权限范围内施行。

省、自治区的人民政府制定的规章的效力高于本行政区域内的设区的市、自治州的人民政府制定的规章。部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。

2. 地方性法规与部门规章之间具有同等效力，对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院提出意见。国务院认为应当适用地方性法规的，应当决定在该地方适用地方性法规的规定；认为应当适用部门规章的，应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决。

3. 同一机关制定的两法，特别法优先，新法优先。

法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由全国人民代表大会常务委员会裁决。行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院裁决。

冲突甲方 / 部门规章 / 部门规章 / 冲突乙方 / 部门规章 / 地方政府规章 / 解决方案 / 部门规章 / 地方性法规 / 国务院 / 提出意见 / 省政府规章 / 市地方性法规 / 国务院裁决 / 国务院裁决

1. 适用地方性法规 (V)

2. 部门规章 (x) ，上报全人常进行裁决

省人常裁决 / 国家立法权 / 行政立法权 / 地方立法权

法律 (全人大，人常) 。

行政法规、部门规章、地方政府规章 (国务院，部委行署，地方政府) 。

地方性法规、自治条例单行条例 (地方人大人常，自治地方人大) 。

知识点六

法律部门与法律体系 / 概念 / 法律部门

法律部门是指根据一定标准和原则所划定的调整同一类社会关系的法律规范的总称。(法律部门实质是归类)

第一部分 法律部分

原则：上位法>下位法

1. 部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间具有同等效力，在各自的权限范围内施行。省、自治区的人民政府制定的规章的效力高于本行政区域内的设区的市、自治州的人民政府制定的规章。部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。

2. 地方性法规与部门规章之间具有同等效力，对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院提出意见。国务院认为应当适用地方性法规的，应当决定在该地方适用地方性法规的规定；认为应当适用部门规章的，应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决。

3. 同一机关制定的两法，特别法优先，新法优先。

法律之间对同一事项的新的—般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由全国人民代表大会常务委员会裁决。行政法规之间对同一事项的新的—般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院裁决。

冲突甲方	冲突乙方	解决方案	
部门规章	部门规章	国务院裁决	
部门规章	地方政府规章	国务院裁决	
部门规章	地方性法规	国务院 提出意见	1. 适用地方性法规（√）
			2. 部门规章（×），上报全人常进行裁决
省政府规章	市地方性法规	省人常裁决	

国家立法权	法律（全人大，人常）。
行政立法权	行政法规、部门规章、地方政府规章（国务院，部委行署，地方政府）。
地方立法权	地方性法规、自治条例单行条例（地方人大人常，自治地方人大）。

知识点六 法律部门与法律体系

法律部门	
概念	法律部门是指根据一定标准和原则所划定的调整同一类社会关系的法律规范的总称。（法律部门实质是归类）

法律规范。

辨析 法律规范就是一个法条。

【答案】×。

法律规范和法条的关系：

法律规范是法律条文的内容，法律条文是法律规范的文字表达和表现形式，法律规范与法律条文之间不是一一对应的关系。

例如：

- (1) 一个完整的法律规则由数个法律条文来表述。
- (2) 法律规则的内容分别由不同规范性法律文件的法律条文来表述。
- (3) 一个条文表述不同法律规则或其要素。
- (4) 法律条文仅规定法律规则的某个要素或若干要素。

法律的调整对象与法律的调整方法是划分法律部门的两个主要标准。

一般来说，调整对象处于根本和首要地位。

民商法 / 平等主体

赔礼道歉、返还原物、恢复名誉、赔偿损失。

刑法 / 犯罪刑罚

主刑 + 附加刑。

行政法 / 官与民

行政处罚，如：警告、罚款。

法律体系

法律体系是指一国的全部现行法律规范，按照一定的标准和原则，划分为不同的法律部门而形成的内部和谐一致、有机联系的整体。

1. 法律体系只反映一国由本国制定实施的调整本国社会关系的法律状

况。(国内法)

(不包括具有完整意义的国际法范畴)

2. 法律体系只反映一国目前正在生效的法律状况。(现行法)

(不包括已经废止的法律，也不包括尚未生效的法律。Eg.《中华民国

临时约法》)

法律规范—法律部门—法律体系。

问：构成法律体系的基本单位是什么？【答案】法律部门。

问：构成法律体系的最基本单位是什么？【答案】法律规范。

正文·原 PDF 第 137 页

第一部分

法律部分 / (续表) / 中国特色社会主义 / 主义法律体系 / 法律体系

我国法律体系多层次：法律、行政法规、地方性法规等。

我国七大法律部门：宪法及宪法相关法；民法商法；行政法；经济法；

社会法；刑法；诉讼与非诉讼程序法。

宪法为统率，以法律为主干。

拓展补充

概念区分 / 法律体系

(一国现行国内法)(中国特色社会主义法律体系)是基础。

(国内法+国际法+法制史+法医学……)指一个国家的有关法律的

法学体系

学科体系。

法系

属于社会科学范畴。

Eg.英美法系、欧洲大陆法系、伊斯兰法系、印度法系、中华法系中国特色社会主义法律体系(中国不属于大陆法系，相对于大陆法系和英美法系来说，只

是更偏向于大陆法系)

知识点七 法律事实与法律关系

概念 / 分类 / 法律事实

法律事实是指能够引起法律关系产生、变更、消灭的客观情况和现象。

1. 合法行为。Eg. 合同、遗嘱。

2. 违法行为。Eg. 侵权、盗窃。

法律行为 / (以人的意志为转移)

辨析能够引起法律关系产生、变更、消灭的法律

行为一定是合法行为

【答案】x。

法律事件 / (不以人的意志为转移)

自然事件——疫情爆发；人的自然出生、死亡。

社会事件——罢工、战争、暴乱、疫情爆发后政

府管制措施。

正文·原 PDF 第 138 页

(续表) / 法律事实

法律规范是法律关系形成、变更和消灭的法律依据。

法律事实是法律规范和法律关系联系的中介。

含义 / 特征 / 构成要素 / 法律关系

法律关系是法律规范调整社会关系过程中形成的人们之间的权利和义务关系。

1. 以法律规范为前提。

2. 以权利和义务为内容。

Eg. 恋爱 (社会关系, 没有权利与义务) — 结婚 — 经过婚姻法调整形成婚姻关系, 有了权利与义务 — 法律关系。

主体

法律关系参与者, 包括自然人、法人, 非法人团体、国家四种。

对立统一关系 — 没有无义务的权利, 没有无权利的义务。

内容 / 权利和义务

功能上互补 — 履行义务是为了更好地行使权利。

总量上相等 — 不是一一对应。

价值上主次 — 权利本位。

客体

权利、义务指向的对象, 比如: 物 (物权)、行 (债权)、人身利益 (人身权)、精神产品 (知识产权、智力成果) 四种。

Eg. 孔某和大庆买卖花裤衩的法律关系中:

主体 — 孔某、大庆。

内容 — 大庆收钱的权利和给付花裤衩的义务; 孔某交钱的义务和接收花裤衩的权利。

客体 — 给付收交行为。

辨析

1. 权利和义务在法律关系中的地位有主次之分。 ()

2. 多向的法律关系客体可以有主次之分。 ()

3. 甲将房屋租给乙, 租期20年, 第三年, 甲死亡, 房屋由其儿子丙继承。则法律关系的主体、客体和内容发生了变化。 ()

正文·原 PDF 第 139 页

第一部分

法律部分 / (续表) / 构成要素 / 法律关系

1. 【答案】V。解析：义务的设定目的是为了保障权利的实现。
2. 【答案】V。解析：人身权 > 债权。
3. [答案] x。解析：法律关系的主体由甲乙变为丙乙，内容和客体不变。

知识点八法律责任

概念 / 特点 / 免责条件 / 法律制裁

法律责任是指行为人由于违法行为、违约行为或者由于法律规定而应承受的某种不利的法律后果。

Eg. 违法：重婚、偷税。违约：合同违约。法律规定：赡养。

1. 承担法律责任的最终依据是法律。(具体原因可能各有不同，但最终依据是

法律)

2. 法律责任具有国家强制性，履行由国家强制力保证。(国家强制力只在必要时，在责任人不主动履行时才会使用)

1. 时效免责。(Eg. 违反治安管理处罚法，超过六个月未发现，不再追究)

2. 不诉及协议免责。

3. 自首、立功免责。

4. 因履行不能而免责。(Eg. 财产责任中，在责任人确实没有能力履行的情况下，

免除或部分免除)

5. 有效补救免责。(Eg. 违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的，不

予行政处罚) / 概念

由特定国家机关对违法者依其法律责任而实施的强制性惩罚措施。

种类

1. 刑事责任—刑事制裁—管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑、死刑、罚金、没收财产、剥夺政治权利、驱逐出境等。

2. 民事责任—民事制裁—停止侵害；排除妨碍；消除危险；返还财产；

恢复原状；赔偿损失；赔礼道歉；消除影响、恢复名誉。

3. 行政责任—行政制裁—行政拘留、罚款、吊销许可证件等。

4. 违宪责任—违宪制裁。

正文·原 PDF 第 140 页

违法行为、法律责任和法律制裁的关系：

- (1) 有违法行为一定有法律责任，有法律责任不一定有违法行为；
- (2) 有违法行为不一定有法律责任的实际承担；
- (3) 有法律责任不一定有法律制裁；
- (4) 有法律制裁一定有法律责任；
- (5) 违法行为人和责任承担者并不一定是同一主体。

(续表)

合上资料自测

一个借款关系有哪些主体、客体和权利义务？

检查：能否说清概念、条件和一个例子？能否指出与相邻概念的区别？

20 法的运行

原 PDF 第 141-144 页·以下正文中的页码均按原文件页序

法的运行可沿制定、实施、监督的链条理解。

怎么读这一章

区分立法、执法、司法、守法的主体、活动与结果。

容易混淆

机关名称相同不意味着每项活动性质相同。

带着问题阅读

给四种法律活动各举一个具体例子。

下面进入本章正文。先回答问题，再回看相应知识。

正文·原 PDF 第 141 页

第一部分

法律部分

第二节 法的运行

法的制定 / 法的运行 / 法的实施 / 立法的概念 / 立法权限 / 立法程序 / 法的遵守 / 法的执行 / 法的适用 / 法的监督 / 正式解释 / 法的解释 / 非正式解释 / 立法解释 / 司法解释 / 行政解释 / 学理解释 / 任意解释

知识点一法的制定

立法的概念 / 立法权限

狭义的立法是国家立法权意义上的概念，全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会根据宪法规定行使国家立法权。全国人民代表大会制定和修改刑事、民事、国家机构的和其他的基本法律。全国人民代表大会常务委员会制定和修改除应当由全国人民代表大会制定的法律以外的其他法律；在全国人民代表大会闭会期间，对全国人民代表大会制定的法律进行部分补充和修改，但是不得同该法律的基本原则相抵触。全国人民代表大会可以授权全国人民代表大会常务委员会制定相关法律。

《立法法》第十一条：“下列事项只能制定法律：（一）国家主权的事项；

（二）各级人民代表大会、人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的产生、组织和职权；（三）民族区域自治制度、特别行政区制度、基层群

(135

正文·原 PDF 第 142 页

立法权限 / 立法程序 / (续表)

众自治制度；(四)犯罪和刑罚；(五)对公民政治权利的剥夺、限制人身自由的强制措施和处罚；(六)税种的设立、税率的确定和税收征收管理等税收基本制度；(七)对非国有财产的征收、征用；(八)民事基本制度；

(九)基本经济制度以及财政、海关、金融和外贸的基本制度；(十)诉讼制度和仲裁基本制度；(十一)必须由全国人民代表大会及其常务委员会制

定法律的其他事项。”

《立法法》第十一条规定的事项尚未制定法律的，全国人民代表大会及其常务委员会有权作出决定，授权国务院可以根据实际需要，对其中的部分事项先制定行政法规，但是有关犯罪和刑罚、对公民政治权利的剥夺和限制人身自由的强制措施和处罚、司法制度等事项除外。

我国的立法法对全国人民代表大会及其常务委员会的立法程序进行了基本的规定，全国人民代表大会及其常务委员会的立法程序主要有以下四个步骤，即法律议案的提出、法律议案的审议、法律的表决和通过、法律的公布。

知识点二法的实施

法的实施是指法在社会生活中的运用和实现的活动与过程，具体来说是指通过执法、司法、守法和法律监督等途径，把法律规范具体作用于社会生活，使法作用于社会关系的活动。

法的遵守 / 法的执行 / 法的适用 / 法的监督 / 概念 / 法的遵守又称为 / 守法，是指国家 / 机关、社会组织 / 和公民个人依照 / 法的规定，行使 / 权力 (权利) 和 / 履行义务 (职责)

的活动。

法的执行又称为执法， / 有广义、狭义两种理 / 解。广义的执法是指 / 法的适用又称 / 一切执行法律、适用 / 为司法，是国 / 法律的活动。狭义的 / 家司法机关依 / 执法仅指国家行政机 / 照法定职权和 / 关和法律法规规章授 / 程序，将法运 / 权的组织及其公职人 / 用于具体案件 / 员在行使行政管理权

的专门活动。

的过程中贯彻实施法

律的活动。

广义的法律监督，是指由 / 所有国家机关、各政党、 / 各社会组织、媒体舆论和 / 公民对各种法律活动的合

法性所进行的监督。

狭义上的法律监督，是 / 指由特定国家机关依照 / 法定权限和法定程序， / 对各种法律活动的合法 / 性所进行的检查、监察、 / 督促和指导以及由此形

成的法律制度。

正文·原 PDF 第 143 页

第一部分

法律部分 / (续表) / 法的遵守 / 法的执行 / 法的适用 / 主体 / 守法的主体具有 / 广泛性, 包括一 / 切国家机关和武 / 装力量、各政党 / 和各社会团体、 / 各企事业单位、

全体公民。

国家行政机关 / (政府及政府的部门) / 司法的主体具 / 有特定性, 仅 / 包括人民法院

和人民检察院。

法的监督 / 国家法律监督包括国家 / 权力机关、行政机关、 / 监察机关、司法机关的

法律监督。

社会法律监督具体分为 / 中国共产党的监督、人 / 民政协的监督、各民主 / 党派的监督、人民团体 / 和社会组织的监督、公 / 民的监督、媒体舆论的

监督等。

特征

1. 守法的义务性。

2. 主体的广泛性。

1. 国家权威性。

2. 国家强制性。

3. 主动性和单方面性。

1. 国家权威性。

2. 国家强制性。

3. 严格的程序

性和合法性。

4. 必须有表明

法的适用结果

的法律文书。

5. 被动性 (无

起诉不审判)

和中立性。

知识点三法的解释

原因

1. 需要进一步明确具体含义。

Eg.对一会儿的理解，花姐：三天三夜，其他人：几分钟。

2. 出现新情况，需要明确适用法律依据。

原页图片与图表·原 PDF 第 143 页

第一部分 法律部分

(续表)

	法的遵守	法的执行	法的适用	法的监督
主体	守法的主体具有广泛性，包括一切国家机关和武装力量、各政党和各社会团体、各企事业单位、全体公民。	国家行政机关 (政府及政府的部门)	司法的主体具有特定性，仅包括人民法院和人民检察院。	国家法律监督包括国家权力机关、行政机关、监察机关、司法机关的法律监督。 社会法律监督具体分为中国共产党的监督、人民政协的监督、各民主党派的监督、人民团体和社会组织的监督、公民的监督、媒体舆论的监督等。
特征	1.守法的义务性。 2.主体的广泛性。	1. 国家权威性。 2. 国家强制性。 3.主动性和单方面性。	1. 国家权威性。 2. 国家强制性。 3. 严格的程序性和合法性。 4. 必须有表明法的适用结果的法律文书。 5. 被动性（无起诉不审判）和中立性。	—

知识点三 法的解释

原因	1. 需要进一步明确具体含义。 Eg. 对一会儿的理解，花姐：三天三夜，其他人：几分钟。 2. 出现新情况，需要明确适用法律依据。
----	---

正文·原 PDF 第 144 页

G超格教高 / (续表) / 分类 / 注意

1. 正式解释——有法律效力

(1) 立法解释：全人常。

(2) 司法解释 (最高司法机关) 。

①最高法：审判解释——在审判过程中对法律具体应用进行的解释。

②最高检：检察解释——检察工作中对法律具体应用进行的解释。

(3) 行政解释：国务院及其部门行使职权时对自己制定的法规进行解释。

2. 非正式解释——没有法律效力

(1) 学理解释：法学专家。

(2) 任意解释：任何人。

1. 正式解释有法律效力，非正式解释无法律效力。

2. 立法解释效力=法律本身。

3. 司法解释效力 < 立法解释效力 (司法机关 < 权力机关) 。

合上资料自测

给四种法律活动各举一个具体例子。

检查：能否说清概念、条件和一个例子？能否指出与相邻概念的区别？

21 法与社会

原 PDF 第 145-145 页 · 以下正文中的页码均按原文件页序

法与社会讨论法律同经济、政治、道德等因素的联系。

怎么读这一章

比较调整范围、实现方式和评价标准，不要只背共同点。

容易混淆

违法与不道德可能交叉，但不是同一个集合。

带着问题阅读

画两个相交的圆，分别填违法与不道德的例子。

下面进入本章正文。先回答问题，再回看相应知识。

正文·原 PDF 第 145 页

第一部分

法律部分

第三节 法与社会

法与社会 / 法与经济的关系 / (法与政治的关系 / 法与道德之间的关系 / 法与经济的关系

1.经济基础决定法的性质，法又反作用于经济基础。

2.生产力的发展水平直接影响法的发展水平。

法与政治的关系

1.法受政治的制约。

2. 法服务于政治。

法与执政党政策的区别 (法和政策在经济基础、指导思想、社会目标等具有一致性)

意志属性 / 调整对象 / 表现形式 / 保证实施力量 / 调整范围 / 稳定性 / 法 / 执政党政策

社会主义法律是由我国的立法机关

制定和认可，具有国家意志的属性。

党的组织制定的，是党的主张和意

志的体现，不具有国家意志的属性。

调整全社会所有成员 / 仅限于党内组织、成员 / 严格，权利义务关系明确

没有严格的规范形式，表现为：决

议、声明、通知、宣言** / 国家强制力 / 党的纪律 / 法的调整范围比较小

政策调整的社会关系和领域比法律

广，对党员的要求比法律高 / 较高的稳定性和严格的程序性 / 政策相对灵活

合上资料自测

画两个相交的圆，分别填违法与不道德的例子。

检查：能否说清概念、条件和一个例子？能否指出与相邻概念的区别？

22 习近平法治思想

原 PDF 第 146-146 页 · 以下正文中的页码均按原文件页序

法治思想需要将政治方向、人民立场和实践要求联系起来。

怎么读这一章

先提炼原则，再用法治建设的具体活动解释其落点。

容易混淆

不要只记数字而忽略表述的对象与层次。

带着问题阅读

选一个原则，说明它在立法或司法中如何体现。

下面进入本章正文。先回答问题，再回看相应知识。

正文·原 PDF 第 146 页

(续表) / 法和道德之间的关系 / 不同点 / 法 / 制定或认可 / 道德 / 产生 / 表现方式 / 自发形成的 / 约定俗成的 / 调整范围 / 保证手段 / 关注点 / 解决方式 / 规范性文件

行为 (不是涉己而是涉他行为)

国家强制力 / 行为 + 思想 / 一般强制力 (内在的) / 权利 + 义务 / 具有可诉性 / 更注重义务 / 没有可诉性 / 相同点

1. 阶级性 ; 2. 强制力 ; 3. 规范性 ; 4. 共同的经济基础。

附录 习近平法治思想 / 重大意义 / 鲜明特色 / 核心要义

1. 习近平法治思想是马克思主义法治理论同中国实际相结合的最新成果。
2. 习近平法治思想是对党领导法治建设丰富实践和宝贵经验的科学总结。
3. 习近平法治思想是在法治轨道上推进国家治理体系和治理能力现代化的根本遵循。
4. 习近平法治思想是引领法治中国建设实现高质量发展的思想旗帜。

原创性、系统性、时代性、人民性、实践性。

1. 坚持党对全面依法治国的领导
2. 坚持以人民为中心
3. 坚持中国特色社会主义法治道路
4. 坚持依宪治国、依宪执政
5. 坚持在法治轨道上推进国家治理体系和治理能力现代化

6.坚持建设中国特色社会主义法治体系

7. 坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进，法治国家、法治政府、法治社会一体建设

8. 坚持全面推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法

9.坚持统筹推进国内法治和涉外法治

10. 坚持建设德才兼备的高素质法治工作队伍

11.坚持抓住领导干部这个“关键少数”

合上资料自测

选一个原则，说明它在立法或司法中如何体现。

检查：能否说清概念、条件和一个例子？能否指出与相邻概念的区别？

23 宪法概述

原 PDF 第 148-154 页 · 以下正文中的页码均按原文件页序

宪法概述重点是宪法地位、特征与发展过程。

怎么读这一章

把内容、效力、制定修改程序三方面分别比较普通法律。

容易混淆

根本法地位不是指宪法规定了每一项具体事务。

带着问题阅读

宪法与普通法律在内容和效力上如何联系？

下面进入本章正文。先回答问题，再回看相应知识。

第四章 宪法★★★

章节概况



正文·原 PDF 第 148 页

第一节 宪法概述

知识点一

概念 / 宪法的概念和特征 / 概念 / 制定 / (全人大) / 修改 / 解释 / 监督宪法的实施 / 宪法修正案的公布 / 意义

宪法是国家最高权力机关经由特殊程序制定和修改的，综合性地规定国家、社会和公民生活的根本问题，是具有最高法律效力的法。

制定主体：人民。

制宪机关：第一届全国人大第一次会议。

修宪权：全国人大。

①提议：全人常或者五分之一以上的全人大代表。

②通过：全人大以全体代表的三分之二以上的多数通过。

全人常。

全人大及全人常。

以全国人民代表大会公告的形式公布。

宪法确定和规定国家根本制度（社会主义制度）和根本任务（集中力量进行社会主义现代化建设），保障公民的基本权利，是具有最

高法律效力的国家根本法。

宪法制修小口诀：****

制宪主体是人民，制宪机关一第一。常委五一要提议，代表三二须同意。人大自己来公告。

特征 / 特 / 征

1. 宪法是国家的

根本法。

(1) 在内容上，宪法

规定国家最根本、最重

要的问题。

根本制度：社会主义制度。

根本任务：社会主义现代化建设。

正文·原 PDF 第 149 页

第一部分

法律部分

(2) 在法律效力上，
宪法的法律效力最高。

特 / 征

(3) 宪法在制定和修
改程序上，比普通法律
严格。

(续表)

①宪法是制定其他法律的基础和依据。
②任何法律、法规不得与宪法相违背。
③宪法是一切国家机关、社会团体、全体
公民的最高的行为准则。

提议：全人常或1/5以上的全人大代表。

通过：全人大全体代表的2/3以上的多数。

2. 宪法是公民权
利的保障书。

宪法的价值指向、最核心的价值：保障公民权利（限制国家公权力）。

3. 宪法是民主事

实法律化的基本

把人民当家作主写进法律。

民主事实普遍化是宪法得以产生的前提。

形式。

拓展延伸

1. 我国宪法具有法的基本特征，但不具有可诉性。
2. 宪法最早出现于资本主义社会。

知识点二

宪法的基本原则 / 人民主权原则 / （权力属于人民原则） / 基本人权原则 / （保障公民权利原则） / （2004年写入宪法）

1. 国家的一切权力属于：人民。
2. 人民行使权力的机关是：全人大、地方各级人大。

人权首先是人民的生存权和发展权。

法治原则 / （社会主义法治原则） / （1999年写入宪法）

法治（依法治国）与人治对立。

法治的核心：

- ①国家事务制度化、法治化；
- ②依法治困；
- ③法律面前人人平等；
- ④反对法外特权。

正文·原 PDF 第 150 页

G 超格教言 / (续表) / 权力制约与监督原则 / (国家各权力之间互相 / 制约, 以保障公民权利) / 民主集中制原则

1. 在资本主义国家, 表现为分权制衡。
2. 在社会主义国家, 表现为监督原则。
3. 监督原则在我国宪法中的体现：
 - (1) 人民对国家权力活动进行监督；
 - (2) 公民对国家机关及其公务员的监督权；
 - (3) 不同国家机关之间、国家机关内部不同的监督形式。
1. 民主基础上的集中和集中指导下的民主。
2. 全国人民代表大会和地方各级人民代表大会都由民主选举产生, 对人民负责, 受人民监督。
3. 国家行政机关、审判机关、检察机关、监察机关由人民代表大会产生, 对它负责, 受它监督。
4. 遵循在中央的统一领导下, 充分发挥地方的主动性、积极性。

宪法的结构

知识点三

先法的结构 / 我国宪法的 / 结构

序言；宪法的正文。

历史发展、指导思想、根本任务、基本国策、效力地位等。

- ①用叙述性语言回顾了 1840 年以来中国社会的发展, 明确国体。
- ②国家根本任务：沿着中国特色社会主义道路, 集中力量进行社会主义现代化建设。把我国建设成为富强民主文明和谐美丽的社

序言

会主义现代化强国, 实现中华民族伟大复兴。

- ③国家的指导思想：马列、毛、邓三科习。
- ④国家的基本国策：完成祖国统一大业；团结一切可以团结的力

量, 巩固发展爱国统一战线。

最后一段规定了宪法的根本地位和最高法律效力。

【会排序】

①总纲：国家性质、国家政治制度、国家结构形式、经济制度、文化制度、社会制度…… / 正文

②公民的基本权利和义务。

③国家机构。

④国家标志：国旗、国歌、国徽、首都。

正文·原 PDF 第 151 页

第一部分

法律部分 / (续表) / 我国宪法的 / 结构

我国现行宪法 (1982年宪法) 无附则。

附则是对临时性、特定性事件的规定。

辨析

1. 如果宪法有附则，则具有最高法律效力。()
2. 在我国，序言和正文的法律效力相同。()
3. 我国宪法的构成是序言、正文、宪法修正案。()
4. 我国国家政权的基础是以工人阶级为基础。()
5. 能够反映宪法的指导思想、基本原则的序言具有法律效力。()

1. 【答案】V。

2. 【答案】V。

3. 【答案】x。解析：宪法修正案不是宪法组成部分。

4. 【答案】x。解析：工农联盟为基础。

5. 【答案】V。

知识点四

宪法的发展历程 / “四个第一” / 世界上第一部成文宪法 / 欧洲大陆第一部成文宪法 / 世界上第一部社会主义宪法

我国第一部社会主义性质的宪法

1787年《美国宪法》 / 1791年《法国宪法》 / 1918年《苏俄宪法》 / 1954年《宪法》

拓展补充

1215年英国《自由大宪章》，世界上第一部资本主义性质的宪法性文件。

我国宪法的制定 / 中国的第一部宪法性文件

新中国颁布的第一个宪法性文件

1908年清政府颁布的《钦定宪法大纲》。

《中国人民政治协商会议共同纲领》：1949年9月颁布。

制定机关：政治协商会议。

临时宪法作用。

正文·原 PDF 第 152 页

G 超格教高 / (续表) / 新中国的四部宪法

(我国宪法共经历了三次全面修

改：第一次全面修改是对1954年

宪法的修改，通过并颁布了1975

年宪法；第二次全面修改是对

1975年宪法的修改，通过了 1978

年宪法；第三次全面修改是对

1978年宪法的修改，通过并颁布

了 1982年宪法，即现行宪法。)

1954年宪法：1954年9月20日颁布。

制定机关：第一届全国人大第一次会议。

1975年宪法。

1978 年宪法。

1982年宪法 (现行宪法) 。82年宪法，将国家机构排

在公民后，体现了尊重保障人权。

1982年宪法是我国的现行宪法，

经历了5次修改 (部分修改)

1988年、1993年、1999年、2004年、2018年。

超格提示

1. 每年12月4日 宪法日 (2014年11月确立) 、全国法制宣传日 (2001年4月确立) 。

2. 1982年宪法没有专章规定修宪程序，修宪程序规定在国家机构中。我国没有明确的修宪方式，有部分修改，也有全面修改。

宪法的修改

《中华人民共和国宪法》第六十四条的规定：“宪法的修改，由全国人民代表大会常务委员会或者五分之一以上的全国人民代表大会代表提议，并由全国人民代表大会以全体代表的三分之二以上的多数通过。”

四

我国历次宪法修正案的主要内容

1988“私”“士”，1993“正”“市”，1999“长”“治”“分”“非”，2004“我们都是社会主义事业建设者，三个代表下，有人权、买社保、唱国歌；鼓励、支持、引导+食法财产受保护，征收征用要给钱”。

1988年宪法 / 修正案

第一条修正案：私营经济是补充，对私营经济实行引导、监督、管理。

第二条修正案：允许转让土地的使用权。

正文·原 PDF 第 153 页

第一部分

法律部分 / 1993 年宪法 / 修正案 / 1999 年宪法 / 修正案 / 2004 年宪法 / 修正案 / (续表)

第三条修正案：我国正处于社会主义初级阶段，坚持改革开放，把我国建设成为富强、民主、文明的国家。

第四条修正案：多党合作和政治协商制度。

第五条修正案：“国营经济”改为“国有经济”。

第六条修正案：家庭联产承包为主的责任制。

第七条修正案：国家实行社会主义市场经济，加强经济立法，完善宏观调控。

第十一条修正案：县级人大任期从三年改力五年。

第十二条修正案：我国将长期处于社会主义初级阶段，邓小平理论。

第十三条修正案：依法治国，建设社会主义法治国家。

第十四条修正案：公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度和按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度。

第十五条修正案：家庭联产承包经营为基础，统分结合的双层经营体制。

第十六条修正案：非公有制经济是重要组成部分，国家保护个体经济、私营经济的合法的权利和利益，对个体经济、私营经济实行引导、监督和管理。

第十七条修正案：“反革命活动”改为“危害国家安全的犯罪”。

第十八条修正案：在“三个代表”重要思想指引下，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

第十九条修正案：爱国统一战线中增加“社会主义事业的建设者”。

第二十条修正案：国家为了公共利益的需要，可以征收或征用土地并给予补偿。

第二十一条修正案：国家保护非公有制经济的合法的权利和利益，对非公有制经济进行鼓励、支持、引导、监督、管理。

第二十二条修正案：公民合法的私有财产不受侵犯；国家保护公民的私有财产权和继承权；征收或征用公民私有财产并给予补偿。

第二十三条修正案：建立健全同经济发展水平相适应的社会保障制度。

第二十四条修正案：国家尊重和保障人权。

第二十五条修正案：全国人大中增加特别行政区选出的人大代表。

第二十六条修正案：“戒严”改为“紧急状态”。

第二十八条修正案：国家主席代表国家进行国事活动，接受外国使节。

第三十条修正案：乡级人大任期从三年改为五年。

第三十一条修正案：增加国歌。

正文·原 PDF 第 154 页

2018年宪法 / 修正案 / (续表)

第三十二条修正案：在科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，推动物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明协调发展，实现中华民族伟大复兴。

第三十三条修正案：爱国统一战线中增加“致力于中华民族伟大复兴的爱国者”

。

第三十五条修正案：坚持和平发展道路，坚持互利共赢开放战略，推动构建人类命运共同体。

第三十六条修正案：中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征。

第三十七条修正案：国家机构中增加“监察机关”，由人民代表大会产生，对它负责，受它监督。

第三十九条修正案：国家倡导社会主义核心价值观。

第四十条修正案：增加宪法宣誓制度。

第四十五条修正案：取消国家主席的连任限制。

第五十二条修正案：规定监察委员会的组成、任期及职权。

合上资料自测

宪法与普通法律在内容和效力上如何联系？

检查：能否说清概念、条件和一个例子？能否指出与相邻概念的区别？

24 国家制度与标志

原 PDF 第 155-167 页 · 以下正文中的页码均按原文件页序

国家制度题先分国体、政体与具体制度。

怎么读这一章

用制度名称、解决的问题、实施形式做三列表。

容易混淆

人民民主专政与人民代表大会制度回答不同层次的问题。

带着问题阅读

“谁掌握权力”与“怎样组织权力”分别对应什么？

下面进入本章正文。先回答问题，再看相应知识。

正文 · 原 PDF 第 155 页

第一部分

法律部分

第二节 国家制度与标志

知识点一

国体 / 国体 / 政体 / 根本制度 / 根本政治制度 / 基本政治制度 / 国家结构形式 / 人民政协

知识点二

人民民主专政。

人民代表大会制度。

社会主义制度。

人民代表大会制度。

民族区域自治制度、多党合作与政治协商制度、基层群众自治制度。

单一制。

作为爱国统一战线组织，统战属性是人民政协最基本的属性，统战职能是人民政协最基本的职能。

政体：人民代表大会制度

政体又称政权组织形式，是指统治阶级所采取的用以实现其国家权力的形式。

拓展延伸

1. 国体（内容）决定政体（形式）。

2. 人民代表大会制度的基本内容：

（1）国家的一切权力属于人民。（人民行使国家权力的机关：人大）

政体 / （根本政治制度）

（2）人民通过民主选举产生全国人民代表大会和地方各级人民代表大会，作为人民行使国家权力的机关。

（3）国家行政机关、审判机关、检察机关、监察机关都由人民代表大会产生，对它负责，受它监督。

（4）全国人民代表大会和地方各级人民代表大会都由民主选举产生，对人民负责，受人民监督。

这四个相互联系、不可分割的环节，就是民主集中制原则的表现。

我国人民代表大会制度的核心内容和实质是：国家的一切权力属于人民。

正文·原 PDF 第 156 页

知识点三 选举制度

普遍性原则

凡年满18周岁的中华人民共和国公民，除依法被剥夺政治权利的人以外，不分民族、种族、性别、职业、家庭出身、宗教信仰、教育程度、财产状况和居住期限，都享有选举权和被选举权。

被剥夺政治权利的犯罪分子，无选举权和被选举权。

因产重刑事犯罪被羁押，正在受侦查、起诉、审判，经检察院或者法院决定，羁押期间停止当事人行使选举权利的。

精神病患者不能行使选举权利的，经选举委员会确认，不列入选民名单。

有选举权的特人：犯罪的人（未说被剥夺政治权利的）；

正在被侦查、起诉、审判的人（未说被剥夺政治权利的）；

精神病人（有选举权，可能无法行使）。

平等性原则 / （人人平等、/ 地区平等、/ 民族平等） / 直接选举和 / 间接选举并用 / 秘密投票原则 / 辨析

1. 正在取保候审或者被监视居住的。（有）

2. 正在受拘留处分的人员。（有）

3. 被判处有期徒刑、拘役、管制而没有被剥夺政治权利。（有）

1. “一人一票”原则：每个选民在一次选举中只有一个投票权，选票的效力相等。

2. 本行政区域内各选区每一代表所代表的人口数应当大体相等。（完全相等，×）

3. 人口再少的民族，至少应有一名代表。

我国县、乡两级人大代表由直接选举产生；

全国、省级、设区的市级的人大代表由间接选举产生。

全国和地方各级人民代表大会代表的选举，一律采用无记名投票的方法。

选举时应当设有秘密写票处。选民如果是文盲或者因残疾不能写选票的，可以委托他信任的人代写。

如果选民在选举期间外出，经选举委员会同意，可以书面委托其他选民代为投票，每一选民接受的委托不得超过3人。

正文·原 PDF 第 157 页

第一部分

法律部分 / （续表） / 差额选举原则

全国和地方各级人民代表大会代表实行差额选举，代表候选人的人数应多于应选代表的名额。

候选人 / 适用范围 / 要多 / 主持整个 / 选举工作 / 选举当天主 / 持选举工作 / 当选 / 当选代表 / 受监督 / 直接选举 / 县、乡 / 1/3倍 / ~1倍 / 本级 / 选委会 / 本级选委会 / 间接选举 / 市以上 / （包括市） / 1/5倍 / ~1/2倍 / 上一级 / 人常 / 本级主席团

Eg.主持：

山东省人大代表的选举由（山东省人常）主持。

在选举山东省人民代表大会代表时（市的主席团）主持。

在选举全国人民代表大会代表时（省的主席团）主持。

直接选举（县、乡） / 主持 / （整个工作 + 主持投票） / ** / 选委会 + 选委会 / 选区划分

代表名额分配到选区，按选区进

行选举。

选区可按居住状况、生产单位、

事业单位、工作单位划分。

选区的大小，按照每一选区选一

名至三名代表划分。

1. 选民的过

半数投票

2. 选票的过

半数通过 / 对选民负责， / 受选民监督 / 获得全体代 / 表过半数的 / 选票 / 受原选举单 / 位监督、对 / 原选举单位 / 负责 / 间接选举（市以上） / 两个：选上级代表时，统筹 / 工作是上级人常，投票时是 / 本级主席团 / 一

正文·原 PDF 第 158 页

（续表） / 选民登记* / 提出候选人 / （单位提名 + 个人提名） / 当选*** / 直接选举（县、乡）

选民登记按选区进行，经登记确

认的选民资格长期有效。

精神病患者不能行使选举权利

的，经选举委员会确认，不列入

选民名单。

各政党、各人民团体或十个以上

的选民联名提名推荐。

选区全体选民过半数投票 + 获得

过半数选票（双过半） / 间接选举（市以上） / 一 / 辞职 / ** / 县级向县常委会书面提出辞职 / 乡级向乡人大书面提出辞职 / 各政党、各人民团体或十个 / 以上的代表联名提名推荐 / 全体代表过半数同意 / 向选举他的常委会书面提出 / 辞职

Eg. 山东省人大代表向（市

人常）辞职；市人大代表向 / （县人常）辞职

超格提示 人大代表辞职方式

Fg. 山东省人大代表向（市人常）辞职；淄博市人大代表向（县人常）辞职；高青县人大代表向（县人常）辞职；向阳乡人大代表向（乡人大）辞职。

选举委员会【考试中常见的考点总结*】

1. 县乡的选委会受县级人常的领导（因为是县人常任命的，乡没有人常）

2. 省、市人常_指导，县乡人大的选举工作

3. 选举经费由国库开支*

4. 选举委员会的组成人员为代表候选人的，应当辞去选举委员会的职务*

5. 选民登记是一项依法对公民选举资格的确认程序。只有直接选举才有选民登记，间接选举没有这个问题。选民登记按选区进行，按我国现行选举法规定，每个选民一般只登记一次，经登记确认的选民资格长期有效。死亡和被剥夺政治权利的，从选民名单中除名。Eg：居住状况，事业单位、工作单位划分选区。

6. 选民名单应在选举日的二十日以前公布*

正文·原 PDF 第 159 页

第一部分

法律部分 / (续表)

7. 对于公布的选民名单有不同意见的，可以在选民名单公布之日起五日内向选举委员会提出申诉。选举委员会对申诉意见，应在三日内作出处理决定。申诉人如果对处理决定不服，可以在选举日的五日以前向人民法院起诉，人民法院应在选举日以前作出判决。人民法院

的判决为最后决定。

选民名单、No.公布5天内，向选举委员会提申诉3天内，决定 选举日的5天前，起诉

8.选举法中，除直接选举中选民选代表时要求双过半，其他都是全体代表过半*选民的过半数投票 + 选票的过半数通过 (600—301—151)

9.人大代表并非只能逐级当选，可以越级当选。但公民不得同时担任两个以上无隶属关系的行政区域的人民代表大会代表。Eg：不得同时担任北京市人大代表和山东省人大代表。

10. 全人大的代表，由省、自治区、直辖市，特别行政区和军队选举的代表组成。

拓展延伸 人大代表职权 / 言论豁免权

人大各种会议上的发言和表决不受法律追究。

人身特别 / 保护权 / 县以上 / 非现行犯

开会期间：经本级人大主席团的许可。

(经许可) 闭会期间：经常委会许可。

职务保障 / 现行犯

通知本级人常或者主席团。

乡级

无论是否现行犯，只需通知乡人大即可。

地方各级人民代表大会代表在出席人民代表大会会议和执行代

物质保证权

表职务的时候，国家根据需要给予往返的旅费和必要的物质上的便利或者补贴。

注意：人身特别保护权要区分两种情况：**

①乡级代表，不管是对其采取拘留、逮捕、刑事审判还是其他任何限制人身自由的措施，都是向乡人大报告即可。

②县级以上的代表，除现行犯的拘留是报告外，其余任何限制人身自由的措施都需要许可，开会找主席团，闭会找常委会。

1.人大代表在人民代表大会各种会议上的发言和表决，不受法律追究。

2. 人大代表具有刑事豁免权，即非经特别许可不受限制人身自由、逮捕或审判的权利。

正文·原 PDF 第 160 页

原文表述：（丁解）

1. 《代表法》规定，代表在人民代表大会各种会议上的发言和表决，不受法律追究。
2. 《代表法》规定，县级以上的各级人民代表大会代表，非经本级人民代表大会主席团许可，在本级人民代表大会闭会期间，非经本级人民代表大会常务委员会许可，不受逮捕或者刑事审判。如果因为是现行犯被拘留，执行拘留的机关应当立即向该级人民代表大会主席团或者人民代表大会常务委员会报告。
3. 《代表法》规定，对县级以上的各级人民代表大会代表，如果采取法律规定的其他限制人身自由的措施，应当经该级人民代表大会主席团或者人民代表大会常务委员会许可。
4. 《代表法》规定，乡、民族乡、镇的人民代表大代表，如果被逮捕、受刑事审判、或者被采取法律规定的其他限制人身自由的措施，执行机关应当立即报告乡、民族乡、镇的人

民代表大会。

拓展延伸对各级人大代表的监督

监督

直接：受选民监督。间接：受原选举单位监督。

暂停职务

刑事案件；被依法判处管制、拘役或者有期徒刑而没有附加剥夺政治权

利；正在服刑的。

资格终止

- ① 迁出或者调离本行政区域的；② 辞职被接受的；③ 未经批准两次不出席本级人大会议的；④ 被罢免的；⑤ 丧失中国国籍的；⑥ 依法被剥夺政

治权利的；⑦ 丧失行为能力。

知识点四 国家结构形式

1. 国家结构形式调整国家整体与部分、中央与地方相互关系。
2. 我国采取单一制。（1）由统一的多民族国家传统决定；（2）由我国“大杂居、小聚居”的民族分布状况决定；（3）巩固国防、粉碎国内外敌对势力需要；（4）社会主义现代化建设以达共同繁荣的需要。
3. 口诀：乡找省、村找县、县级以上国务院，全国人大批省建，市县边界可授权。

超格教育 | 公共基础知识笔记（上册）

原文表述：（了解）

1.《代表法》规定，代表在人民代表大会各种会议上的发言和表决，不受法律追究。

2.《代表法》规定，县级以上的各级人民代表大会代表，非经本级人民代表大会主席团许可，在本级人民代表大会闭会期间，非经本级人民代表大会常务委员会许可，不受逮捕或者刑事审判。如果因为是现行犯被拘留，执行拘留的机关应当立即向该级人民代表大会主席团或者人民代表大会常务委员会报告。

3.《代表法》规定，对县级以上的各级人民代表大会代表，如果采取法律规定的其他限制人身自由的措施，应当经该级人民代表大会主席团或者人民代表大会常务委员会许可。

4.《代表法》规定，乡、民族乡、镇的人民代表大会代表，如果被逮捕、受刑事审判、或者被采取法律规定的其他限制人身自由的措施，执行机关应当立即报告乡、民族乡、镇的人民代表大会。

拓展延伸 对各级人大代表的监督

监督	直接：受选民监督。间接：受原选举单位监督。
暂停职务	刑事案件；被依法判处管制、拘役或者有期徒刑而没有附加剥夺政治权利；正在服刑的。
资格终止	①迁出或者调离本行政区域的；②辞职被接受的；③未经批准两次不出席本级人大会议的；④被罢免的；⑤丧失中国国籍的；⑥依法被剥夺政治权利的；⑦丧失行为能力。

知识点四 国家结构形式

1. 国家结构形式调整国家整体与部分、中央与地方相互关系。

2. 我国采取单一制。（1）由统一的多民族国家传统决定；（2）由我国“大杂居、小聚居”的民族分布状况决定；（3）巩固国防、粉碎国内外敌对势力需要；（4）社会主义现代化建设以达共同繁荣的需要。

3. 口诀：乡找省、村找县、县级以上国务院，全国人大批省建，市县边界可授权。

正文·原 PDF 第 161 页

第一部分

法律部分 / 总结**** / 建置 (设立、撤销、更名) / 省

全人大 (决定特区的设立及其制度)

市、县 / 国务院 / 乡镇 / 省政府 / 村 / 县政府

注：

(1) 自治州、自治县的行政区域界线的变更由国务院决定

(2) 县、市的行政区域界线的重大变更由国务院决定

知识点五 民族区域自治制度

区域划分 (行政区域界线) / 国务院

国务院 (国务院可以授权省政府，批准县、

市、市辖区的部分行政区域界限的变更)

省政府 / 县政府

民族区域自治制度：在国家统一领导下，各少数民族聚居的地方实行区域自治，设立自治

机关，行使自治权的制度。

自治地方 / 自治机关 / 自治权力

自治区、自治州、自治县。

自治区、自治 / 州、自治县的 / 人民代表大会

和人民政府。

自治区主席、自治州州长、自治县县长由实行区域自治的民族

的公民担任；民族自治地方的人大常委会中应当有实行区域自

治的民族的公民担任主任或者副主任。

超格提示 政府一把手，人常应当有。

1.立法权：制定自治条例和单行条例。

制定主体：自治地方的人大。(自治区报全人常；自治州、自治县报省人常批准)

2.变通权：上级国家机关的决议、决定、命令和指示，如有不适合民族自治地方实际情况的，自治机关可以报经该上级国家机关批准，变通执行或者停止执行。

超格提示 经制定机关 (60日) 批准 (先批准再变通) 。

3.治安权：自治机关经国务院批准，可以组织本地方维护社会治安的公安部队。

正文·原 PDF 第 162 页

自治权力 / (续表)

4. 财政自主权：凡是依照体制属于民族地方的财政收入，应当由自治机关自主安排使用。

5. 变通执行税收权：除国家统一审批的减免税收项目外，自治州县减免，须报省级政府批准。

辨析少数民族自治地方税收独立。(×)

6. 对外贸易权：经国务院批准，可开辟对外贸易口岸；开展边境贸易，享受国家优惠政策。

7. 使用本民族的语言、文字。

8. 自治区、州的自治机关，可以和国外进行科教文卫体等方面的交流。(无自治县)

治县) / 拓展延伸

1. 法院、检察院不是自治机关，其领导和工作人员中应当有自治公民。

2. 人常不是自治机关。

3. 民族自治地方的自治条例可以依照当地民族的特点，对法律、行政法规、地方性法规的规定进行变通，但不能对宪法进行变通。

知识点六

：特别行政区制度 / 总 / 人大对特区 / 人常对特区 / 国务院对特区

① 决定特别行政区的设立及其制度。

② 制定、修改基本法。

① 解释基本法。

② 发回权：常委会认为特区法律不符合基本法，可将该法律发回但不得修改，发回后该法律立即失效。

③ 法律实施权：全人常有权决定将全国性法律在特区实施。

④ 决定特区进入紧急状态。

① 与特区有关的外交事务。

② 特区防务。

正文·原 PDF 第 163 页

第一部分

法律部分 / (续表) / 国务院对特区 / 我国的 / 特别行政区制度 / (无独立主权)

③ 任免特区政府主要官员。

④全人常宣布战争状态或决定特别行政区进入紧急状态时，国务院可以发布命令将有关全国性的法律在特区实施。

1.维护国家的主权统一和领土完整。由全国人大授权实行高度自治，享有行政管理权、立法权、独立的司法权和终审权。

2.中央政府负责管理特别行政区的外交事务和防务，特区无管辖权。

3.特区政府主要官员由中国公民担任，由中央政府任命。

4.特区制定的任何法律均不得同基本法相抵触。（香港澳门各自的基本法）

超格提示 基本法的制定权和修改权属于全人大，解释权属于全人常。

5. 高度自治权：主要有行政管理权、立法权、独立的司法权和终审权。

特区不实施全国统一的法律和法规（有极少数例外）；实行独立的税收和预算制度；自行发行货币；可以“中国香港”“中国澳门”的名义单独同各国、各国际组织发展经济、文化关系，参加国际组织和国际会议；自行负责维护社会治安。

拓展延伸

1.特别行政区行政长官在当地通过选举或协商产生，由中央人民政府任命。特别行政区行政长官对中央人民政府和特别行政区负责。

特别行政区行政长官由年满四十周岁，由通常居住连续满二十年的特别行政区永久性居民中的中国公民担任。特别行政区行政长官任期五年，可连任一次。

2.居民有宗教信仰的自由，有公开传教和举行、参加宗教活动的自由。

知识点七基层群众自治制度

基层 / 群众 / 自治 / 制度

1.基层群众性自治体系：村委会、居委会、企业职工代表大会。

2. 职能：居民委员会、村民委员会设人民调解、治安保卫、公共卫生等委员会。

3.与基层政府的关系：乡、民族乡、镇的人民政府对村民委员会的工作给予指导、支持和帮助，但是不得干预依法属于村民自治范围内的事项。

4. 村委会、居委会不是国家机关。

正文·原 PDF 第 164 页

（续表） / 组织 / 村委会

设立、撤销、范围调整，由乡级

政府提出，经村民会议讨论同意

后，报县级政府批准。

基层 / 群众 / 自治 / 制度 / 基层 / 政权 / 关系

受乡级政府指导、支持和帮助。

组成 / 任期

主任、副主任、委员3~7人。

每届任期5年，成员可连选连任。

超格提示

1.宪法规定基层群众自治组织只有村委会、居委会。

基层民主自治体系：村委会、居委会、企业职工代表大会。

2.基层政府与基层群众性自治组织不是领导关系，而是指导关系。

知识点八经济制度

居委会

设立、撤销、范围调整，由不设区的市、

市辖区的人民政府决定。

不设区的市、市辖区的人民政府或者

它的派出机关对居委会的工作给予指

导、支持和帮助。

主任、副主任、委员5~9人。

每届任期5年，成员可连选连任。

国家基本经济制度—中国现处于并将长期处于社会主义初级阶段，以公有制为主体、多种所有制经济共同发展，按劳分配为主体，多种分配方式并存的社会主义市场经济体制是

我国现阶段的基本经济制度。

国有经济 / 所有制 / 经济

1.公有制为主体，是基础

表现量多、质优 / 集体经济

控制国民经济命脉，是国民经济中

的主导力量；保障国有经济的巩固

和发展（考查：主导作用主要体现在

在控制力上）

Eg.中粮集团、中石油、中石化、中

国银行

公有制经济的重要组成部分；鼓励、

指导和帮助。

Eg.某县农畜产品加工厂

正文·原 PDF 第 165 页

第一部分

法律部分 / (续表) / 所有制 / 经济 / 财产权 / 制度

2. 非公有制

(个体、私营区别：

是以雇佣关系为基础。)

3. 混合所有

1. 公共财产**

2. 私有财产

混合所有制中的国有成分和集体成分

Eg. 广汽本田中国持股部分，中日友好医院的中方股份

地位：社会主义市场经济的重要组成部分；鼓励、支持和引导。

个体经济 / 私营经济

个体是指个体工商户，主要是以家庭劳动为主，私营企业以雇佣劳动为主。

外资 / Eg：西门子

实现形式主要是通过股份制或股份合作制。

- (1) 专属于国家城市的土地、矿藏、水流
- (2) 专属于集体自留山、自留地、宅基地
- (3) 原则上属于国家：荒漠、滩涂、草原、森林、山岭

原则上属于集体：城市郊区的土地、农村的土地

(1) 合法的私有财产不受侵犯。依照法律规定保护公民的私有财产权和继承权。

(2) 国家为了公共利益，对公民的私有财产征收或征用 + 补偿。

民法典中规定属于国家所有：海域、无线电频谱资源、无居民海岛，国防资产。

辨析

公有制经济包括国有经济和集体经济。(

)

【答案】x。解析：公有制经济，是指国有经济、集体经济以及混合所有制经济中的国有成分和集体成分。

知识点九国家标志

国家标志主要包括国旗、国徽、国歌、首都。

正文·原 PDF 第 166 页

国旗 / (续表)

(1) 中华人民共和国国旗是五星红旗。旗面为红色，长方形，其长与高的比例为三比二。

(2) 中华人民共和国国旗设计者是曾联松。1949年9月27日，全国政协第一届全体会议上通过《决议》宣布中华人民共和国的国旗为红底五星旗，象征中国革命人民大团结。1990年6月28日中华人民共和国第七届全国第十四次会议通过了《中华人民共和国国旗法》。

(3) 下列人士逝世，下半旗志哀：中华人民共和国主席、全国人大常委会委员长、国务院总理、中央军事委员会主席；中国人民政治协商会议全国委员会主席；对中华人民共和国作出杰出贡献的人；对世界和平或者人类进步事业作出杰出贡献的人。

(4) 发生特别重大伤亡的不幸事件或严重自然灾害造成重大伤亡时，可以下半旗志哀。下半旗时，应当先将国旗升至杆顶，然后降至旗杆与杆顶之间的距离为旗杆全长的三分之一处；降下时，应当先将国旗升至杆顶，然后再降下。

(5) 国旗及其图案不得用作商标和广告，不得用于私人丧葬活动。

(6) 在公共场合故意以焚烧、毁损、涂划、玷污、践踏等方式侮辱中国国旗的，依法追究刑事责任；情节较轻的由公安机关处以十五日以下拘留。

拓展延伸 / 每日升挂国旗 / 工作日升挂国旗 / 节日升挂国旗 / 国歌

中央国家机关、全国政协和出入境场合每日升挂国旗。

省部级及以下国家机关和地方各级政协应当在工作日升挂国旗。

国庆节、国际劳动节、元旦和春节，各级国家机关和各级人民团体应当升挂国旗。

企业事业组织，村民委员会、居民委员会，城镇居民院（楼）

节日可以升挂国旗

以及广场、公园等公共活动场所，有条件的可以升挂国旗。

（民族自治地方在当地成立纪念日和主要传统民族节日，可以升挂国旗。）

中华人民共和国国歌是《义勇军进行曲》。

田汉作词、聂耳作曲的歌曲，最初是电影《风云儿女》的主题歌。

1.在下列场合，应当奏唱国歌：

(1) 全人大和地方各级人大会议的开幕、闭幕；政协会议开幕、闭幕；

正文·原 PDF 第 167 页

国歌 / 国徽 / 首都

第一部分

法律部分 / (续表)

(2) 各政党、各人民团体的各级代表大会等；

(3) 宪法宣誓仪式；

(4) 升国旗仪式；

(5) 各级机关举行或者组织的重大庆典、表彰、纪念仪式等；

(6) 国家公祭仪式；

(7) 重大外交活动；

(8) 重大体育赛事；

(9) 其他。

2. 不得在私人丧事活动等不适宜的场合使用，不得作公共场所的背景音乐等。国歌不得用于或变相用于商标、商业广告。

3. 国歌纳入中小学教育。中小学应当将国歌作为爱国主义教育的重要内容，组织学生学唱国歌，教育学生了解国歌的历史和精神内涵、遵守国歌奏唱礼仪。

4. 国庆节、国际劳动节等重要的国家法定节日、纪念日，电视台应当按照国务院广播电视主管部门规定的时点播放国歌。

5. 在公共场合，故意篡改国歌歌词、曲谱，以歪曲、贬损方式奏唱国歌，由公安机关处以警告或者十五日以下拘留；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

6. 侮辱国歌罪：在公共场合，故意篡改中华人民共和国国歌歌词、曲谱，以歪曲、贬损方式奏唱国歌，或以其他方式侮辱国歌，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

中华人民共和国国徽是由清华大学建筑系梁思成、林徽因、李宗津、莫宗江、朱倡中等人所组成的设计小组与中央美术学院张仃、张光宇等人的设计小组集体创

作完成。

国徽由国旗、天安门、齿轮和谷穗组成，四颗小五角星环绕一个大五角星，象征着中国共产党领导下的全国人民的大团结，中间是五星照耀下的天安门，周围是谷穗和齿轮，分别代表农民阶级和工人阶级；天安门则体现了中国人民的革命传统和民族精神，同时也是我们伟大祖国首都北京的象征。

国徽在颜色上用正红色和金黄色互为衬托对比。

拓展延伸 县级以上国家机关应当挂国徽，乡政府可以挂国徽。

中华人民共和国首都是北京。

合上资料自测

“谁掌握权力”与“怎样组织权力”分别对应什么？

检查：能否说清概念、条件和一个例子？能否指出与相邻概念的区别？

25 公民基本权利和义务

原 PDF 第 168-171 页 · 以下正文中的页码均按原文件页序

公民权利与义务按性质分组，才能辨析相近选项。

怎么读这一章

把政治、经济社会、文化教育、人身等权利分类，并标注兼具义务的事项。

容易混淆

某项权利受到保护，不意味着行使没有边界。

带着问题阅读

受教育和劳动为什么要同时放进权利与义务两栏？

下面进入本章正文。先回答问题，再看相应知识。

正文 · 原 PDF 第 168 页

第三节 公民的基本权利和义务

凡具有中华人民共和国国籍的人都是中华人民共和国公民。

《中华人民共和国宪法》第三十三条规定，中华人民共和国公民

在法律面前一律平等。

1. 适用法律上平等、守法平等。

Eg. 立法权有阶级性，统治阶级才能立法。

2. 允许合理的差别对待。

Eg. 井下作业不适合女性职工。

Eg. 残疾人优先。

妇女权益受到国家的保护。男女同工同酬，培养和选

平等权

拔妇女干部。

婚姻、家庭、母亲和儿童受国家的保护。父母有抚养

教育未成年子女的义务，成年子女有赡养扶助父母的

特定人的 / 权利保护

义务。禁止破坏婚姻自由，禁止虐待老人、妇女和儿童。

保护华侨的正当的权利和利益，保护归侨和眷的合

公民的 / 基本权利

法的权利和利益。

国家和社会保障残废军人的生活，抚恤烈士家属，优

待军人家属。国家和社会帮助安排盲、聋、哑和其他

有残疾的公民的劳动、生活和教育。

《中华人民共和国宪法》第三十四条规定，中华人民
共和国年满十八周岁的公民，不分民族、种族、性别、

选举权与 / 被选举权

职业、家庭出身、宗教信仰、教育程度、财产状况、

居住期限，都有选举权和被选举权；但是依照法律被

剥夺政治权利的人除外。（公民参与政治活动进行国

政治权利 / 和自由 / 家管理的最基本权利）

包括言论、出版、集会、结社、游行、示威等方面的

自由。

政治自由

（1）言论自由在政治自由中居于首位。

（2）自由是法律范围内的自由。

（3）游行示威经过公安机关批准。

正文·原 PDF 第 169 页

公民的 / 基本权利 / 宗教信仰 / 自由 / 人身 / 自由权 / （广义）

第一部分

法律部分 / （续表）

任何国家机关、社会团体和个人不得强制公民信仰宗教或者不信仰宗教，不得歧视信仰宗教的公民和不信仰宗教的公民。

国家保护正常的宗教活动。

任何人不得利用宗教进行破坏社会秩序、损害公民身体健康、妨碍国家教育制度的活动。宗教团体和宗教事务不受外国势力的支配。宗教团体自主、自办、自传；不允许公开传教。

1. 生命权

我国宪法没有明确规定生命权条款，但尊重生命权作为所有基本权利的基础，受到国家的保障。【单方允诺放弃生命，别人实施。

(x)】

2.人身自由（狭义）

(1) 非经人民检察院批准或者决定或者人民法院决定，并由公安机关执行，不受逮捕。

逮捕：检察院批准或者决定；人民法院决定；公安机关执行。

(2) 禁止非法拘禁、非法搜查公民的身体。

Eg. 明星孔某以选妃为由，将貌美如花的庆某扣留，禁止离开。（非法拘禁）

Eg. 超市保安怀疑李某偷拿物品，对其搜身检查。（非法搜查）

**在公民享有的宪法基本权利体系中，最基础的是人身自由。

3. 人格尊严

禁止用任何方法对公民进行侮辱、诽谤和诬告陷害。

4.住宅不受侵犯（禁止非法侵人和非法搜查）

Eg. 我的房屋风能进雨能进，皇帝不能进。

非法出卖他人房屋，不是侵犯住宅、不是人身自由权。（侵犯私有财产权）

5.通信自由和通信秘密

因国家安全或者追查刑事犯罪的需要，由公安机关或者检察机关依照法律规定的程序对通信进行检查。

正文·原 PDF 第 170 页

诉愿权 / 公民的 / 基本权利 / 社会经济 / 与 / 文化权利 / （续表）

1. 监督权：中华人民共和国公民对于任何国家机关和国家工作人员，有提出批评和建议的权利；对于任何国家机关和国家工作人员的违法失职行为，有向有关国家机关提出申诉、控告或者检举的权利。

2. 取得国家赔偿权：由于国家机关和国家工作人员侵犯公民权利而受到损失的人，有依照法律规定取得赔偿的权利。

辨析

1. 对于公民的申诉、控告或者检举，有关国家机关必须查清事实，负责处理。（

2. 对于公民的批评和建议，有关国家机关必须查清事实，负责处

理。()

3.对于公民的中诉、控告或者检举，任何国家机关必须查清事实，

负责处理。(/)

1.【答案】V。

2.1答案】x。

3. [答案】x。

劳动 / 受教育

①既是权利又是义务。

②体现了权利和义务的一致性。

③不可放弃。

劳动者的 / 休息权

①劳动者有休息的权利。

②国家发展劳动者休息和休养设施，规定职工的工作时间和休假制度。

物质 / 帮助权

中华人民共和国公民在年老、疾病或者丧失劳动能力的情况下，有从国家和社会获得物质帮助的权利。

文化权利 / 与自由

国家对公民有益于文化事业的创造性工作，给以鼓励和帮助。Eg. 写书是公民的文化权利与自由。出版权利属于政治自由。

财产权

合法私有财产 + 公共利益需要 + 征收征用 + 补偿。

正文·原 PDF 第 171 页

第一部分

法律部分 / (续表) / 公民的 / 基本义务

- 1.维护国家统一和各民族团结。
- 2.遵守宪法和法律。
- 3.维护祖国的安全、荣誉和利益。
- 4.服兵役和参加民兵组织。

5. 依法纳税。
6. 其他基本义务。

合上资料自测

受教育和劳动为什么要同时放进权利与义务两栏？

检查：能否说清概念、条件和一个例子？能否指出与相邻概念的区别？

26 中央国家机关

原 PDF 第 172-179 页 · 以下正文中的页码均按原文件页序

中央国家机关要按产生方式、职权和相互关系学习。

怎么读这一章

画机关关系图，再将法律制定、行政管理、司法等职权归位。

容易混淆

全国人大与全国人大常委会不能当作完全相同的主体。

带着问题阅读

在不看资料时，画出中央国家机关的基本关系。

下面进入本章正文。先回答问题，再回看相应知识。

正文 · 原 PDF 第 172 页

第四节 中央国家机关

知识点一

全国人民代表大会 / 性质

全国人民代表大会是我国的最高国家权力机关。

（可行使国家立法权的有全人大、全人常）

全国人民代表大会由省、自治区、直辖市、特别行政区和军队选出的代表组成。

组成和任期

各少数民族都应当有适当名额的代表。全国人民代表大会每届任期五年。（可

以连选连任）

每年举行一次，由全国人民代表大会常务委员会召集。

会议召开

拓展补充

临时举行：全人常或 1/5 以上代表提议。

全国人民代表大会举行会议的时候，选举主席团主持会议。

“监督修宪制基本”

宪法的制定和修改，监督和保障实施；制定基本法。

选举全国人大常委会的全体；

重要职权

选举；

一常一委两高三主席

国家监察委员会主任；

最高人民法院院长、最高人民检察院检察长；

国家主席、副主席、中央军委主席。

批准省、自治区和直辖市的建置。

决定特别行政区的设立及其制度。

重大事项 / 决定权

审查和批准国民经济和社会发展计划和计划执行情况的报告。

审查和批准国家的预算和预算执行情况的报告。

改变和撤销全国人民代表大会常务委员会不适当的决定。

口诀：“计划预算特区立；改撤人常战与和”。

超格提示 选举方式

国家主席、 / 副主席

全人常组成人员：

全人大选举 / 委员长、副委员长、 / 秘书长、委员

正文·原 PDF 第 173 页

第一部分

法律部分 / (续表) / 国务院 / 最高法、最高检、 / 监察委员会 / 中央军委 / 总理 / 其他 / 一把手 / 其他 / 主席 / 其他 / 主席提名，全人大决定

总理提名，全人大、全人常决定

全人大选举 / 一把手提名，全人常决定 / 全人大选举

主席提名，全人大、全人常决定

知识点二全国人民代表大会常务委员会

组成和任期 / 重要职权 / 重大事项 / 决定权

人员组成：委员长，副委员长若干人，秘书长，委员若干人。

每届任期5年；委员长、副委员长连续任职不得超过两届。

全国人民代表大会常务委员会的组成人员不得担任国家行政机关、监察机关、审判机关和检察机关的职务。

1.立法权。

2.宪法和法律解释权。

3. 全人大闭会期间，对全人大制定的法律进行部分补充和修改，但不得同法律的基本原则相抵触。

4.人事任免权。

(1) 【闭会期间】总理提名，决定其他 (副总理 + 国务委员 + 各部部长……)

(2) 【闭会期间】军委主席提名，决定其他 (军委副主席……)

(3) 根据国家监察委员会主任的提请，任免国家监察委员会副主任、委员。

(4) 根据最高法院长的提请，任免最高副院长、审判员、审判委员会委员和军事法院院长。

(5) 根据最高人民检察院检察长的提请，任免最高人民检察院副检察长、检察员、检察委员会委员和军事检察院检察长，并且批准省、自治区、直辖市的人民检察院检察长的任免。

1.闭会期间，审查和批准国民经济和社会发展计划、国家预算在执行过程中所必须作的部分调整方案。

正文·原 PDF 第 174 页

重大事项 / 决定权 / (续表)

2. 撤销国务院制定的同宪法、法律相抵触的行政法规、决定和命令。

3.撤销省、自治区、直辖市国家权力机关制定的同宪法、法律和行政法规相抵触的地方性法规和决议。

4.决定驻外全权代表的任免。

5. 决定同外国缔结条约和重要协定的批准和废除。

6. 规定军人和外交人员的衔级制度和其他专门衔级制度。

7.规定和决定授予国家的勋章和荣誉称号。

8. 决定特赦。(赦刑不赦罪)

9. 闭会期间，如果遇到国家遭受武装侵犯或者必须履行国际间共同防止侵略的条约的情况，决定战争状态的宣布。

10.决定全国总动员或者局部动员。

11.决定全国或者个别省、自治区和直辖市进入紧急状态。

12. 监督国务院、中央军事委员会、国家监察委员会、最高人民法院和最高人民检察院的工作。

知识点三 国家主席

性质 / 组成和任期 / 重要职权

国家主席是我国的国家元首。

中华人民共和国主席、副主席由全国人民代表大会选举。

任职资格：有选举权和被选举权的年满四十五周岁的中华人民共和国公民可以被选为中华人民共和国主席、副主席。任期5年。

1. 根据全国人民代表大会的决定和全国人民代表大会常务委员会的决定，公布法律、发布命令。发布特赦令，宣布进入紧急状态，宣布战争状态，发布动员令。
2. 根据全国人民代表大会的决定和全国人民代表大会常务委员会的决定，任免国务院组成人员和驻外全权代表。
3. 外交权：代表中华人民共和国，进行国事活动，接受外国使节；根据全国人民代表大会常务委员会的决定，派遣和召回驻外全权代表，批准和废除同外国缔结的条约和重要协定。
4. 荣典权：根据全国人民代表大会的决定和全国人民代表大会常务委员会的决定，授予国家的勋章和荣誉称号。

（续表）

重大事项 决定权	2. 撤销国务院制定的同宪法、法律相抵触的行政法规、决定和命令。 3. 撤销省、自治区、直辖市国家权力机关制定的同宪法、法律和行政法规相抵触的地方性法规和决议。 4. 决定驻外全权代表的任免。 5. 决定同外国缔结条约和重要协定的批准和废除。 6. 规定军人和外交人员的衔级制度和其他专门衔级制度。 7. 规定和决定授予国家的勋章和荣誉称号。 8. 决定特赦。（赦刑不赦罪） 9. 闭会期间，如果遇到国家遭受武装侵犯或者必须履行国际间共同防止侵略的条约的情况，决定战争状态的宣布。 10. 决定全国总动员或者局部动员。 11. 决定全国或者个别省、自治区和直辖市进入紧急状态。 12. 监督国务院、中央军事委员会、国家监察委员会、最高人民法院和最高人民检察院的工作。
-------------	--

知识点三 国家主席

性质	国家主席是我国的 国家元首 。
组成和任期	中华人民共和国主席、副主席由全国人民代表大会选举。 任职资格：有选举权和被选举权的年满四十五周岁的中华人民共和国公民可以被选为中华人民共和国主席、副主席。任期 5 年。
重要职权	1. 根据全国人民代表大会的决定和全国人民代表大会常务委员会的决定，公布法律、发布命令。发布特赦令，宣布进入紧急状态，宣布战争状态，发布动员令。 2. 根据全国人民代表大会的决定和全国人民代表大会常务委员会的决定，任免国务院组成人员和驻外全权代表。 3. 外交权：代表中华人民共和国，进行国事活动，接受外国使节；根据全国人民代表大会常务委员会的决定，派遣和召回驻外全权代表，批准和废除同外国缔结的条约和重要协定。 4. 荣典权：根据全国人民代表大会的决定和全国人民代表大会常务委员会的决定，授予国家的勋章和荣誉称号。

正文·原 PDF 第 175 页

第一部分

法律部分

知识点四

国务院 / 性质 / 组成和任期 / 重要职权

是我国最高国家权力机关的执行机关，是最高国家行政机关。

人员组成：总理，副总理若干人，国务委员若干人，各部部长，各委员会主任，审计长，秘书长。

实行总理负责制。

常务会议：总理+副总理+国务委员+秘书长，每周举行一次。

全体会议：总理+副总理+国务委员+各部部长+各委员会主任+审计长+秘书长。+【央行行长】

每届任期5年；总理、副总理、国务委员连续任职不得超过两届。

1.立法权。国务院有权根据宪法和法律，规定行政措施，制定行政法规，发布决定和命令。

2. 编制和执行国民经济和社会发展计划和国家预算。

3. 管理对外事务，同外国缔结条约和协定。

4.改变或者撤销各部、各委员会发布的不适当的命令、指示和规章。

5.改变或者撤销地方各级国家行政机关的不适当的决定和命令。

6.批准省、自治区、直辖市的区域划分，批准自治州、县、自治县、市的建置和区域划分。

7.决定省、自治区、直辖市的范围内部分地区进入紧急状态。

8.领导和管理。（领导和管理经济工作和城乡建设、生态文明建设、教育、科学、文化、卫生、体育和计划生育工作、民政、公安、司法行政、国防建设、民族事务，保护华侨正当的权利和利益、保护归侨合法的权利和利益。）

建置和区域划分：乡找省，村找县，县级以上国务院，全国人大批省建。

建置（设立、撤销、更名）/ 区域划分（行政区域界线）/ 全人大 / 省 / 国务院

（特别行政区的设立及其制度）

市、县 / 乡镇 / 国务院 / 省政府 / 国务院 / 省政府 / 村 / 县政府 / 县政府

正文·原 PDF 第 176 页

G超格教員 / (续表) / 扔屢补充 / 战争状态 / 驻外全权 / 代表 / 同外国締结 / 条约

决定战争与和平：全人大。

闭会期间，决定战争状态的宣布：全人常。

宣布战争状态：主席。

决定驻外全权代表的任免：全人常。

派遣和召回驻外全权代表：主席。

决定同外国締结条约的批准和废除：全人常。

管理对外事务，同外国締结条约和协定：国务院。

根据人常的决定，批准和废除……：主席。

人常决定 + 主席发布。

特赦、动员、 / 国家的勋章 / 和荣誉称号 / 紧急状态 / 国民经济与 / 社会发展计划 / 和国家预算

全国或部分省、特别行政区【不区分全部和部分】：人常决定 + 主席发布。

省内部分地区紧急状态：国务院决定 + 总理发布。

审查和批准：全人大（闭会期间全人常）。

编制和执行：国务院。

知识点五中央军事委员会

性质 / 组成和任期

领导全国武装力量，是全国最高军事领导机关，武装力量属于人民。

中央军事委员会由主席一人、副主席若干人、委员若干人组成。中央军委主席由全国人大选举；副主席、委员，由全国人大或全人常根据中央军委主席提名决定。中央军事委员会实行主席负责制，中央军委主席对全国人大及其常委会负责。中央军事委员会每届任期五年。

正文·原 PDF 第 177 页

第一部分

法律部分 / (续表) / 组成和任期

超格提示

- 1.对人大负责并报告工作：人常，一府，两院。只负责不报告：中央军委、国家监察委员会。不负责不报告：国家主席。
- 2.连续任职不超过两届：委员长、副委员长（人常）；总理、副总理、国务委员（国务院）；最高院院长、最高检检察长、国家监察委员会主任。

知识点六 人民法院

性质、地位 / 领导体系

人民法院是国家的审判机关，依照法律规定独立行使审判权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。各级人民法院由同级国家权力机关产生，并对它负责，受它监督。最高人民法院院长连续任职不得超过两届，每届任期5年。

最高人民法院是最高审判机关，它监督地方各级人民法院和专门人民法院的审判工作；上级人民法院监督下级人民法院的审判工作。

(四级法院：国家-最高人民法院、省-高级人民法院、市-中级人民法院、

县-基层人民法院)

知识点七 人民检察院

性质、地位 / 组织系统和 / 领导体制

国家法律监督机关。

人民检察院实行双重从属制。最高人民检察院对全国人大及其常委会负责，并领导地方各级人民检察院和专门人民检察院的工作；地方各级人民检察院对产生它的国家权力机关和上级人民检察院负责，并接受上级人民检察

院领导。

(四级检察院：最高人民检察院、省级检察院、市级检察院、县级检察院)

各级人民检察院由检察长一人、副检察长和检察员若干组成。

最高人民检察院检察长每届任期5年，连续任职不得超过两届。

正文·原 PDF 第 178 页

知识点八 监察委员会

领导体制 / 性质、设置 / 组成、产生、 / 任职限制 / 职责 / 监察对象

- 1.领导：国家监察委员会领导地方各级监察委员会的工作，上级监察委员会领导下级监察委员会的工作。
2. 负责：国家监察委员会对全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会负责。地方各级监察委员会对本级人民代表大会及其常务委员会和上一级监察委员会负责，并接受其监督。

1.性质：中华人民共和国国家监察委员会是最高监察机关。

2.设置：省、自治区、直辖市、自治州、县、自治县、市、市辖区设立监

察委员会。

1.监察委员会人员组成

监察委员会由主任、副主任、委员组成。

2. 监察委员会人员产生

国家监察委员会主任由全国人民代表大会选举，副主任、委员由国家监察委员会主任提请全国人民代表大会常务委员会任免。地方监察委员会主任由本级人民代表大会选举，副主任、委员由监察委员会主任提请本级人民

代表大会常务委员会任免。

3. 监察委员会任职限制

国家监察委员会主任连续任职不得超过两届。

1. 监督（对象—所有公职人员）
2. 调查（可依法留置）
3. 处置：对违法的公职人员—政务处分决定

对失职的领导人—进行问责

对涉嫌犯罪的一移送人民检察院

1. 中国共产党机关、人民代表大会及其常务委员会机关、人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院、中国人民政治协商会议各级委员会机关、民主党派机关和工商业联合会机关的公务员，以及参照《中华人民共和国

公务员法》管理的人员。

2. 法律、法规授权或者受国家机关依法委托管理公共事务的组织中从事公

务的人员。（事业单位）

正文·原 PDF 第 179 页

第一部分

法律部分 / （续表） / 监察对象

3. 国有企业管理人员。
4. 公办的教育、科研、文化、医疗卫生、体育等单位中从事管理的人员。
5. 基层群众性自治组织中从事管理的人员。
6. 其他依法履行公职的人员。

留置

1. 适用情形

涉嫌职务违法或者职务犯罪 + 已经掌握其部分违法犯罪事实及证据 + 下列情形，经监察机关依法审批，可以留置：（1）涉及案情重大、复杂的；（2）

可能逃跑、自杀的；（3）可能串供或者伪造、隐匿、毁灭证据的；（4）其他。

（行贿犯罪、共同职务犯罪）

2. 程序

由监察机关领导人员集体研究决定。设区的市级以下监察机关采取留置措施，应当报上一级监察机关批准。省级监察机关采取留置措施，应当报国家监察委员会备案。

3. 留置时间不得超过三个月。可延长一次，延长不得超过三个月。

4. 二十四小时以内，通知所在单位和家属（有毁灭、伪造证据，干扰证人作证或者串供等情形除外）。有碍调查的情形消失后，应当立即通知。

主动认罪认罚+监察机关经领导人员集体研究，并报上一级监察机关批准，可以在移送人民检察院时提出从宽处罚的建议：（一）自动投案，真诚悔罪悔过的；（二）积极配合调查工作，如实供述监察机关还未掌握的违法犯罪行为的；（三）积极退赃，减少损失的；（四）

具有重大立功表现或者案件涉及国家重大利益等情形的。

合上资料自测

在不看资料时，画出中央国家机关的基本关系。

检查：能否说清概念、条件和一个例子？能否指出与相邻概念的区别？

27 行政法概述

原 PDF 第 181-182 页 · 以下正文中的页码均按原文件页序

行政法概述提供依法行政和控制行政权的基本视角。

怎么读这一章

把职权依据、程序要求和权利保障作为三个判断问题。

容易混淆

结果有益不意味着程序或权限问题可以忽略。

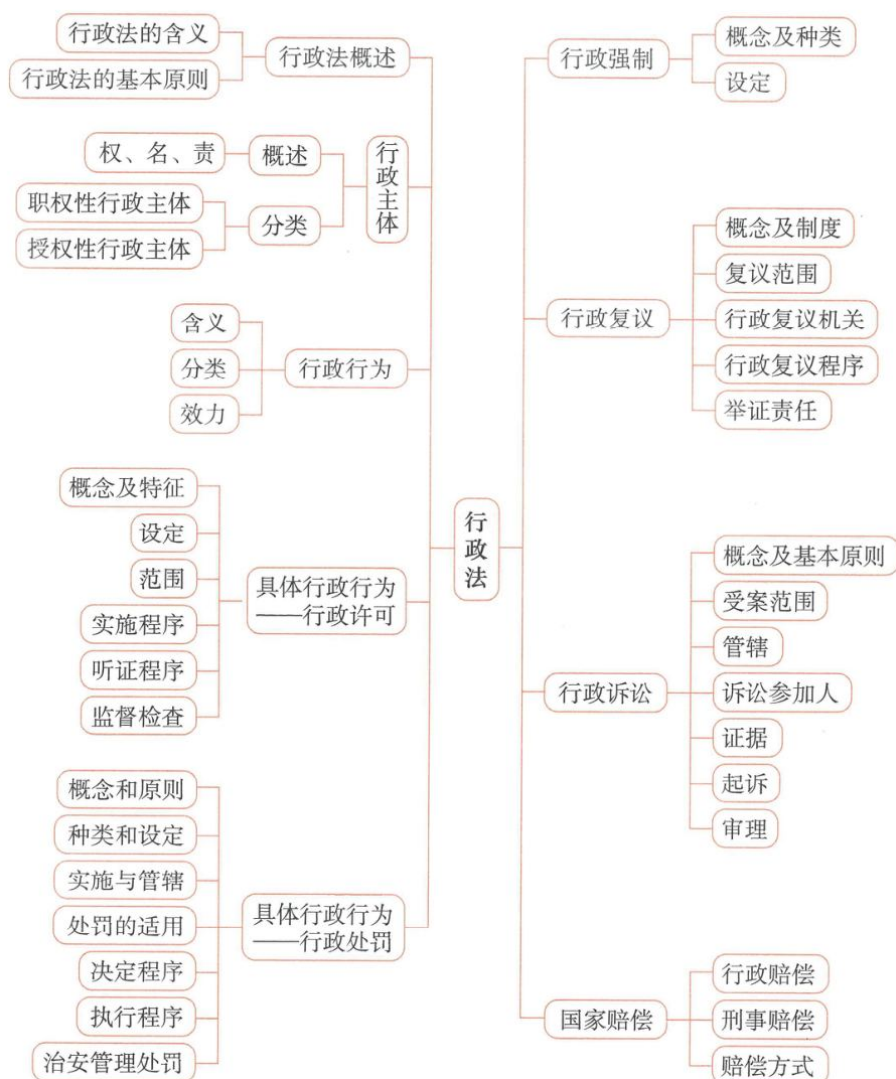
带着问题阅读

一个行政决定可能在哪三个方面受到质疑？

下面进入本章正文。先回答问题，再回看相应知识。

第五章 行政法

章节概况



正文·原 PDF 第 181 页

第一部分

法律部分

第一节 行政法概述

行政法的含义 / 行政法概述 / 行政法的基本原则 / 行政主体法 / 行政行为法 / 行政监督法 / 合法行政原则 / 合理行政原则 / 程序正当原则 / 高效便民原则 / 诚实守信原则 / 权责统一原则

知识点一行政法的含义

含义

行政法，是调整行政关系以及在此基础上产生的监督行政关系的法律规范和原则的总称。

行政法包括三个部分：

第一部分是行政主体法；

第二部分是行政行为法；

第三部分是行政监督法（也叫行政救济法）。

拓展补充

官（行政主体）/ 行政许可 / 行政处罚 / ~行政行为 / 行政强制，/ 管 / 告 / 行政复议 / 行政诉讼 / 行政赔偿 / -民（行政相对人）

正文·原 PDF 第 182 页

知识点二行政法的基本原则

合法行政原则 / 合理行政原则 / 基本原则 / 程序正当原则 / 高效便民原则 / 诚实守信原则 / 权责统一原则

1. 不违法 + 有授权。

2. 首要原则，其他原则是其延伸。

3. 行政活动与民事活动的主要区别。

（行政一法无授权即禁止；民事一法无禁止即可为。）

4. 行政机关对立法机关的从属性。

1. 属于实质行政法治的范畴，尤其适用于自由裁量性行政活动。

2. 其内涵包括：

（1）公平公正对待；

（2）考虑相关因素；

(3) 符合适当比例。

1.行政公开。涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的除外。

2.公众参与。

3.公务回避。

1.行政效率。

2. 便利当事人。

1.行政信息真实。

2. 保护信赖利益。(效力稳定、撤回补偿)

1.行政效能。

2.行政责任。

合上资料自测

一个行政决定可能在哪三个方面受到质疑？

检查：能否说清概念、条件和一个例子？能否指出与相邻概念的区别？

28 行政主体

原 PDF 第 183-184 页 · 以下正文中的页码均按原文件页序

行政主体需要辨清组织资格、权限来源与责任承担。

怎么读这一章

区分行政机关、授权组织、受委托组织，并关注谁以谁的名义行动。

容易混淆

实际办事者与法律上承担责任的主体可能不同。

带着问题阅读

题干说“受委托办理”，还应追问哪些信息？

下面进入本章正文。先回答问题，再看相应知识。

正文 · 原 PDF 第 183 页

第一部分

法律部分

第二节 行政主体

概述 / 行政主体 / 权、名、责 / 职权性行政主体 / 分类 / 授权性行政主体

五级政府：国、省、市、县、乡

专门行政机关 / 派出行政机关 / 行政机构 / 被授权的组织 / 权 / 概述 / 名 / 责 / 职权性 / 行政主体 / 分类 / 授权性 / 行政主体

自己享有并行使行政职权。

以自己名义实施行政活动。

Eg. 山东大学可以颁发学位证，但山东大学某某学院不可以。

能够独立承担因行政行为而产生的法律责任。

Eg. 县公安局拘留张三，张三不服可以起诉县公安局。

政府（五级）

国务院、省政府、市政府、县政府、乡政府

职能部门 / 部、厅、局 / （四级） / （注意：乡无职能部门）

1. 行政公署一省、自治区政府设（国务院批）。

2. 区公所一县、自治县政府设（省级政府批）。

派出机关

3. 街道办事处一区、不设区的市政府设（上一级政府批）。

1. 直接设立的专门机构（了解）

Eg. 根据《专利法》设的专利复审委员会。

2. 行政机关内设机构（了解）

Eg. 税务局内设的税务稽查分局。

行政机构

3. 派出机构

（1）工商所（工商局设立）。

（2）派出所（公安局、各分局设立）。

（3）税务所（税务局设立）。

正文·原 PDF 第 184 页

（续表） / 分类 / 授权性 / 行政主体 / 被授权 / 的组织

1. 企业组织（公用企业、金融企业）

Eg. 国家电网处罚私拉电网的行为。

2. 事业组织（学校）

Eg. 学校颁发学位证时是行政主体。

3. 社会团体（律协、工会）

E8. 律协对违法律师的通报批评。

4. 基层群众性自治组织（村委会、居委会）

Eg. 村委会批准宅基地使用权时是行政主体。

拓展补充

1. 区分派出机关和派出机构

（1）派出机关：政府派出，是职权性行政主体。

包含：行政公署、区公所、街道办事处。

（2）派出机构：政府的工作部门派出，是授权性行政主体。

包含：工商所、税务所、公安派出所。

2. 给派出所的授权：（1）警告；（2）500元以下罚款。

- ①派出所在职权内作出处罚，民不服，被告（派出所）
- ②派出所在幅度越权作出处罚，民不服，被告（派出所）
- ③派出所在种类越权作出处罚，民不服，被告（派出它的公安局）

3. 区分被授权组织和受委托组织

性质 / 权力来源 / 行使权力的名义 / 承担责任的主体 / 法律后果 / 被授权组织 / 行政主体 / 法律、法规、规章的授权 / 自己的名义 / 自己 / A 授权 B，告B

【注】被委托的组织和个人不是行政主体。

被委托的组织 / 非行政主体 / 行政机关的委托 / 委托的行政机关的名义 / 委托的行政机关 / A 委托B，告A

合上资料自测

题干说“受委托办理”，还应追问哪些信息？

检查：能否说清概念、条件和一个例子？能否指出与相邻概念的区别？

29 行政行为

原 PDF 第 185-187 页 · 以下正文中的页码均按原文件页序

行政行为分类服务于效力、程序与救济判断。

怎么读这一章

先区分抽象与具体，再按羁束裁量、授益负担等维度比较。

容易混淆

一项行为可以同时属于多个不同维度的类别。

带着问题阅读

给同一个行政行为从两个维度分类。

下面进入本章正文。先回答问题，再回看相应知识。

正文 · 原 PDF 第 185 页

第一部分

法律部分

第三节 行政行为

含义 / 行政行为 / 分类 / 效力

行政行为是指行政主体行使行政职权，

含义作出的能够产生行政法律效果（对权利

义务产生影响）的行为。

行政主体所为 / 行使行政职权的行为 / 能够产生行政法律效果 / 抽象行政行为与具体行政行为 / 内部行政行为与外部行政行为

羁束行政行为与自由裁量行政行为

要式行政行为与非要式行政行为

行政立法行为、行政执法行为与行政司法行为

授益性行政行与负担性行政行为

依职权的行政行为与依申请的行政行为

公定力、确定力、拘束力和执行力

辨析 / 下列是否为行政行为？

1. 行政机关购买办公用品。()
2. 交通局对违章车辆进行罚款。()
3. 济南市政府制定规范性文件。()
4. 公安机关出具鉴定结论。()
5. 某市人大常委会对社会治安问题作出

具体规定。()

6. 行政指导和行政调解。()

1. 【答案】x。解析：非行政行为。
2. 【答案】V。解析：具体行政行为。
3. 【答案】V。解析：抽象行政行为。
4. 【答案】V。解析：具体行政行为(行

政确认)。

正文·原 PDF 第 186 页

含义 / 划分依据 / 分类 / 抽象行政行为 / 对象是否特定 / 具体行政行为 / 分类 / 行政行为的 / 适用性和效力作用 / 对象的范围 / 受法律的 / 约束程度 / 内部行政行为 / 外部行政行为 / 羁束行政行为 / 自由裁量行政行为 / 要式行政行为 / 是否应当 / 具备一定的 / 法定形式 / 非要式行政行为 / 180 / (续表)

5. 【答案】x。解析：非行政行为，主体不对。

6. [答案] x。解析：不产生行政法律效果。

说明及举例

1. 调整的对象为不特定的多数人或事。
2. 行为可以反复适用。
3. 通常体现为制定“文件”“规则”的行为。
4. 不可直接复议或诉讼，可附带审查。

Eg. 济南市出台《济南市文化保护决定》

1. 调整对象为特定的人或事。
2. 不得反复适用。
3. 主要类型有行政处罚、行政许可、行

政确认、行政强制、行政裁决等。

4. 可复议、可诉讼。

Eg. 县公安局拘留张三。

Eg. 行政处分（警告、记过）。

不可复议或诉讼。

Eg. 行政处罚。

严格依照法律的规定，没有选择余地。

Eg. 税务机关征税。

法律仅作了原则性规定，可自行选择。

必须具备某种法定的形式。

Eg. 行政处罚必须以书面加盖公章。

采取何种方式都可以成立。

Eg. 约束至酒醒。

正文·原 PDF 第 187 页

第一部分

法律部分 / （续表） / 分类 / 效力 / 划分依据 / 实施行政行为 / 所形成的 / 法律关系 / 当事人之间 / 权益关系 / 当事人是否申请 / 公定力 / 确定力 / 拘束力 / 执行力 / 分类 / 行政立法行为 / 说明及举例 / 行政执法行为

Eg. 制定规范性法律文件。

Eg. 行政许可、行政确认、行政处罚。

行政司法行为 / 授益性行政行为

Eg. 行政裁决、行政复议。

Eg. 行政许可（发教师资格证）。

负担性行政行为 Eg. 行政处罚。

依职权 / 依申请

Eg. 行政处罚（交警贴罚单）。

Eg. 行政许可（申请教师资格证）。

一经作出，推定合法。

一经作出，不可随意更改。

一经作出，对行政相对人有约束。

一经作出，必须履行，不得延误。

合上资料自测

给同一个行政行为从两个维度分类。

检查：能否说清概念、条件和一个例子？能否指出与相邻概念的区别？

30 行政许可

原 PDF 第 188-192 页·以下正文中的页码均按原文件页序

行政许可通常围绕申请、审查、决定和后续监督展开。

怎么读这一章

用“准许从事特定活动”识别功能，再看设定与实施主体。

容易混淆

许可与确认、奖励、处罚的目的不同。

带着问题阅读

企业申请经营资格，分别有哪些程序节点？

下面进入本章正文。先回答问题，再回看相应知识。

正文·原 PDF 第 188 页

第四节 具体行政行为——行政许可

概念及特征 / 设定 / 范围 / 具体行政行为 / 行政许可 / 实施程序 / 听证程序 / 监督检查

经常性行政许可——法律、行政法规、地方性法规

临时性行政许可——国务院的决定、省级政府规章

可以设定的事项——一般许可、特许、认可、核准、登记

可以不设定的事项 / 申请) / 受理 / 审查 / 决定 / 期限 / 启动方式——依申请、依职权 / 程序] / 撤销、撤回、吊销

知识点一 行政许可的概念和特征

概念 / 特征

行政机关根据行政相对方的申请，经审查依法赋予其从事某种活动的法律资格或者实施某种行为的法律权利的具体行政行为。

1. 行政许可是依申请的行政行为。
2. 行政许可是对一般禁止的解除。
3. 行政许可是行政主体赋予行政相对方某种法律资格或法律权利的具体行政行为。

(授益性)

4. 行政许可是一种外部行政行为。

5.行政许可是一种要式行政行为。

正文·原 PDF 第 189 页

第一部分

法律部分

知识点二行政许可的设定

经常性 / 行政许可 / 设定机关 / 全人大、全人常 / 国务院 / 省、市人大人常 / 设定方式 / 法律 / 行政法规 / 地方性法规 / 说明 / 国务院 / 决定 / 设定 / 临时性 / 行政许可 / 省、自治区、 / 直辖市人民政府 / 规章

1.条件：在有必要的时候。

2. 除临时性行政许可事项外，国务院

应当及时提请全国人民代表大会及其

常务委员会制定法律，或者自行制定

行政法规。

1.条件：第一，尚未制定法律、行政

法规和地方性法规；第二，因行政管

理的需要，须立即实施行政许可。

2. 实施满一年需要继续实施的，应当

提请本级人民代表大会及其常务委员

会制定地方性法规。

知识拓展

地方性法规和省、自治区、直辖市人民政府规章，不得设定应当由国家统一确定的公民、法人或者其他组织的资格、资质的行政许可；不得设定企业或者其他组织的设立登记及其前置性行政许可。其设定的行政许可，不得限制其他地区的个人或者企业到本地区从事生产经营和提供服务，不得限制其他地区的商品进入本地区市场。

知识点三行政许可设定的范围

设定 / 范围 / 可以设定 / 许可的事项

1.一般许可：从事直接涉及公共利益或个人重大利益的特殊活动。（集

会、示威、游行）

正文·原 PDF 第 190 页

可以设定 / 许可的事项 / 设定 / 范围 / 可以不设定 / 许可的事项 / （续表）

2.特许：有限自然资源的开发利用、公共资源的配置或特定行业的市场准入。（出租车经营许可）

3.认可：特定职业行业资格、资质的确定。（律师证、注册会计师

资格证）

4.核准：特定设备、设施、产品、物品的检验、检测、检疫。（消防验收、生猪屠宰检疫、电梯安装运行标准）

5.登记：企业或其他组织的设立。（工商企业登记、社团登记）

1.能够自主决定的。

2.市场能够调节的。

3.能够自律管理的。

4.能够事后监督的。

知识点四行政许可的实施程序

申请：

书面申请 可委托代理人提

1. 不需要许可的，不受理

2. 不是本机关该管的，不受理 + 告知正确机关

受理：

5种情况

3. 申请材料有错误，能当场改的当场改

4. 材料不全的，当场或5日内一次性告知该补的材料，逾期不告知为受理
5. 本机关该管的，材料齐全无误，受理

审查：

审查实质内容，2名以上工作人员核查

「1.符合条件，作许可的书面决定。不符合决定，作不许可的书面决定 + 告知可复议可诉讼决定：—2.时间：能当场决定当场决定，不能当场决定，受理申请之日起20日内决定，可延长10日统一办、联合办、集中办的，45日，可延长15日发证：作出许可决定后10日内发证。

延续：到期30日前申请续期，机关在到期前

决定，逾期视为准予延续。

正文·原 PDF 第 191 页

第一部分

法律部分

知识点五 行政许可的听证程序

启动 / 听证 / 程序 / 费用

1. 依职权。行政机关对法定事项或其认为涉及公共利益的事项应当决定听证。Eg. 采矿许可。

2. 依申请。对直接涉及申请人与他人重大利益的事项应告知听证权。Eg. 甲乙两人只有其中一人能取得生猪屠宰许可，可以申请行政许可听证。

注意：做决定

1. 期限：权利人应在被告知听证权利之日5日内申请听证。

之前听证，不

行政机关应当在20日内组织听证。行政机关应于举行听证

是必要程序

7日前告知听证时间、地点，必要时予以公告。

2. 案外人主持。

3. 听证笔录的案卷排他原则。行政机关应当根据听证笔录，作出行政许可决定。

行政机关自己承担。

知识点六 行政许可的监督检查

监督 / 检查 / 撤销

1. 行政机关违法实施行政许可，给当事人的合法权益造成损害的，应当依照国家赔偿法的规定给予赔偿。

1. 许可机关违法，包括：滥用职权、

2. 被许可人以欺骗、贿赂等不正当

玩忽职守；超越职权；违反法定程序取得行政许可的，行政机关应当予以撤销；对不具备申请资格或者不符合依法给予行政处罚；取得的行政许可法定条件的申请人准予行政许可。

属于直接关系公共安全、人身健康、

2. 被许可人违法，包括：欺诈、贿赂。

生命财产安全事项的，申请人在三年

内不得再次申请该行政许可；构成犯

罪的，依法追究刑事责任。（撤销许

可 + 行政处罚 + 三年内）

正文·原 PDF 第 192 页

G超格教言 / 撤回 / 监督 / 检查 / 吊销 / （续表）

1. 行政许可所依据的法律、法规、规章修改或者废止。

2. 准予行政许可所依据的客观情况发生重大变化的。
撤回给公民、法人或者其他组织造成合法权益损失的，行政机关应当依法给予补偿。

生重大变化的。

1. 行政许可有效期届满未延续的。
2. 赋予公民特定资格的行政许可，该公民死亡或者丧失行为能力的。
3. 法人或者其他组织依法终止的。
4. 行政许可依法被撤销、撤回，或者行政许可证件依法被吊销的。
5. 因不可抗力导致行政许可事项无法实施的。
6. 法律、法规规定的应当注销行政许可的其他情形。

知识拓展

吊销：使用过程中违法。

Eg. 餐厅使用地沟油，被市场监督管理部门吊销营业许可证。

合上资料自测

企业申请经营资格，分别有哪些程序节点？

检查：能否说清概念、条件和一个例子？能否指出与相邻概念的区别？

31 行政处罚

原 PDF 第 193-201 页 · 以下正文中的页码均按原文件页序

行政处罚是在违法之后作出制裁性处理。

怎么读这一章

整理处罚种类、权限、程序和救济；把告知、申辩、听证放到程序线上。

容易混淆

罚款、罚金和罚没不能凭字面相近混为一谈。

带着问题阅读

如何用行为性质区分处罚与行政强制？

下面进入本章正文。先回答问题，再回看相应知识。

正文 · 原 PDF 第 193 页

第一部分

法律部分

第五节 具体行政行为——行政处罚

概念和原则 / 种类和设定 / 实施与管辖 / 具体行政行为 / 一行政处罚 / 处罚的适用 / 决定程序 / 处罚的种类 / 处罚的设定 / 实施主体 / 管辖 / 裁量情节 / 处罚的折抵 / 追责时效 / 简易程序 / 听证程序 / 普通程序 / 罚缴分离 / 当场收缴 / 执行程序 / 治安管理处罚

知识点一行政处罚的概念和原则

概念

行政处罚是指行政机关依法对违反行政管理秩序的公民、法人或者其他组织，以减损权益或者增加义务的方式予以惩戒的行为。

理解：

- (1) 行政处罚是由行政机关作出。
- (2) 针对违反行政管理秩序，尚未构成刑事违法的行为。
- (3) 行政相对人：公民、法人或者其他组织。(外国人)
- (4) 行政处罚的方式：减损权益或者增加义务。
- (5) 性质：予以惩戒的行为。(惩戒性)

正文·原 PDF 第 194 页

(续表) / 原则

1. 处罚法定的原则。

2. 处罚公正、公开原则。

3. 处罚与教育相结合原则。

4. 保障相对人权利的原则。享有陈述权、申辩权、听证权、复议 + 诉讼权以及赔偿请求权。(告诉相对人救济的途径)

5. 职能分离原则。Eg. 交警贴罚单后, 交罚款要交给银行, 而不是交给交警大队。

6. 一事不再罚的原则。

知识点二行政处罚的种类和设定

行政处罚的种类 / 学理分类 / 申诫罚 / 声誉罚 / 财产罚 / 种类 / 资格罚 / 行为罚 / 法定分类 / 警告 / 通报批评

罚款、没收违法所得、没收非法

财物

暂扣许可证件、降低资质等级、

吊销许可证件

限制开展生产经营活动、责令停

产停业、责令关闭、限制从业 / 说明 / 区别: 罚金、没收财产 / 自由罚 / 行政拘留

1. 区别: 拘役。

2. 限制人身自由的行政处罚权只能

由公安机关和法律规定的其他机关

行使。

正文·原 PDF 第 195 页

第一部分

法律部分 / 学理分类 / 法定分类 / 种类 / (续表) / 说明

3. 限制人身自由的行政处罚, 只能

由法律设定。

4. 对于一个违法行为执行15日以

下, 两种违法行为合并执行最长不

超20天。

法律、行政法规规定的其他行政处罚

行政处罚的设定 / 法律 / 行政法规 / 地方性法规 / 部门规章 / 地方政府规章 / 可创设 / 各种处罚 / 限制人身自由除外

限制人身自由、吊销营业执照除外

警告、通报批评和一定数额罚款

注意问题 / — / — / — / 罚款限额由国务院规定 / 罚款限额由省级人常规定

知识点三 行政处罚的实施与管辖

实施主体 / 管辖

1. 行政机关

2. 法律法规授权的具有管理公共事务职能的组织

A 授权 B，B 以自己的名义作出，法律后果由 B 承担。

3. 受委托的组织

A 委托 B，B 以 A 的名义作出，法律后果由 A 承担。

1. 违法行为发生地的县级以上地方人民政府具有行政处罚权的行政机关。

注意：违法行为发生地包括行为着手地、经过地、实施地、被发现地、结果地。

正文·原 PDF 第 196 页

管辖 / (续表)

2. 管辖权下放：省、自治区、直辖市根据当地实际情况，可以决定将基层管理迫切需要的县级人民政府部门的行政处罚权交由能够有效承接的乡镇人民政府、街道办事处行使，并定期组织评估。

3. 两个以上行政机关都有管辖权的：由最先立案的行政机关管辖。对管辖发生争议的，应当协商解决，协商不成的，报请共同的上一级行政机关指定管辖；

也可以直接由共同上一级行政机关指定管辖。

知识点四 行政处罚的适用

裁量情节 / 处罚的折抵 / 追责时效

1. 不满 14 周岁的人。

2. 全疯。

不予处罚

3. 轻微纠正无后果。

4. 初次轻微及时改。

5. 没有主观过错。

6. 超过追责时效。

1. 14 周岁不满 18 周岁。

2.半疯。

3.主动消除或者减轻后果。

从轻或减轻处罚

4.受他人胁迫或者诱骗。

5.主动供述。

6.立功。

行政拘留折抵相应刑期；行政罚款折抵相应的刑罚罚金。

违法行为在2年内未被发现的，不再给予行政处罚；涉及公民生命健康安全、金融安全且有危害后果的，上述期限延长至5年。法律另有规定的除外。

知识点五

行政处罚的决定程序 / 简易程序

1.违法事实确凿 + 有法定依据 + 公民200元、法人3000元以下的罚款或警告。

2.当场作出，当场送达。

正文·原 PDF 第 197 页

简易程序 / 听证程序 / 普通程序

第一部分

法律部分 / (续表)

3. 基本内容

- (1) 出示证件；
- (2) 填写预定格式、编有号码的行政处罚决定书；
- (3) 处罚决定书当场交付当事人；
- (4) 报所属行政机关备案。

应当告知当事人有权申请听证的情形：

- (1) 较大数额罚款；
- (2) 没收较大数额违法所得、没收较大价值非法财物；
- (3) 降低资质等级、吊销许可证件；
- (4) 责令停产停业、责令关闭、限制从业；
- (5) 其他较重。

行政处罚的听证：在处罚决定作出之前进行，但不是作处罚决定的必经程序。

依申请 + 有前提 (口诀：三大关，低吊停业)

启动方式

【注】并不是所有的行政处罚作出之前都可以提出听证。

听证期限

告知听证权利5日内申请；举行7日前告知听证时间、地点。

听证方式

应当公开进行，涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的除外。

主持人

案外人：与该案没有直接利害关系 + 非本案调查人员。

案卷排他 / 费用

1.应当制作听证笔录，听证参加人确认无误后签字或盖章。

2.根据听证笔录作出决定。

当事人不承担听证费用

1.立案。

2.调查取证：执法人员不得少于2人 + 出示证件。

3.告知、听取：不告知不听取，不得作出行政处罚决定；当事人明确放弃陈述或者申辩权利的除外。行政机关不得因当事人陈述、申辩而给予更重的处罚。

4.特定事项法制审核：重大、疑难复杂、涉及多个。

5.决定处罚决定：行政机关负责人作出处罚决定；情节复杂或者重大违法，应当集体讨论决定。立案之日起90日内作出处罚决定。

正文·原 PDF 第 198 页

(续表) / 普通程序

6.处罚送达：当场交付当事人；当事人不在场的，7日内送达。

立案—调查取证—告知权利—听取陈述申辩—听证—处罚决定—送达立案之日起90天内作出处罚决定

当场 or 7 天

知识总结对比 行政许可与行政处罚的听证

行政许可听证 / 启动方式 / 依申请 + 依职权 / 时间不同

5天内提出+20天内组织+7天前通知

公开方式 / 一律公开 / 主持人 / 案外人 / 笔录效力 / 案卷排他原则 / 费用承担 / 行政机关

知识点六

行政处罚的执行程序 / 行政处罚听证 / 依申请 (有前提) / 5天内提出+7天前通知 / 应当公开，但涉及国家秘密、/ 商业秘密、个人隐私除外 / 案外人 / 案卷排他原则 / 行政机关 / 罚缴分离 / 当场收缴

1.罚款决定者：行政机关 (不得自行收缴罚款)。

2. 罚款收缴者：银行（当事人应自收到处罚决定书15日内缴纳）。

3. 罚款所有者：国库（处罚机关不得截留私分，财政部门不得返还处罚机关）。

1. 可以当场收缴的情形：

（1）依法给予100元以下的罚款的；

（2）不当场收缴事后难以执行的；

（3）在边远、水上、交通不便地区，当事人到指定的银行或者通过电子支付系统缴纳罚款确有困难，经当事人提出。

正文·原 PDF 第 199 页

第一部分

法律部分 / （续表） / 当场收缴

2. 程序：

（1）行政机关及其执法人员当场收缴罚款的，必须向当事人出具国务院财政部门或者省、自治区、直辖市人民政府财政部门统一制发的专用票据；不出具财政部门统一制发的专用票据的，当事人有权拒绝缴纳罚款。

（2）二日内，交至行政机关；行政机关二日内缴银行。

知识拓展 强制执行

1. 到期不缴纳罚款的，每日按罚款数额的3%加处罚款（执行罚）；加处的罚款最高不得超过本金。

2. 根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款。

3. 无权的行政机关只能申请法院强制执行。

4. 有强制执行权的机关：公安、国安、海关、税务、县级以上人民政府。

没有强制执行权的机关申请法院强制执行。

知识点七 治安管理处罚

联系 / 主体 / 种类 / 时效 / 行政处罚 / 治安管理处罚

治安管理处罚是行政处罚的一个类型。治安管理处罚法为特殊法，行政处罚法属于一般法。

行政主体。

1. 警告、通报批评。

2. 罚款、没收违法所得、没收非法财物。

3. 暂扣许可证件、降低资质等级、吊

销许可证件。

4. 限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业。

5. 行政拘留（并罚不超20天）。
两年；涉及公民生命健康安全、金融安全且有危害后果的，五年。
公安机关（派出所：警告和500元以下罚款）。

1. 警告。
2. 罚款。
3. 行政拘留（并罚不超20天）。
4. 吊销公安机关发放的许可证。对
外国人，适用限期出境或者驱逐出境。（4个主罚+1个附加罚：驱逐）
6个月。

正文·原 PDF 第 200 页

（续表）/ 简易程序 / 听证程序 / 行政处罚

对公民200元以下罚款，对法人或其他组织3000元以下罚款与警告。
较大数额的罚款、没收较大数额违法所得、没收较大价值非法财物；降低资质等级、吊销许可证；责令停产停业、责令关闭、限制从业；其他较重 + 依申请。

治安管理处罚

警告与200元以下罚款（当场作出）。
吊销许可证与 2000元以上罚款 + 依申请。

办理时限 / 当场收缴

立案之日起90天内作出处罚决定。

1. 100元以下罚款。

2. 不当场收缴事后难以执行。

3. 边远、水上、交通不便地区，当事人申请。

受理之日起不超过三十日；案情重

大、复杂的，经上一级公安机关批准，可以延长三十日。

1. 50元以下罚款。

2. 在边远、水上、交通不便地区，被处罚人向指定的银行缴纳罚款确有困难的，经被处罚人提出的。

3. 被处罚人在当地没有固定住所，当事人自己提出向执法人员缴纳。

不当场收缴事后难以执行的。

注意治安管理处罚的其他问题 / 治安处罚的 / 实施机关 / 治安处罚的 / 时效 / 治安管理 / 处罚的适用

1. 公安局。

2. 派出所（限警告，500元以下罚款）。

违法行为发生之日，或连续、继续行为终了之日起6个月后不再处罚。

1. 已满十四周岁不满十八周岁的人违反治安管理的，从轻或者减轻处罚；不满十四周岁的人违反治安管理的，不予处罚，但是应当责令其监护人严加管教。

2. 精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为的时候违反治安管理的，不予处罚，但是应当责令其监护人严加看管和治疗。

3. 盲人或者又聋又哑的人违反治安管理的，可以从轻、减轻或者不予处罚。

正文·原 PDF 第 201 页

第一部分

法律部分 / （续表） / 注意治安管理处罚的其他问题 / 治安管理 / 处罚的程序

1. 调查。

（1）回避制度。（2）公安机关传唤后应当及时询问查证，询问查证的时间不得超过八小时；情况复杂，依照本法规定可能适用行政拘留处罚的，询问查证的时间不得超过二十四小时。

2. 决定。

3. 执行。

合上资料自测

如何用行为性质区分处罚与行政强制？

检查：能否说清概念、条件和一个例子？能否指出与相邻概念的区别？

32 行政强制

原 PDF 第 202-203 页 · 以下正文中的页码均按原文件页序

行政强制先分临时控制的措施与实现义务的执行。

怎么读这一章

对照目的、发生阶段、对象和权限。

容易混淆

“强制”二字相同，不代表措施与执行程序相同。

带着问题阅读

查封财物与强制履行义务分别处在什么阶段？

下面进入本章正文。先回答问题，再看相应知识。

正文 · 原 PDF 第 202 页

第六节 行政强制

概念 / 情形 / 行政强制措施 / 限制公民人身自由 / 查封场所、设施或者财物 / 扣押财物 / 冻结存款、汇款 / 其他 / 种类 / 实施 / 设定 / 情形 / 间接强制 / 行政强制执行 / 直接强制 / 加处罚款或者滞纳金 / 代履行 / 拍卖或者依法处理查封扣押的场所设施或者财物 / 排除妨碍、恢复原状 / 划拨存款、汇款 / 实施 / 设定 / 概念 / 行政 / 强制 / 种类

行政机关为了实现行政目的，对相对人的人身、财产和行为采取的强制性措施。行政强制分为行政强制措施与行政强制执行。

行政强制 / 措施 / 情形 / 实施

（一）限制公民人身自由；（二）查封场所、设施或者财物；

（三）扣押财物；（四）冻结存款、汇款；（五）其他。

1. 查封、扣押限于涉案的场所、设施或者财物，不得查封、扣押与违法行为无关的场所、设施或者财物；不得查封、扣押公民个人及其所扶养家属的生活必需品。

2. 当事人的场所、设施或者财物已被其他国家机关依法查封的，不得重复查封。

3. 对查封、扣押的场所、设施或者财物，行政机关应当妥善保管，不得使用或者损毁；造成损失的，应当承担

赔偿责任。

正文·原 PDF 第 203 页

第一部分

法律部分 / (续表) / 行政强制 / 措施 / 设定 / 行政 / 强制 / 种类 / 情形 / 行政强制 / 执行 / 实施 / 设定

1. 法律可设定各类行政强制措施。

2. 行政法规可以设定除限制人身自由、冻结存款和汇款之外的。

3. 地方性法规可对地方性事务设定查封、扣押类行政强制措施。

1. 间接强制 (口诀 : 代钱)

(1) 加处罚款或者滞纳金 (每天加收3% , 加处罚款的总数不得超过本金) 。

(2) 代履行 (费用由违法行为人承担) 。

2. 直接强制

(1) 拍卖或者依法处理查封扣押的场所设施或者财物。

(2) 排除妨碍、恢复原状。Eg. 拆除违章建筑。

(3) 划拨存款、汇款。

1. 不得在夜间或者法定节假日实施行政强制执行 , 但是 , 情况紧急的除外。

2. 不得对居民生活采取停止供水、供电、供热、供燃气等方式迫使当事人履行相关行政决定。

法律设定

合上资料自测

查封财物与强制履行义务分别处在什么阶段 ?

检查 : 能否说清概念、条件和一个例子 ? 能否指出与相邻概念的区别 ?

33 行政复议

原 PDF 第 204-207 页 · 以下正文中的页码均按原文件页序

行政复议是行政争议的法定救济途径，需要看现行规则。

怎么读这一章

按申请人、被申请人、复议机关、申请与决定的顺序整理。

容易混淆

本书是2023版，复议制度后来有修法，具体范围和程序不能直接沿用旧页。

带着问题阅读

复议与诉讼在处理机关与程序上有什么区别？

下面进入本章正文。先回答问题，再回看相应知识。

正文 · 原 PDF 第 204 页

第七节 行政复议

概念及制度 / 复议范围 / 概念 / 制度 / 一级复议制度 / 书面复议制度 / 可以申请行政复议的事项 / 行政复议的排除事项 / 行政复议 / 行政复议机关 / 行政复议程序 / 申请 / 受理 / 决定 / 举证责任)

知识点一 行政复议的概念及制度

概念 / 重要制度

行政复议是指公民、法人或者其他组织不服行政主体作出的具体行政行为，认为行政主体的具体行政行为侵犯了其合法权益，依法向法定的行政复议机关提出复议申请，行政复议机关依法对该具体行政行为进行合法性、适当性审查并作出行政复议决定的行政行为。

Eg. 张三不服县卫生局的罚款，找市卫生局复议。

一级复议原则是指行政争议经过行政复议机关一次审理并作出裁决之后，申请人即使不服，也不得再向有关行政机关中

一级复议制度

请复议，而只能向法院提起诉讼。但是法律规定行政复议决定为最终裁决的除外。（复议只能复议一次）

书面复议制度

原则上不用当事人到场。

正文·原 PDF 第 205 页

第一部分

法律部分

知识点二 行政复议范围

可以申请 / 行政复议 / 的事项 / 复议范围 / 行政复议 / 的排除 / 事项

1. 行政复议审查的具体行政行为。

Eg. 行政处罚、强制措施、许可行为、确认行为、不依法发放抚恤金、社会保险金或者最低社会保障费。

2. 行政复议审查的部分抽象行政行为。(附带审查)

Eg. 国务院部门的规定，县级以上地方各级人民政府及其工作部门的规定，乡镇人民政府的规定。

1. 国家行为：国防、外交等。

2. 刑事侦查行为：刑事拘留、逮捕等。

3. 内部行政行为：行政机关作出的行政处分或其他人事处理决定。

4. 行政调解行为：行政机关对民事纠纷作出的调解或者其他处理。

5. 行政指导行为。

知识点三 行政复议机关

被申请人 / 复议机关 / 举例及说明 / 县级以上政府部门 / 同级政府或上一级主管部门 / 对县公安局不服找市公安局或者县政府复议 / 海关、金融、税务、/ 外汇、国安 / 市县乡级地方政府 / 上一级主管部门 / 对县税务不服找市税务复议 / 上一级地方政府 / 乡政府—县政府 / 复议机关 / 省部级单位 / 原机关 / 政府派出机关 / 不服可起诉或申请国务院 / 裁决，但裁决终局 / 街道办、区公所、行政公署 / 部门派出机构 / 被授权组织 / 设立该派出机关的政府 / 该机构所在的主管部门 / 或该主管部门的同级政府 / 直接管理该组织的机关 / —

正文·原 PDF 第 206 页

G 超格教言 / (续表) / 复议机关 / 被申请人 / 多个行政机关 / 被撤销的机关 / 复议机关 / 共同上一级机关 / 职权继承机关的上一级机关 / 举例及说明 / 区卫生局和区工商局共同 / 作出一区政府 / —

知识点四

行政复议程序 / 知道- / 申请 / 受理 / 决定

60日内口头或书面 5日内审查决定是否受理

> 申请 — / > 受理 / 60+30 / - > 决定

1. 申请复议的期限

公民、法人和其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请；但是法律规定的申请期限超过

60 日的除外。

2. 申请复议的形式

申请人可以书面申请行政复议，也可以口头申请行政复议。

1. 复议机关应当在收到复议申请的5日内进行审查，决定是否受理。

2. 不符合法定条件的行政复议申请，行政复议机关决定不予受理，并书面告知申请人；符合行政复议条件，但不属于本机关受理的申请，应告知申请人向有

关行政复议机关提出。

3. 受理的法律后果

行政复议期间具体行政行为不停止执行；但是，有下列情形之一的，可以停止

执行：

(1) 被申请人认为需要停止执行的；

(2) 行政复议机关认为需要停止执行的；

(3) 申请人申请停止执行，行政复议机关认为其要求合理，决定停止执行的；

(4) 法律规定停止执行的。

行政复议机关应当自受理申请之日起六十日内作出行政复议决定，延长期限最

多不超过三十日。

正文·原 PDF 第 207 页

第一部分

法律部分 / (续表) / 决定

按照下列规定作出行政复议决定：

(1) 具体行政行为认定事实清楚，证据确凿，适用依据正确，程序合法，内容适当的，决定维持。

(2) 被申请人不履行法定职责的，决定其在一定期限内履行。

(3) 具体行政行为有下列情形之一的，决定撤销、变更或者确认该具体行政行为违法；决定撤销或者确认该具体行政行为违法的，可以责令被申请人在一定期限内重新作出具体行政行为：

① 主要事实不清、证据不足的；

② 适用依据错误的；

③ 违反法定程序的；

④ 超越或者滥用职权的；

⑤ 具体行政行为明显不当的。

(4) 被申请人不按规定提出书面答复、提交当初作出具体行政行为的证据、依据和其他有关材料的，视为该具体行政行为没有证据、依据，决定撤销该具体

行政行为。

知识点五行政复议的举证责任

被申请人在行政复议中承担主要举证责任。（原则上）

拓展补充 主要责任无全部责任。

在行政复议过程中，被申请人不得自行向申请人和其他有关组织或者个人收集证据。

行政复议 / 举证责任 / 申请人的 / 举证责任

有下列情形之一的，申请人应当提供证明材料：

- （1）认为被申请人不履行法定职责的，提供曾经要求被申请人履行法定职责而被申请人未履行的证明材料；
- （2）申请行政复议时一并提出行政赔偿请求的，提供受具体行政行为侵害而造成损害的证明材料；
- （3）法律、法规规定需要申请人提供证据材料的其他情形。

第一部分 法律部分

(续表)

决定	按照下列规定作出行政复议决定： (1) 具体行政行为认定事实清楚，证据确凿，适用依据正确，程序合法，内容适当的，决定维持。 (2) 被申请人不履行法定职责的，决定其在一定期限内履行。 (3) 具体行政行为有下列情形之一的，决定撤销、变更或者确认该具体行政行为违法；决定撤销或者确认该具体行政行为违法的，可以责令被申请人在一定期限内重新作出具体行政行为： ①主要事实不清、证据不足的； ②适用依据错误的； ③违反法定程序的； ④超越或者滥用职权的； ⑤具体行政行为明显不当的。 (4) 被申请人不按规定提出书面答复、提交当初作出具体行政行为的证据、依据和其他有关材料的，视为该具体行政行为没有证据、依据，决定撤销该具体行政行为。
----	---

知识点五 行政复议的举证责任

行政复议 举证责任	被申请人在行政复议中承担主要举证责任。(原则上) 拓展补充 主要责任≠全部责任。 在行政复议过程中，被申请人不得自行向申请人和其他有关组织或者个人收集证据。
	有下列情形之一的，申请人应当提供证明材料： (1) 认为被申请人不履行法定职责的，提供曾经要求被申请人履行法定职责而被申请人未履行的证明材料； (2) 申请行政复议时一并提出行政赔偿请求的，提供受具体行政行为侵害而造成损害的证明材料； (3) 法律、法规规定需要申请人提供证据材料的其他情形。

合上资料自测

复议与诉讼在处理机关与程序上有什么区别？

检查：能否说清概念、条件和一个例子？能否指出与相邻概念的区别？

34 行政诉讼

原 PDF 第 208-214 页 · 以下正文中的页码均按原文件页序

行政诉讼围绕可诉行为、当事人、管辖和审查展开。

怎么读这一章

将起诉条件与实体合法性分开，先看能否进入诉讼再看如何审查。

容易混淆

败诉结果不能反推起诉一定不符合条件。

带着问题阅读

一个案件中，受理问题与合法性问题分别是什么？

下面进入本章正文。先回答问题，再回看相应知识。

正文 · 原 PDF 第 208 页

第八节 行政诉讼

概念及基本原则 / 受案范围 / 管辖 / 行政诉讼 / 诉讼参加人 / 证据 / 起诉 / 审理 / 法院可以受理的行政案件 / 法院不予受理的行政案件 / 级别管辖 / 地域管辖 / 原告和被告 / 证据种类 / 举证责任 / (起诉期限、形式 / 公开审判原则 / 回避制度 / 诉讼不停止行政行为执行原则 / 诉讼不适用调解原则

知识点一 行政诉讼概念及基本原则

概念 / 基本原则

公民、法人或其他组织认为行政主体作出的行政行为侵犯其合法权益，依法向人民法院提起诉讼，由人民法院对被诉行政行为进行审理并作出裁判的诉讼活动。

1. 人民法院独立行使审判权的原则
2. 以事实为依据，以法律为准绳原则
3. 合议、回避、公开审判和两审终审制原则
4. 当事人诉讼法律地位平等原则
5. 使用本民族语言文字进行诉讼原则

正文 · 原 PDF 第 209 页

第一部分

法律部分 / (续表) / 基本原则

6. 辩论原则

7. 人民检察院对行政诉讼进行法律监督原则

8. 行政机关负责人出庭应诉原则

被诉行政机关负责人应当出庭应诉，不能出庭的，应当委托行政机关相应的工作人员出庭。

9. 行政行为的合法性审查原则

《行政诉讼法》第6条规定，人民法院审理行政案件，对行政行为是否合法进行审查。

知识点二

行政诉讼的受案范围 / 可以受理 / 受案范围 / 不予受理

1. 对行政处罚不服的。
 2. 对行政强制不服的。
 3. 对行政许可不服的。
 4. 对确认自然资源所有权或使用权不服的。
 5. 对行政征收、征用不服的。
 6. 对行政不作为不服的。
 7. 对侵犯经营权不服的。
 8. 对滥用行政权力排除或者限制竞争不服的。
 9. 对违法要求履行义务不服的。
 10. 对行政给付不服的。
 11. 对行政合同不服的。
 12. 对其他侵犯其他人身权、财产权等合法权益的行为不服的。
1. 国家行为。
 2. 抽象行政行为。
 3. 内部行政行为。
 4. 最终裁决。
 5. 公安、国家安全等机关依照刑事诉讼法的明确授权实施的行为。
 6. 调解行为以及法律规定的仲裁行为。
 7. 行政指导行为。
 8. 驳回当事人对行政行为提起申诉的重复处理行为。

正文·原 PDF 第 210 页

知识点三行政诉讼的管辖

基层法院 / 中级法院 / 级别管辖 / 高级法院 / 最高法院 / 行政诉讼 / 的管辖 / 一般规定 / 地域管辖 / 特殊地域 / 管辖

原则上由基层法院管辖一审行政诉讼。

(1) 对国务院部门或者县级以上地方人民政府 (县级以上包含本级) 所作的行政行为提起诉讼的案件。

(2) 海关处理的案件。

(3) 本辖区内重大、复杂的案件。

(4) 其他法律规定由中级人民法院管辖的案件。

管辖区内重大复杂的案件。

全国范围内重大复杂案件。

(1) 一般案件：原告就被告，由最初作出具体行为的行政机关所在地的人民法院管辖。

(2) 经复议案件：可以由最初作出行政行为的机关所在地法院管辖，也可以由复议机关所在地人民法院管辖。

(1) 涉及不动产：因不动产提起诉讼的由不动产所在地人民法院管辖。

(2) 对限制人身自由的行政强制措施不服提起诉讼由被告所在地或原告所在地 (包括原告户籍地、经常居住地和被限制人身自由地) 人民法院管辖。

(3) 选择管辖：两个以上人民法院都有管辖权的案件，原告可以选择其中一个人民法院提起诉讼。原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的，由最先立案的人民法院管辖。

知识点四

行政诉讼的诉讼参加人 / 诉讼 / 参加人 / 原告

有权提起诉讼的公民死亡，其近亲属可以提起诉讼。(包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女和其他具有扶养、赡养关系的亲属。)

正文·原 PDF 第 211 页

第一部分

法律部分 / 原告 / 诉讼 / 参加人 / 被告 / (续表)

有权提起诉讼的法人或者其他组织终止，承受其权利的法人或者其他组织可以提起诉讼。

1. 经复议的案件

(1) 复议维持一原机关和复议机关是被告

(2) 复议改变一复议机关是被告

(3) 复议机关不作为一看谁不服谁被告

2. 两个以上机关共同作出：共同被告

3. 委托行政：谁委托告谁。A委托B，告A

4. 行政机关被撤销：继续行使其职权的。没有继续行使其职权的行政机关的，以其所属的人民政府为被告；实行垂直领导的，以垂直领导的上一级行政机关为被告。

5. 经上级批准的案件：谁盖章（署名）谁被告。

6. 派出机构

派出所（警告、500元以下罚款）：

(1) 范围内：告派出所

(2) 越幅度：告派出所

(3) 越种类：告县公安局

知识总结

派出机构：幅度越权，告自己；种类越权，告机关。

处罚种类 / 被告 / 被申请人 / 派出所罚款 500 / 乡派出所 / 派出所罚款 600 / 乡派出所 / 行政拘留 / 县公安局 / 复议机关 / 县公安局、县政府 / 县公安局、县政府 / 市公安局、县政府

Eg. 张三被A 市公安局罚款500元，向位于B区的省公安厅申请行政复议，公安厅维持了市公安局的决定，张三欲提起行政诉讼。

(1) 确定被告：维持的——共同告。

正文·原 PDF 第 212 页

(续表)

(2) 确定级别：基层。

(3) 确定地域：经过复议的，原机关 + 复议机关所在地。

Eg.张三被 A 地市工商局罚款500元，向位于B地的市政府申请行政复议，市政府维持了市工商局的决定，张三不服欲提起行政诉讼。

(1) 确定被告：维持的一共同告。

(2) 确定级别：(基层 + 中级) =基层【以原机关确定管辖级别(矛盾化解在基层)】

(3) 确定地域：经过复议的，原机关 + 复议机关所在地。

知识点五 行政诉讼的证据

证据种类 / 行政诉讼 / 的证据 / 举证责任

1. 书证。(所记载的内容)

Eg. 小偷把所有偷的东西都记录在本子上，想着发家致富时一定会归还，当被抓住时，本子上记录的一切属于书证。

2. 物证。(物品本身)

Eg.小偷不仅偷鸡还偷了古画，古画和鸡本身属于物证。

3. 视听资料。(监控录像——再现声音、图像)

4. 电子数据。(电子邮件、手机短信、微信聊天记录)

5. 证人证言。

6. 当事人的陈述。

7. 鉴定意见。(鉴定机构)

8. 勘验笔录、现场笔录。

以上证据经法庭审查属实，才能作为认定案件事实的根据。

1. 被告对作出的行政行为负有举证责任，应当提供作出该行政行为的证据和所依据的规范性文件。在诉讼过程中，被告及其诉讼代理人不得自行向原告、第三人和证人收集证据。

2. 原告举证责任：

(1) 起诉被告不履行法定职责的案件中，原告应当提供其向被告提出申请的证据；

(2) 在行政赔偿、补偿的案件中，原告应当对行政行为造成的损害提供证据。

正文·原 PDF 第 213 页

第一部分

法律部分

知识点六

行政诉讼的起诉

1. 复议后起诉的期限：公民、法人或者其他组织不服复议决定的，可以在收到复议决定书之日起十五日内向人民法院提起诉讼。

起诉期限 / 起诉形式

2. 直接向人民法院起诉的期限：公民、法人或者其他组织直接向人民法院提起诉讼的，应当自知道或者应当知道作出行政行为之日起六个月内提出。

法律另有规定的除外。

起诉应当向人民法院递交起诉状，并按照被告人数提出副本。书写起诉状

确有困难的，可以口头起诉。

知 / 母总！ / 结 / 复议期间和诉讼期间的比较 / 申请 / 60 日 / 复议期间 / 审查 / 5 日 / 决定 / 60+30 / 先复议后诉讼 / 15 日 / 诉讼期间 / 直接诉讼 / 6 个月

知识点七

行政诉讼的审理 / 行政诉讼 / 的审理 / 一般规定

(1) 公开审判原则

人民法院公开审理行政案件，但涉及国家秘密、个人隐私和法律另有规定的除外。涉及商业秘密的案件，当事人申请不公开审理的，

可以不公开审理。

(2) 回避制度

① 回避的方式

申请回避：当事人认为审判人员与本案有利害关系或者有其他关系可能影响公正审判，有权申请审判人员回避。

自行回避：审判人员认为自己与本案有利害关系或者有其他关系，

应当申请回避。

正文·原 PDF 第 214 页

(续表) / 行政诉讼 / 的审理 / 一般规定

② 回避的适用范围

适用于书记员、翻译人员、鉴定人、勘验人、审判员。

③ 回避的决定

院长担任审判长时的回避，由审判委员会决定；审判人员的回避，由院长决定；其他人员的回避，由审判长决定。

当事人对决定不服的，可以申请复议一次。

(3) 派途不停业行政行为执行原则

例外情形：

①被告认为需要停止执行的。

②原告或者利害关系人中请停止执行，人民法院认该行政行为的执行会造成难以弥补的损失，并且停止执行不损害国家利益、社会公共利益的。

③人民法院认为该行政行为的执行会给国家利益、社会公共利益造成重大损害的。

④法律，法规规定停止执行的。

当事人对停止执行或者不停止执行的裁定不服的，可以申请复议一次。

(4) 派不适思调解原则

人民法院审理行政案件，不适用调解。但是行政赔偿、补偿以及行政机关行使法律、法规规定的自由裁量权的案件可以调解。

合上资料自测

一个案件中，受理问题与合法性问题分别是什么？

检查：能否说清概念、条件和一个例子？能否指出与相邻概念的区别？

35 国家赔偿

原 PDF 第 215-218 页·以下正文中的页码均按原文件页序

国家赔偿要判断公权力行为与损害之间的法定联系。

怎么读这一章

区分行政赔偿和刑事赔偿，再看请求、义务机关与范围。

容易混淆

国家机关造成损失，不代表一律适用国家赔偿。

带着问题阅读

机关普通交易违约与公权力侵害，责任制度如何不同？

下面进入本章正文。先回答问题，再回看相应知识。

正文·原 PDF 第 215 页

第一部分

法律部分

第九节 国家赔偿法

行政赔偿范围 / 侵犯人身权利 / 侵犯财产权 / 国家不承担赔偿责任的情形 / 行政赔偿 / 行政赔偿义务机关 / 行政赔偿程序) / 刑事赔偿范围 / 国家赔偿 / 侵犯人身权利 / 侵犯财产权 / 国家不承担赔偿责任的情形 / 刑事赔偿 / 刑事赔偿义务机关 / 刑事赔偿程序 / 赔偿方式 / 以支付赔偿金为主要方式

知识点一 行政赔偿

行政赔偿是指行政机关及其工作人员在行使职权过程中违法侵犯公民、法人或其他组织的合法权益并造成损害，国家对此承担的赔偿责任。

(1) 违法拘留或者违法采取限制公民人身自由的行政强制

行政赔偿 / 范围

1. 侵犯人身权利

措施的。

(2) 非法拘禁或者以其他方法非法剥夺公民人身自由的。

(3) 以殴打、虐待等行为或者唆使、放纵他人以殴打、虐待等行为造成公民身体伤害或者死亡的。

(4) 违法使用武器、警械造成公民身体伤害或者死亡的。

(5) 造成公民身体伤害或者死亡的其他违法行为。

正文·原 PDF 第 216 页

2. 侵犯财产权

行政赔偿 / 范围

3. 不赔偿

赔偿义务 / 机关 / 单独赔 / 共同赔 / 授权的 / 委托的 / 被撤销的 / 复议机关加重的 / 提出申请 / 赔偿程序 / 期限 / (续表)

(1) 违法实施罚款、吊销许可证和执照、责令停产停业、没收财物等行政处罚的。

(2) 违法对财产采取查封、扣押、冻结等行政强制措施的。

(3) 违法征收、征用财产的。

(4) 造成财产损害的其他违法行为。

(1) 行政机关工作人员与行使职权无关的个人行为。

(2) 因公民、法人和其他组织自己的行为致使损害发生的。

(3) 法律规定的其他情形。

谁造成的损失谁赔

任选其一提出，该机关先予赔偿

被授权组织 / 委托机关

继续行使其职权的，若无，谁撤谁赔

复议机关只赔加重部分

赔偿请求人要求赔偿，应当先向赔偿义务机关提出，也可以在申请行政复议或者提起行政诉讼时一并提出。

赔偿义务机关应当自收到申请之日起两个月内，作出是否赔偿的决定，赔偿义务机关决定赔偿的，应当制作赔偿决定书，并自作出决定之日起十日内送达赔偿请求人。

赔偿义务机关在规定期限内未作出是否赔偿的决定，赔偿请求人可以自期限届满之日起三个月内，向人民法院提起诉讼。

知识点二

• 刑事赔偿 / 刑事赔偿 / 范围

1. 侵犯人身权利

(1) 违反刑事诉讼法的规定对公民采取拘留措施的，或者依照刑事诉讼法规定的条件和程序对公民采取拘留措施，但是拘留时间超过刑事诉讼法规定的时限，其后决定撤销案件、不起诉或者判决宣告无罪终止追究刑事责任的。

正文·原 PDF 第 217 页

刑事赔偿 / 范围 / 赔偿义务 / 机关

第一部分

法律部分 / (续表)

(2) 对公民采取逮捕措施后，决定撤销案件、不起诉或者判决宣告无罪终止追究刑事责任的。

(3) 依照审判监督程序再审改判无罪，原判刑罚已经执行的。

(4) 刑讯逼供或者以殴打、虐待等行为或者唆使、放纵他人以殴打、虐待等行为造成公民身体伤害或者死亡的。

(5) 违法使用武器、警械造成公民身体伤害或者死亡的。

(1) 违法对财产采取查封、扣押、冻结、追缴等措施的。

2. 侵犯财产权

(2) 依照审判监督程序再审改判无罪，原判罚金、没收财产已经执行的。

(1) 因公民自己故意作虚伪供述，或者伪造其他有罪证据被羁押或者被判处刑罚的。

(2) 依照刑法第十七条、第十八条规定不负刑事责任的人被羁押的。

(3) 依照刑事诉讼法第十五条、第一百七十三条第二款、

3. 不赔偿

第二百七十三条第二款、第二百七十九条规定不追究刑事责任的人被羁押的。

(4) 行使侦查、检察、审判职权的机关以及看守所、监狱管理机关的工作人员与行使职权无关的个人行为。

(5) 因公民自伤、自残等故意行为致使损害发生的。

行使侦查、检察、审判职权的机关以及看守所、监狱管理机关及其工作人员在行使职权时侵犯公民、法人和其他组织的合法权益造成损害的，该机关为赔偿

义务机关。

对公民采取拘留措施，依照本法的规定应当给予国家赔偿的，作出拘留决定的

机关为赔偿义务机关。

对公民采取逮捕措施后决定撤销案件、不起诉或者判决宣告无罪的，作出逮捕

决定的机关为赔偿义务机关。

再审改判无罪的，作出原生效判决的人民法院为赔偿义务机关。二审改判无罪，以及二审发回重审后作无罪处理的，作出一审有罪判决的人民法院为赔偿义务

机关。

正文·原 PDF 第 218 页

(续表) / 赔偿程序 / 提出 / 期限

赔偿请求人要求赔偿，应当先向赔偿义务机关提出。

赔偿义务机关应当自收到申请之日起两个月内，作出是否赔偿的决定。赔偿义务机关决定赔偿的，应当制作赔偿决定书，并自作出决定之日起十日内送达赔偿请求人。赔偿义务机关决定不予赔偿的，应当自作出决定之日起十日内书面通知赔偿请求人，并说明不予赔偿的理由。赔偿义务机关在规定期限内未作出是否赔偿的决定，赔偿请求人可以自期限届满之日起三十日内向赔偿义务机关的上一级机关申请复议。复议机关应当自收到申请之日起两个月内作出决定。

知识点三

国家赔偿的赔偿方式

国家赔偿以支付赔偿金为主要方式。

能够返还财产或者恢复原状的，予以返还财产或者恢复原状。

合上资料自测

机关普通交易违约与公权力侵害，责任制度如何不同？

检查：能否说清概念、条件和一个例子？能否指出与相邻概念的区别？

36 刑事诉讼

原 PDF 第 220-226 页 · 以下正文中的页码均按原文件页序

刑事诉讼沿侦查、审查起诉、审判、执行建立顺序。

怎么读这一章

把办案机关、当事人权利和强制措施放到各阶段。

容易混淆

刑事诉讼的强制措施不是刑罚。

带着问题阅读

拘留、逮捕和判刑分别解决什么问题？

下面进入本章正文。先回答问题，再回看相应知识。

第六章 诉讼法★

📖 章节概况



正文·原 PDF 第 220 页

第一节 刑事诉讼法

辩护 / 基本原则 / 概念 / 特征 / 分类 / 立案 / 管辖 / 证据 / 审判 / 管辖 / 强制措施 / 强制措施与 / 速裁程序 / 适用情形 / 排除情形 / 回避制度 / 人民法院直接受理 / 人民检察院立案侦查 / 公安机关侦查 / 监察委立案调查 / 级别管辖 / 地域管辖 / 含义 / 回避的人员 / 回避的理由 / 回避决定

知识点一

基本原则 / 基本原则

1. 侦查权 (公安和检察院)、检察权 (检察院)、审判权 (法院) 由专门机关依法行使原则。

2. 法院、检察院依法独立行使职权原则。

3. 分工负责、互相配合、互相制约原则。

4. 检察院依法对刑事诉讼实行法律监督原则。

5. 各民族公民有权使用本民族语言文字进行诉讼原则。

6. 未经人民法院依法判决对任何人都不得确定有罪原则。

正文·原 PDF 第 221 页

第一部分

法律部分

知识点二管辖制度

立案 / 管辖 / 审判 / 管辖 / 管辖制度

立案管辖，是指人民法院、人民检察院和公安机关之间在直接受理刑事案件的职权范围上的分工。

人民法院直接受理的刑事案件 / (纯自诉：告诉 / 才处理的) / 人民检察院立案 / 侦查的刑事案件 / 公安机关侦查 / 的刑事案件 / 监察委立案 / 调查的案件 / 级别管辖 / 地域管辖

(1) 侮辱、诽谤案 (危害社会秩序和国家利益的除外)。

(2) 暴力干涉婚姻自由案 (致人死亡的除外)。

(3) 虐待案 (但被害人没有能力告诉，或者因受到强制、威胁无法告诉的除外；致人重伤或死亡的除外)。

(4) 侵占案。

人民检察院在对诉讼活动实行法律监督中发现的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权

利、损害司法公正的犯罪，可以由人民检察院立案侦查。对于公安机关管辖的国家机关工作人员利用职权实施的重大犯罪案件，需要由人民检察院直接受理的时候，经省级以上人民检察院决定，可以由人民检察院立案侦查。

《中华人民共和国刑事诉讼法》规定：“刑事案件的侦查由公安机关进行，法律另有规定的除外。”这就是说，除由人民法院直接受理和人民检察院立案侦查的刑事案件以外，其他刑事案件均由公安机关立案侦查。

新刑法建立了刑事缺席审判制度，以加强境外追逃。完善了与监察法的衔接机制，完善了刑事案件认罪认罚从宽制度等。

公职人员实施的贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪。

1. 基层人民法院管辖第一审普通刑事案件。
2. 中级人民法院管辖危害国家安全、恐怖活动的案件；可能判处无期徒刑、死刑的普通刑事案件。
3. 高级人民法院管辖全省（直辖市、自治区）性的重大刑事案件。
4. 最高人民法院管辖全国性的重大刑事案件。

刑事案件由犯罪地的人民法院管辖。如果由被告人居住地的人
民法院审判更适宜，可以由被告人居住地的人民法院管辖。

正文·原 PDF 第 222 页

知识点三回避制度

含义 / 回避的人员 / 回避的理由 / 回避决定 / （谁的人谁决定） / 回避制度

回避是指侦查人员、检察人员、审判人员、鉴定人、书记员，翻译人员等与案件有法定利害关系或者其他可能影响案件公正处理的关系，不得参加办理该案件或者参与该案件的其他诉讼活动的制度。

1. 审判人员（包括审判委员会成

拓展补充 人民陪审员

员和人民陪审员）。

人民陪审员，是根据《中华人民共和

2. 检察人员。

国人民陪审员法》依法产生的、在法

3. 侦查人员。

院的审判工作中，担任与法官一样的

4.参加侦查、起诉、审判的书记员、
职责，负责对案件的案情的了解和处
翻译人员、鉴定人。

理的公民。（只有一审中才有）

审判人员、检察人员、侦查人员有下列情形之一的，应当自行回避，当事人及其法定代理人也有权要求他们回避：

- （1）是本案的当事人或者是当事人的近亲属的；
- （2）本人或者他的近亲属和本案有利害关系的；
- （3）担任过本案的证人、鉴定人、辩护人、诉讼代理人的；
- （4）与本案当事人有其他关系，可能影响公正处理案件的。

1.审判人员、检察人员、侦查人员的回避，应当分别由院长、检察长、
公安机关负责人决定。

2.院长的回避，由本院审判委员会决定。

3.检察长和公安机关负责人的回避，由同级人民检察院检察委员会决定。

知识点四

辩护 / 可以被委托为 / 辩护人 / 辩护

律师；人民团体或者犯罪嫌疑人、被告人所在单位推荐的人；犯罪嫌疑人、
被告人的监护人、亲友。

正文·原 PDF 第 223 页

不得被委托 / 担任辩护人

知识点五

概念 / 《中华人民共和国刑事诉讼法》规定的 / 证据有8种 / 特征

第一部分

法律部分 / （续表） / 绝对不能当 / 相对不能（被告人 / 的近亲属或者监护 / 人，由被告人委托 / 担任辩护人的，人 / 民法院可以准许）
/ 辩护

（1）正在被执行刑罚或者处于缓刑、假释考验期间
的人。

（2）依法被剥夺、限制人身自由的人。

（3）无行为能力或者限制行为能力的人。

总结 自身难保的。

- (1) 被开除公职和被吊销律师、公证员执业证。
- (2) 公检法、国安、监狱现职人员。
- (3) 人民陪审员。
- (4) 与本案审理结果有利害关系的人。
- (5) 外国人或者无国籍人。

证据 / 证据

证据是指能够证明案件真实情况的一切事实材料。

证明案件真实情况的一切物品和痕

迹，以其自身的存在状况来证明案

物证

件事实。如：作案工具、赃款赃物、

脚印、指纹、笔迹。

以其记载的内容和反映的思想来证

明案件真实情况的书面材料或者其

书证

他物质材料。如：记载犯罪过程的

拓展补充

一件物品可以是书证也可以 / 是物证，如果是以此物品本身的外观、形状、数量、大 / 小等本身的作为证据则是物 / 证，若是以其所记载的内容

作为证据则是书证。

日记本。

证人证言；被害人陈述；犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；鉴定意见；勘验、检查、辨认、侦查实验笔录；视听资料、电子数据。

- (1) 客观性；(2) 相关性；(3) 合法性。(内容上、形式上是否合法)

正文·原 PDF 第 224 页

G 超格教言 / (续表) / 根据材料的 / 来源不同 / 与案件主要 / 事实证明关系 / 的不同 / 证据的表现 / 是否能证明 / 犯罪事实 / 证据的分类

1. 原始证据：凡是直接来源于案件事实，未经复制或转抄的证据是原始证据，也即是案件的第一手材料，例如证人根据他亲自看到、听到的事实所提供的证言，被害人对自己受害经过的陈述，犯罪嫌疑人、被告人对自己罪行的供述，文件的原本、物证的原物等。由于这种证据是直接从案件事实发生中产生的，即来源原始出处的证据，因此，一般来说这种证据的真实性、可靠性较大，对案件的证明作用也比较强。

2.传来证据：凡不是直接来源于案件事实，而是间接来源于案件事实，经过复制、转述的证据。常见的传来证据有：物证的复制品，文件的副本、影印件、抄件，非亲自感受案件事实的证人所作的证言。

1.直接证据：是指能够独立地直接证明案件主要事实的证据，就是以直接方式与案件主要事实相关联的证据。在刑事诉讼中，能够直接证明构成犯罪事实的证据，一般都可成为直接证据。

如能指出犯罪人是谁的证人证言，能指出犯罪人是谁的被害人陈述，犯罪嫌疑人、被告人的供述和辩解，能直接指明谁实施了犯罪行为的物证、

书证和视听资料等。

2.间接证据：凡不能单独地直接指明案件主要事实，需要与其他证据相结合构成一个证据体系，才能共同证明案件的主要事实是间接证据。间接证据与案件主要事实的关联关系是以间接方式存在的，也就是必须与其他证据配合起来，并以推论的方式即间接证明的方式才能证明案件主要事实。

单独一个间接证据不能直接证明案件的主要事实，它只能证明案件事实中的某一情节片断。

1.言词证据：以言词作为表现形式。Eg.被害人陈述，鉴定意见，证人证言。

2.实物证据：以实物作为表现形式，Eg.物证和书证，视听资料，电子数据。

1.有罪证据：能够证明犯罪事实存在和犯罪行为系犯罪嫌疑人所为。

2.无罪证据：能够否定犯罪事实存在，或者能够证明犯罪嫌疑人未实施犯罪行为。

正文·原 PDF 第 225 页

第一部分

法律部分

知识点六

强制措施与速裁程序 / 强制措施

《中华人民共和国刑事诉讼法》规定的强制措施有拘传、取保候审、监视居住、拘留和逮捕五种。

强制措施 / 拘传 / 取保候审 / 监视居住 / 拘留 / 逮捕 / 适用情形

排除情形：

有下列情形之一的， / 不适用 / 速裁程序 / 适用 / 决定 / 执行 / 时间 / 未被羁押的犯罪嫌疑人、

被告人。

公检法 / 公检法（2人 / 以上，出示 / 《拘传证》） / 12h / 重大 24h / 间隔 12h / 不需拘留逮捕的，交保证

金或提供保证人。

公检法 / 公安 / 最长12个月 / 患病不能自理的，怀孕的，

正在哺乳自己婴儿的。

公检法 / 公安 / 最长6个月

现行犯，重大嫌疑分子。

公检 / 公安 / 24h 通知家属 / 有证据证明犯罪，可能判

徒刑以上的。

检察院批准或决定；法院决定 / 公安 / 24h 通知家属 / 24h 询问 / 速裁程序

(1) 基层人民法院管辖的，(2) 可能判处三年有期徒刑以下刑罚的案件，

(3) 案件事实清楚，证据确实、充分，(4) 被告人认罪认罚并同意适用速裁程序的，可以适用速裁程序，由审判员一人独任审判。

人民检察院在提起公诉的时候，可以建议人民法院适用速裁程序。

(1) 被告人是盲、聋、哑人，或者是尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人的；

(2) 被告人是未成年人的；

(3) 案件有重大社会影响的；

(4) 共同犯罪案件中部分被告人对指控的犯罪事实、罪名、量刑建议或者适用速裁程序有异议的；

知识点六 强制措施与速裁程序

强制措施				
《中华人民共和国刑事诉讼法》规定的强制措施有拘传、取保候审、监视居住、拘留和逮捕五种。				
强制措施	适用	决定	执行	时间
拘传	未被羁押的犯罪嫌疑人、被告人。	公检法	公检法（2人以上，出示《拘传证》）	12h 重大 24h 间隔 12h
取保候审	不需拘留逮捕的，交保证金或提供保证人。	公检法	公安	最长 12 个月
监视居住	患病不能自理的，怀孕的，正在哺乳自己婴儿的。	公检法	公安	最长 6 个月
拘留	现行犯，重大嫌疑分子。	公检	公安	24h 通知家属
逮捕	有证据证明犯罪，可能判处有期徒刑以上的。	检察院批准或决定；法院决定	公安	24h 通知家属 24h 询问
速裁程序				
适用情形	（1）基层人民法院管辖的，（2）可能判处三年有期徒刑以下刑罚的案件，（3）案件事实清楚，证据确实、充分，（4）被告人认罪认罚并同意适用速裁程序的，可以适用速裁程序，由审判员一人独任审判。 人民检察院在提起公诉的时候，可以建议人民法院适用速裁程序。			
排除情形：有下列情形之一，不适用速裁程序	（1）被告人是盲、聋、哑人，或者是尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人的； （2）被告人是未成年人的； （3）案件有重大社会影响的； （4）共同犯罪案件中部分被告人对指控的犯罪事实、罪名、量刑建议或者适用速裁程序有异议的；			

排除情形：

有下列情形之一的，/ 不适用 / 速裁程序 / 速裁程序

（5）被告人与被害人或者其法定代理人没有就附带民事诉讼赔偿等事项达成

调解或者和解协议的；

（6）其他不宜适用速裁程序审理的。

审理时间要求：适用速裁程序审理案件，人民法院应当在受理后十日以内审结；对可能判处的有期徒刑超过一年的，可以延长至十五日。

合上资料自测

拘留、逮捕和判刑分别解决什么问题？

检查：能否说清概念、条件和一个例子？能否指出与相邻概念的区别？

37 民事诉讼

原 PDF 第 227-236 页 · 以下正文中的页码均按原文件页序

民事诉讼围绕当事人请求与争议解决展开。

怎么读这一章

按管辖、起诉、证据、审理、裁判、执行整理案例。

容易混淆

民事诉讼与实体民法相关，但程序要求不能由实体结论替代。

带着问题阅读

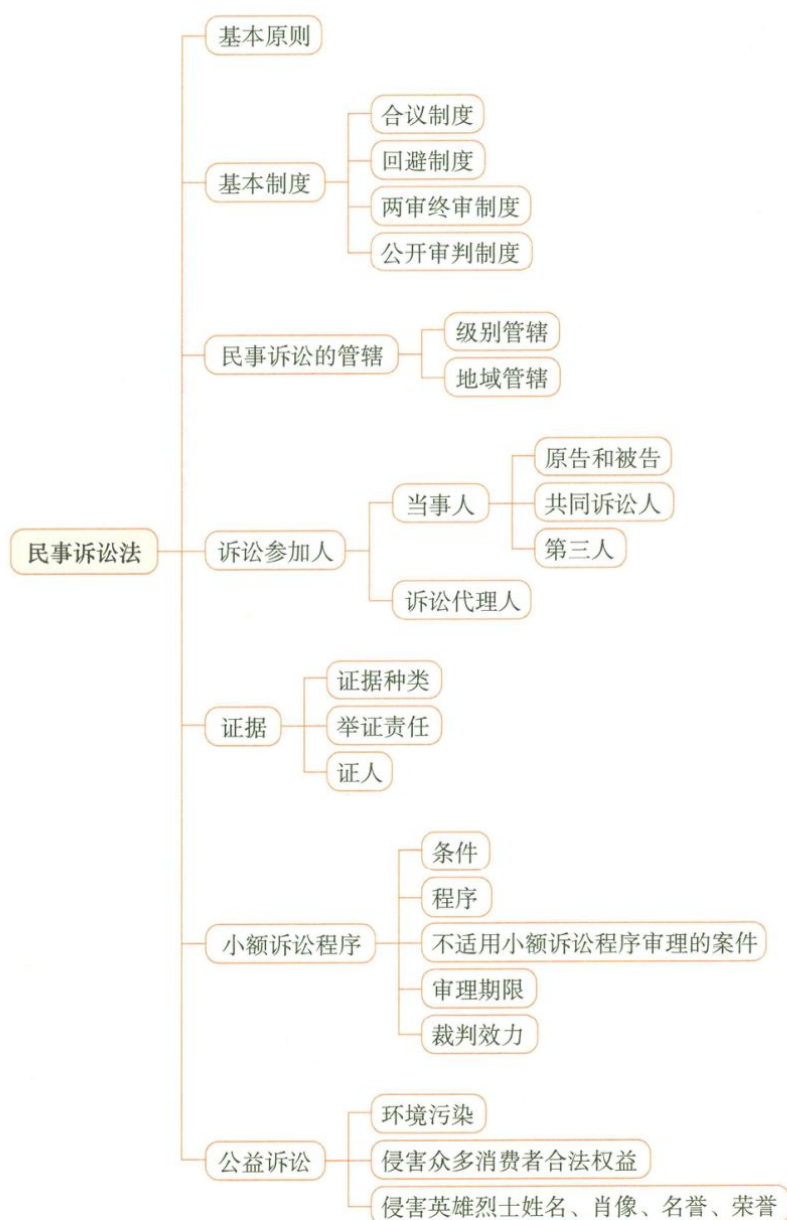
债权有依据时，为什么还要考虑诉讼时效与证据？

下面进入本章正文。先回答问题，再回看相应知识。

正文 · 原 PDF 第 227 页

第一部分 法律部分

第二节 民事诉讼法



正文·原 PDF 第 228 页

知识点一

民事诉讼法的基本原则 / 平等原则 / 同等原则和 / 对等原则 / 调解原则 / 辩论原则 / 处分原则 / 检察监督原则 / 社会支持 / 起诉原则 / 在线诉讼原则

民事诉讼当事人有平等的诉讼权利。人民法院审理民事案件，应当保障和便利当事人行使诉讼权利，对当事人在适用法律上一律平等。

外国人、无国籍人、外国企业和组织在人民法院起诉、应诉，同中华人民共和国公民、法人和其他组织有同等的诉讼权利义务。

外国法院对中华人民共和国公民、法人和其他组织的民事诉讼权利加以限制的，中华人民共和国人民法院对该国公民、企业和组织的民事诉讼权利，

实行对等原则。

人民法院审理民事案件，应当根据自愿和合法的原则进行调解；调解不成的，应当及时判决。

人民法院审理民事案件时，当事人有权进行辩论。

民事诉讼应当遵循诚信原则。

当事人有权在法律规定的范围内处分自己的民事权利和诉讼权利。

人民检察院有权对民事诉讼实行法律监督。

机关、社会团体、企业事业单位对损害国家、集体或者个人民事权益的行为，可以支持受损害的单位或者个人向人民法院起诉。

经当事人同意，民事诉讼活动可以通过信息网络平台在线进行。

民事诉讼活动通过信息网络平台在线进行的，与线下诉讼活动具有同等法律效力。

知识点二

民事诉讼法的基本制度 / 合议制度

1. 合议庭，是指按合议制组成的审判组织。根据民事诉讼法的规定，在不同的审判程序中，合议庭的组成人员有所不同，但是合议庭人员必须为单数。

正文·原 PDF 第 229 页

合议制度 / 回避制度

第一部分

法律部分 / (续表)

2.第一审合议庭可以由审判员组成，也可以由审判员和人民陪审员组成；
第二审合议庭必须由审判员组成。陪审员在执行陪审职务时，与审判员有同等的权利义务。

3. 合议制度的例外情形一独任制。

适用的案件：

(1) 简易程序。

(2) 基层人民法院审理的基本事实清楚、权利义务关系明确的第一审民事案件，可以由审判员一人适用普通程序独任审理。

(3) 中级人民法院对第一审适用简易程序审结或者不服裁定提起上诉的第二审民事案件，事实清楚、权利义务关系明确的，经双方当事人同意，
可以由审判员一人独任审理。

(4) 人民法院审理宣告失踪或者宣告死亡案件、认定公民无民事行为能力或者限制民事行为能力案件、认定财产无主案件、确认调解协议案件和实现担保物权案件（重大疑难案件除外）。

不得适用的案件：

(1) 涉及国家利益、社会公共利益的案件；

(2) 涉及群体性纠纷，可能影响社会稳定的案件；

(3) 人民群众广泛关注或者其他社会影响较大的案件；

(4) 属于新类型或者疑难复杂的案件；

(5) 法律规定应当组成合议庭审理的案件；

(6) 其他不宜由审判员一人独任审理的案件。

人民法院在审理过程中，发现案件不宜由审判员一人独任审理的，应当裁定转由合议庭审理。

回避制度，是指审判人员和其他有关人员遇有法律规定不宜参加案件审理或参加有关诉讼活动的情形时，而退出案件审理活动或有关诉讼活动的制度。

(1) 是本案当事人或者当事人、诉讼代理人的近亲属；

(2) 与本案有利害关系；

法定的回避情形

(3) 与本案当事人有其他关系，可能影响对案件公正审理。适用回避的人员包括审判人员（包括审判员和人民陪审员）、书记员、翻译人员、鉴定人、勘验人员等。

正文·原 PDF 第 230 页

回避制度 / 两审终审制度 / 公开审判制度

知识点三

(续表)

院长担任审判长或者独任审判员时的回避，由审判委

回避的决定

员会决定；审判人员的回避，由院长决定；其他人员

的回避，由审判长或者独任审判员决定。

两审终审制度，是指民事案件经过两级人民法院审判后即告终结的制度。

两审终审制的例外：

(1) 适用特别程序、督促程序、公示催告程序和企业法人破产还债程序
审理的案件；

(2) 由最高人民法院一审的民事案件；

(3) 小额诉讼程序。

人民法院审理民事案件，除涉及国家秘密、个人隐私或者法律另有规定的
以外，应当公开进行。

离婚案件，涉及商业秘密的案件，当事人申请不公开审理的，可以不公开
审理。

合议庭评议一律不公开，判决一律公开。

民事诉讼的管辖 / 级别管辖 / 地域管辖

1. 基层人民法院管辖除法律另有规定的第一审民事案件。

2. 中级人民法院管辖的第一审民事案件有：重大涉外案件；在本辖区有重大影响的案件；最高人民法院确
定由中级人民法院管辖的案件。

3. 高级人民法院管辖在本辖区内有重大影响的第一审民事案件。

4. 最高人民法院管辖的第一审民事案件有：在全国有重大影响的案件；认

为应当由本院审理的案件。

《中华人民共和国民事诉讼法》第二十一条规定：对
公民提起的民事诉讼，由被告住所地人民法院管辖；

1. 一般地域管辖

被告住所地与经常居住地不一致的，由经常居住地人

民法院管辖。对法人或者其他组织提起的民事诉讼，
由被告住所地人民法院管辖。

正文·原 PDF 第 231 页

第一部分

法律部分

2.特殊地域管辖

地域管辖

3.专属管辖

(续表)

(1) 因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。

(2) 因侵权行为提起的诉讼，由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖。

(1) 因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖。

(2) 因港口作业中发生纠纷提起的诉讼，由港口所在地人民法院管辖。

(3) 因继承遗产纠纷提起的诉讼，由被继承人死亡时住所地或者主要遗产所在地人民法院管辖。

知识点四诉讼参加人

当事人 / 诉讼 / 代理人

原告，是指因民事权益发生争议或受到侵害，向人民法院起诉要求保护其合法权益的公民、法人或者其他组织。对污染环境、侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益

1.原告和被告

的行为，法律规定的机关和有关组织可以向人民法院提起诉讼。

被告，是指因民事权益发生争议或被指控侵害他人民事权益，而被人民法院通知应诉的公民、法人或者其他组织。

共同诉讼人统称为共同诉讼中的当事人。当事人一方人数

2.共同诉讼人

众多的共同诉讼，可以由当事人推选代表人进行诉讼。

第三人，是指在民事诉讼中对他人之间的诉讼标的有独立

3.第三人

的请求权，或者与诉讼结果有法律上的利害关系，因而参加诉讼的人。

下列人员可以被委托为诉讼代理人：

- (1) 律师、基层法律服务工作者；
- (2) 当事人的近亲属或者工作人员；
- (3) 当事人所在社区、单位以及有关社会团体推荐的公民。

正文·原 PDF 第 232 页

知识点五

证据 / 证据种类 / 举证责任 / 证人

1.当事人的陈述：当事人的陈述是指当事人在诉讼中就案件事实向法院所作的叙述。

2.书证：书证是指用文字、符号或图画所表达的一定思想内容来证明案件真实情况的物品。

3.物证：物证是指以物品的外形、特征、质量、重量等来证明案件事实的物品。

4.视听资料：视听资料是指利用录音、录像反映的图像、音响，或以电子计算机储存的资料来证明案件事实的证据。

5.电子数据：电子数据是存储于电子介质中的信息，包括电子签名、格式化后的硬盘通过恢复取得的信息等。

6.证人证言：证人证言是指证人向法院所作的有关案件事实的叙述。

7.鉴定意见：鉴定意见是由鉴定人根据人民法院的要求，对案件涉及的专门性问题进行分析、鉴别后作出的意见。

8.勘验笔录：勘验笔录是人民法院勘验人员对与案件有关的物品、现场进行勘验所作的笔录。

谁主张，谁举证。

证人，是指知道案件事实并向司法机关提供证言的人。凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证。不能正确表达意思的人不能作证（并不等于未成年人不能作证）。当事人申请证人作证的必要费用，由该当事人先行垫付；

当事人没有申请，人民法院通知证人作证的，由人民法院先行垫付。费用最终由败诉方承担。

知识点六

小额诉讼程序 / 适用小额 / 诉讼审理 / 的条件

应当符合以下两个条件：

- （1）属于简单民事案件。即属于事实清楚、权利义务关系明确、争议不大的简单金钱给付民事案件，即案件是可以适用简易程序审理的案件，同时仅限于金钱给付的简单民事案件。
- （2）争议的标的数额小。即争议的标的数额应当在全省、自治区、直辖市上一年度就业人员平均工资50%以下。

知识点五 证据

证据种类	1. 当事人的陈述：当事人的陈述是指当事人在诉讼中就案件事实向法院所作的叙述。 2. 书证：书证是指用文字、符号或图画所表达的一定思想内容来证明案件真实情况的物品。 3. 物证：物证是指以物品的外形、特征、质量、重量等来证明案件事实的物品。 4. 视听资料：视听资料是指利用录音、录像反映的图像、音响，或以电子计算机储存的资料来证明案件事实的证据。 5. 电子数据：电子数据是存储于电子介质中的信息，包括电子签名、格式化后的硬盘通过恢复取得的信息等。 6. 证人证言：证人证言是指证人向法院所作的有关案件事实的叙述。 7. 鉴定意见：鉴定意见是由鉴定人根据人民法院的要求，对案件涉及的专门性问题进行分析、鉴别后作出的意见。 8. 勘验笔录：勘验笔录是人民法院勘验人员对与案件有关的物品、现场进行勘验所作的笔录。
举证责任	谁主张，谁举证。
证人	证人，是指知道案件事实并向司法机关提供证言的人。凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证。 不能正确表达意思的人不能作证（并不等于未成年人不能作证）。 当事人申请证人作证的必要费用，由该当事人先行垫付；当事人没有申请，人民法院通知证人作证的，由 人民法院先行垫付 。费用最终由 败诉方 承担。

知识点六 小额诉讼程序

适用小额诉讼审理的条件	应当符合以下两个条件： （1）属于简单民事案件。即属于事实清楚、权利义务关系明确、争议不大的简单金钱给付民事案件，即案件是可以适用简易程序审理的案件，同时仅限于金钱给付的简单民事案件。 （2）争议的标的数额小。即争议的标的数额应当在各省、自治区、直辖市上一年度就业人员平均工资 50% 以下。
-------------	---

正文·原 PDF 第 233 页

第一部分

法律部分 / 当事人选择 / 适用小额 / 诉讼程序 / 不适用小额 / 诉讼程序 / 审理的案件 / 审理期限 / 裁判效力 / (续表)

对于标的额超过各省、自治区、直辖市上年度就业人员年平均工资50%但2倍以下的案件，当事人双方也可以约定适用小额诉讼的程序。

小额诉讼程序主要是解决以金钱给付为标的的案件，对人身关系纠纷、涉及审理难度较大、时间耗费较长的案件，不适宜适用小额诉讼程序审理。

根据《民事诉讼法》第166条，以下案件不适用小额诉讼程序审理：

- (1) 人身关系、财产确权案件；
- (2) 涉外案件；
- (3) 需要评估、鉴定或者对诉前评估、鉴定结果有异议的案件；
- (3) 一方当事人下落不明的案件；
- (4) 当事人提出反诉的案件；
- (5) 其他不宜适用小额诉讼的程序审理的案件。

人民法院适用小额诉讼的程序审理案件，应当在立案之日起2个月内审结。

有特殊情况需要延长的，经本院院长批准，可以延长1个月。

人民法院审理小额诉讼案件所作的裁判，实行一审终审，当事人不得提起上诉。这里既包括人民法院对小额案件实体所作的判决，也包括人民法院对当事人提出管辖权异议所作的裁定、当事人的起诉不符合《民事诉讼法》第122条规定的起诉条件而需要驳回起诉所作的裁定，均为一审终审。

知识点七公益诉讼

对污染环境、侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的行为，法律规定的机关和有关组织可以向人民法院提起诉讼。

人民检察院在履行职责中发现破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的行为，在没有前款规定的机关和组织或者前款规定的机关和组织不提起诉讼的情况下，可以向人民法院提起诉讼。

对污染环境、破坏生态，损害社会公共利益的行为，符合下列条件的社会组织可以向人民法院提起诉讼：

环境污染

- (1) 依法在设区的市级以上人民政府民政部门登记；
- (2) 专门从事环境保护公益活动连续五年以上且无违法记录。

正文·原 PDF 第 234 页

侵害众多消费者 / 合法权益 / 侵害英雄烈士 / 姓名、肖像、 / 名誉、荣誉

三大诉讼法对比：

(续表)

对侵害众多消费者合法权益的行为，中国消费者协会以及在省、自治区、直辖市设立的消费者协会，可以向人民法院提起诉讼。

对侵害英雄烈士的姓名、肖像、名誉、荣誉的行为，英雄烈士没有近亲属或者近亲属不提起诉讼的，检察机关依法对侵害英雄烈士的姓名、肖像、名誉、荣誉，损害社会公共利益的行为向人民法院提起诉讼。

适用范围 / 基本制度 / 级别管辖 / (中级) / 地域管辖 / 审判方式 / 民事诉讼法 / 行政诉讼法 / 刑事诉讼法 / 平等主体之间民事纠纷 / 民告官 / 犯罪、刑罚

合议制 (3人以上单数)、回避制、公开审判制度、两审终审制*

1. 重大涉外案件 (争议标的额

1. 级别高：国务院

大或案情复杂或一方当事人人 / 部门或县级以上地

数众多)。

方政府。

2. 本辖区内具有重大影响的案件。

2. 专业强：海关。

3. 最高人民法院确定由中院管

3. 本辖区内重大、

1. 危害国家安全、恐怖

活动案件。

2. 可能判无期、死刑的

刑事案件。

辖的案件。

复杂的案件。

原则上：原告就被告 / 原则上：原告就被告

例外：

例外：

1. 不动产—不动产所在地。

1. 不动产—不动产

2. 港口—港口。

所在地。

3.继承—死亡时住所地或主要

2.经过复议的案件：

遗产所在地。

复议机关 + 原机关

4.合同纠纷—被告住所地或者

所在地。

合同履行地。

犯罪地法院管辖为主，

被告人居住地为辅。

犯罪地：犯罪行为 and 结

果发生地。

居住地：户籍、经常。

3.限制人身自由的：

5. 侵权行为—侵权行为地或者

被告 + 原告所在地 (户

被告住所地。

籍、经常、被限制) 。

公开。

公开。

涉国，个人—应当不公开。

商业，离婚—>申请不公开。

涉国，个人—应当 / 不公开。商业—申

请不公开。

公开。

涉国，个人，审判时不 / 满18—应当不公开

商业—申请不公开。

正文·原 PDF 第 235 页

上诉期限 / 举证责任 / 回避主体 / 回避决定 / 主体 / 独任制 / 民事诉讼法

判决：15日。

裁定：10日。

谁主张，谁举证。

审、勘、鉴、翻、书。

1.审判人员、执行员和书记员

的回避，由法院院长决定。

2.0ther一审判长。

3. 院长任审判长或独任审理一

审委会。

行政诉讼法

判决：15日。

裁定：10日。

原则：官。

同民诉。

同民诉。

1.简易程序。

2.基层人民法院审理的基本

事实清楚、权利义务关系明确 / 的第一审民事案件，可以独任

审理。

3. 中级人民法院对第一审适用

简易程序审结或者不服裁定提 / 起上诉的第二审民事案件，事 / 简易程序审理的行

实清楚、权利义务关系明确的，

政案件 / 经双方当事人同意，可以独任

审理。

4. 宣告失踪或者宣告死亡案

件、认定公民无民事行为能力 / 或者限制民事行为能力案件、 / 认定财产无主案件、确认调解 / 协议案件和实现担保物权案件 / (重大疑难案件除外)

第一部分

法律部分 / (续表) / 刑事诉讼法

判决：10日。

裁定：5日。

公诉：检察院。自诉：

被害人。

审、鉴、翻、书、检、侦。

审判人员一院长一审

委会。

检察人员一检察长。

侦查人员一公安负责 / 人。检察长和公安负责

人一检委会。

1.简易程序，对可能判

处三年有期徒刑以下刑

罚的，可以独任审判。

2.速裁程序。

正文·原 PDF 第 236 页

G超格教員 / (续表) / 强制 / 措施 / 民事诉讼法

1.法院适用。

2. 对象：任何妨碍诉讼的人

(当事人和案外人) 。

3.拘传、训诫、责令退出法庭、
罚款、拘留。

行政诉讼法

1.法院适用。

2. 对象：任何妨碍诉

讼的人 (当事人和案

外人) 。

3.训诫、责令具结
悔过、罚款、拘留。

刑事诉讼法

1.公、检、法。

2. 对象：犯罪嫌疑人和
被告人。

3. 拘传、取保候审、监
视居住、拘留、逮捕。

合上资料自测

债权有依据时，为什么还要考虑诉讼时效与证据？

检查：能否说清概念、条件和一个例子？能否指出与相邻概念的区别？

38 劳动法与劳动合同法

原 PDF 第 237-246 页 · 以下正文中的页码均按原文件页序

劳动规则重点是劳动关系、合同履行与解除终止。

怎么读这一章

先辨认关系性质，再把订立、履行、变更、解除放上时间轴。

容易混淆

劳务、劳动和事业单位聘用不能一概用同一规则。

带着问题阅读

同为“上班”，判断法律关系还需要哪些事实？

下面进入本章正文。先回答问题，再回看相应知识。

正文 · 原 PDF 第 237 页

第七章 劳动法和劳动合同法

章节概况



正文·原 PDF 第 238 页

知识点一

劳动法适用对象 / 劳动法 / 适用对象

1. 主体特定性 (劳动者、用人单位) *

劳动关系特征

2. 管理隶属性 (有一定的隶属性)

3. 人身依附性, 以劳动为目的 (具有人身、财产关系的双重

属性)

1. 在中华人民共和国境内的企业、个体经济组织和与之形成劳动关系的劳动者, 适用本法。国家机关、事业单位、社会团体和与之建立劳动合同关系的劳动者,

依照本法执行。

2. 不包括务农的农民、家庭保姆、现役军人、在华享有外交特权和豁免权

的外国人。

3. 禁止雇用童工: 即禁止用人单位招用未满16 周岁的未成年人。文艺、体育和特种工艺单位招用未满十六周岁的未成年人, 必须依照国家有关规定, 履行审批手续, 并保障其接受义务教育的权利。

知识点二

工作时间 / 工作时间

每天不超过8小时, 每周不超过44小时。

加班: 一般每日不得超过一小时; 因特殊原因需要延长工作时间的, 在保障劳动者身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过三小时, 但是每月不得超过

三十六小时。

拓展补充

有下列情形之一的, 延长工作时间不受本法第四十一条规定的限制:

(1) 发生自然灾害、事故或者其他原因, 威胁劳动者生命健康和财产安全,

需要紧急处理的;

(2) 生产设备、交通运输线路、公共设施发生故障, 影响生产和公众利益,

必须及时抢修的;

(3) 法律、行政法规规定的其他情形。

正文·原 PDF 第 239 页

第一部分

法律部分

知识点三 休假

法定节假日 / 休假 / 年休假

元旦、春节（3）、国际劳动节、国庆节（3）、清明节、端午节

中秋节，共11天。

劳动者连续工作一年以上的，享受带薪年假。

职工累计工作已满1年不满10年的，年休假5天；已满10年不满20年的，年休假10天；已满20年的，年休假15天。

知识点四

工资分配与社会保险 / 工资分配 / 原则 / 社会保险

工资应当以货币形式按月支付给劳动者本人。

安排劳动者延长工作时间的：支付不低于工资的百分之一百五十的工资报酬。

休息日安排劳动者工作又不能安排补休的：支付不低于工资的百分之二百的工资报酬。

法定休假日安排劳动者工作的：支付不低于工资的百分之三百的工资报酬。

劳动者在下列情形下，依法享受社会保险待遇：

- （1）退休；
- （2）患病、负伤；
- （3）因工伤残或者患职业病；
- （4）失业；
- （5）生育。

拓展补充

1. 劳动者必须享有五险，不是五险一金。生育、工伤是企业承担，养老、医疗、失业是企业和个人共同承担。

2. 工伤的认定

职工有下列情形之一的，应当认定为工伤：

- （1）在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；
- （2）工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作

受到事故伤害的；

正文·原 PDF 第 240 页

G超格教员 / (续表) / 社会保险

(3) 在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；

(4) 患职业病的；

(5) 因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的；

(6) 在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的；

(7) 法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。

3. 视同工伤

职工有下列情形之一的，视同工伤：

(1) 在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在 48 小时之内经抢救无效死亡的；

(2) 在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的；

(3) 职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的。

4. 不能认定工伤

有下列情形之一的，不得认定为工伤或者视同工伤：

(1) 故意犯罪的；

(2) 醉酒或者吸毒的；

(3) 自残或者自杀的。

知识点五

劳动合同的类型 / 劳动合同 / 类型

固定期限劳动合同。

无固定期限劳动合同。

以完成一定工作任务为期限的劳动合同。

强制签订无固定期限劳动合同的情形：（注意：只强制用人单位，劳动者可选择固定、无固定）

(1) 劳动者在该用人单位连续工作满十年的；

(2) 用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时，劳动者在该用人单位连续工作满十年且距法定退休年龄不足十年的；

正文·原 PDF 第 241 页

第一部分

法律部分 / 劳动合同 / 类型 / (续表)

(3) 连续订立二次固定期限劳动合同，且劳动者没有该法规定例外情形，续订劳动合同的。

用人单位自用工之日起满一年不与劳动者订立书面劳动合同的，视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。

口诀

10；初次合同制 10+10；2。

知识点六劳动合同的内容

必备 / 条款 / 劳动合同 / 订立内容 / 约定 / 条款 / 违约金

劳动合同应当具备以下条款：(谁、多久、干啥、在哪、工资、保险保护防护)

- (1) 用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人；
- (2) 劳动者的姓名、住址和居民身份证或者其他有效身份证件号码；
- (3) 劳动合同期限；
- (4) 工作内容和工作地点；
- (5) 工作时间和休息休假；
- (6) 劳动报酬；
- (7) 社会保险；
- (8) 劳动保护、劳动条件和职业危害防护；
- (9) 法律、法规规定应当纳入劳动合同的其他事项。

约定条款：试用期、培训、保守秘密、竞业协议、补充保险和福利待遇等。

约定事项不能违反法律、行政法规规定的强制性规定，否则该约定无效。

保守商业秘密和竞业限制条款：

【高级管理+高级技术+其他负有保密义务的】

(1) 限制时间由当事人事先约定, 但不得超过二年。

(2) 在竞业限制期限内按月给予劳动者经济补偿。

1. 劳动者违反服务期约定的, 应当按照约定向用人单位支付违约金。

违约金的数额不得超过用人单位提供的培训费用。

正文·原 PDF 第 242 页

违约金 / 劳动合同 / 订立内容 / 试用期 / (续表)

2. 劳动者违反竞业限制约定的, 应当按照约定向用人单位支付违约金。

除上述两种情形外, 用人单位不得与劳动者约定由劳动者承担违约金。

1. 试用期的期限:

(1) 劳动合同期限3个月以上不满1年的, 试用期不得超过1个月;

(2) 劳动合同期限1年以上不满3年的, 试用期不得超过2个月;

($1 \leq X < 3$)

(3) 3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同, 试用期不得超过

6个月。($X \geq 3$)

2. 试用期包含在劳动合同期限内。

3. 同一用人单位与同一劳动者只能约定一次试用期。

4. 不得约定试用期的三种情形: 以完成一定工作任务为期限的劳动合同; 劳动合同期限不满3个月的; 非全日制用工。

5. 合同仅约定试用期的, 试用期不成立, 该期限视为劳动合同期限。

6. 试用期工资标准: (“双80%”

, 且不低于当地最低工资)

劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资的80%或者不得低于劳动合同约定工资的80%, 并不得低于用人单位所在

地的最低工资标准。

超格提示 试用期限: 311; 132; 306。

知识点七不订立书面劳动合同的法律责任

不订立 / 书面劳动 / 合同的 / 法律责任

用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系。建立劳动关系, 应当订立书面劳动合同。(自用工之日起1个月内订立)

用人单位不签书面合同的后果:

① 超过1个月不满1年, 每月支付2倍的工资, 从第二个月开始最多支付11

个月的工资。

②满1年不与劳动者订立书面劳动合同的，视为已订立无固定期限劳动合同。

③劳动者不签书面合同的后果：用人单位应当书面通知劳动者终止劳动关系。

用工之日 / 1个月 / 1年

正文·原 PDF 第 243 页

第一部分

法律部分

知识点八劳动合同的解除

协商解除 / 劳动者 / 解除 / 用人单位 / 解除

指劳动合同订立后，双方当事人因某种原因，在完全自愿的基础上协商一致，合意解除劳动合同，提前终止劳动合同的效力。

(1) 劳动者在试用期内提前3日通知用人单位，可以解

劳动者提前通知 / 解除劳动合同的 / 法定情形 / 除劳动合同。(口头或书面)

(2) 劳动者提前30日以书面形式通知用人单位，可以解

除劳动合同。Eg.邮件、短信。

(1) 用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳

动条件。

(2) 用人单位未及时足额支付劳动报酬的。

(3) 用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费的。

劳动者可随时通知解除劳动合同 / 的情形

(4) 用人单位的规章制度违反法律、法规的规定，损害

劳动者权益的。

(5) 用人单位以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使劳

动者在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的。

(6) 用人单位在劳动合同中免除自己的法定责任、排除

劳动者权利的。

(7) 用人单位违反法律、行政法规强制性规定的。

(1) 用人单位以暴力、胁迫或者非法限制人身自由的手

段强迫劳动者劳动的。

劳动者不需事先 / 告知即可解除劳 / 动合同的情形

(2) 用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的。

劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同：

- (1) 在试用期间被证明不符合录用条件的；
- (2) 严重违反用人单位的规章制度的；
- (3) 严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；

用人单位即时解 / 除劳动合同

(4) 劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；

- (5) 因欺诈、胁迫或者乘人之危致使劳动合同无效的；
- (6) 被依法追究刑事责任的。

正文·原 PDF 第 244 页

用人单位 / 解除 / 用人单位预告 / 解除劳动合同 / 裁员程序 / 裁员 / 优先留用对象 / 优先重新录用 / (续表)

有下列情形之一的，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者1个月工资后，可以解除劳动合同：

- (1) 劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的；
- (2) 劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；
- (3) 劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。

有下列情形之一的，需要裁减人员二十人以上或者裁减不足二十人但占企业职工总数百分之十以上的，用人单位提前三十日向工会或者全体职工说明情况，听取工会或者职工的意见后，裁减人员方案经向劳动行政部门报告，可以裁减人员：

- (1) 依照企业破产法规定进行重整的；

(2) 生产经营发生严重困难的；

(3) 企业转产、重大技术革新或者经营方式调整，经变更劳动合同后，仍需裁减人员的；

(4) 其他因劳动合同订立时所依据的客观经济情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行的。

裁减人员时，应当优先留用下列人员：

(1) 与本单位订立较长期限的固定期限劳动合同的；

(2) 与本单位订立无固定期限劳动合同的；

(3) 家庭无其他就业人员，有需要扶养的老人或者未成年人的。

用人单位裁减人员后，在六个月内重新招用人员的，应当通知被裁减的人员，并在同等条件下优先招用被裁减的人员。

正文·原 PDF 第 245 页

第一部分

法律部分 / 用人单位 / 不得解除 / 合同的 / 情形 / (续表)

用人单位不得依照提前通知解除和经济性裁员解除劳动合同：病 + 病 + 病 + 二期 + 15 + 5。

1. 从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的。
2. 在本单位患职业病或者因工负伤并确认丧失或者部分丧失劳动能力的。
3. 患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的。
4. 女职工在孕期、产期、哺乳期的。
5. 在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年的。
6. 法律、行政法规规定的其他情形。

【注】发生以上5种情形（三病、15+5、女孕产哺），用人单位不能以预告解除和经济性裁员解除劳动合同，但是仍然可以“用人单位随时解除（劳动者过错）”为由解除劳动合同。

知识点九

经济补偿金 / 情形 / 经济 / 补偿金 / 计算

有下列情形之一的，用人单位应当向劳动者支付经济补偿：

- (1) 劳动者被迫辞职；
- (2) 用人单位向劳动者提出解除劳动合同，并与劳动者协商一致解除劳动合同的；
- (3) 用人单位无过失性辞退，解除劳动合同的；
- (4) 用人单位裁员，解除劳动合同的；
- (5) 除用人单位维持或者提高劳动合同约定条件续订劳动合同，劳动者不同意续订的情形外，劳动合同期满，终止固定期限劳动合同的；
- (6) 用人单位破产、被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者用人单位决定提前解散，终止劳动合同的。

经济补偿按劳动者在本单位工作的年限，每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的，按一年计算；不满六个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。

正文·原 PDF 第 246 页

知识点十劳动争议处理

劳动争议 / 受案范围 / 劳动争议 / 处理的 / 解决方式

劳动争议的范围主要是指中华人民共和国境内的用人单位与劳动者发生的下列劳动争议：（劳动者和用人单位，用工发生的争议）

- (1) 因确认劳动关系发生的争议；
- (2) 因订立、履行、变更、解除和终止劳动合同发生的争议；
- (3) 因除名、辞退和辞职、离职发生的争议；
- (4) 因工作时间、休息休假、社会保险、福利、培训以及劳动保护发生的争议；
- (5) 因劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金等发生的争议；
- (6) 法律、法规规定的其他劳动争议。

Eg.劳动者和社保管理部门因转移社保发生纠纷不适用劳动争议。

协商：劳动争议发生后，当事人基于自愿可以采用协商方式解决争议。

调解：劳动争议发生后，当事人不愿协商或协商不成的，可以向本单位劳动争议调解委员会调解。协商与调解均不是解决劳动争议的必经程序。

仲裁：调解不成的可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁；也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。劳动争议仲裁委员会的仲裁，是解决劳动争议的必经程序，未经劳动争议仲裁委员会处理的案件，人民法院不予受理。

诉讼：对仲裁裁决不服的，可以向人民法院提起诉讼。

知识点十 劳动争议处理

劳动争议 受案范围	劳动争议的范围主要是指中华人民共和国境内的用人单位与劳动者发生的下列劳动争议：（劳动者和用人单位，用工发生的争议） （1）因确认劳动关系发生的争议； （2）因订立、履行、变更、解除和终止劳动合同发生的争议； （3）因除名、辞退和辞职、离职发生的争议； （4）因工作时间、休息休假、社会保险、福利、培训以及劳动保护发生的争议； （5）因劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金等发生的争议； （6）法律、法规规定的其他劳动争议。 Eg. 劳动者和社保管理部门因转移社保发生纠纷不适用劳动争议。
劳动争议 处理的 解决方式	协商：劳动争议发生后，当事人基于自愿可以采用协商方式解决争议。 调解：劳动争议发生后，当事人不愿协商或协商不成的，可以向本单位劳动争议调解委员会调解。协商与调解均不是解决劳动争议的必经程序。 仲裁：调解不成的可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁；也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。劳动争议仲裁委员会的仲裁，是解决劳动争议的必经程序，未经劳动争议仲裁委员会处理的案件，人民法院不予受理。 诉讼：对仲裁裁决不服的，可以向人民法院提起诉讼。

合上资料自测

同为“上班”，判断法律关系还需要哪些事实？

检查：能否说清概念、条件和一个例子？能否指出与相邻概念的区别？

39 事业单位相关法

原 PDF 第 247-252 页·以下正文中的页码均按原文件页序

事业单位相关规则要联系招聘、聘用、考核与人事管理。

怎么读这一章

先识别适用对象，再按进入、履职、退出整理程序。

容易混淆

不能把公务员、企业劳动者和事业单位人员的规则直接互换。

带着问题阅读

为事业单位人员画出从招聘到考核的流程。

下面进入本章正文。先回答问题，再回看相应知识。

正文·原 PDF 第 247 页

第一部分

法律部分

第八章 事业单位相关法

章节概况 / 培训 / 奖励 / 处分 / 概述 / 公开招聘、内部竞聘上岗 / 种类 / 期间 / 工资福利和社会保险 / 聘用合同 / 订立合同 / 解除合同 / 复核、申诉 / 回避 / 人事争议处理 / 考核 / 种类 / 档次 / 知识点 事业单位人事管理条例 / 概述 / 公开招聘 / 原则

事业单位人事管理，坚持党管干部、党管人才原则。

方针 / 管理 / 人事管理

全面准确贯彻民主、公开、竞争、择优方针。

国家对事业单位工作人员实行分级分类管理（管理岗、专业技术岗、工勤技能岗）。

事业单位应当建立健全人事管理制度。事业单位制定或者修改人事管理制度，应当通过职工代表大会或者其他形式听取工作人员意见。

事业单位公开招聘工作人员按照下列程序进行：

- （1）制定公开招聘方案；
- （2）公布招聘岗位、资格条件等招聘信息；
- （3）审查应聘人员资格条件；

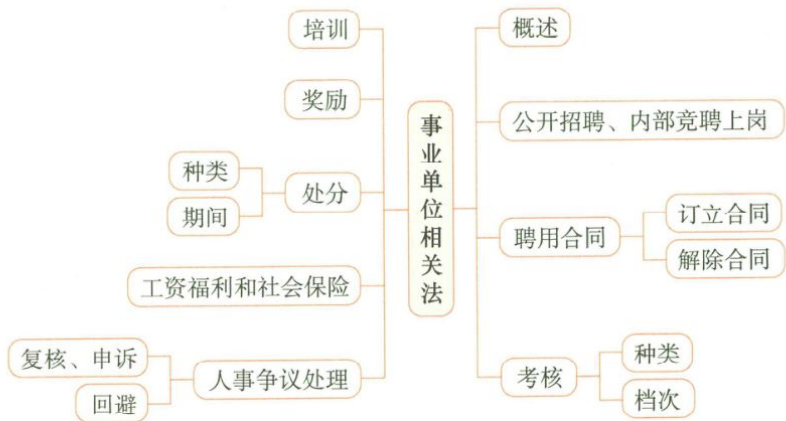
(4) 考试、考察；

原页图片与图表·原 PDF 第 247 页

第一部分 法律部分

第八章 事业单位相关法

章节概况



知识点 事业单位人事管理条例

概述	原则	事业单位人事管理，坚持党管干部、党管人才原则。
	方针	全面准确贯彻民主、公开、竞争、择优方针。
	管理	国家对事业单位工作人员实行分级分类管理（ 管理岗、专业技术岗、工勤技能岗 ）。
	人事管理	事业单位应当建立健全人事管理制度。事业单位制定或者修改人事管理制度，应当通过职工代表大会或者其他形式听取工作人员意见。
公开招聘	事业单位公开招聘工作人员按照下列程序进行： （1）制定公开招聘方案； （2）公布招聘岗位、资格条件等招聘信息； （3）审查应聘人员资格条件； （4）考试、考察；	

正文·原 PDF 第 248 页

(续表) / 公开招聘 / 内部竞聘 / 上岗 / 聘用合同 / 可以解除 / 合同的 / 情形 / 考核

- (5) 体检；
- (6) 公示拟聘人员名单；
- (7) 订立聘用合同，办理聘用手续。

事业单位内部产生岗位人选，需要竞聘上岗的，按照下列程序进行：

- (1) 制定竞聘上岗方案；
- (2) 在本单位公布竞聘岗位、资格条件、聘期等信息；
- (3) 审查竞聘人员资格条件；
- (4) 考评；
- (5) 在本单位公示拟聘人员名单；
- (6) 办理聘任手续。

事业单位与工作人员订立的聘用合同，期限一般不低于3年。

初次就业的工作人员与事业单位订立的聘用合同期限3年以上的，试用期为12个月。

事业单位工作人员在本单位连续工作满10年且距法定退休年龄不足10年，提出订立聘用至退休的合同的，事业单位应当与其订立聘用至退休的合同。

1. 事业单位解除

- (1) 事业单位工作人员连续旷工超过15个工作日，或者1年内累计旷工超过30个工作日的，事业单位可以解除聘用合同。
- (2) 事业单位工作人员年度考核不合格且不同意调整工作岗位，或者连续两年年度考核不合格的，事业单位提前30日书面通知，可以解除聘用合同。
- (3) 事业单位工作人员受到开除处分的，解除聘用合同。

2. 事业单位工作人员解除合同

事业单位工作人员提前30日书面通知事业单位，可以解除聘用合同。但是，双方对解除聘用合同另有约定的除外。

3. 自聘用合同依法解除、终止之日起，事业单位与被解除、终止聘用合同人员的人事关系终止。

事业单位应当根据聘用合同规定的岗位职责任务，全面考核工作人员的表现。

- 1. 重点考核工作绩效。考核应当听取服务对象的意见和评价。
- 2. 考核分为平时考核、年度考核和聘期考核。

3.年度考核的结果可以分为优秀、合格、基本合格和不合格等档次。

4.聘期考核结果可以分为合格和不合格等档次。

正文·原 PDF 第 249 页

第一部分

法律部分 / (续表) / 考核 / 培训 / 奖励 / 处分 / 拓展补充

《公务员法》的考核：

(1) 考核德能勤绩廉，重点考核政治素质和工作实绩。

(2) 平时考核、专项考核、定期考核。

(3) 结果：优秀、称职、基本称职、不称职。

事业单位应当根据不同岗位的要求，编制工作人员培训计划，对工作人员进行分级分类培训。

工作人员应当按照所在单位的要求，参加岗前培训、在岗培训、转岗培训和为完成特定任务的专项培训。

培训经费按照国家有关规定列支。

事业单位工作人员或者集体有下列情形之一的，给予奖励：

(1) 长期服务基层，爱岗敬业，表现突出的；

(2) 在执行国家重要任务、应对重大突发事件中表现突出的；

(3) 在工作中有重大发明创造、技术革新的；

(4) 在培养人才、传播先进文化中作出突出贡献的；

(5) 有其他突出贡献的。

奖励坚持精神奖励与物质奖励相结合、以精神奖励为主的原则。奖励分为嘉奖、记功、记大功、授予荣誉称号。

拓展补充

公务员：嘉奖、记三等功、记二等功、记一等功、授予荣誉称号。

事业单位工作人员有下列行为之一的，给予处分：

(1) 损害国家声誉和利益的；

(2) 失职渎职的；

(3) 利用工作之便谋取不正当利益的；

(4) 挥霍、浪费国家资财的；

(5) 严重违反职业道德、社会公德的；

(6) 其他严重违反纪律的。

处分分为警告、记过、降低岗位等级或者撤职、开除。

受处分的期间为：警告，6个月；记过，12个月；降低岗位等级或者撤职，24个月。

正文·原 PDF 第 250 页

G超格教员 / (续表) / 处分 / 工资福利和 / 社会保险 / 人事争议 / 处理

拓展补充

公务员：处分分为警告、记过、记大过、降级、撤职、开除。

受处分的期间为：警告，6个月；记过，12个月；记大过，18个月；降级或者撤职，24个月。

国家建立激励与约束相结合的事业单位工资制度。

事业单位工作人员工资包括基本工资、绩效工资和津贴补贴。

事业单位工作人员享受国家规定的福利待遇。

事业单位执行国家规定的工时制度和休假制度。

事业单位及其工作人员依法参加社会保险，工作人员依法享受社会保险待遇。

事业单位工作人员符合国家规定退休条件的，应当退休。

事业单位：对处分决定不服的，30日内找原处分单位进行复核，如果收到复核以后还不满意，30日内找原单位主管部门或同级事业单位人事综合管理部门申诉。(先复核再申诉，只有一条路，不经复核不能申诉。)

事业单位回避情形：

- (1) 与本人有利害关系的；
- (2) 与本人近亲属有利害关系的；
- (3) 其他可能影响公正履行职责的。

对事业单位人事管理工作中的违法违纪行为，任何单位或者个人可以向事业单位人事综合管理部门、主管部门或者监察机关投诉、举报，有关部门和机

关应当及时调查处理。

拓展补充

公务员：

- (1) 对处分决定不服的，30日内找原机关复核，如果对复核结果不满意的，15日内找上一级或公务员同级主管部门进行申诉。
- (2) 第二种是对处分决定不服的可以30日内直接找上级或公务员同级主管部门进行申诉。(所以公务员两条路，一是先复核再申诉或是直接申诉。)

正文·原 PDF 第 251 页

UP

正文·原 PDF 第 252 页

本页无可读文字，请核对原 PDF。

合上资料自测

为事业单位人员画出从招聘到考核的流程。

检查：能否说清概念、条件和一个例子？能否指出与相邻概念的区别？

40 马克思主义总论

原 PDF 第 253-257 页 · 以下正文中的页码均按原文件页序

马克思主义总论先理解组成部分及其内在联系。

怎么读这一章

用理论来源、研究对象、形成发展三条线归类。

容易混淆

理论来源与理论组成是两种分类。

带着问题阅读

分别列出组成部分与主要理论来源，并说明区别。

下面进入本章正文。先回答问题，再回看相应知识。

正文 · 原 PDF 第 253 页

第二部分 马克思主义基本原理

第一章 哲学概述★★

章节概况



第一节 总论——马克思主义是关于无产阶级和人类解放的科学



中文名：卡尔·马克思。

国籍：德国，

出生年月：1818年5月5日。

逝世年月：1883年3月14日。

民族：犹太族。

成就：创立马克思主义。

作品：

《资本论》【工人阶级的圣经；剩余价值】

《共产党宣言》【翻译者：陈望道】

知识点一

什么是与克思王义（考查频率很低）

（一）马克思主义是无产阶级思想的科学体系

马克思主义是无产阶级思想的科学体系。从不同角度，我们可以对什么是马克思主义作出不同的回答。

- 1.从他的创造者、继承者的认识成果讲，马克思主义是由马克思、恩格斯创立，由马克思主义者不断丰富和发展的观点和学说体系。
- 2.从阶级属性讲，马克思主义是无产阶级争取自身解放和整个人类解放的科学理论，是关于无产阶级斗争的性质、目的和解放条件的学说。

拓展补充 资产阶级和无产阶级是以是否占有生产资料区分的，有钱人未必是资产阶级。

（二）马克思主义这一概念的使用

马克思主义这一概念早在马克思在世的时候就已经使用。

- 1.从狭义上说：马克思、恩格斯创立。
- 2.从广义上说：马克思、恩格斯 + 继承者们的发展。

（马克思主义的继承者：列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想等。）

正文·原 PDF 第 255 页

第二部分

马克思主义基本原理

知识点二马克思主义的产生和发展

（一）马克思主义是时代的产物

1.最根本的社会经济根源。

资本主义机器大工业的发展，资本主义生产方式的成熟和基本矛盾的发展。（资本主义经济的发展）

2.马克思、恩格斯的革命实践和

对人类文明成果的继承与创新。

（1）马克思、恩格斯积极参加和指导工人运动的革命

实践是马克思主义产生的重要条件。

（2）马克思主义最直接的理论来源：德国古典哲学

（马哲，代表：黑格尔的辩证法和费尔巴哈的唯物主义）、

英国古典政治经济学（马政经，亚当·斯密和大卫·李

嘉图）和法国、英国的空想社会主义（英国的欧文、

法国的圣西门和傅立叶）。【重点】

无产阶级反对资产阶级的斗争日趋激化，对科学理论

3.马克思主义产生的阶级基础。

的指导提出了强烈的需求。

（二）马克思主义诞生的标志——《共产党宣言》的发表（1848年）

1.《共产党宣言》是马克思和恩格斯为共产主义者同盟起草的纲领。

2. 国际共产主义运动第一个纲领性文献。

3. 马克思主义诞生的重要标志。

4.1848年2月在伦敦第一次以单行本问世。

5.宣言第一次全面系统地阐述了科学社会主义理论（科学社会主义诞生的标志是《共产党宣言》；注意，马克思主义诞生的标志也是《共产党宣言》），指出共产主义运动已成为不可抗拒的历史潮流。

拓展延伸

1.工人阶级的圣经：《资本论》（剩余价值）。

2. 我国最早的《共产党宣言》中文全译本在1920年8月出版，翻译者是马克思主义的翻译家陈望道。（由日文版翻译成中文版）

3.最早将马克思主义引入中国的是：李大钊（引来天火的人）。

4.《德意志意识形态》：第一次系统地阐述了唯物史观的基本原理，标志着马克思主义哲学已经成熟。

正文·原 PDF 第 256 页

(续表)

(二) 马克思主义诞生的标志——《共产党宣言》的发表(1848年)

5.《关于费尔巴哈的提纲》和《德意志意识形态》一起被公认为马克思主义哲学，特别是唯物史观创立的基本标志。

6.《反杜林论》(作者恩格斯)：第一次全面系统地阐述了马克思主义的三个组成部分，被誉为马克思主义的百科全书。

(三) 马克思主义的基本内容

马克思主义由马克思主义哲学、马克思主义政治经济学和科学社会主义三大部分组成。

马克思主义哲学【即辩证唯物主义和历史唯物主义】为认识历史和时代问题提供了一种崭新的世界观和方法论原则。

超格提示

马克思主义 > 马克思主义哲学 > 辩证唯物主义

马克思主义政治经济学通过对资本主义生产方式的内在矛盾、运行机制和发展规律的深刻分析，揭示了资本主义剥削的秘密和它被社会主义必然代替的历史命运。马克思主义政治经济学，是马克思主义的主要内容，是马克思主义理论最深刻、最全面、最详细的证明和运用。

科学社会主义在唯物史观和剩余价值论两大发现的基础上，阐明了由资本主义社会转变为社会主义、共产主义社会的客观规律，阐明了无产阶级获得彻底解放的历史条件和无产阶级的历史使命，使社会主义由空想成科学。科学社会主义是马克思主义思想体系的核心

和归宿。

马克思一生的成就是多方面的，最伟大的发现有二，即唯物史观和剩余价值学说。

科学社会主义的理论基础：唯物史观和剩余价值学说。

科学社会主义的理论来源：英法空想社会主义。

思考

1. 马克思主义就是马克思一人的学说吗？

狭义上：马克思和恩格斯创立的；广义上：马克思和恩格斯创立的 + 继承者的发展。

2. 马克思主义(A)和马克思主义哲学(B)一样吗？

不一样。

A

正文·原 PDF 第 257 页

第二部分

马克思主义基本原理 / (续表)

(三) 马克思主义的基本内容

3. 哲学 (A) 和马克思主义哲学 (B) 一样吗 ?

不一样。

理论来源

1. 马哲-

德国古典哲学 / 最根本的世界观和方法论

2. 马政经

马克思 / 主义 / 基本 / 内容

3. 科学社会主义

理论来源 / ≥英国古典政治经济学 / 剩余价值学说 / 理论来源 / 马克思主义思想体系 / 的核心和归宿 / 黑格尔 : 辩证法 (唯心主义) / 费尔巴哈 : 唯物主义 / 亚当·斯密《国富论》 / “看不见的手” / 大卫·李嘉图 / 英法空想社会主义 / 英 : 欧文 / 法 : 圣西门、 / 傅立叶

知识点三

马克思主义科学性和革命性的统一

马克思主义从产生到发展, 表现出了强大的生命力, 这种强大生命力的根源在于它的以实践为基础的科学性
点黨愈性的統...

(一) 最根本的世界观和方法论

马克思主义哲学 (单选), 即辩证唯物主义和历史唯物主义 (多选)。

辩证唯物主义和历史唯物主义也是马克思主义理论科学体系的哲学基础。

(二) 最鲜明的政治立场 (人民立场)

以劳动人民为主体的最广大人民的根本利益。

(三) 最重要的理论品质

与时俱进 (马克思主义是发展的)。

一切从实际出发, 理论联系实际, 实事求是, 在实践中检验真理和发展真理。

(四) 最崇高的社会理想

共产主义社会 (物质财富极大丰富、人民精神境界极大提高、每个人自由而全面发展)。

合上资料自测

分别列出组成部分与主要理论来源, 并说明区别。

检查：能否说清概念、条件和一个例子？能否指出与相邻概念的区别？

41 哲学和马克思主义哲学

原 PDF 第 258-270 页 · 以下正文中的页码均按原文件页序

哲学基本问题先分物质与意识谁是第一性，再分能否认识。

怎么读这一章

画两层分支图，再把哲学派别和典型说法放入图中。

容易混淆

唯物主义不自动等同于辩证法。

带着问题阅读

一个观点能否同时是唯物主义而带有形而上学特征？

下面进入本章正文。先回答问题，再回看相应知识。

正文 · 原 PDF 第 258 页

第二节 哲学和马克思主义哲学

哲学的含义 / 哲学与世界观和方法论的关系 / 哲学与具体科学的关系 / 哲学和 / 马克思主义哲学 / 哲学的基本问题 / 哲学基本问题的内容

唯物主义的历史形态和唯心主义的基本类型

马克思主义哲学是科学的 / 世界观和方法论 / 马克思主义哲学产生的条件 / 马克思主义哲学产生的意义 / 马克思主义哲学的基本特征

知识点一

哲学的含义

(一) 哲学与世界观和方法论的关系

1. 哲学是理论化、系统化 (科学的、正确的) 的世界观；

是世界观和方法论的统一；

是对自然知识、社会知识和思维知识的概括和总结 (总和、加和、汇总)。

2. 世界观【怎么看】是人们对于整世界总的看法和根本观点。哲学回答关于世界的最一般的问题，是世界观的系统化和理论化。

3. 方法论【怎么办】是人们观察问题和处理问题的根本方法 (具体方法)。

4. 二者联系：世界观决定方法论，方法论体现世界观。【重点】

整个世界 / 物质世界 / (客观世界) / 精神世界 / (主观世界) / 自然界 / 人类社会 / 人的思维 (意识、认识) 等

正文·原 PDF 第 259 页

第二部分

马克思主义基本原理 / (续表)

(一) 哲学与世界观和方法论的关系

判断

1. 世界观就是哲学，哲学就是世界观。 ()
 2. 每个人 (人人) 都有世界观，但不一定人人都懂哲学。 ()
 3. 哲学是自发形成的。 ()
 4. 哲学能够指导人们正确地认识世界和改造世界。 ()
 5. 哲学是包罗万象的知识汇总。 ()
 6. 哲学是关于世界观的学问 (学说)。 ()
 7. 哲学既是关于世界观的学说又是关于方法论的学说。 ()
 8. 哲学源于世界观。 ()
 9. 哲学为人们提供解决问题的具体方法。 ()
 10. 哲学是对自然知识的总结。 ()
 11. 哲学是科学的世界观和方法论。 ()
 12. 马哲是科学的世界观和方法论。 ()
 13. 世界观是人们对于整个自然界的看法。 ()
 14. 哲学是人们对世界的总的看法和根本观点。 ()
 15. 哲学来源于人们在实践中对世界的追问和思考。 (')
 16. 哲学可以使我们正确地看待自然、社会和人生的变化与发展。 ()
 17. 世界观与方法论互相决定、互相体现、相互影响。 ()
 18. 哲学是指导人们生活得更好的艺术，因此哲学能为我们提供解决问题的具体方法。 ()
 19. 哲学与世界观都有科学、非科学之分。 ()
1. 【答案】×。解析：哲学是系统化、理论化的世界观。
 2. 【答案】√。
 3. 【答案】×。解析：理论化、系统化，概括、总结。
 4. [答案] ×。

5. 【答案】×。解析：概括、总结。
6. [答案] V。
7. 【答案】V。
8. 【答案】×。解析：源于对实践的追问或思考。
9. [答案] ×。

正文·原 PDF 第 260 页

(续表)

(一) 哲学与世界观和方法论的关系

10. 【答案】×。解析：还有社会知识、思维知识。
11. 【答案】×。解析：哲学有科学的和不科学的。
12. 【答案】V。
- 13.1答案】×。解析：整个世界。
14. 【答案】×。解析：世界观。
15. 【答案】V。
16. 【答案】×。解析：哲学有正确与不正确、科学与不科学之分。
17. 【答案】×。解析：世界观决定方法论，方法论体现世界观。
18. 【答案】×。解析：哲学能为我们解决问题提供世界观和方法论的指导，而不是具体指导。
19. 【答案】V。

(二) 哲学与具体科学的关系

区别 / 联系 / 哲学 / 具体科学 / 以包括自然、社会和人类思维

以世界某一特领域的具体规律研究

区 / 别 / 研究对象 / 在内的整个世界的概括与总

对象。

结，以一般规律为研究对象。

理论特征

般性、普遍性、抽象的。

个别性、特殊性、具体的。

哲学与具体科学是共性与个性、一般与特殊 (普遍与特殊、抽象与具体)

联系

的关系。

具体科学是哲学的基础，哲学给具体科学以世界观和方法论的指导。

超格提示 区分共性和个性与整体和部分的技巧

共性与个性：共性是抽象的一种特性，没有物质实体存在。（苹果、桃、梨与水果）

整体与部分：整体与部分是相互依赖的关系。（手与身体）

马克思主义哲学产生的自然科学前提：19世纪自然科学的发展，特别是三大发现，即：细胞学说、能量守恒与转化定律、生物进化论。

（这句话侧重于强调自然科学的发展对马哲产生的作用，体现的哲学原理：具体科学是哲学的基础。）

正文·原 PDF 第 261 页

第二部分

马克思主义基本原理 / （续表）

（二）哲学与具体科学的关系

判断

1. 具体科学伴随着哲学的发展而发展。（
）

2. 哲学是具体科学的基础。（ ）

3. 哲学以具体科学为基础。（ ）

4. 哲学是全部科学之和。（ ）

5. 哲学可以被认为是全部科学之母。（ ）

超格识记 爱因斯坦的原话，哲学谚语，侧重强调哲学作用。

6. 哲学为各门具体科学的研究提供世界观和方法论的指导。（ ）

7. 哲学为各门具体科学的研究提供具体的指导。（ ）

8. 哲学是科学的科学。（ ）

9. 马哲是科学的科学。（ ）

超格识记 只有正确的哲学提供科学的世界观和方法论的指导，比如马哲。

10. 马哲是科学的。（ ）

11. 马哲是关于自然、社会和人类思维一般规律的科学。（ ）

12. 哲学为具体科学提供科学的世界观和方法论指导。（ ）

1. 【答案】x。

2. 【答案】x。

3. 【答案】 V。
5. 【答案】 V。
6. 【答案】 V。
7. 【答案】 x。
9. [答案] x。
10. 【答案】 V。
11. 【答案】 V。
4. 【答案】 x。
8. 【答案】 x。
12. [答案] x。

知识点二

哲学的基本问题

(一) 哲学基本问题的内容

哲学的基本问题(恩格斯提出)是思维与存在的关系问题,即意识与物质的关系问题(大辩证关系)。这个问题包括以下两个方面:

第一方面:思维和存在何者为第一性,即思维和存在、精神和物质,谁是本原,

哲学 / 基本问题

谁是派生的问题。对于这方面问题的不同回答,是划分哲学党性(列宁提出)

即唯物主义和唯心主义两大派别的唯一标准。

正文·原 PDF 第 262 页

(续表) / 哲学 / 基本问题

(一) 哲学基本问题的内容

第二方面:思维和存在是否具有同一性,即思维能否认识现实世界或世界是否可知的问题。对这个问题的不同回答,把哲学区分为可知论和不可知论。

可知论认为思维和存在具有同一性,世界是可以被认识的;

不可知论认为思维和存在不具有同一性,世界是无法被认识的。

超格提示

- 1.思维与存在、意识与物质是固定搭配,不能混搭。
- 2.恩格斯提出思维与存在的关系问题,即哲学的基本问题。
- 3.思维与存在的关系*思维与存在的辩证关系。

4.【技巧】如果题于是成功的科学研究，选项如果有“思维和存在具有同一性”这个选项，那么这个就可以选择。

一元论和二元论【世界是否具有统一性】：

一元论

一元论是认为世界只有一个本原的哲学学说。

唯物主义的一元论肯定世界的本原是存在，唯心主义的一元论肯定世界的本原是思维。

二元论是认为世界有思维和存在两个独立本原的哲学学说，把物质和意识都看

二元论

作世界的本原。

二元论试图调和唯物主义和唯心主义的哲学观点，它和一元论相对立。

唯物主义 / 思维和存在何者 第一性 / 唯心主义 / 可知论 / 区分 / 思维和存在是否具有同一性 / 不可知论 / 一元论 / 世界是否具有统一性 / 二元论

正文·原 PDF 第 263 页

第二部分

马克思主义基本原理 / (续表)

(一) 哲学基本问题的内容

易错辨析

1. 哲学的基本问题是划分唯物主义和唯心主义的依据。()
2. 哲学的基本问题是思维和存在何者为第一性问题。()
3. 唯物主义和唯心主义的根本分歧是思维与存在有无同一性。()
4. 哲学的基本问题就是物质与意识的辩证关系问题。()
5. 唯物主义是正确的，唯心主义是错误的。()
6. 根据世界是否具有统一性，划分为一元论和二元论。()
7. 所有的唯物主义者都是可知论者，所有的唯心主义者都是不可知论者。()

1.【答案】x。

2.【答案】x。

3.1答案】x。

4.[答案】x。

5.[答案】x。

6. 【答案】V。

(二) 唯物主义的历史形态和唯心主义的基本类型

1. 唯物主义和唯心主义的对立

唯物主义

主张物质是世界的本原，物质第一性，意识第二性，物质决定意识；

唯心主义

主张意识是世界的本原，意识第一性，物质第二性，意识决定物质。

三种形态 / 物质

2. 唯物主义三种历史形态

归结为 / 有无科学依据 / 备注 / 古代朴素 / 唯物主义 / 具体的 / 物质形态 / 五行、气、形、阴阳、 / 天地 / 没有科学依据，只 / 是猜测；把复杂问 / 题简单化 / 近代形而上学 / 唯物主义 / 具体的 / 物质形态 / 原子、元素 / 有一定的科学依据 / 旧唯物主义 / (注：有的题 / 也用旧唯物主 / 义特指形而上 / 学唯物主义) / 马克思主义哲学 / 客观实在性 / 客观实在性 / 三大自然科学 (细 / 胞学说、能量守恒 / 与转化定律、生物 / 进化论) 作前提

新唯物主义：

现代辩证唯物 / 主义和历史 / 唯物主义

正文·原 PDF 第 264 页

(续表)

2. 唯物主义三种历史形态

唯物主义在其发展过程中，根据对“物质”认识的深度和广度的不同，可区分为三种形态：

古代朴素唯物主义、近代形而上学唯物主义、现代辩证唯物主义和历史唯物主义。

把物质归结为一种或几种具体物质形态或实物：五行（金、木、水、火、土）、气、阴阳、形、天地等。注意：除了这些常见词，那些具体的实物（实实在在的东西）作为本原的也是古朴【如：据器而道存，离器而道毁】。

技写 古语 + 唯物 = 古代朴素唯物主义

(Eg. 制天命而用之；天行有常，不为尧存，不为桀亡)

举例 / 古代朴素 / 唯物主义

泰勒斯：水是万物之始基。

范缜：形存则神存，形谢则神灭。

荀子：天地和而万物生，阴阳接而变化起。

王夫之：气者，理之依也。

赫拉克利特：世界是一团永恒燃烧的活火。

张载：凡可状皆有也；凡有皆象也；凡象皆气也。

超格提示 准确判断主、客观唯心和古朴的方法：①找“关键词”；

②追到“根本”。

近代形而上学唯物主义的缺陷：

①机械性，即把一切运动都归结为机械运动；

近代形而上学 / 唯物主义

②形而上学性，即用孤立、静止、片面的观点看待世界（如：刻舟求剑、一叶障目、只见树木不见森林）；

（③不彻底性，即自然观是唯物的，但历史观是唯心的，因此，近代形而上学唯物主义又称为半截子唯物主义。

即马克思主义哲学。辩证唯物主义（自然观）和历史唯物主义（历史观）

从无限多样的物质现象中抽象出共同的本质，从哲学上作了最高概括，

辩证唯物主义和 / 历史唯物主义

指出客观实在性是物质的本质属性。

马克思主义哲学对物质的定义：

物质的唯一特性、本质属性——客观实在性（对物质共性的总结）。

正文·原 PDF 第 265 页

第二部分

马克思主义基本原理 / （续表）

3. 唯心主义的两种基本形态

唯心主义认为精神是世界的本原，它包括主观唯心和客观唯心两种基本形态。

它主张人的精神是世界的本原，世界上的一切事物存在于人的精神之中。

举例

孟子——“万物皆备于我”。

庄子——“万物与我为一”。

陆九渊（陆象山）——“宇宙便是吾心，吾心即是宇宙”“心即理”。

王阳明（王守仁）——“心外无理、心外无物、心外无事”“万物皆在吾心中”；心学的核心为“知行合一”。

康德——“人的理性为自然界立法”。

主观唯心主义

笛卡尔——“我思故我在”，是极端主观唯心主义的总代表。笛卡尔被

称为“近代哲学之父”。

贝克莱——“存在就是被感知”“物质是观念的集合体”。

马赫——“物是感觉的复合”。

叔本华——“意志是世界的物自体，是世界的本质”。

尼采——“自由选择的意志高于一切”。

关键词

人、我、心的同义词、吾心、观念（人的）、感觉、人的理性、人的理念、人的意志、人的精神、人的经验。

它主张脱离物质世界，并在人之外而独立存在的“客观精神”是世界的本原。

举例

老子——“道生一，一生二，二生三，三生万物”“道生万物”。

程颐、程颢——“万物皆是一理”“有理则有气”“天者，理也”。

客观唯心主义

朱熹——“有是理，后生是气”“理在物先，理在事先”“存天理，灭人欲”。

柏拉图——“理念世界”“现实世界是理念世界的影子”。

黑格尔——“世界是绝对观念的异化”“物质世界是绝对精神的外化”“绝对

对理念是万事万物的本原”。

耶稣——世界是上帝意志的创造物。上帝、天命、运气。

正文·原 PDF 第 266 页

（续表）

3. 唯心主义的两种基本形态

关键词 / 客观唯心主义

理、道、理念、绝对观念、绝对精神、绝对理念、上帝、天命、鬼神、运气、

客观精神。

超格提示 常考易错的“天”

1. 道之大原出于天，天不变，道亦不变。（客观唯心）

【社会存在的根本原理是由天意主宰的，天意不变，这个道理也不变。】

2. 天行有常，不为尧存，不为桀亡。（古朴）

【天道（自然规律）是持久不变的，它并不因为尧而存在，也不因为桀而消失。】

3. 制天命而用之。（古朴）

【掌握自然规律并且利用自然规律（为人类服务）。】

4. 天地合而万物生，阴阳接而变化起。（古朴）

【万物都是天地与阴阳（真实存在）变化相互作用的结果，万物的生化是自然而然的，是

没有意志与目的的。】 / 两者的对立 / 辩证法与形而上学

是否承认事物内部存在不盾及是否承认内部矛盾是事物发展的动力和源果，是区分辩证法和形而上学的根本分歧点。

我们应坚持唯物辩证法，反对形而上学。

辩证法

联系、发展、全面。

形而上学

孤立、静止、片面。

两者的判断标准 / 技巧 区分辩证法和形而上学

正确的观点：辩证法。（注意：只要看到反义词一般就是辩证法的观点）

错误的观点：形而上学。

举例

1. 物极必反。（辩证法）
3. 断章取义。（形而上学）
5. 墨守成规。（形而上学）
7. 刻舟求剑。（形而上学）
9. 管中窥豹。（形而上学）
2. 一叶障目，不见泰山。（形而上学）
4. 城门失火，殃及池鱼。（辩证法）
6. 只见树木，不见森林。（形而上学）
8. 出门问路，入乡随俗。（辩证法）
10. 窥一斑而知全豹。（辩证法）

正文·原 PDF 第 267 页

第二部分

马克思主义基本原理 / （续表） / 基本哲学派别常考例句汇总 / 辨析汇总 / 【主观唯心】

1. 我思故我在。
2. 万物皆备于我。
3. 存在就是被感知。
4. 人的理性为自然立法。

- 5.世界是感觉要素的复合。
6. 不是风动，不是幡动，仁者心动。
- 7.宇宙即是吾心，吾心即是宇宙。
8. 心外无物，心外无事，心外无理。
- 9.世界是观念的集合；物是感觉的复合。
10. 眼开则花明，眼闭则花寂。
11. 闭上眼睛就是天黑。
12. 我们的知觉是我们的唯一对象。
13. 菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃。

【客观唯心】

- 14.生死有命，富贵在天。
15. 未有此气，已有此理。
- 16.世界是绝对观念的异化。
- 17.现实世界是理念世界的影子。
- 18.道生一，一生二，二生三，三生万物。
19. 客观世界不外是绝对观念或绝对精神的外化。
20. 物是绝对观念的外化；世界是上帝意志的创造物。
- 21.精神生于道，形本生于精。
22. 道之大原出于天，天不变，道亦不变。

【古代朴素唯物主义】

23. 天地之变，阴阳之化。
- (天地的两种解释：①自然界的天地；②代指老天爷。此处为Q)
- 24.天地合而万物生，阴阳接而变化起。
 - 25.气者，理之依也。
 26. 阴阳二气充满太虚，此外更无他物。
 - 27.形存则神存，形谢则神灭。

(续表)

基本哲学派别常考例句汇总	
辨析汇总	【主观唯心】
	1. 我思故我在。
	2. 万物皆备于我。
	3. 存在就是被感知。
	4. 人的理性为自然立法。
	5. 世界是感觉要素的复合。
	6. 不是风动，不是幡动，仁者心动。
	7. 宇宙即是吾心，吾心即是宇宙。
	8. 心外无物，心外无事，心外无理。
	9. 世界是观念的集合；物是感觉的复合。
	10. 眼开则花明，眼闭则花寂。
	11. 闭上眼睛就是天黑。
	12. 我们的知觉是我们的唯一对象。
	13. 菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃。
	【客观唯心】
	14. 生死有命，富贵在天。
	15. 未有此气，已有此理。
	16. 世界是绝对观念的异化。
	17. 现实世界是理念世界的影子。
	18. 道生一，一生二，二生三，三生万物。
	19. 客观世界不外是绝对观念或绝对精神的外化。
	20. 物是绝对观念的外化；世界是上帝意志的创造物。
	21. 精神生于道，形本生于精。
	22. 道之大原出于天，天不变，道亦不变。
	【古代朴素唯物主义】
	23. 天地之变，阴阳之化。
	(天地的两种解释：①自然界的天地；②代指老天爷。此处为①)
	24. 天地合而万物生，阴阳接而变化起。
	25. 气者，理之依也。
	26. 阴阳二气充满太虚，此外更无他物。
	27. 形存则神存，形谢则神灭。

28.水是万物之源。

29.凡可状皆有也，凡有皆象也，凡象皆气也。

30.天（自然界）行有常，不为尧存，不为桀亡。

（天不会因为人的意志而转移，古代朴素唯物主义）

31.人病则忧惧，忧惧则鬼出。（人的身体发生改变，改变是客观的，心理根据外在变化而改变，古代朴素唯物主义）

32.气化流行，生生不息，是故谓之道。

33.兀者，无形之类，自然之根，作于太始，莫之与先。（元气）

34.世界是一团永恒燃烧的活火。

35.通天地，亘古今，无非一气而已。

36.无其器则无其道。

37.制天命而用之。

38.金木水火土是生成万物的五种基本元素。

39.气凝为形，蕴发为光，窍激为声，皆气也。

超格提示

技巧

哲学的两个对子：老而上学与辩证法、唯物主义和唯心主义。

基本派别 / 世界本质观 / ~世界观 / -唯物主义 / 对立 / 唯心主义 / 结合 / 世界状态观 / ~方法论 / 辩证法 / 对立 / 形而上学 / 结合

知识点三马克思主义哲学是科学的世界观和方法论

产生条件

社会历史条件：资本主义经济的高度发展和资本主义社会基本矛盾的充分暴露。

正文·原 PDF 第 269 页

第二部分

马克思主义基本原理 / （续表） / 产生条件 / 产生意义 / 基本特征

阶级基础：无产阶级开始作为独立的政治力量登上历史舞台。

自然科学前提：19世纪自然科学的三大发现，即细胞学说、能量守恒与转化定律、生物进化论。

直接理论来源：19世纪德国古典哲学（特别是黑格尔的辩证法哲学、费尔巴哈的唯物主义哲学）。

创立了唯物史观，彻底结束了唯心史观的统治地位。

三个统一；

- ①马克思主义哲学第一次在实践的基础上实现了唯物主义与辩证法的统一；
- ②马克思主义哲学第一次实现了唯物辩证的自然观和历史观的统一；
- ③马克思主义哲学实现了实践基础上的科学性和革命性的统一。

实践的观点是马克思主义哲学的首要的基本的观点，是认识和改造世界的强大思想武器。马克思主义哲学区别于其他科学的最主要最根本的特征在于它的实

践性。

科学性是指它坚持科学的实践观点，全部理论来自实践又经过实践的反复检验。

革命性在于它是“改变世界”的科学，是指导人类解放的科学，是无产阶级的革命的思想体系。马克思主义哲学的科学性和革命性，是由它的实践性所决定的，也是它的阶级性所要求的。

拓展延伸

马克思主义的鲜明特征：科学性、革命性、实践性、人民性、发展性。

马克思主义最鲜明的特征：人民性。

判断

- 1.马哲是唯物主义和唯心主义的分水岭。()
2. 马哲是唯物史观和唯心史观的分水岭。()
3. 马哲产生以后出现了唯心史观和唯物史观的对立。()
- 4.“道之大原出于天，天不变，道亦不变”，既是客观唯心的观点也是形而上学的观点。()

正文·原 PDF 第 270 页

(续表)

5. “制天命而用之”是客观唯心的观点。()
6. “头疼医头，脚疼医脚”是辩证法的观点。()

1. 【答案】×。
2. 【答案】√。
3. 【答案】√。
5. 【答案】×。
- 6.1答案】×。
4. 【答案】√。

合上资料自测

一个观点能否同时是唯物主义而带有形而上学特征？

检查：能否说清概念、条件和一个例子？能否指出与相邻概念的区别？

42 唯物论

原 PDF 第 271-285 页 · 以下正文中的页码均按原文件页序

唯物论通过物质、意识和规律解释主观与客观的关系。

怎么读这一章

每个概念都配“客观条件—主观活动—实践结果”的案例。

容易混淆

发挥主观能动性不等于改变规律本身。

带着问题阅读

规律客观性与认识利用规律为何能够并存？

下面进入本章正文。先回答问题，再回看相应知识。

正文 · 原 PDF 第 271 页

第二部分

马克思主义基本原理

第二章 唯物论**

章节概况 / 物质 / 物质的含义， / 物质的存在方式 / 运动的规律性 / 运动 / 规律的含义 / 规律的特点 / 按客观规律办事 / 唯物论 / 意识 / 意识的产生和本质 / 意识的能动作用 / 物质与意识的辩证关系 / 世界的物质统一性原理 / 物质和意识辩证关系原理 / 方法论意义 / 世界的物质性 / 世界统一于物质

世界的物质统一性原理的方法论意义

物质

知识点一 物质

物质的含义

含义：物质是标志客观实在的哲学范畴。

不依赖于人的意识，并能为人的意识所反映的客观实在。

物质：是一类特点的概括，不是某个具体的事物，不等于具体物质。

【注意：物质 事物 具体物质；事物=具体物质】

说明人们无论是否感受或承认它的存在，它都客观存在

不依赖于人的意识

着，独立于人的意识之外，不是意识的产物，故而与唯心主义划清了界限。

原页图片与图表·原 PDF 第 271 页

第二章 唯物论★★

章节概况



知识点一 物质

物质的含义

物质	含义：物质是标志客观实在的哲学范畴。 不依赖于人的意识，并能为人的意识所反映的客观实在。 物质：是一类特点的概括，不是某个具体的事物，不等于具体物质。 【注意：物质≠事物≠具体物质；事物=具体物质】	
	不依赖于人的意识	说明人们无论是否感受或承认它的存在，它都客观存在着，独立于人的意识之外，不是意识的产物，故而与唯心主义划清了界限。

正文·原 PDF 第 272 页

(续表) / 不依赖于人的意识 / 物质 / 并为人的意识所反映 / 客观实在

1. 客观的：人的意识不能决定。
2. 先有物质后有意识。
3. 物质是独立于人的意识之外的。
4. 物质与意识并非相互依赖。

人的意识具有可知性 (即物质与意识具有同一性) , 与不可知论划清了界限。

1. 物质的唯一特性；客观实在性。
2. 物质是对具体物质形态的概括和总结，两者是共性与个性、一般与个别、普遍性和特殊性的关系，与以前旧的唯物主义划清了界限。

拓展补茶

1. 客观实在性：物质。

客观存在性：物质 + 意识。

2. 物质 (客观实在性) 与具体的物质

特性 / 区别 / 存在状态 / 客观实在性 / 概括共同本质 / 山川湖泊 / 电场磁场 / 风雨雷电 / 花鸟虫鱼 / 声波 射线 / 具体的物质形态 / (具体、个别、个性) / 哲学上的物质概念

唯一特性是客观实在性。

共性，一个抽象的概念。

不生不灭，永恒存在。

(创造物质 ×、消灭物质 ×)

具体的物质形态

除客观实在性以外，还有其自身的

个别属性。

个性，有具体的实物。

有生有灭。

正文·原 PDF 第 273 页

第二部分

马克思主义基本原理 / (续表)

物质是对具体物质形态的抽象和概括，物质依赖于具体的物质形态，离开具体的物质形态，就没有了物质，不能用物质代替具体的物质形态。

联系

态，否则就看不到世界的多彩，也不能用具体的物质形态代替物质，否则就会抹杀世界的物质性。

超格提示 人只是改变了自然界物质存在的具体形态，人并没有创造物质本身。

判断

1. 物质与意识相互依赖。()
2. 物质与具体物质是整体与部分的关系。()
3. 物质与具体物质形态是共性与个性、一般与个别、普遍性和特殊性的关系。()
4. 物质是依赖于人的意识并能为人的意识所反映的客观实在。()
5. 物质的唯一特性是运动。()
6. 物质是万事万物的总和。()

1. 【答案】×。
2. 【答案】×。
3. 【答案】√。
4. 【答案】×。
5. 【答案】×。
6. 【答案】×。

物质的存在方式 / 运动

含义：物质的根本属性、存在方式，固有属性，包括宇宙间的一切变化和过程。

Eg. 流水不腐，户枢不蠹。——《吕氏春秋》

机械运动（最低级、最简单）：位置的变化。

物理运动：水—冰。

基本形式：

从简单到复杂

化学运动：氧气—臭氧。

生命运动：人的出生死亡。

社会运动（最高级、最复杂）：原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会、共产主义社会。

物质与运动的关系：物质是运动的本担者，两者不可分割。

物质：√ / √ / × / 运动：√ / × / 马哲 / 形而上学 / 唯心主义

离开运动谈物质—形而上学。

离开物质谈运动—唯心主义。

正文·原 PDF 第 274 页

G 超格教员 / (续表) / 运动和 / 静止 / 两者 / 关系

运动：宇宙间的一切变化和过程。

静止：在一定条件下、一定范围内处于暂时稳定和平衡状态。

相对静止的两种情形：

- 1.事物在绝对运动状态之中，相对于某个参照系，位置不变。（静止是一种特的运动或者说运动的特状态）
- 2.处于量变状态，保持质的稳定。（静止是一种不显著的运动）

（事物的相对静止是认识事物的基础）

运动 / 运动是无条件 / 的，静止是有

条件的。

区别 / 联系 / 静止

两种情形：一是指空间的相对位置暂时不

宇宙间一切事物、现象的变化和过程。

变；二是指根本性质暂时不变。

绝对的、无条件的、永恒的。

相对的、有条件的、暂时的。

- 1.静止是一种不显著的运动，是运动的特殊状态；动中有静，静中有动，世界上一切事物的存在和发展，都是绝对运动和相对静止的辩证统一；

- 2.只承认静止而否认运动是形而上学的不变论，只承认绝对运动而否认相对静止

则导致相对主义和诡辩论。

例子

- 1.人不能两次踏入同一条河流。（辩证法）
- 2.人一次也不能踏入同一条河流。（诡辩论）
- 3.方生方死，方死方生。（诡辩论）
- 4.旋岚偃岳而常静，江河竞注而不流，野马飘鼓而不动，日月历天而不周。（形

而上学） / 运动：V / 静止：V / 马哲 / × / V / 形而上学 / V / x / 相对主义（诡辩论） / 知识拓展

相对主义：

- ①片面夸大绝对运动而否认相对静止。

正文·原 PDF 第 275 页

第二部分

马克思主义基本原理 / (续表)

②取消事物之间的界限。

③夸大认识的相对性，取消了真理和谬误的客观标准，颠倒黑白。

体现世界是绝对运动与相对静止的统统一的名言

卧看满天云不动，不知云与我俱东。

少小离家老大回，乡音无改鬓毛衰。

年年岁岁花相似，岁岁年年人不同。

坐地日行八万里，巡天遥看一千河。

人面不知何处去，桃花依旧笑春风。

风定花犹落，鸟鸣山更幽。

动即含静，静不舍动。

稳中求进。

中国的主要矛盾发生变化，但是我国依然处在社会主义初级阶段，依然是世界上最大的发展中国家。

判断

- 1.世界是相对运动和绝对静止的统一。()
- 2.动中有静，静中有动。()
- 3.运动是一种特殊的静止状态。()
- 4.静止不是不动，而是一种不显著的运动。()
- 5.事物的相对静止是人们认识事物的基础。()
- 6.静止是衡量运动的尺度。(如：橘子洲，洲旁舟，舟行洲不行；天心阁，阁中鸽，鸽飞阁不飞)()

1.【答案】x。解析：反了，是绝对运动和相对静止的统一。

2. [答案] V。

3.【答案】x。解析：反了，静止是一种特殊的运动状态。

4. [答案] V。

5. [答案] V。

6.1答案】V。

运动着的物质的存在方式【该考点除“时间的一维性”之外，考查概率很小】

运动着的物质与时间、空间 / 时间特点

莫等闲，白了少年头，空悲切。

持续性、顺导性、一维性、不可迎性。机不可失，失不再来。

第二部分 马克思主义基本原理

(续表)

②取消事物之间的界限。
③夸大认识的相对性，取消了真理和谬误的客观标准，颠倒黑白。
体现世界是绝对运动与相对静止的统统一的名言
卧看满天云不动，不知云与我俱东。 少小离家老大回，乡音无改鬓毛衰。 年年岁岁花相似，岁岁年年人不同。 坐地日行八万里，巡天遥看一千河。 人面不知何处去，桃花依旧笑春风。 风定花犹落，鸟鸣山更幽。 动即含静，静不舍动。 稳中求进。 中国的主要矛盾发生变化，但是我国依然处在社会主义初级阶段，依然是世界上最大的发展中国家。
判断
1. 世界是相对运动和绝对静止的统一。()
2. 动中有静，静中有动。()
3. 运动是一种特殊的静止状态。()
4. 静止不是不动，而是一种不显著的运动。()
5. 事物的相对静止是人们认识事物的基础。()
6. 静止是衡量运动的尺度。(如：橘子洲，洲旁舟，舟行洲不行；天心阁，阁中鸽，鸽飞阁不飞)()
1.【答案】×。解析：反了，是绝对运动和相对静止的统一。
2.【答案】√。
3.【答案】×。解析：反了，静止是一种特殊的运动状态。
4.【答案】√。5.【答案】√。6.【答案】√。

三 运动着的物质的存在方式【该考点除“时间的一维性”之外，考查概率很小】

运动着的物质与时间、空间		
时间特点	持续性、顺序性、一维性、不可逆性。	莫等闲，白了少年头，空悲切。 机不可失，失不再来。

持续性、顺序性、一维性、不可逆性。

有花堪折直须折，莫待无花空折枝。

一寸光阴一寸金，寸金难买寸光阴。

少壮不努力，老大徒伤悲。

空间特点 / 时间、空间 / 同运动着的 / 物质的关系 / 时间和空间 / 的绝对性和 / 相对性 / 时间和空间 / 的无限性和 / 有限性

广延性、伸张性、三维性。

1. 时空是运动着的物质的存在方式。

2. 运动着的物质不能离开时间和空间。

3. 时间和空间也不能离开运动着的物质。

4. 时间与空间二者也是不可分割的。

1. 绝对性：客观的，不以人的意志为转移、无条件的、不可逆转的。（唯心

主义否认绝对性）

2. 相对性：时空的具体特性是可变的、有条件的。

绝对性：

V / 相对性：V / 马哲 / × / × / V / 形而上学 唯心主义

时间的无限性：整个物质世界的发展过程，没有开端，没有结束。

时间的有限性：具体事物的发展过程。

空间的无限性：整个物质世界的存在范围，无边无际。

空间的有限性：具体事物的存在范围，有边有际。

总结 / 物质 / 含义 / 存在方式是运动 / 物质与运动 / 的关系

客观实在、不依赖人的意识、人的意识所反映

宇宙间的一切变化和发展

形式：机械运动、物理运动、化学运动、生命运动、社会运动

物质是运动的物质，离开运动谈物质——形而上学

运动是物质的运动，离开物质谈运动——唯心主义

正文·原 PDF 第 277 页

第二部分

马克思主义基本原理 / 运动与静止 / 的关系 / 物质 / 时空是运动着的 / 物质的存在方式

运动：绝对的、无条件的、永恒的-

否认运动，形而上学

静止：相对的、有条件的、暂时的一

否认静止，相对主义

时间：持续性、顺序性；一维性、

不可逆性

运动：广延性、伸张性、三维性

(续表) / 动中有静，静中有 / 动，绝对运动和相 / 对静止的统一 / 时空，绝对性和相 / 对性；无限性和有 / 限性

知识点二) 运动的规律性

规律的含义 / 规律的特点

规律是事物本身所固有的、本质的、必然的、稳定的联系。

拓展补充

固有的：客观的，不以人的意志为转移。

本质：不是现象。

必然：不是偶然。

稳定：不是固定不变。

超格提示

规律一定是联系，联系不一定有规律。

1. 可知性：可以认识规律。

人们能够认识自然界的规律，但不能认识社会发展规律。(×)

2. 客观性：不以人的意志为转移。

规律：

创造、消灭、改造、改变。(×)

认识、尊重、遵循、利用。(√)

规则：创造、消灭、改造、改变。(√)

3. 普遍性：自然界、人类社会、思维规律。

4. 可利用性：根据规律发生作用的条件和形式利用规律。(改变条件和形式)

正文·原 PDF 第 278 页

(续表) / 规律的特点 / 按客观规律 / 办事 / 唯物辩证法 / 的三大规律

注意：

改变思维规律(×) / 改变思维方式(√) / 改造自然(√)

改造规律、可以改造规律(×)

改造规律的条件或者改造规律的方式 (V)

联系和发展的规律性原理要求我们首先承认规律的客观性，尊重规律；其次在运动中把握规律，一切以时间、地点、条件为转移。

判断

1. 尊重客观规律是正确发挥主观能动性的前提和基础。()
2. 是否尊重客观规律是取得成功的决定性因素或关键。()
3. 规律的普遍性和客观性要求我们必须尊重规律，按规律办事，而不能违背规律。一旦违背规律，必然受到规律的惩罚。()
4. 在客观规律面前，人不是无能为力的，因为主观能动性制约客观规律性。
()
5. 一切从实际出发，要坚持客观与主观具体的历史的统一。()
6. 坚持客观物质性和主观能动性的统一。()
7. 通过实践总能把观念中的东西变成现实的东西。()
8. 人可以在认识和把握规律的基础上，根据规律发生作用的条件和形式，利用规律，改造自然，造福人类。
()

1. 【答案】V。

2. 【答案】V。 3. 【答案】V。

4. 【答案】x。解析：是因为意识具有主观能动性，但是不能说意识的主观能动性制约客观规律性，而是客观规律性制约主观能动性，注意：也不

能说两者相互制约。

5. 【答案】x。

6. 【答案】V。

7. 【答案】x。

8. 【答案】V。

1. 质量互变规律：揭示了事物发展的形式和状态。

2. 否定之否定规律：揭示了事物发展的道路和方向。

3. 对立统一规律：揭示了事物发展的源泉和动力。

正文·原 PDF 第 279 页

第二部分

马克思主义基本原理

知识点三意识

意识的产生和本质 / 意识的产生 / 意识的本质

意识是物质世界长期发展的产物。

1.自然界：

无机物—低等生物—高等动物—人。

反映特征—刺激感应—感觉和心理—意识。

2.人类社会：劳动（实践）在意识的产生过程中起着决定作用。

劳动创造了语言，语言是意识的物质外壳。

超格提示实践是人类意识产生的决定性力量。

含义：意识是人脑对客观存在的主观映象。

人脑 / 客观存在 / 观映象

1.意识是人脑的机能，人

1.这是意识的来源。

脑特有的。人脑 大脑。

2.客观存在=物质（客

1. 简单聚写

2.人脑是产生意识的物质

观实在性）+意识。

千分泌物 / 器官（物质基础）。人脑只

3. 虽然意识是对客观

直观反映

是起加工作用，不是源泉。

存在的反映，但是归

2.形式是主观的，内

4.有人脑个一定会有意识。

根到底是先有物质再

容是客观的。

Eg.狼孩。

有意识，故而最终还3.意识受主客观条件

5.人工智能与人脑的最大是物质决定意识。

的制约。

区别是人脑是有意识的，

4. 没有物质就不会有4. 意识无论对错都是

而 AI 只能模拟人的思维，

意识，意识永远依赖：对客观存在的反映。

不具有能动性和创造性。

于物质。

超格提示

1.意识的内容是客观的：任何意识都是对客观存在的反映，客观存在具有客观性，所以意识的内容是客观的。

正文·原 PDF 第 280 页

意识的本质 / (续表)

2.意识的形式是主观的：不同的主体对于同一事物的反映经由经历、爱好、兴趣等主观性影响而产生差异，所以意识的形式是主观的。其中，正确的意识是对客观存在的正确的反映，错误的意识是对客观存在的歪曲的反映。

坚持意识是客观存在的主观映象 (马哲) 的观点，必须批判主观唯心主义和庸俗唯物主义在这一问题上的错误。

主观唯心主义否认意识是对客观存在的反映，主张意识是人脑主观自生的。

庸俗唯物主义则认为意识是大脑的分泌物。其要害在于抹煞意识和物质的

对立，把意识等同于物质。

判断

1.正确的思想意识与错误的思想意识都是客观存在在人脑中的反映。()

2. 意识是客观存在在大脑中的反映。()

3.意识和形式都是主观的。()

4.意识是人脑对客观存在的正确反映。(

)

5.鬼、神等错误思想意识归根到底来源于客观世界。()

6. 人脑是意识的源泉。()

7. 意识是人脑的机能，有了人脑就能产生意识。()

8.大脑是产生意识的物质器官或生理基础。()

9.意识是对客观存在的简单摹写和直观反映。()

1.【答案】V。

2.1答案】x。解析：应该是在人脑中的反映。

3.1【答案】x。解析：意识的内容是客观的，而形式是主观的。

4.【答案】x。解析：意识不一定是正确的，也可能是错误的。

5.【答案】V。

6.1【答案】x。解析：客观存在是意识的源泉。

7.【答案】x。

8.【答案】x。解析：人脑是产生意识的物质器官或生理基础或物质基础。

9.【答案】x。解析：意识对客观存在的能动反映，即要经过思维的加工。

正文·原 PDF 第 281 页

第二部分

马克思主义基本原理 / 意识的能动作用 / 含义 / 意识能动 / 作用的表现 / 意识 / 能动作用的 / 实现条件 / 意识的能动作用：反映 + 改造

人的意识所特有的积极反映世界和改造世界的能力和活动。

(1) 在认识世界的过程中，意识不仅可以反映事物的现象，而且可以通过抽象思维反映事物的本质和规律。

(2) 在改造世界的过程中，意识具有指导性。意识可以通过实践把观念的

东西变成现实的东西。

(3) 意识能够反作用于主体，影响人的生理过程，具有高度自控性，人的精神是否愉悦，对于其身体健康状况有重要影响。(Eg.望梅止渴)

意识能够反映世界的具体表现(意识的三种特性)：

(1) 目的性和计划性。(侧重于行动目标、方式和步骤的确定)

(2) 自觉选择性：意识对客观世界的反映是主动的、有选择的，并不是客观世界有什么就反映什么。(强调认识对象的选择)

(3) 主动创造性：强调意识是对物质世界的加工，而不是照镜子似的直观反映。即：不仅能反映事物的外部现象，而且能够把握事物的本质和规律；

它不仅能够“复制”当前的对象，而且能够追溯过去、推测未来，能够创造

一个理想的或幻想的世界。

实现条件

1.实践是发挥意识能动作用的根本途径。

2.尊重客观规律是正确发挥意识能动作用的前提和基础。

3.发挥意识的能动作用还必须依赖一定的物质条件和物质手段。

(Eg.巧妇难为无米之炊。)

形而上学唯物主义 / (费尔巴哈)

否认意识的能动作用，把意识看成消极的、被动的。

反对错误 / 观点 / 唯心主义

夸大意识的能动作用，主张意识决定一切，派生一切。

正文·原 PDF 第 282 页

总结 / 自然界 / 产生 / 物质世界长期发展的产物 / 本质 / 意识是人脑 / 对客观存在 / 的主观映象 / 识 / 能动作用 / 社会 / 劳动在意识产生过程中 / 起着决定作用 / 语言是意识的物质外壳 / 口

生理基础：意识是人脑的机能，人脑是意识的器官

内容与形式：内容是客观的，形式是主观的

能动作用表现 / 能动地认识世界 / 能动地改造世界 / 影响人的生理过程 / 能动作用的实现条件 / 根本途径：实践

正确发挥能动作用的前提和基础：

尊重客观规律

形而上学：否认能动作用，把意识

看成消极的、被动的 / 反对错误观点 / 唯心主义：夸大

知识点四

物质和意识 / 的辩证关系 / 物质和意识的辩证关系 / 物质对意识具有

决定作用。

意识对物质具有

能动作用。

意识是客观存在在人脑中的映象；意识是对物质的反映。

正确的意识对事物的发展起促进作用；

错误的意识对事物的发展起阻碍作用。

正文·原 PDF 第 283 页

第二部分

马克思主义基本原理 / (续表) / 物质 / 决定 / 能动作用 / 意识 / 物质和意识 / 的辩证关系 / 正确 / 错误 / 促进 / 阻碍

所有的意识都是对客观存在的反映。(V)

所有意识都可以促进事物发展。(×)

方法论意义

一切从实际出发。

重视发挥主观能动性：人在规律面前不是无能为力的，

在尊重客观规律的基础上发挥主观能动性。

唯意志论

片面夸大主观能动性。

如“人有多大胆，地有多大产”“不怕做不到，就怕想不到”等。

机械决定论 / 宿命论

认为人在客观规律面前是无所作为、无能为力的。

尊重客观规律 / 发挥主观能动性 / V / V / 马哲 / V / × / x / V / 宿命论 唯意志论 / 庖丁解牛，游刃有余—马哲 / 拔苗助长—唯意志论

人有多大胆，地有多大产—唯意志论

天命不可违—宿命论 / 拓展补充

1. 对待规律态度；不可以改变、消灭、创造，可以认识、利用、学习，甚至可以改变一些条件认识利用规律。

2. 一切从实际出发只能是方法论，如果题干问的是哲学原理，则一切从实际出发不可选。

3. 所有唯物主义派别中，意识的反作用与意识的能动性只存在于辩证唯物主义。

正文·原 PDF 第 284 页

(续表) / 判断

1. 意识可以转化为物质。()
2. 意识可以产生物质。()
3. 精神力量可以派生出物质力量。()
4. 物质和意识具有同一性。()
5. 物质和意识相互依赖。()
6. 意识促进客观事物的发展。()
7. 意识能直接改造客观世界。()

1. 【答案】V。

2. 【答案】x。

5. [答案] x。

6. 【答案】x。

)

3. 【答案】x。

7. 【答案】x。

4. 【答案】V。

知识点五

世界的物质统一性原理 / 世界的物质性 / 世界统一于物质 / 世界的物质统一性 / 原理的方法论意义 / 判断

1. 世界统一于物质。()

2. 世界统一于存在。()

3. 世界的本质是物质。()

4. 世界的本原是物质。() /)

5. 世界是物质的。()

1. 【答案】V。

2. 1 答案】x。

5. 【答案】V。

世界的物质统一性原理

自然界是物质的，人类社会是物质的，物质世界先于人类的意识而存在物质是世界万物的共同本原或本质。这是马克思主义哲学对哲学基本问题的回答，也是整个马克思主义哲学的基础。

它是我们从事一切工作的立足点，是一切从实际出发的思想路线的哲学基础。一切从实际出发、实事求是唯物主义一元论的根本要求。

3. [答案】V。

4. 【答案】V。

正文·原 PDF 第 285 页

第二部分

马克思主义基本原理 / (续表)

常考易错的辩证唯物主义观点：

1. 世界上除了运动着的物质，什么也没有。——列宁

2. “假定一切物质都具有在本质上跟感觉相近的反应特性，这是合乎逻辑的。”——列宁

3. “观念的东西不外是移入人的头脑并经过人的头脑改造过的物质的东西而已。”

—列宁

4. 人的意识不仅能反映客观世界，而且能创造客观世界。——列宁

合上资料自测

规律客观性与认识利用规律为何能够并存？

检查：能否说清概念、条件和一个例子？能否指出与相邻概念的区别？

43 唯物辩证法

原 PDF 第 286-312 页 · 以下正文中的页码均按原文件页序

辩证法关注联系、发展和矛盾，适合通过案例推理。

怎么读这一章

区分普遍联系与具体条件，再用量变质变、矛盾分析法解释变化。

容易混淆

两点论不等于平均用力，重点论也不等于只看一面。

带着问题阅读

主要矛盾与矛盾主要方面分别决定什么？

下面进入本章正文。先回答问题，再回看相应知识。

正文 · 原 PDF 第 286 页

第三章 唯物辩证法★★★

章节概况



正文·原 PDF 第 287 页

第二部分

马克思主义基本原理 / 矛盾的含义 / 及基本属性 / 矛盾的含义 / 矛盾的同一性和斗争性 / 矛盾的同一性和斗争性的 / 辩证统一关系 / 矛盾的普遍性 / 对立统一规律 / 矛盾的普遍性 / 和特殊性 / 矛盾的 / 特殊性 / 唯 / 物 / 主要矛盾与 / 次要矛盾 / 矛盾的主要方面 / 与次要方面 / 矛盾的普遍性和特殊性的 / 辩证统一关系 / 事物发展的 / 内因和外 / 内因和外因的含义 / 内因和外因的辩证统一关系 / 偶然性和必然性 / 现象与本质 / 五对基本范畴 / 原因与结果

偶然性和必然性的含义；偶然性和必然

性的辩证关系；偶然性和必然性的方法

论意义

现象与本质的含义；现象与本质的辩

证关系；现象与本质的方法论意义

原因与结果的含义；原因与结果的辩证关系

可能性与现实性

可能与现实的含义；可能与现实的辩证关系

内容与形式 (

内容与形式的含义；内容与形式的辩证关系

正文·原 PDF 第 288 页

知识点一世界的普遍联系

联系的 / 含义 / 联系的 / 特征

指一切事物、现象、过程之间及其内部诸要素之间的相互影响、相互作用和相互制约。

Eg. 城门失火殃及池鱼；蝴蝶效应；铁蹄效应。

超格提示

世界的普遍联系是世界物质统一性的内在表现。

物质是世界普遍联系的基础。

事物的相互联系构成了事物的发展变化。

例子 六度空间理论

世界上任何事物都处于联系之中。(V)

任何两个事物之间都存在联系。(×) (联系有条件，需要中介)

任何事物之间都存在联系。(×) (联系有条件，需要中介)

判断 / 普遍性

(强调 :

不存在孤立 / 的事物)

1. 世界上一切事物都与周围其他事物有着联系。()

2. 联系是事物之间及事物内部要素之间的相互影响、制约和作
用。()

3. 世界是一个普遍联系的有机整体，没有一个事物是孤立存在
的。()

4. 任何事物都处在普遍联系之中。()

1. 【答案】V。

2. 【答案】V。

3. [答案] V。

4. 【答案】V。

1. 联系是事物本身固有的，是不以人的意志为转移的。

Eg. 龙生龙，风生风，老鼠生的儿子会打洞。

客观性

喜鹊报喜，乌鸦报丧 (违背联系的客观性，所有封建迷信都是

(强调 :

违背联系的客观性) / 不以人的 / 意志为转移)

2. 改变联系 (x) 创造联系 (x) 消灭联系 (x)

【人们可以根据事物固有的联系，改变事物的状态，调整原有
的联系，建立新的联系。】

知识点一 世界的普遍联系

联系的含义	指一切事物、现象、过程之间及其内部诸要素之间的相互影响、相互作用和相互制约。 Eg. 城门失火殃及池鱼；蝴蝶效应；铁蹄效应。 超格提示 世界的普遍联系是世界物质统一性的内在表现。 物质是世界普遍联系的基础。 事物的相互联系构成了事物的发展变化。
联系的特征	普遍性 (强调：不存在孤立的事物) 例子 六度空间理论 世界上任何事物都处于联系之中。(√) 任何两个事物之间都存在联系。(×) (联系有条件，需要中介) 任何事物之间都存在联系。(×) (联系有条件，需要中介) 判断 - 世界上一切事物都与周围其他事物有着联系。() - 联系是事物之间及事物内部要素之间的相互影响、制约和作用。() - 世界是一个普遍联系的有机整体，没有一个事物是孤立存在的。() - 任何事物都处在普遍联系之中。() 1.【答案】√。 2.【答案】√。 3.【答案】√。 4.【答案】√。 客观性 (强调：不以人的意志为转移) 1. 联系是事物本身固有的，是不以人的意志为转移的。 Eg. 龙生龙，凤生凤，老鼠生的儿子会打洞。 喜鹊报喜，乌鸦报丧（违背联系的客观性，所有封建迷信都是违背联系的客观性） 2. 改变联系(×) 创造联系(×) 消灭联系(×) 【人们可以根据事物固有的联系，改变事物的状态，调整原有的联系，建立新的联系。】

(强调 :

不以人的 / 意志为转移) / 多样性

(强调 :

联系具有 / 不同的形式) / 条件性

(强调 :

联系的建立 / 是具体的 / 有条件的)

第二部分

马克思主义基本原理 / (续表)

3. 联系的分类

(1) 自在事物的联系 : 在人类产生之前就存在了。

(2) 人为事物的联系 : 只有通过实践才能形成 , 形成以后便
独立于人的意识之外。

判断

1. 人们可以根据事物固有的联系 , 改变事物的状态 , 调整原有
的联系 , 建立新的联系。 ()

2. 人们可以根据人们的需要 , 改变事物的状态 , 建立新的具体
的联系。 (/)

3. 人们可以建立新的联系来满足需要。 ()

4. 人为事物的联系具有“人化”的特点 , 因而是主观的。 ()

1. 【答案】 V。

2. 【答案】 x。

3. [答案] V。

4. 【答案】 x。

超格提示 哪些不能创造 , 哪些能创造 :

1. 物质不可以创造 , 具体物质形态可以创造。

2. 联系不可以创造 , 联系发生作用的条件可以创造。

3. 规律不可以创造 , 规律发生作用的条件可以创造。

联系的形式是多样的 :

外部和内部 ;

直接和间接 ;

人为和自在。

超格提示

多样性 多个联系=多种联系。

可以创造条件，建立新的联系。

注意：联系 具体联系

- 1.改变联系不对，改变的是联系的条件。
- 2.建立联系、建立（新的）具体联系都是正确的。
- 3.创造联系是错误的，创造（新的）具体联系是正确的。

判断

1. 任何两个事物之间都存在联系。（ ）
2. 人们可以改变条件，建立新的联系。（ ）

1.【答案】x。

2.【答案】V。

正文·原 PDF 第 290 页

（续表）/ 整体和部分 / 的关系

整体与部分相互依赖、相互影响、相互转化。

□ 体

支配、统帅作用。

部分

被支配、被决定的地位。

整体统帅着部分，部分影响整体。

关键部分1中心环节在一定条件下对整体具有决定作用。

整体是各个部分有机的结合，整体具有部分所没有的新功能。

【注意：不能说整体功能大于部分功能之和；而是部分以合理有序的结构组成整体时，整体功能大于部分功能之和。】

整体性观点要求观察和处理问题时要着眼于有机整体；同时在总揽全局的前提下，认识和处理局部性的问题，以实现系统的最佳功能。

普遍联系 / 中的系统 / 判断

- 1.整体是由部分组成的，离开了部分，整体就不复存在。（ ）
- 2.部分是整体中的部分，离开了整体，部分就不称其部分。（ ）

3. 整体功能大于部分功能之和。()
4. 当各部分以合理的结构形成整体时，整体功能就会大于各部分功能之和。()
5. 整体具有部分所不具备的新功能。()
6. 整体统率着部分。()
7. 立足整体，选择最优方案，实现整体的最优目标。()
8. 立足部分，用局部的发展推动整体的发展。()

1. 【答案】V。

2. 【答案】V。3. [答案] x。4. 【答案】V。

5. [答案] V。

6. 【答案】V。7. 【答案】V。

8. 【答案】x。解析：只能是立足于整体，而不能立足于部分，立足于关键部分也不行。

正文·原 PDF 第 291 页

第二部分

马克思主义基本原理

知识点二 世界的永恒发展

发展的含义 / 发展的实质

发展是揭示事物运动、变化的整体趋势和方向性的范畴。

发展是具有前进性质的运动，是事物由低级向高级、由简单向复杂、由无序向有序的上升的运动。

超格提示

运动 and 变化可以是上升的也可以是下降的，而发展一定是上升的。

世界是变化发展的。——不考虑方向问题

世界是永恒发展的。——只能是向上的运动

判断

1. 事物都是运动、变化着的，但并非任何运动、变化都是发展。()

2. 发展一定是上升的。()

3. 运动就是发展。()

1. 【答案】。

2. 【答案】V。 3. 【答案】x。

1.发展的实质是事物的前进和上升，新事物的产生、旧事物的灭亡。

2. 新事物和旧事物的区别：

新事物是合乎事物发展规律的、具有远大前途的事物。

旧事物是指在事物发展过程中逐渐丧失其存在的必然性、日趋灭亡的事物。

新旧事物区分的标志是是否同事物发展的必然趋势相符合。

超格提示

①新事物 新鲜事物新的事物（不以时间的先后顺序为标准）。

②形式是否新奇、是否成熟和完善不是判断新旧事物的标准，是否有新的结构和功能才是判断新旧事物的标准。

③判断新旧事物的标准还有：

a. 是否具有强大的生命力；

b. 是否有远大的前途；

c. 是否符合历史发展的必然趋势；

d. 是否符合人民的利益和要求。

正文·原 PDF 第 292 页

发展的实质 / 286 / （续表）

3.新事物战胜旧事物是不可抗拒的客观规律。

（1）新事物萌发、产生于旧事物内部，是旧事物所无法消除的。

（2）新事物有强大的生命力，但不一定具有强大的力量。

（3）新事物吸取了旧事物中合理的成分，克服了消极的成分，又有新的创造，因而具有更丰富、更高级的内容。因此，就具有旧事物所不可比拟的优越性。

（即是新事物对旧事物的扬弃，而不是彻底否定）

判断

1.新事物是新产生的事物。（ ）

2.具有新形式的就是新事物。（ ）

3.新出现的事物就是新事物。（ ）

4. 以事物出现的时间先后顺序来判断新旧事物。（ ）

5. 新事物总是非常强大的。（ ）

6. 力量强大的就是新事物。()
7. 新事物是不可战胜的。()
8. 新事物一定会战胜旧事物。()
9. 发展的实质是新出现的事物战胜旧事物。()
10. 新事物是对旧事物的彻底否定。()
11. 所有质变都能促进事物的发展。()
12. 事物发展是从新出现的事物开始的。()
13. 先有事物的相互联系，后有事物的运动变化和发展。()
14. 事物的相互联系必然导致事物的运动变化和发展。()
15. 新事物萌发、产生于旧事物内部，是旧事物所无法消除的东西。()
16. 新事物的发展和壮大从来都不是一帆风顺的。()
17. 区分一个事物是新事物还是旧事物，最根本的是是否同历史发展的必然趋势相符合。()

18. 新事物的产生是不可阻挡的。()
19. 新事物总是在旧事物的母体中孕育产生。()
20. 新事物具有旧事物所不可比拟的优越性。()
21. 发展的实质是事物的前进和上升。()

1. 【答案】x。

2. 1答案】x。

4. 【答案】x。

5. 【答案】x。

3. 【答案】x。

6. [答案】x。

正文·原 PDF 第 293 页

第二部分

马克思主义基本原理 / (续表) / 发展的实质 / 用发展的眼 / 光看待问题

7. 【答案】V。

8. 【答案】V。

9. 【答案】x。

10. 【答案】x。解析：是扬弃的过程。

11. 【答案】x。

12. [答案] x。解析：从量变开始的。

13. 1答案] x。解析：联系与发展之间的关系不能用“先后”表述。

14. [答案] V。解析：“导致、引起、构成”这几个动词都可以。但是就是不能用“先后”。

15. 【答案】V。

18. 【答案】V。

16. 【答案】V。

19. 【答案】V。

17. 【答案】V。

20. 【答案】V。

21. 【答案】V。

1.要如实地把事物看成是一个变化发展的过程。

2. 明确事物在发展变化过程中所处的阶段和地位。

3.要坚持与时俱进，培养创新精神，促进新事物的成长。

超格提示

发展：与时俱进、创新精神。

士别三日，当刮目相看。

青出于蓝而胜于蓝。

小荷才露尖尖角，早有蜻蜓立上头。

野火烧不尽，春风吹又生。

无边落木萧萧下，不尽长江滚滚来。

芳林新叶催陈叶，流水前波让后波。

沉舟侧畔千帆过，病树前头万木春。

知识点三质量互变规律

质

质量互变规律（揭示了事物发展的形式和状态）

一事物区别于他事物的内在规定性，区别不同事物。

正文·原 PDF 第 294 页

(续表) / 量 / 度 / 质变 / 量变

质量互变规律 (揭示了事物发展的形式和状态)

规模、程度、速度以及构成事物的成分在空间的排列，区别相同事物。

围、限度。质和量的统一，是事物保持其质的量的限度。

【注意：度是范围，不是范围两端的临界点】

根本性质、非连续性，显著的变化。

渐进的、连续性、不显著的变化。

1. 数量的增减；

2. 构成事物的成分在空间关系，即排列次序 (田忌赛马) 和结构的变化 (铅笔和金刚石)。

方法论意义 / 重视量的积累 / (基础) / 重视量的积累 / (常考易错的) / 对应的常考语句

聚沙成塔、水滴石穿、绳锯木断、铁杵成针。

九层之台始于累土，千里之行始于足下。

不积跬步，无以至千里。

不以善小而不为，不以恶小而为之。

蜗牛背着重重的壳，一步一步往上爬。

积羽沉舟，群轻折轴。

防微杜渐。

1. 轻者重之端，小者大之源。

2. 从善如登，从恶如崩。

3. 凿井者起于三寸之坎，以就万仞之深。

4. 夫祸患常积于忽微，而智勇多困于所溺。

5. 禁微则易，救末者难。

6. 海恩法则。

7. 治未病。

8. 天下难事必作于易，天下大事必作于细。

9. 元繁削尽留清瘦，画到生时是熟时。

正文·原 PDF 第 295 页

第二部分

马克思主义基本原理 / (续表) / 方法论意义 / 对应的常考语句 / 抓住时机促成事物 / 的飞跃 (质变是 / 量变的必然结果) / 坚持适度原则

行百里者半九十。

为山九仞，功亏一篑。

压死骆驼的最后一根稻草。

打通最后一公里。

过犹不及、竭泽而渔、因噎废食、治大国如烹小鲜。

质量互变规律：

质变和量变是相互转化、相互渗透的辩证关系。

1. 量变是质变的必要准备，质变是量变的必然结果。质变又引起新的量变，开始一个新的发展过程。(量变达到一定程度后必然引起质变)

(1) 量变可能引起质变。(V)

(2) 量变必然引起质变。(×)

(3) 量变一定会引起质变。(×)

(4) 量变会/能引起质变。(V)

2. 量变和质变是相互渗透的，在质变中有量的扩张，在总的量变过程中包含着部分质变。

拓展补充

部分质变分两种情况：

(1) 根本性质未变，比较次要的性质发生了变化，使事物的发展呈现阶段性，可称为阶段性部分质变。

(2) 事物全局的性质未变，而其中个别部分发生了性质的改变，可称为局部性的部分质变。

1. 量变是质变的必要准备和基础。()

2. 质变是量变的必然结果。()

3. 量变必然引起质变。()

4. 是否出现新质是区分量变与质变的标志。()

5. 量变引起的质变就是指数量上的增减引起的质变。()

6. 量的积累必然推动事物的发展。(,)

正文·原 PDF 第 296 页

(续表)

7.没有质变就没有发展。()

8.质变就是发展。()

9.事物的变化发展始于量变,量变到一定程度必然会引起质变。()

10.事物的发展总是从量变开始的,量变是质变的必要准备,质变是量变的必然结果。()

11.做任何事情都不能超过度。()

12.事物发展是渐进性和飞跃性的统一。()

1.【答案】V。

2.【答案】V。

3.1答案】x。解析:要超过度的范围。

4.【答案】x。解析:是否超过度是区分量变和质变的根本标志。

5.【答案】x。解析:还包括空间排列。

6.【答案】x。解析:坏事的积累不会推动事物的发展。

7.【答案】V。解析:(1)发展的实质是指那些前进的、上升的运动和变化,是新事物的产生和旧事物的灭亡。(2)质变是事物根本性质的变化,事物的发展必须通过质变实现,没有质变就没有发展。(3)质变不一定是发展,只有新事物代替旧事物的质变才是发展。

(上升的好的质变才是发展)

8.【答案】x。解析:好的质变才是发展。

9.【答案】V。

10.【答案】V。

11.【答案】x。

12.【答案】V。

知识点四否定之否定规律

肯定和否定 / 辩证的否定 / 【发展的 / 根本途径】

否定之否定规律 (揭示了事物发展的方向和道路)

肯定

保持事物存在,决定事物性质的方面。

否定

促使事物灭亡,向它的对立面转化的方面。

包含肯定的否定:不是彻底否定,是有联系的否定。

【注意：全盘肯定也是不对的，是包含否定的肯定】

自我否定。

原页图片与图表·原 PDF 第 296 页

（续表）

7. 没有质变就没有发展。（ ）
8. 质变就是发展。（ ）
9. 事物的变化发展始于量变，量变到一定程度必然会引起质变。（ ）
10. 事物的发展总是从量变开始的，量变是质变的必要准备，质变是量变的必然结果。（ ）
11. 做任何事情都不能超过度。（ ）
12. 事物发展是渐进性和飞跃性的统一。（ ）
1.【答案】√。 2.【答案】√。
3.【答案】×。解析：要超过度的范围。
4.【答案】×。解析：是否超过度是区分量变和质变的根本标志。
5.【答案】×。解析：还包括空间排列。
6.【答案】×。解析：坏事的积累不会推动事物的发展。
7.【答案】√。解析：（1）发展的实质是指那些前进的、上升的运动和变化，是新事物的产生和旧事物的灭亡。（2）质变是事物根本性质的变化，事物的发展必须通过质变实现，没有质变就没有发展。（3）质变不一定就是发展，只有新事物代替旧事物的质变才是发展。（上升的好的质变才是发展）
8.【答案】×。解析：好的质变才是发展。
9.【答案】√。 10.【答案】√。 11.【答案】×。 12.【答案】√。

知识点四 否定之否定规律

否定之否定规律（揭示了事物发展的方向和道路）		
肯定和否定	肯定	保持事物存在，决定事物性质的方面。
	否定	促使事物灭亡，向它的对立面转化的方面。
辩证的否定 【发展的根本途径】	包含肯定的否定：不是彻底否定，是有联系的否定。 【注意：全盘肯定也是不对的，是包含否定的肯定】	
	自我否定。	

正文·原 PDF 第 297 页

辩证的否定 / 【发展的 / 根本途径】 / 否定之否定 / 规律的内容

第二部分

马克思主义基本原理 / (续表)

否定之否定规律 (揭示了事物发展的方向和道路)

*实质是“扬弃”。(既克服又保留)

辩证的否定是发展和联系的环节。

辨析能否体现辩证的否定观?

1. 良言一句三冬暖,恶语伤人六月寒。()
2. 三人行,必有我师焉,择其善者而从之,其不善者而改之。()
1. 【答案】×。
2. 【答案】√。

肯定— / —否定之否定 / —否定—

(第一次否定) (第二次否定)

两次否定、 / 三个阶段 / 【注意: ①起点是 / 肯定; ②形式上实 / 现了回归, 内容上 / 实现了升华】 / 表明: 事物发展 / 的总方向、总趋势是前进的、上 / 升的, 事物发展 / 的具体道路又是

曲折的、迂回的。

举例 / 麦粒—麦苗—麦粒。(√)

面粉—面包—面包屑。(×, 没有上升的结果)

公有制—私有制—公有制。(√)

批评—团结—批评。(×, 起点不是肯定)

光的微粒说—光的波动说—光的波粒二象性说。(√)

否定之否定规律有周期性。(√)

否定之否定规律是周而复始的。(×)

- ①内容: 揭示的是事物的自我发展、自我完善。
- ②表现形式: 揭示事物的发展呈波浪式前进或螺旋式上升。

Eg. 冬天来了, 春天还会远吗?

山重水复疑无路, 柳暗花明又一村。

长风破浪会有时, 直挂云帆济沧海。

宝剑锋从磨砺出, 梅花香自苦寒来。

超格提示

不一定所有题都会体现方向和道路，有的题只体现一面。

做题时如果想选曲折性与前进性统一，题目中必须同时体现曲折性与前进性。

正文·原 PDF 第 298 页

(续表) / 方法论意义

否定之否定规律 (揭示了事物发展的方向和道路)

1. 从事物存在的总体出发，辩证地把握肯定和否定。
2. 从事物发展的全过程出发，正确地对待前进 (方向) 和曲折 (道路)。
3. 合理地运用否定之否定。

判断

1. 否定之否定规律揭示了发展的道路是上升性和曲折性的统一。()
2. 否定之否定规律揭示了发展的方向和道路是上升性和曲折性的统一。()
3. 否定之否定规律揭示了发展是上升性和曲折性的统一。()
4. 否定之否定规律所揭示的内容是螺旋式的上升或波浪式的前进。()
5. 辩证否定是发展的根本途径。()
6. 发展的途径是前进性和曲折性的统一。()

1. 【答案】×。
2. 【答案】√。
3. [答案] √。
4. 【答案】×。
5. [答案] √。
6. 【答案】√。

超格提示 方向具有前进性、上升性，道路具有曲折性、迂回性，不可混搭；发展是上升性和曲折性的统一。

知识点五对立统一规律

矛盾的含义 / 及矛盾的 / 基本属性 / 矛盾

对立统一规律 (揭示了事物运动和发展的源泉和动力)

原理：又称矛盾规律，这一规律是辩证法的实质和核心。

含义

矛盾指的是对立统一的关系。

方法论：矛盾分析法是我们认识事物的根本方法。

矛盾的斗争性是指矛盾着的对立面之间相互排斥的属性，体现着对立双方相互分离的倾向和趋势。

哲学上的斗争性 生活当中的斗争。哲学的斗争

对立 / 斗争性 / (无条件的)

包括一切差异、对立、区别、制约、排斥，生活中的矛盾仅仅是矛盾斗争性的一种具体形式。

Eg. 煮豆燃豆其，豆在釜中泣：文化差异性：伟大斗争：卑鄙是卑鄙者的通行证，高尚是高尚者的墓志铭。

正文·原 PDF 第 299 页

矛盾

第二部分

马克思主义基本原理 / (续表)

对立统一规律 (揭示了事物运动和发展的源泉和动力)

统一 / 同一性 / (有条件的) / 【注】这里 / 统一性=同一性

矛盾的同一性是指矛盾着的对立面之间相互依存、相互吸引、相互贯通的一种趋势和联系，具有两层含义：

1. 相互依赖 (相互依存)。矛盾的一方的存在和发展必须以另一方的存在和发展为前提。【你离不开我，我离不开你】

Eg.大和小、上和下、先进和落后、胜利和失败。

天下皆知美之为美，斯恶矣；皆知善之为善，斯不善矣。

有无相生，难易相成，长短相形，高下相倾，音声相和，前后相随。

江碧鸟逾白，山青花欲燃。蝉噪林逾静，鸟鸣山更幽。

注意：如果有相互依赖、和谐共处的意思表示

时，也是矛盾双方相互依赖的意思表示。

Eg. 人与自然和谐相处；一花独放不是春，万紫千红春满园。

2. 相互贯通

(1) 相互渗透、相互包含。【你中有我，我中有你】

(2) 相互转化：在不同条件下，矛盾双方可以相互转化。【你能变我，我能变你】

Eg. 塞翁失马，焉知非福。
兵强则灭，木强则折。
乱生于治，怯生于勇。
投之亡地然后存，陷之死地然后生。

正文·原 PDF 第 300 页

(续表)

对立统一规律(揭示了事物运动和发展的源泉和动力)

注意：

①此处的转化是矛盾着的对立面
的相互转化。

②做题时相互贯通、相互包含当作相互转化处理。

矛盾 / 矛盾的同一 / 性和斗争性 / 的辩证统一 / 关系 / 辨析

1. 天下皆知美之为美，斯恶矣；皆知善之为善，斯不善矣。(
2. 有无相生，难易相成，长短相形，高下相倾，音声相和，前后相随。
(/) /) / 统一
3. 不见高山，不显平川。(
4. 兵强则灭，木强则折。(
-)
5. 乱生于治，怯生于勇。(
6. 垃圾是放错地方的资源。(
-)

7. 否极泰来。()

8. 没有哪一次巨大历史灾难，不是以历史的进步为补偿的。()

1. 【答案】相互依存。

2. 【答案】相互依存。

3. 【答案】相互依存。

4. 【答案】相互转化。

5. 【答案】相互转化。

6. 【答案】相互转化。

7. 【答案】相互转化。

8. 【答案】相互转化。

1. 相互联结、不可分割。

2. 没有离开斗争性的同一性，也没有离开同一性的斗争性。

方法论：要求我们处理任何矛盾的时候，必须同时注意这两个方面，树立科学的思维方法，要在同一中把握对立，在对立中把握同一，要善于发现异中之同，同中之异。力争全面性、力戒片面性和绝对性。

可以引申为三句话：

①同一性离不开斗争性，同一以差别和对立为前提。

相互依赖的前提是得先有两个不同的方面，而不同就是斗争，故而同一以差别和对立为前提。

正文·原 PDF 第 301 页

矛盾的同一 / 性和斗争性 / 的辩证统一 / 关系

第二部分

马克思主义基本原理 / (续表)

对立统一规律 (揭示了事物运动和发展的源泉和动力)

注意：矛盾的同一性是事物存在和发展的前提。(事物之间如果一直处于斗争甚至战争状态是不能有发展的环境的，只有和谐共生、互利共赢才能实现发展。)

②斗争性寓于同一性之中，并为同一性所制约。

相互依赖的双方，哪怕相处得再和谐，双方也是有不同的地方的，故而同一性中包含着斗争性，即斗争性寓于同一性之中。

③矛盾双方既对立又统一，由此推动事物的运动、变化和发展，矛盾的斗争性和同一性是相互联结，不可分割的，故而有同一性就有斗争性，有斗争性就有同一性，不可能只是矛盾的斗争性或者同一性推动事物

的发展。

判断

1.矛盾的斗争性推动了事物的发展。()

2.矛盾的斗争性和同一性相互转化、相互依赖。()

3.矛盾的双方在一定条件下相互转化。()

4.矛盾一方是对立，另一方是统一。()

1.【答案】x。

2.【答案】x。解析：同一性和斗争性是矛盾的基本属性，即只要是矛盾就同时具有这两个属性，任何情况下都不能转化和依赖，转化和依赖的是矛盾的两个方面，而不是这两个属性。

3.【答案】v。

4.【答案】x。解析：是矛盾双方的关系既对立又统一。

举例说明

1.“和实生物，同则不继。”

不同的事物结合才能生成万物，否则就不能存在和发展。

【没有斗争性就没有同一性，同一以差别和对立为前提】

2.“君子和而不同，小人同而不和。”

君子和谐相处却不盲目苟同；小人盲目苟同却不和谐相处。

【同一以差别和对立为前提，斗争性存在于同一性当中】

3.“和羹之美，在于合异。”

意指羹汤之所以美味可口，在于把各种不同的调料合到了一起。

“合异”中求同，在差别中求统一，在多样中求一致。

【同一以差别和对立为前提】

正文·原 PDF 第 302 页

G超格教員 / (续表) / 矛盾的同一 / 性和斗争性 / 的辩证统一 / 关系

对立统一规律 (揭示了事物运动和发展的源泉和动力)

4.“若以水济水，谁能食之？若琴瑟之专壹，谁能听之？”如果用清水来给清水增加味道，谁能喝得下去？如果只是一琴或者一瑟，谁

能听得下去？ / 【同一以差别和对立为前提】

注意：同一以差别和对立为前提~没有斗争性就没有同一性~斗争性寓于同一性中~在同一中把握对立，在对立中把握同一。故而在做题的时候不用区分这几句话，只要题干中有同一性和斗争性的意思表示的时候就可以

选这几

句话中的任何一句。

判断

1. 矛盾双方的对立是可以调和的。()
2. 矛盾的斗争性寓于同一性之中，斗争是在同一中的斗争。()
3. 斗争性是绝对的、无条件的，同一性是相对的、有条件的。()
4. 矛盾的斗争性以同一性为前提。()

1. 【答案】x。解析：矛盾双方是不可调和的，只能融合，取长补短。

2. 【答案】V。

3. 【答案】V。

4. 【答案】x。解析：反了，斗争性是同一性的前提。

矛盾的普遍性和特殊性（矛盾问题的精髓）

）/ 普遍性 / （时时处处 / 有矛盾）/ 共性 / （无条件）

原理：矛盾存在于一切事物的发展过程中，即处处有矛盾；

每一事物的发展过程中存在着自始至终的矛盾运动，即时时有矛盾。

方法论：要承认矛盾、运用矛盾分析法分析一切事物（共性）、一分为二地看问题。

【注意：做题时用方法论倒推原理】

Eg. 人有悲欢离合，月有阴晴圆缺。（一分为二—普遍性）

Eg. 家家有本难念的经。（共性—普遍性）

Eg. 坚持问题导向。（承认矛盾—普遍性）

正文·原 PDF 第 303 页

特殊性 / 区别 / 联系

第二部分

马克思主义基本原理 / （续表）

矛盾的普遍性和特性（矛盾问题的精髓）

原理：

1. 不同事物有不同的矛盾。Eg. 骏马能历险，犁田不如牛。

2. 同一事物在发展的不同过程和阶段上有不同的矛盾。Eg.一个

个性

时代有一个时代的问题，一代人有一代人的使命。

(有条件)

3. 同一事物中的不同矛盾、同一矛盾的两个不同方面也各有其特殊性。

方法论：具体问题具体分析。每个事物有自己的特征、特点，不可一刀切。

普遍性和特殊性的关系

普遍性：共性、无条件的、绝对的。

特殊性：个性、有条件的、相对的。

超格识徂

①矛盾的普遍性寓于特殊性之中。

②矛盾的普遍性和特性在一定的条件下相互转化。

③认识事物：要从特殊性中概括出普遍性，又要在普遍性的指导下去研究特殊性，遵循从特殊到普遍，再由普遍到特殊的认识秩序。

Eg. 试点—经验—推广各个地区

矛盾的普遍性寓于特性之中，并通过特（特殊—普遍—特殊，普遍性与性表现出来，没有特性就没有普遍：特殊性的辩证关系）。

性；特性也离不开普遍性，特殊性必然 注意：这是在考试中最常见的考与普遍性相联系而存在。

查点，即题干中有试点、示范区、

试验区、推广、可复制等的意思

表示的时候都可以考虑矛盾普遍

性和特殊性的关系的相关表述。

Eg.马克思主义中国化（普遍性与特殊性相结合的辩证关系）。

Eg.抓好典型。

Eg.一般号召与个别指导相结合。

正文·原 PDF 第 304 页

G 超格教员 / (续表) / 普遍性和特殊性的关系

辨析 关于—“寓于 (存在于) ”那些事儿

1.斗争性寓于同一性之中。

斗争性是无条件的，同一性是有条件的。

是矛盾的基本属性，不能相互转化。

2.普遍性寓于特性之中。

普遍性是无条件的，特殊性是有条件的。

是矛盾问题的精髓，两者可以相互转化。

3.无条件寓于有条件中。

超格识记

矛盾的观点是唯物辩证法的根本观点。

矛盾规律即对立统一规律是唯物辩证法的实质与核心。

矛盾分析法，是我们认识世界和改造世界的根本方法。

承认矛盾的普遍性是坚持唯物辩证法的前提。

认识矛盾的特性是正确解决矛盾的前提。

矛盾的普遍性与特殊性辩证关系原理，是矛盾问题的精髓。

具体问题具体分析，是马克思主义的活的灵魂。

具体问题具体分析，是正确认识事物的基础。

具体问题具体分析，是正确解决矛盾的关键。

超格识记 普遍性与特殊性的辩证关系举例

白马非马。【割裂了普遍性与特殊性的辩证关系】

马克思主义中国化。

中国式现代化。

解剖麻雀的工作方法。

高考改革从上海、浙江试点，进而推广到全国。

自贸区从上海试点，现在推广到山东等其他省份。

面对同样的问题，各国解决方法不同。

感动中国十大人物事迹不同，但同样感人，给人以启迪。

一般号召与个别指导相结合。

从群众中来到群众中去。

正文·原 PDF 第 305 页

第二部分

马克思主义基本原理 / (续表) / 普遍性和特殊性的关系 / 普遍性 / (共性) / 时时有矛盾、处处有矛盾 / 运用矛盾分析法分析事物

承认矛盾、分析矛盾、揭露矛盾

(承认矛盾的普遍性是坚持唯物辩证法的前提)

普遍性 / 与 / 特殊性 / (精髓) / 特殊性 / (个性) / 不同的事物有不同的矛盾

同一事物在发展的不同阶段有不同的矛盾

同一事物中的不同矛盾，同一矛盾的两个

不同方面也各有其特殊性 / 具体问题具体分析 / (正确认识事物的基础) / 关系 / 共性与个性、一般与个别

普遍性寓于特殊性之中，并通过特殊性表现出来，没

有特性就没有普遍性 / 特殊性也离不开普遍性 / 普遍性与特殊性相互转化

注：认识事物，从特殊性—普遍性—特殊性多次反复

矛盾的不平衡性

矛盾的特殊性从地位上体现在两个方面：

其一，主要矛盾和次要矛盾；其二，矛盾的主要方面和次要方面。

主次矛盾 / 主要矛盾 / (复杂系统中 / 次要矛盾

支配地位、决定性作用。集中力量抓主要矛盾。

服从地位、影响作用。不能忽略次要矛盾。

的多个矛盾)

主要矛盾和次要矛盾在一定条件下可以相互转化，转化后重点发生变化。

主要方面

支配地位、主导作用、决定事物的性质。看主要方面。

主次方面 / (=矛盾的 / 双方) / 次要方面

被支配地位。不能忽略次要方面。

矛盾的主要方面和次要方面可以在一定条件下相转化，转化后事物的性质发生变化。

方法论

坚持两点论和重点论的统一。(两点+重点)

坚持两点论，反对一点论；坚持重点论，反对均衡论。

Eg.①眉毛胡子一把抓。【均衡论】只有两点，没有重点

②四面出击，重点突破。【两点论和重点论的统一】

③“弹钢琴”的工作方法。【两点论和重点论的统一】毛泽东的话

④无所不备，则无所不寡。【均衡论】没有重点

⑤只顾头不顾尾。【一点论】没有全面

正文·原 PDF 第 306 页

(续表) / 概念 / 主要矛盾 / 矛盾发展的不平衡性 / 次要矛盾 / 主要方面 / 次要方面 / 数量 / 主矛 + 次不 ≥ 2 / 含义 / 作用 / 关键词 / 处于支配地位，对 / 事物的发展起决定 / 处于服从地位，对事

物起影响作用的矛盾。

性作用的矛盾。

对事物发展起决定对事物发展有一定

作用。

的影响。

聚焦“怎么办”(解决、处理问题)

重点、中心、核心、根本、关键、症结、

要害、首要、首位、第一、突破口、牛鼻子、

纲领... / 主次方面=矛盾双方=2 / 处于支配地位、 / 起主导作用的 / 处于被支配地

位的方面。

方面。

对事物的性质 / 对事物的性质

起决定作用。

有一定的影响。

聚焦“怎么看”(认识、分析问题)

主流、方向、大局、形势、优势、

性质、本质、实质。一般有转折

词：而、但是等转折词。

判断 是主次矛盾还是主次方面？

1.扬汤止沸，不如釜底抽薪。(

)

2.白璧微瑕。(

3. 打蛇打七寸。()
4. 牵牛要牵牛鼻子。()
5. 金无足赤，人无完人。()
6. 瑕不掩瑜。()
7. 是药三分毒。()
8. 蔷薇花总是有刺，太阳里也会有黑点。()
9. 村子富不富，关键在党支部。()
10. 党内腐败现象不是主流，大部分党员干部还是廉洁奉公的。()
11. 画龙点睛。()
12. 喧宾夺主。()
13. 红花好看还需绿叶相扶。()
14. 一个好汉三个帮。()

正文·原 PDF 第 307 页

第二部分

马克思主义基本原理 / (续表) / 矛盾发展的不平衡性

1. 【答案】主次矛盾。
3. 【答案】主次矛盾。
5. 【答案】主次方面。
7. 【答案】主次方面。
9. 【答案】主次矛盾。
11. 【答案】主次矛盾。
13. [答案] 主次矛盾。
2. 【答案】主次方面。

4. 【答案】主次矛盾。
6. 【答案】主次方面。
8. 【答案】主次方面。
10. 【答案】主次方面。
12. 【答案】主次方面。
14. 【答案】主次矛盾。

判断

1. (主要矛盾的主要方面) 矛盾的主要方面决定事物的性质。 ()
2. 主要矛盾决定事物的发展方向。 ()
3. 主次矛盾在一定条件下相互转化, 转化后工作的重点发生改变。 ()
4. 主次方面在一定条件下相互转化, 转化事物的性质发生改变。 ()
5. 矛盾的主要方面和次要方面在一定条件下可以相互转化。 ()
6. 矛盾的同性和斗争性在一定条件下可以相互转化。 ()
7. 矛盾双方在一定条件下可以相互转化。 ()
8. 矛盾的斗争性推动事物发展。 ()
9. 矛盾的普遍性与特殊性就是整体与部分、多数与少数的关系。 ()
10. 虽然矛盾是时时有, 处处有的, 但是我们可以消灭矛盾。 ()
11. 矛盾的特性寓于普遍性之中。 ()
12. 斗争性以同一性为前提, 斗争性寓于同一性之中。 ()
13. 矛盾双方相互转化是不需要条件的。 ()

1. 【答案】V。 2. 【答案】V。

5. [答案] V。

6. 【答案】x。

3. [答案] V。

7. 【答案】V。

9. 【答案】x。

10. 【答案】x。解析: 不能消灭矛盾, 可以解决矛盾。

11. 【答案】x。

12. 【答案】x。

13. 【答案】x。

4. 【答案】V。

8. [答案] x。

正文·原 PDF 第 308 页

(续表) / 总结 / 主次矛盾 / 矛盾的 / 不平衡性 / 主次方面 / 方法论

主要矛盾：支配地位、决定作用（发展）——抓主要矛盾

次要矛盾：从属地位、影响作用——解决好次要矛盾

主要方面：支配地位、决定作用（性质）——看主要方面

次要方面：被支配、影响作用——注意次要方面

坚持两点论和重点论的统一 / 反对一点论和均衡论 / 内因和外因

Eg.①打铁还需自身硬。

内因 / （内部矛盾） / 事物发展根据；第一位 / 的原因。决定事物发展的性质和方向。

②苍蝇不叮无缝的蛋。

③独立自主，自力更生，自主创新。

④物必先腐而后虫生。

Eg.①橘生淮南为橘，生淮北为枳。

外因 / （外部矛盾） / 事物发展条件；第二位 / 的原因。影响事物发展的性质和方向。

②蓬生麻中，不扶自直。

③白沙在涅，与之俱黑。

④孟母三迁。

⑤近朱者赤，近墨者黑。

①外因通过内因起作用（最终起作用的还是内因）。

两者关系

②内因和外因在一定条件下相互转化。

判断 是内因还是外因？

1.师傅领进门，修行靠个人。（ ）

2. 朽木不可雕也，粪土之墙不可污也。（ ）

3.灭六国者，六国也，非秦也；族秦者，秦也，非天下也。（ ）

4. 鸡蛋因适当温度而变化为小鸡，但温度不能使石头变成小鸡。（ ）

- 5.但教方寸无诸恶，狼虎丛中也立身。()
- 6.东风不与周郎便，铜雀春深锁二乔。()
- 7.农家的孩子早识犁，兵家的孩子舞刀枪，秀才的孩子弄文墨。()
- 8.人间四月芳菲尽，山寺桃花始盛开。()
-) /) /) /)

- 1.【答案】内因。
- 2.【答案】内因。
- 5.【答案】内因。
- 6.【答案】外因。
- 3.【答案】内因。
- 4.【答案】内因。
- 7.【答案】外因。8.【答案】外因。

正文·原 PDF 第 309 页

第二部分

马克思主义基本原理 / (续表) / 判断

- 1.内因对事物的发展起着加速或者延缓的作用。(×)
- 2.外因是事物变化发展的条件，内因通过外因起作用。(×)
- 3.内因是第一位的原因，只要内因好，问题就会迎刃而解。(×)
- 4.内因与外因同等重要。(×)

总结 / 矛盾的基本属性 / 对立统一规律 / (源泉与动力) / 矛盾的 / 普遍性与特殊性 / 入主次 / 矛盾的不平衡性 / 内外因 / 斗争性 / 相互依存 / 同一性 / 相互贯通

普遍性——矛盾分析法分析问题

特性——具体问题具体分析

主次矛盾：主要矛盾决定事物的发展

主次方面：主要方面决定事物的性质

内因——根据、第一性 / 外因——条件、第二性

知识点六唯物辩证法的五对范畴

含义 / 偶然性 / 必然性 / 对立 / 关系 / 统一 / 偶然性和必然性

不一定发生、不确定的趋势。

一定要发生，确定的趋势。

产生和形成的原因不同。

表现形式不同。

在事物发展中的地位和作用不同。

必然性存在于偶然性之中，

偶然性的背后隐藏着必然性，受必然性支配。

在一定条件下可以相互转化。

正文·原 PDF 第 310 页

(续表) / 偶然性和必然性

掌握必然性是科学认识和实践的基础。

方法论 / 意义

认识必然性和利用必然性才能获得自由。

通过偶然性掌握必然性

宣称“偶然性是科学的敌人”是形而上学的观点。

机械决定论：只承认必然性。

唯心主义形而上学的非决定论：把一切现象都看成是偶然的。

总结

- 1.必然性存在于偶然性之中。
- 2.偶然性背后隐藏着必然性。
- 3.掌握必然性是科学认识和实践的基础。
- 4.认识必然性和利用必然性才能获得自由。
- 5.通过偶然性掌握必然性。

现象 / 含义 / 现象与本质

(揭示客观事物的外部表现和内在联系相互关系的一对范畴)

外部联系和表面特征 / (真象和假象都是对事物本质的反映)

真象：正确、正面地反映事物的本质。

假象：错误，歪曲地反映事物的本质。

判断 区分假象和错觉

假象是由客观存在的种种条件造成的【客观

原因】。(海市蜃楼)

错觉是由于人的感觉上的错误造成的【主观

原因】。(黑衣服显瘦) / 本质 / 对立 / 辩证 / 关系 / 统一

根本性质和内在联系。

现象 / 表面外部的东西，可直接感知 / 本质

内在的东西，通过抽象思维把握

任何本质都会通过现象表现出来。

任何现象都表示本质。

假象也表现本质（错觉不表现本质）。

个别、片面 / 一般、共同 / 易变的 / 相对稳定的

（续表）

偶然性和必然性					
方法论意义		掌握必然性是科学认识和实践的基础。 认识必然性和利用必然性才能获得自由。 通过偶然性掌握必然性。			
宣称“偶然性是科学的敌人”是形而上学的观点。					
机械决定论：只承认必然性。					
唯心主义形而上学的非决定论：把一切现象都看成是偶然的。					
总结					
1. 必然性存在于偶然性之中。					
2. 偶然性背后隐藏着必然性。					
3. 掌握必然性是科学认识和实践的基础。					
4. 认识必然性和利用必然性才能获得自由。					
5. 通过偶然性掌握必然性。					
现象与本质					
(揭示客观事物的外部表现和内在联系相互关系的一对范畴)					
含义	现象	外部联系和表面特征 (真象和假象都是对事物本质的反映)		真象：正确、正面地反映事物的本质。	
				假象：错误、歪曲地反映事物的本质。	
	判断 区分假象和错觉		假象是由客观存在的种种条件造成的【客观原因】。(海市蜃楼)		
				错觉是由于人的感觉上的错误造成的【主观原因】。(黑衣服显瘦)	
	本质	根本性质和内在联系。			
辩证关系	对立	现象	表面外部的东西，可直接感知	个别、片面	易变的
		本质	内在的东西，通过抽象思维把握	一般、共同	相对稳定的
	统一	任何本质都会通过现象表现出来。			
		任何现象都表示本质。			
		假象也表现本质(错觉不表现本质)。			

正文·原 PDF 第 311 页

第二部分

马克思主义基本原理 / (续表) / 方法论 / 做题 / 技巧 / 含义 / 现象与本质

(揭示客观事物的外部表现和内在联系相互关系的一对范畴)

要善于透过现象把握本质。

超格提示

马克思说：如果事物的表现形式 (现象) 和事物的本质会直接合二为一，一切科学就变成多余的了。

说明：现象和本质有区别，要透过现象看本质。

看起来像，但不是的一般都可以选现象与本质。

Eg. 草萤有耀终非火，荷露晶莹岂是珠。欲擒故纵、声东击西、大智若愚。

原因和结果

(揭示事物的前后相继、彼此制约关系的一对范畴)

原因 / 结果

引起一定现象的现象。

由于原因作用而被引起的现象。

对立

因是因，果是果，二者不能混淆。

相互依存，没有无因之果，也没有无果之因。

辩证关系

相互转化。

统一

①同一现象，相对于它所引起的现象而言，是原因，相对于引起它的现象而言则转化成了结果。

②原因和结果可以相互作用。

①时间的顺序性：因在前，果在后。

②引起与被引起的关系。

辨析 / 因果关系

春去秋来 (有时间顺序，但是没有引起与被引起的关系，所以不是因果关系。)

(且的关系)

电闪雷鸣（没有时间顺序，是同时产生的，只是声、光的传播速度不同，且没有引起与被引起的关系，所以不成立因果关系。）

摩擦生热（由于摩擦引起生热，摩擦在前，生热在后，且是引起与被引起的关系，为因果关系。）

正文·原 PDF 第 312 页

（续表）/ 可能性与现实性

（揭示客观事物由可能向现实转化过程的一对范畴）

含义 / 可能性 / 现实性

潜在的、尚未实现的东西。

内在根据的、合乎必然性的存在，已实现的东西。

可能性：尚未实现的现实。（努力学习考编）

对立

现实性：已经实现了的可能。（上岸啦～）

辩证 / 关系

相互依存，可能性的根据存在于现实性之中，现实性是由可能性发展而来的。

统一

相互转化，可能性在一定条件下可以变成现实，可能性转化为现实性，现实性又包含着新的可能，现实性向可能性转化。

内容和形式

（揭示事物内在要素及其结构和表现方法的一对范畴）

【国体与政体】国体（内容）：人民民主专政。政体（形式）：人民代表大会制度。

含义 / 内容 / 形式 / 对立 / 辩证 / 关系 / 统一

一切内在要素的总和。

各种内在要素的结构或表现方式。

形式是内容的外部表现，是相对稳定的。内容是形式的实质，是灵活易变的。

内容决定形式。

形式对内容有重大的反作用。（形式适合内容，对内容起积极的推动作用；形式不适合内容，就会阻碍内容的发展）

合上资料自测

主要矛盾与矛盾主要方面分别决定什么？

检查：能否说清概念、条件和一个例子？能否指出与相邻概念的区别？

44 认识论

原 PDF 第 313-322 页·以下正文中的页码均按原文件页序

认识论围绕实践与认识的往复发展。

怎么读这一章

把实践、感性认识、理性认识、检验与再实践画成循环。

容易混淆

真理的客观性与认识的发展性不能割裂。

带着问题阅读

一次实验失败为什么可能推进认识，而不是使实践失去价值？

下面进入本章正文。先回答问题，再回看相应知识。

正文·原 PDF 第 313 页

第二部分

马克思主义基本原理

第四章 认识论

章节概况 / 实践 / 认识 / 实践的含义 / 实践的特征 / 实践的基本形式 / (认识的含义 / 认识的特征 / 实践与认识的 / 辩证关系 / 客观物质性、自觉能动性、 / 社会历史性、直接现实性

生产实践、社会实践、科学实验

主体性、客观性 / (实践决定认识 / 实践是认识的来源 / 实践是认识发展的动力 / 实践是认识的目的 / 实践是检验认识是否具有 / 真理性的唯一标准 / 认识反作用于实践 / 理性认识依赖于 / 感性认识 / 感性认识有待于发展 / 深化为理性认识 / 感性认识和理性认识 / 相互渗透 / 感性认识到 / 理性认识的飞跃 / 认识的辩证过程 / 理性认识到 / 实践的飞跃 / 认识过程的反复性和无限性 / 认识运动的规律

真理的内容是客观的，检验真理的

真理的客观性 / 标准实践是客观的 / 真理 / 真理的绝对性和相对性

真理的绝对性是无条件的；

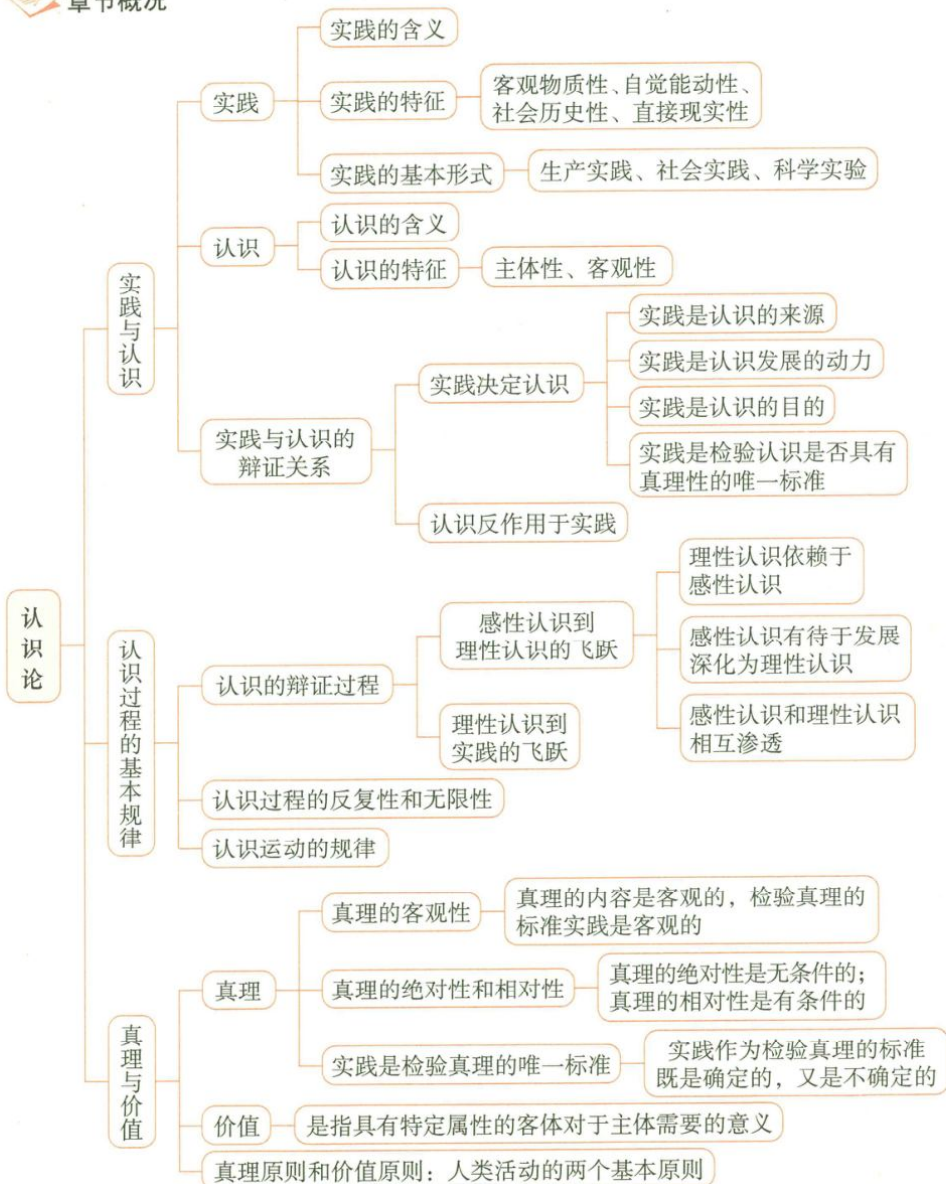
真理的相对性是有条件的 / 实践作为检验真理的标准 / 实践是检验真理的唯一标准 / 既是确定的，又是不确定的 / 价值

是指具有特定属性的客体对于主体需要的意义

真理原则和价值原则：人类活动的两个基本原则

第二部分 马克思主义基本原理

第四章 认识论

 章节概况


正文·原 PDF 第 314 页

知识点一实践

以认识：辩证唯物主义认为认识论即马克思主义认识论：能动的革命的反映论。

唯心主义先验论：认为人的认识先于实践。

实践的观点：认识论首要的、基本的理论观点。

人类（主体）有目的能动地改造和探索现实世界一切社会性的客观物质活动

含义

（客体）。

实践是主观见之于客观的活动，是沟通主观和客观的桥梁。

要素和结果都是可感知的客观实在（主体、客体、手段都是

客观物质性

客观物质的）。

人类有目的有意识的自觉活动（人与动物最核心的区别）。

自觉能动性

世界上最蹩脚的工程师比蜜蜂高明的地方在于建筑房屋前

就已经在头脑中形成了。

社会性：在社会关系中实践。

历史性：实践受历史条件的制约，是具体的、历史的。

实践的 / 特征

强调做，想法变成现实。（实践高于认识）

实践的 / 基本形式 / 社会历史性 / （古今对比） / 直接现实性 / 判断

1. 人改造世界的一切活动都是实践。（ ）
2. 蜜蜂筑巢也是对世界的改造，因此也是实践活动。（ ）
3. 只要是有人参与的都是实践活动。（ ）

1. 【答案】x。解析：社会性活动。

2. 【答案】x。解析：动物本能。

3. [答案] x。解析：狼孩。

1. 生产实践：处理人与自然之间的关系的活动，是最基本的实践活动。

2. 处理社会关系的实践：处理人与人之间关系的活动。

3. 科学实验：以观察、实验为内容的科学活动。

注意 老师讲课是实践活动，学生听课不是实践活动。因为教师讲课改造的是学生这个客观物质的客体，但是学生听课则改造的是学生的主观世界。

正文·原 PDF 第 315 页

第二部分

马克思主义基本原理

知识点二认识

马克思主义哲学把实践引入认识论，把辩证法应用于反映论，创立了能动的反映论，科学地揭示了认识的本质。

认识的含义 / 认识的特征

认识是实践的基础上主体对客体的能动的反映。

强调认识主体不同（即人不同），认识的结果不同，如：仁者见仁，

主体性

智者见智。

客观性

认识对象是客观的。

知识点三

实践与认识的辩证关系

认识是在实践基础上主体对客体的能动的反映。

实践是认识的来源（唯一来源唯一途径）

（强调的是认识的获得，即认识从无到有）

直接途径（直接经验）：实践。

获得认识的途径

间接途径（间接经验）：书本、老师、他人……

两者是源与

流的关系。

判断 是直接途径还是间接途径？

实践决定

1.纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。（

） / 认识（实践

：2.要想知道梨子的滋味就要亲口尝一尝。（

) / 是认识的

3. 不入虎穴，焉得虎子。(

) / 基础)

4. 竹外桃花三两枝，春江水暖鸭先知。(

)

5. 不登高山，不知天之高。(

)

6. 秀才不出门便知天下事。(

)

1. 【答案】直接途径。

2. 【答案】直接途径。 3. 【答案】直接途径。

4. 【答案】直接途径。

5. 【答案】直接途径。 6. 【答案】间接途径。

实践是认识发展的动力 (强调的是认识的深入，即认识从有到优)

实践当中遇到新的情况，在实践中解决新问题，认识加深。Eg. 新冠疫苗在疫情期间得到快速的发展。

正文·原 PDF 第 316 页

(续表) / 实践决定 / 认识 (实践 / 是认识的 / 基础) / 认识对 / 实践具有 / 反作用

实践是认识发展的动力 (强调的是认识的深入，即认识从有到优)

实践的发展，创造新的认识工具，延伸人的认识器官。Eg. 嫦娥四号带领人类探索月球。

实践中，锻炼了自己的思维能力。Eg. 吃一堑长一智。

【相关名言】恩格斯：世界上一旦有了技术的需要 (实践)，要比十所大学更能推动科学 (认识) 的发展。

实践是认识的目的和归宿

(强调认识指导实践，即先有认识，然后认识指导实践；或强调学以致用)

“造烛为照明，求知为运用。学而不用，如同耕地不播种，终无所获。”这一论断是在强调什么？(学以致用)

“学”指认识，“用”指实践，学习的目的是为了运用，学习为实践服务，实践是认识目的和归宿。

实践是检验认识是否具有真理性的唯一标准 (强调已有认识是否正确)

实践检验认识。解决“对不对”的问题。

认识是否正确，不依主观感觉而定，要依实践的结果而定。

正确的认识能够促进实践的发展。

错误的认识会阻碍实践的发展。

1.正确的认识才会对实践有反作用。(×，正确的、错误的认识都对实践有反作用)

2.认识对实践有促进作用。(×，只有正确的认识对实践才有促进作用)

判断

- 1.实践决定认识。()
- 2.实践是认识的基础。()
- 3.实践高于认识。()
- 4.认识来源于实践。()
- 5.认识反作用于实践。()
- 6.认识促进实践发展。()
- 7.实践是认识的唯一途径。()
- 8.实践是认识的唯一源泉。()

正文·原 PDF 第 317 页

第二部分

马克思主义基本原理 / (续表)

- 9.实践是人们改造世界的一切活动。()
 - 10.任何实践都带有一定社会的烙印。()
 - 11.认识是主体对客体的直接现实性活动。()
 - 12.错误的认识不来源于实践，正确的认识才来源于实践。()
 - 13.实践是获得认识的唯一途径，要获得认识就要亲自参加实践。()
- 1.【答案】V。 2.【答案】V。
 - 3.【答案】V。
 - 4.【答案】V。
 - 5.【答案】V。 6.【答案】×。

7.1答案】x。

8.【答案】V。

9. [答案】x。

10.【答案】V。

11. [答案】x。

12.【答案】x。

13. [答案】x。

知识点四

认识过程的基本规律 / 认识过程的 / 两次飞跃 / 感性认识和 / 理性认识 / (辩证关系)

在实践的基础上由感性认识到理性认识、又由理性认识到实践的能动飞跃。

(认识的辩证过程也可以表述为：实践—认识—实践)

第一次飞跃 第二次飞跃 (更重要)

感性认识—> 理性认识 (认识的任务) > 实践 (认识的目的)

初级阶段 / 高级阶段 / 表面现象 / 本质

感性认识是认识的初级阶段，是主体对客体表面现象的反映。它

包括三种形式。

1. 感觉。(个别特征，对一个事物某一部分的认识)

2. 知觉。(对一个事物整体认识)

3. 表象。(对过去感觉知觉的回忆)

两者 / 区别

理性认识属于认识的高级形式、高级阶段，是人们关于事物的木质、全体和内部联系的认识。它包括三种形式。

1. 概念。

2. 判断。

3. 推理。

正文·原 PDF 第 318 页

(续表) / 两者 / 联系

1. 理性认识依赖于感性认识，感性认识是理性认识的基础。

2. 感性认识有待于发展深化为理性认识。

只有感性认识上升到理性认识之后，才能把握事物的本质，满足

实践的需要。

感性认识深化为理性认识的条件：（1）丰富的合乎实际的材料。

（2）运用抽象和综合的思维方法对感性材料进行加工。

3. 感性认识和理性认识相互渗透、相互包含。

感性认识和理性认识总是相互交织在一起的，既没有纯粹的感性认识，也没有纯粹的理性认识，二者相互包含。

感性认识和 / 理性认识 / （辩证关系） / 判断

1. 理性认识依赖于感性认识。（ ）

2. 感性认识有待于发展到理性认识。（
）

3. 理性认识是感性认识的基础。（
）

4. 感性认识和理性认识相互渗透。（

5. 理性认识比感性认识更高级。（
）

6. 感性认识是对事物现象的认识，理性认识是对事物本质的认识，故而理性认识比感性认识更重要、更可靠。（ ）

1. 【答案】√。

2. 【答案】√。

3. [答案] ×。

4. 【答案】√。

5. [答案] √。

6. 【答案】×。解析：感性认识和理性认识都是认识，都有对错之分，所有没法比较谁更可靠谁更重要。

注意：

哲学中一般不能比较谁比谁更重要，比较类的表述都很少见，常见的比较类表述总结如下：

①认识的两次飞跃中，第二次比第一次更重要。

②感性认识是认识的初级阶段，理性认识是认识的高级阶段，理性认识比感性认识更高级。

③实践高于认识。

(续表)

	1. 理性认识依赖于感性认识，感性认识是理性认识的基础。 2. 感性认识有待于发展深化为理性认识。 只有感性认识上升到理性认识之后，才能把握事物的本质，满足实践的需要。 感性认识深化为理性认识的条件：（1）丰富的合乎实际的材料。（2）运用抽象和综合的思维方法对感性材料进行加工。 3. 感性认识和理性认识相互渗透、相互包含。 感性认识和理性认识总是相互交织在一起的，既没有纯粹的感性认识，也没有纯粹的理性认识，二者相互包含。
两者联系	
感性认识和理性认识 （辩证关系）	判断 1. 理性认识依赖于感性认识。（ ） 2. 感性认识有待于发展到理性认识。（ ） 3. 理性认识是感性认识的基础。（ ） 4. 感性认识和理性认识相互渗透。（ ） 5. 理性认识比感性认识更高级。（ ） 6. 感性认识是对事物现象的认识，理性认识是对事物本质的认识，故而理性认识比感性认识更重要、更可靠。（ ） 1. 【答案】√。 2. 【答案】√。 3. 【答案】×。 4. 【答案】√。 5. 【答案】√。 6. 【答案】×。解析：感性认识和理性认识都是认识，都有对错之分，所有没法比较谁更可靠谁更重要。
	注意： 哲学中一般不能比较谁比谁更重要，比较类的表述都很少见，常见的比较类表述总结如下： ①认识的两次飞跃中，第二次比第一次更重要。 ②感性认识是认识的初级阶段，理性认识是认识的高级阶段，理性认识比感性认识更高级。 ③实践高于认识。

正文·原 PDF 第 319 页

第二部分

马克思主义基本原理 / 认识过程的 / 反复性和 / 无限性 / 认识运动的 / 规律 (以实践 / 为起点) / (续表)

对一个复杂事物的认识，往往是要经过由实践到认识、由认识到

反复性

实践的多次反复 (反复重复，反复具有上升性，重复不具有上升性) 才能完成。

客观世界是不断发展的 (追究真理是一个永无止境的过程)，人的认识运动也必然随之不断发展。

无限性

拓展补充 认识是有限性和无限性的统一，人类的认识是无限的，个人的认识是有限的。

上升性

对一个事物或者整个世界的认识。

做题技巧

1. 反复性

(1) 对一个事物认识发生变化，强调认识过程的难和复杂。

(2) 关键词：曲折，各种条件限制，认识需要一个过程，实践、认识、实践的反复多次。

2. 无限性

(1) 认识对象是整个世界，强调认识是无限发展的。

(2) 关键词：无限变化、世代延续、不断发展、永无止境、与时俱进、开拓创新。

3. 上升性

(1) 强调的是认识的结果不是认识的过程。

(2) 关键词：波浪式前进、螺旋式上升、超越自己等。

判断

1. 认识除了反复性和无限性以外，还具有上升性。()

2. 认识事物的本质过程是循环往复的。()

3. 人们对一个事物的正确认识要经过实践—认识—实践的多次反复才能完成。()

1. 【答案】V。

2. 【答案】x。

3. [答案] V。

实践、认识、再实践、再认识，循环往复以致无穷，每一循环都进入高一

级的程度。（螺旋上升）

Eg. 群众路线。

从群众中来：由实践到认识。

到群众中去：由认识到实践。

正文·原 PDF 第 320 页

知识点五 真理与价值

含义 / 意识、认识、 / 真理的关系

真理是客观事物及其规律在人的意识中的正

确的认识：真理。

确反映，是标志主观和客观（顺序不能颠倒）

相符合的范畴。科学理论～真理。

错误的认识：谬误。

真理是标志主观和客观相符合的哲学范畴（正确的反映）。

谬误是对客观事物本来面目的歪曲反映。

对一定范围内、一定客观现象的认识来说，真理就是真理，谬误就是谬误，二者有本质区别，不能混淆。即在一定条件下，真理和谬

误有明确的界限。

真理和 / 谬误

真理和谬误相互依存。没有真理，无所谓谬误；没有谬误，也无所谓真理。真理和谬误总是相比较而存在、相斗争而发展的。

真理和谬误可在一定条件下实现相互转化。

真理都是具体的，超出真理使用的条件和范围，真理会变成谬误。（V）

真理和谬误没有明确界限。（×）

真理和谬误互相包含。（×）

真理与谬误在一定条件下相互依存、相互转化。（V）

意识：人脑对客观存在的主观反映。（所有的反映）

认识：实践基础上主体对客体的反映。

真理：正确的认识。

意识 > 认识 > 真理。

1.客观性

真理的 / 本质属性 / 特征

2.绝对性

和相对性 / 同一个客观 / 真理的两重 / 属性

真理的内容是客观的。

真理的检验标准（实践）是客观的。

真理的形式是主观的。

绝对性：真理是无条件的、绝对的，不依赖于人的

客观内容。

①正确反映；

②能够正确认识无限发展的客观世界。

相对性：在一定条件下，对客观事物及其规律的正

确认识是有限的，即真理的条件性。

相对性可看成条件的、具体的。

终极真理（×）永恒真理（×）

[正文·原 PDF 第 321 页](#)

第二部分

马克思主义基本原理 / （续表） / 特征

真理是主观与客观（理论与实践）具体的历史的统一～真理的相对性。

认识是主观与客观具体的历史的统一。（×）【认识有对有错，正确的认识（科学理论）是主观与客观具体的历史的统一】

真理是客观与主观具体的历史的统一。（×）【唯心主义，应该是主观与客观

的统一】 / 真理的 / 检验标准 / 价值

（1）检验真理的唯一标准：实践，由真理的本性和实践的特点所

实践

决定的。

真理的本性：主观与客观相符合。

实践的特点：主观和客观联系的“桥梁”，直接现实性的特点。

(2) 实践标准的确定性与不确定性。

确定性：能且只能由实践检验真理。

不确定性：①任何实践都是具体的，受到一定历史条件的限制，因此一定历史条件的实践，不能完全驳倒或证实现存的一切知识。②实践对认识的检验是一个过程，因此一定历史阶段的实践对认识真理

性的检验是有条件的。

具有特定属性的客体对于主体需要的意义。(价值 值钱的)

人类活动的两个基本原则：

真理原则：人类必须按照世界的本来面目去认识世界和改造世界。

价值原则：人类必须按照自己的尺度和需要去认识和改造世界。

(真理原则是价值原则的基础和前提)

判断

1. 真理是人们对客观事物及其规律的反映。()
2. 真理是具体的、有条件的。()
3. 真理的获得必须以谬误的纠正为基础。()
4. 真理与谬误没有明确的界限。()
5. 真理和谬误总是相比较而存在，相斗争而发展的。即真理和谬误往往相伴而行。()
6. 真理与谬误相互依存，在一定条件下还可以相互转化。()
7. 认识是客观与主观、理论与实践具体的历史的统一。()
8. 真理是绝对的，所以我们要追求终极真理。()

正文·原 PDF 第 322 页

9. 真理是永恒不变的。()
10. 在实践中追求和发展真理。()
11. 真理在发展中不断地超越自身。()
12. 在实践中推翻真理。()
13. 超越历史条件才能获得真理。()
14. 真理是无条件的。()

1. 【答案】x。解析：正确反映。

2. 【答案】V。

3. 【答案】x。解析：实践是获得和检验的标准。

4. 【答案】x。

5. 【答案】V。

8. 【答案】x。

9. 【答案】x。

12. 【答案】x。

13. 【答案】x。

6. 【答案】V。

10. 【答案】V。

14. 【答案】x。

(续表)

7. 【答案】x。

11. 【答案】V。

合上资料自测

一次实验失败为什么可能推进认识，而不是使实践失去价值？

检查：能否说清概念、条件和一个例子？能否指出与相邻概念的区别？

45 唯物史观

原 PDF 第 323-334 页 · 以下正文中的页码均按原文件页序

唯物史观从社会存在、社会意识与社会基本矛盾理解历史。

怎么读这一章

将生产力与生产关系、经济基础与上层建筑放成两组关系。

容易混淆

不能将一切社会现象直接归入同一组概念。

带着问题阅读

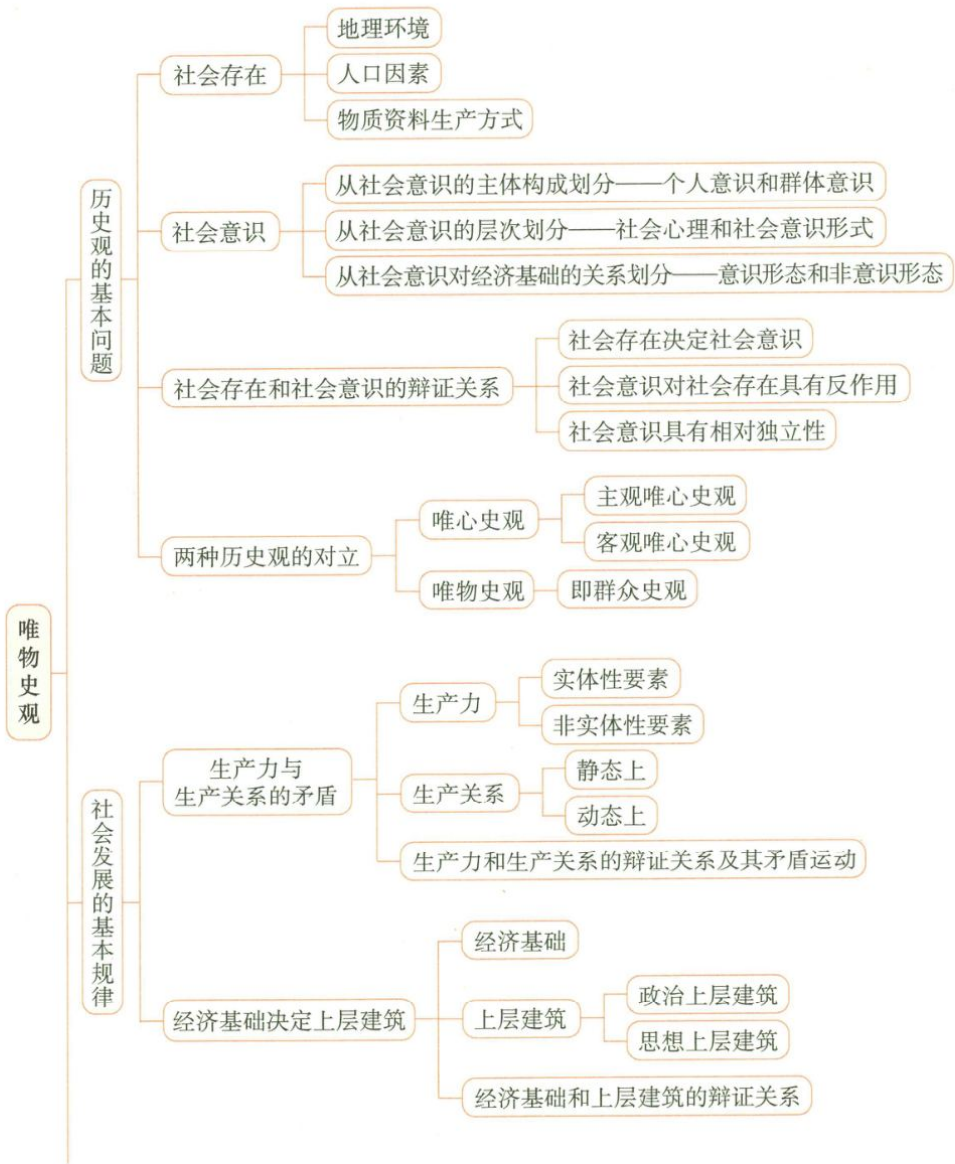
技术变化、所有制安排与法律制度分别放在哪一层？

下面进入本章正文。先回答问题，再回看相应知识。

正文 · 原 PDF 第 323 页

第五章 唯物史观★★

章节概况



正文·原 PDF 第 324 页

根本动力——社会基本矛盾 / 直接动力——阶级斗争 / 重要动力——改革 / 人民群众是历史的创造者， / 是历史的主体，是推动社 / 会发展的决定力量 / 人的本质和人的价值 / 价值判断与价值选择 / 个人本质

人民群众是社会物质财富的创造者

人民群众是社会精神财富的创造者

人民群众是实现社会变革的决定力量

自然属性 / 社会属性 / 人的价值 / 个人价值 / 社会价值

价值判断是价值选择的基础，价值选择是价值判断的体现

知识点一历史观的基本问题

类别 / 研究对象 / 地位 / 区别 / 作用 / 联系 / 社会存在与社会意识 / 物质与意识 / 人类社会 / 整个世界 / 历史唯物主义与历史 / 唯心主义的基本问题 / 哲学的基本问题 / 对社会存在和社会意识哪个是本原问题的 / 不同回答，是划分历史唯物主义和历史唯

心主义的标准。

对物质和意识哪个是本原问题的不同回答，是

划分唯物主义和唯心主义的标准。

社会存在与社会意识的关系问题是物质与意识的关系问题在社会历史领域的具体体现。

正文·原 PDF 第 325 页

第二部分

马克思主义基本原理 / (续表)

历史领域哲学的基本问题 (社会存在与社会意识的关系问题)

超格提示

哲学的基本问题 — 历史领域

存在 (唯物主义) — 先有社会存在 (历史唯物主义) — 人民群众是历史的创造者思维 (唯心主义) — 先有社会意识 (历史唯心主义) 「王观唯心主义：少数杰出人物

-客观唯心主义：天命、神等

Eg.时势造英雄 (唯物主义) ；英雄造时势 (唯心主义) 。

(1) 地理环境：必要前提。

(2) 人口因素：必要条件。

【注意：这里的必要前提和必要条件可以互换，

社会存在 / 社会物质生活条件的

总机。

这两个只要不跟“决定”搭配就行】

(3) 物质资料生产方式：(决定力量)

包括生产力和生产关系。基中生产力决定生产关系，所以最终决定力量是生产力。

主体构成

个人意识和群体意识。

社会心理：低水平，感情、风俗、习惯。

层次划分

社会意识形态：高水平，哲学、艺

社会精神现象的总机。

(对经济基础的关系)

术、宗教、道德、自然科学。

社会意识

意识形态 (阶级性) : 服务于经济

基础，具有阶级性，政治法律思想、

是否反映 / 并服务于 / 经济基础

道德、艺术、宗教、哲学。

非意识形态 (非阶级性) : 不属于

特定的经济基础，不具有阶级性，

语言学、逻辑学、心理学。

社会存在和社会 / 意识的辩证关系 / “相对独立性”

1. 社会存在决定社会意识

社会存在决定社会意识的内容和形式，决定社会意识的产生和发展。

Eg. 仓廪实而知礼节，衣食足而知荣辱。

正文·原 PDF 第 326 页

社会存在和社会 / 意识的辩证关系 / “相对独立性” / 两种历史观 / 的对立 / (续表)

2. 社会意识对社会存在具有反作用

先进的社会意识对社会存在的发展起着巨大的促进作用；落后、反动的社会意识对社会存在的发展具有重大的阻碍作用。

Eg. 加强社会主义核心价值观宣传教育。

3. 社会意识的相对独立性

(1) 社会意识的发展变化与社会存在的发展变化不完全同步。(可前可后)(时至今日,重男轻女的封建思想依然存在)

(2) 社会意识的发展同经济发展的水平之间具有不平衡性。(经济上落后的国家,在哲学上仍能演奏第一提琴)

(3) 社会意识在自身的发展中具有历史继承性。(继承学习毛泽东、马列思想)

(4) 社会意识各种形式之间相互影响和相互作用。(法律与道德相互影响)

(5) 社会意识对社会存在具有能动的反作用。社会意识对社会存在的反作用是社会意识相对独立性最集中的表现。

社会存在和社会意识的关系问题是历史观的基本问题,对这一问题的不同回答,是划分历史唯物主义和历史唯心主义两种历史观的标准。

唯物史观认为社会存在决定社会意识。

唯心史观认为社会意识决定社会存在。

判断

1. 社会意识对社会发展起推进作用。()
2. 落后的社会意识对社会发展不起作用。()
3. 社会意识直接作用于社会存在。()
4. 社会意识有时落后于社会存在,有时又先于社会存在而变化发展。()
5. 社会存在变化了,社会意识迟早要发生变化。()
6. 唯物史观和唯心史观划分的唯一标准是英雄创造历史还是人民创造历史。()
7. 唯物史观和唯心史观划分的唯一标准是社会存在和社会意识何为第一性。()
8. 凡是唯物主义都承认社会存在决定社会意识。()
9. 马哲是唯物史观和唯心史观的分水岭。()

正文·原 PDF 第 327 页

第二部分

马克思主义基本原理 / (续表)

1. 【答案】x。解析:必须是先进的、正确的社会意识。
2. 【答案】x。解析:起阻碍作用。
3. 【答案】x。解析:借助于实践。

4. 【答案】V。
5. 【答案】V。
6. 【答案】x。解析：唯心史观还包括主观唯心和客观唯心。
7. 【答案】V。
8. 【答案】x。解析：形而上学唯物主义历史观唯心。
9. 【答案】V。解析：但是马哲是唯物和唯心的分水岭是错的。

知识点二社会发展的基本规律/ 基本矛盾/ 根本动力

不管是资本主义社会还是社会主义，基本矛盾都是生产力与生产关系的矛盾和经济基础与上层建筑的矛盾。但是资本主义和社会主义在性质上是有区别的，所以解决办法也有区别。

不同社会 / 中国 / (公有制) / 基本矛盾 / 基本矛盾的性质 / 基本矛盾的解决办法

生产力与生产关系；

非对抗性的 / 改革 / 经济基础与上层建筑 / 美国 / (私有制)

生产力与生产关系；

对抗性的 / 革命 / 经济基础与上层建筑 / 我国矛盾 / 主要矛盾 / 基本矛盾 / 内容 / 解决途径

人民日益增长的美好生活的需要和不平衡不

充分发展之间的矛盾 / 解放生产力 / 生产力与生产关系 / 经济基础与上层建筑 / 改革 (社会体制) / 社会主义制度的自我完善和自 / 我发展 / 生产力

1. 生产力与生产关系的矛盾 (生产方式是决定力量，生产力是最终决定力量)

生产力是人们在生产过程中利用自然、改造自然的能力。生产力表现的是人与自然的关系。生产力是人类社会的最终决定力量。(是社会进步的最高标准)

正文·原 PDF 第 328 页

G超格教育 / (续表) / 生产力 / 生产关系 / 生产力和 / 生产关系 / 的辩证关 / 系及其矛 / 盾运动

1. 生产力与生产关系的矛盾 (生产方式是决定力量，生产力是最终决定力量)

(1) 实体性要素 (生产力的基本要素) 包括劳动资料、劳动对象、劳动者。

劳动资料中的生产工具是社会生产力发展水平的客观标志。

劳动对象和劳动资料二者合称为生产资料。(劳动资料≠生产资料)

劳动者是具有一定劳动能力的人。劳动者是生产力构成中最重要的要素，在构成生产力的诸实体要素中起主导作用。

生产 / 要素

(2) 非实体性要素 (智能型要素) 包括科学技术、经济管理等，其

中科学技术占有重要地位。

科学技术是先进生产力的集中体现和主要标志，属于生产力中非实体性的渗透性要素。未被用于生产过程时，是潜在生产力；当它被应用于生产过程时，才由潜在的生产力变为直接的现实生产力。所以科学技术不是直接的现实的生产力，而是间接的潜在的生产力，但是可以通过运用转化为直接生产力。

马克思：“生产力里面也包括科学在内。”

邓小平：“科学技术是第一生产力。”

生产关系是在物质生产过程中人与人之间的关系。生产关系表现的是人与人之间的经济关系。

生产关系从静态上看由生产资料所有制。人们在生产中的地位 and 相互关系，产品分配形式等方面构成。其中生产资料所有制是生产关系的基础，是区分社会制度的根本标志，是一切社会关系中最本质、最基本的关系，是判断各

种社会形态性质的客观依据。

从动态上看由生产、分配、交换、消费等环节上分别形成的直接分配关系、交换关系、生产关系和消费关系构成。消费是指使用的过程，购买的过程是交换。

生产决定消费，生产决定分配。所有制决定分配制。

(1) 生产力决定生产关系：生产力的产生、性质、水平和发展要求决定生产关系的产生、性质和状况。

(2) 生产关系对生产力具有反作用：适合的生产关系推动生产力发展，不适合的生产关系阻碍生产力发展。

(3) 生产力和生产关系的互相作用构成了生产方式的矛盾运动，这一矛盾运动中，贯穿着生产关系一定要适应生产力发展状况的规律。

正文·原 PDF 第 329 页

第二部分

马克思主义基本原理 / (续表) / 经济基础 / 上层建筑

超格提示

2. 经济基础决定上层建筑

同生产力的一定发展阶段相适应的生产关系的总和。具有决定意义的是生产资料所有制。

(核心：国家政权)

政治上：政治法律制度、政治部门、军队、监狱等。

政治法律制度、社会

思想上(观念上层建筑)：政治法律思想、道德、宗教、

意识形态及设施

哲学、艺术等。

①上层建筑 社会意识。社会意识是指社会生活中的精神方面，而上层建筑包括设施等社会存在的内容，也包括意识形态等社会意识内容。

②思想上层建筑=社会意识形态。

(1) 经济基础决定上层建筑：经济基础的需要决定上层建筑的产生；经济基础性质决定上层建筑性质；经济基础的变化发展决定上层建筑的变化发展及其方向。

(2) 上层建筑对经济基础具有巨大的反作用，当上层建筑同自己的经济基础相适应，能够满足经济基础的要求时，就会对经济基础起促进的作用；反之，如果上层建筑的某些部分或环节同经济基础的要求不相适应甚至相违抗时，就会对经济基础起某种阻碍或破坏的作用。

(3) 上层建筑一定要适应经济基础的发展状况的规律。

经济基础与上层建筑 / 的相互作用及其矛盾 / 运动

注意：

上层建筑适合经济基础状况，不一定会促进社会社会发展；

上层建筑适合先进的经济基础状况就能促进社会的发展。

(经济领域：调整生产关系适应生产力

【比如：土地改革(三权分置)、税费改革、分配制度改革等】

鉴(政治、法律、文化领域：调整上层建筑适应经济基础

【比如：意识形态的调整、政治制度的调整、党建问题的改革、行政管理体制的改革(多证件合一)、行政机构调整、法律法规的完善和制定等】

正文·原 PDF 第 330 页

(续表)

2. 经济基础决定上层建筑

注意：

不管是调整经济领域还是政治领域，如果选项中有“改革是社会主义制度的自我完善和自我发展”“自我完善的方式解决社会基本矛盾”则一般可选。

通过改革建立新的生产关系以满足解放发展生产力的要求。(×)

改革是我国社会制度的根本性变革。(×)

知识点三) 社会发展的动力系统

1. 根本动力
2. 直接动力
3. 重要动力
4. 决定力量

社会基本矛盾，其中生产力是社会发展的最终决定力量。

阶级斗争，社会革命是阶级斗争的最高形式。

【社会主义社会的直接动力是改革】

改革(也是社会主义国家的直接动力)，是解决社会基本矛盾的有效途径。

人民群众是历史的创造者，是历史的主体，是推动社会发展的决定力量，是物质财富、精神财富、变革的决定力量

唯物史观

厂个人：杰出人物重大作用、影响作用。

人民群众：决定力量

认识论：实践—认识—实践。

群众路线～

辩证法：特殊性—普遍性—特殊性。

、历史唯物主义：人民群众是历史的主体，是历史的创造者。

①人民群众是物质财富和精神财富的创造者(不是源泉)。人民群众的实践是源泉。

②人民群众是社会变革的决定力量，但是不能决定社会的性质。生产方式决定社会的性质。

(1) 人民群众创造作用的社会制约性

人民群众的创造活动不是随心所欲的，人民群众自己创造历史，总是在一定社会条件的制约下。

正文·原 PDF 第 331 页

第二部分

马克思主义基本原理 / (续表)

4.决定力量

(2) 个人在历史上的作用

不是人人都是历史创造者。

杰出人物，只能对历史发展起影响作用，不能决定历史发展的基本趋势。

(3) 群众路线

一切依靠群众，一切为了群众，从群众中来，到群众中去。

知识点四人的本质和人的价值

人 / 的 / 本 / 质 / 人 / 的 / 价 / 值

自然属性。

社会属性 / (是人的本质)

人与动物：人的本质在于社会劳动。

人与人：人的本质在于社会关系。

社会价值：对社会的贡献 (第一位的) 。

个人价值 (自我价值) ：社会对身忌需要的满足。

人的价值是个人价值与社会价值的统一。

含义 / 两者 / 的 / 关系 / 特征 / 标准 / 价值判断

人们对事物能否满足主体的需要以及满足的程度作出判断。

价值选择

在价值判断的基础上人们做出的选择。

(1) 价值判断是价值选择的基础。

(2) 价值判断和价值选择都是社会存在在不同人的头脑中的反映，是在社会实践的基础上形成的。

社会历史性

价值判断和价值选择会因时间、地点和条件的变化而不同

人们的社会地位不同、需要不同、不同阶级和阶层认识事物

主体差异性

的角度不同等，会使人们的价值判断与价值选择不同。

树立正确的价值观，作出正确的价值判断和价值选择，必

自觉遵循社会 / 发展的客观规律

须坚持真理，遵循社会发展的客观规律，走历史发展的必由之路。

把人民群众的利益作为最高的价值标准，牢固树立为人民
自觉站在最广大 / 人民的立场上
服务的思想，把献身人民事业、维护人民的利益作为自己
的最高价值追求。

第二部分 马克思主义基本原理

(续表)

4. 决定力量	(2) 个人在历史上的作用 不是人人都是历史创造者。 杰出人物，只能对历史发展起影响作用，不能决定历史发展的基本趋势。 (3) 群众路线 一切依靠群众，一切为了群众，从群众中来，到群众中去。
---------	--

知识点四 人的本质和人的价值

人的本质	自然属性。		
	社会属性 (是人的本质)	人与动物：人的本质在于社会劳动。	
		人与人：人的本质在于社会关系。	
人的价值	社会价值：<u>对社会的贡献（第一位的）</u>。 个人价值（自我价值）：<u>社会对自己需要的满足</u>。 人的价值是个人价值与社会价值的统一。		
价值判断与价值选择	含义	价值判断	人们对事物能否满足主体的需要以及满足的程度作出判断。
		价值选择	在价值判断的基础上人们做出的选择。
	两者的关系	（1）价值判断是价值选择的基础。 （2）价值判断和价值选择都是社会存在在不同人的头脑中的反映，是在社会实践的基础上形成的。	
		特征	社会历史性
	主体差异性		人们的社会地位不同、需要不同、不同阶级和阶层认识事物的角度不同等，会使人们的价值判断与价值选择不同。
	标准	自觉遵循社会发展的客观规律	树立正确的价值观，作出正确的价值判断和价值选择，必须坚持真理，遵循社会发展的客观规律，走历史发展的必由之路。
		自觉站在最广大人民的立场上	把人民群众的利益作为最高的价值标准，牢固树立为人民服务的思想，把献身人民事业、维护人民的利益作为自己的最高价值追求。

正文·原 PDF 第 333 页

\CP

正文·原 PDF 第 334 页

拓展补充 历史发展阶段

1919 - / > 1921— / > 1949 — / > 1956 — / 毛泽东思想 / -> 1976 - / > 2012—>至今 / 中国特色社会主义 / 理论体系

马克思主义中国化的三次飞跃：

- (1) 毛泽东思想；
- (2) 中国特色社会主义理论体系；
- (3) 习近平新时代中国特色社会主义思想。

合上资料自测

技术变化、所有制安排与法律制度分别放在哪一层？

检查：能否说清概念、条件和一个例子？能否指出与相邻概念的区别？

46 毛泽东思想及历史地位

原 PDF 第 335-337 页 · 以下正文中的页码均按原文件页序

毛泽东思想的历史地位要联系中国革命和建设实践。

怎么读这一章

按形成背景、主要内容、历史贡献组织材料。

容易混淆

历史地位与具体事件年份属于不同学习任务。

带着问题阅读

选一个思想内容，说明它回应了什么实践问题。

下面进入本章正文。先回答问题，再看相应知识。

正文 · 原 PDF 第 335 页

第三部分

毛泽东思想概论

第一章 毛泽东思想及其历史地位

章节概况 / 毛泽东思想 / 及其历史地位 / 毛泽东思想科学概念的提出 / 毛泽东思想的科学内涵 / 毛泽东思想的历史地位 / 刘少奇

马克思主义中国化的第一次历史性飞跃

知识点一 毛泽东思想科学概念的提出

1945年5月，刘少奇在中国共产党第七次全国代表大会上所作的《关于修改党的章程的报告》中，第一次在全党范围内正式提出并阐述了毛泽东思想。中共七大通过的党章把毛泽东思想确立为全党的指导思想。

知识点二 毛泽东思想的科学内涵

中共十一届六中全会通过的《关于建国以来党的若干历史问题的决议》和党的十二大通过的党章中指出：“毛泽东思想是马克思列宁主义在中国的运用和发展，是被实践证明了的关于中国革命和建设的正确理论原则和经验总结，是中国共产党集体智慧的结晶。”

拓展补充

1. 毛泽东思想 毛泽东的思想
2. 党的历史上的三个决议

1945年，六届七中全会，《关于若干历史问题的决议》

1981年，十一届六中全会，《关于建国以来党的若干历史问题的决议》

2021年，十九届六中全会，《关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》

原页图片与图表·原 PDF 第 335 页

第三部分 毛泽东思想概论

第一章 毛泽东思想及其历史地位

章节概况



知识点一 毛泽东思想科学概念的提出

1945年5月，刘少奇在中国共产党第七次全国代表大会上所作的《关于修改党的章程的报告》中，第一次在全党范围内正式提出并阐述了毛泽东思想。中共七大通过的党章把毛泽东思想确立为全党的指导思想。

知识点二 毛泽东思想的科学内涵

中共十一届六中全会通过的《关于建国以来党的若干历史问题的决议》和党的十二大通过的党章中指出：“毛泽东思想是马克思列宁主义在中国的运用和发展，是被实践证明了的关于中国革命和建设的正确理论原则和经验总结，是中国共产党集体智慧的结晶。”

拓展补充

- 1. 毛泽东思想 ≠ 毛泽东的思想
 - 2. 党的历史上的三个决议
- 1945年，六届七中全会，《关于若干历史问题的决议》
- 1981年，十一届六中全会，《关于建国以来党的若干历史问题的决议》
- 2021年，十九届六中全会，《关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》

正文·原 PDF 第 336 页

G超格教员

知识点三毛泽东思想的历史地位

毛泽东思想是马克思主义中国化的第一次历史性飞跃的理论成果，是中国革命和建设的科学指南，是中国共产党和中国人民宝贵的精神财富。

拓展补充 马克思主义中国化的三次飞跃

毛泽东思想 / 中国特色社会主义理论体系

习近平新时代中国特色社会主义思想

知识链接

马克思主义中国化，就是将马克思主义基本原理同中国具体实际相结合。

1938年，毛泽东在党的六届六中全会上作的题为《论新阶段》的政治报告中，最先提出了“马

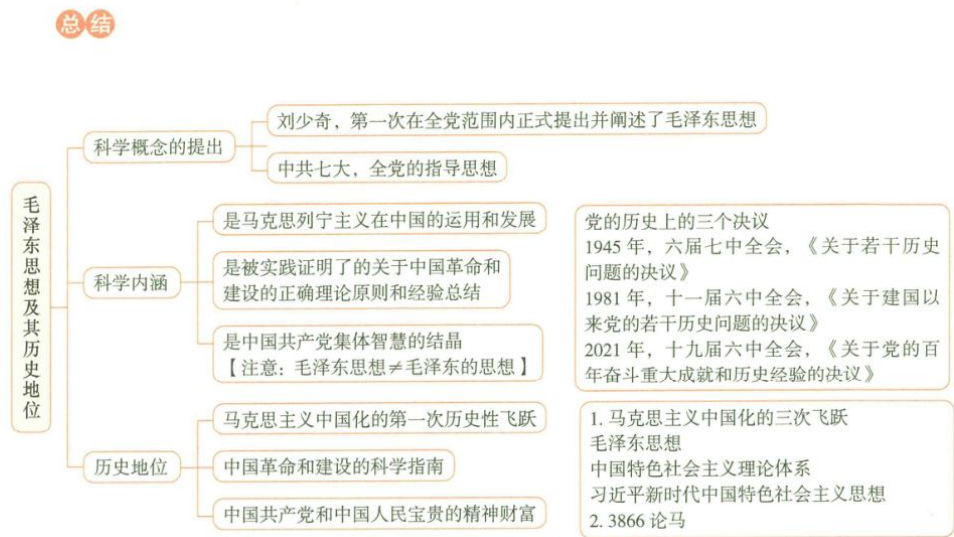
拓展补充

1938年，中共六届六中全会在延安举行。会上，毛泽东作题为《论新阶段》的政治报告和会议总结，在报告中：

- (1) 第一次提出了“马克思主义中国化”的命题；
- (2) 第一次使用了中国古代传统文化中的一个重要概念“实事求是”；
- (3) “实事求是”一词，出自《汉书·河间献王传》：“修学好古，实事求是”。

正文·原 PDF 第 337 页

第三部分 毛泽东思想概论



合上资料自测

选一个思想内容，说明它回应了什么实践问题。

检查：能否说清概念、条件和一个例子？能否指出与相邻概念的区别？

47 毛泽东思想的形成和发展

原 PDF 第 338-347 页 · 以下正文中的页码均按原文件页序

形成发展需要把思想节点放回革命进程。

怎么读这一章

事件、问题、理论成果三条线并行，而不是只背时间。

容易混淆

文献发表时间与某思想成熟阶段不能随意互换。

带着问题阅读

选两个阶段，比较面对的问题和形成的认识。

下面进入本章正文。先回答问题，再回看相应知识。

正文 · 原 PDF 第 338 页

第二章 毛泽东思想的形成和发展

章节概况 / 毛泽东思想产生的条件 / 毛泽东思想的形成和发展 / 社会基础) / 半殖民地半封建的社会性质 / 理论基础) / 马克思列宁主义 / 实践基 / HH

中国共产党领导的革命和建设的实践

阶级基

中国工人阶级队伍的壮大和发展

文化基础 / (中国优秀的传统文化 / 时代背景 (战争与革命

毛泽东思想的萌芽 (1921 1927)

毛泽东思想的形成 (1927—1935)

毛泽东思想的成熟 (1935—1945)

毛泽东思想的继续发展 (1945—1976)

知识点一毛泽东思想产生的条件

毛泽东思想产生的社会基础

近代中国社会半殖民地半封建的社会性质是毛泽东思想产生的社会基础。

毛泽东思想产生的理论基础

五四运动以后，马克思列宁主义在中国传播并逐步被中国的马克思主义者所掌握和运用。

【南陈北李，相约建党】

原页图片与图表·原 PDF 第 338 页

超格教育 | 公共基础知识笔记（上册）

第二章 毛泽东思想的形成和发展

章节概况



知识点一 毛泽东思想产生的条件

一 毛泽东思想产生的社会基础

近代中国社会半殖民地半封建的社会性质是毛泽东思想产生的社会基础。

二 毛泽东思想产生的理论基础

五四运动以后，马克思列宁主义在中国传播并逐步被中国的马克思主义者所掌握和运用。

【南陈北李，相约建党】

正文·原 PDF 第 339 页

第三部分

毛泽东思想概论

1. 新文化运动：1915年9月，陈独秀在上海创办《青年杂志》是新文化运动兴起的标志。

新文化运动口号是民主和科学【德先生和赛先生】。

2. 李大钊发表《法俄革命之比较观》、《庶民的胜利》、《布尔什维主义的胜利》等文章，成为中国宣传马克思主义第一人。
3. 第一个将《共产党宣言》翻译成中文的是上海共产主义小组的陈望道。

拓展补充

1. 【原称《青年杂志》，第二期改名为《新青年》】
2. 1919年，李大钊在《新青年》“马克思研究号”上发表了《我的马克思主义观》。这篇具有百年历史的文章是中国人比较系统地介绍和分析马克思学说的开山之作。

毛泽东思想产生的实践基础【注意与时代背景的区别】

毛泽东思想是在同国内外各种敌人的斗争中生长和发展起来的，是在同党内各种机会主义思想，特别是同以王明为代表的“左”倾机会主义和以陈独秀为代表的“右”倾投降主义路线和经验主义等进行原则斗争中生长和发展起来的。

因此，中国共产党领导的革命和建设的实践，是毛泽东思想形成的实践基础。

四 毛泽东思想产生的阶级基础

中国工人阶级队伍的壮大和发展是毛泽东思想产生的阶级基础。

中国工人阶级的产生：中国工人阶级（产业工人）最早出现在19世纪40至50年代外国资本主义在华企业中。到五四运动前夕达到200万人左右，成为一支伟大的革命力量。

毛泽东思想产生的文化基础

中国优秀的传统文化是毛泽东思想形成和发展的文化基础。

六 毛泽东思想产生的时代背景

战争与革命是毛泽东思想产生的时代背景。

正文·原 PDF 第 340 页

知识总结 / 毛泽东思想产生的条件 / 社会基础 / 理论基础 / 实践基础 / 阶级基础 / 文化基础 / 时代背景 / 内容 / 双半社会 / 马克思列宁主义 / 革命和建设 / 工人阶级 / 中国优秀的传统文化 / 战争与革命

知识点二

毛泽东思想的形成和发展

1. 毛泽东思想的萌芽（1921—1927）：党的创立和大革命时期

(1) 标志：关于新民主主义革命的一些基本思想的提出。

(2) 代表作：《中国社会各阶级的分析》【毛泽东思想萌芽的标志】、《国民革命与农民运动》和《湖南农民运动考察报告》。

(3) 主要思想：反帝反封建的民主革命纲领，无产阶级在民主革命中的领导权问题和农民同盟军等问题，中国革命的对象、动力和前途等关于新民主主义革命的基本思想。

1925年 / 《中国社会各阶级的分析》 / 1926年 / 1927年 / 《国民革命和农民运动》 / 《湖南农民运动考察报告》

运用马克思主义的阶级分析的方法，结合中国革命的具体实践，论述了中国革命的对象、动力、性质和前途等一系列问题，初步提出了关于新民主主义革命的基本思想，为探索新民主主义革命的理论作出了杰出的贡献，为党领导中国新民主主义革命的实践提供了理论指导。

指出分清敌友是革命的首要问题，农民是革命的主力军，

该文章是毛泽东思想萌芽的标志。

指出农民问题是国民革命的中心问题。

肯定农民的作用及党领导农民革命的重要性。

正文·原 PDF 第 341 页

第三部分

毛泽东思想概论

拓展补充

1. 打响了武装反抗国民党反动派的第一枪

南昌起义 (1927 / 年8月1日南昌)

2. 揭开了中国共产党独立领导武装斗争和创建革命军队的序幕

1. 批判和纠正了陈独秀右倾机会主义错误

八七会议 (1927 / 年8月7日武汉)

2. 毛泽东提出了著名的“枪杆子里出政权”的论断

3. 确定了土地革命和武装斗争的总方针

秋收起义 (1927年9月9日湖南)

人民军队历史上第一面军旗 (带有镰刀、

斧头、五角星的工农革命军军旗)诞生

文家市决策(1927年9月19日文家市)(党的工作重心开始逐渐由城市向乡村转移

1927 / 年

1. 毛泽东创造性地确立了“支部建在连上”“官兵平等”等一套崭新的治军方略

三湾改编(1927年9月/29日-10月3日江西)

2. 三湾改编是中国共产党建设新型人民军队最早的一次成功探索和实践

3. 党对军队绝对领导的根本原则和制度,发端于南昌起义,奠基于三湾改编,定型于古田会议
井冈山革命根据地建立(1927年10月29日)

〔中国共产党第一个农村革命根据地
广州起义(1927年12月11日)

是在城市建立苏维埃政府的大胆尝试

2. 毛泽东思想的形成(1927—1935):土地革命战争前中期

(1) 标志:“农村包围城市,武装夺取政权”的有中国特色的民主革命道路理论的形成。

(2) 代表作:《井冈山的斗争》、《红色政权为什么能够存在》、《星星之火,可以燎原》

【毛泽东思想形成的标志】、《反对本本主义》。

(3) 主要思想:提出了农村包围城市武装夺取政权理论,初步阐述了毛泽东思想活的灵魂的基本思想。

1928年 / 《中国的红色政权为什么能够存在》

分析了中国红色政权存在和发展的原因;成为毛泽东

“工农武装割据”的重要思想来源;是形成农村包围

城市道路理论的前提和基础,又是其重要组成部分。

正文·原 PDF 第 342 页

(续表) / 1928年 / 《井冈山的斗争》 / 1930年 / 《星星之火,可以燎原》 / 1930年 / 《反对本本主义》

提出工农武装割据思想。

进一步发展工农武装割据思想;回答了“红旗到底还

能打多久”;标志着毛泽东关于“农村包围城市,武

装夺取政权”革命理论的基本形成,也是毛泽东思想

基本形成的标志。

- 1.是党内第一篇反对教条主义的文献。
2. 是党内第一篇提出思想路线的文章。
- 3.提出“没有调查，就没有发言权”。
- 4.开始形成独立自主、自力更生的思想。
- 5.提出一切从实际出发的实事求是的思想路线。
6. 基本形成了包含毛泽东思想活的灵魂的实事求是、

群众路线、独立自主的基本思想。基本形成了明确的马克思主义的思想路线。

拓展补充 / 中共六大 / 井冈山会师 / 古田会议 / 长征 / 1928年莫斯科 / 1928年4月28日

我国唯一一次在国外召开的代表大会

遵义会议

- 1.提出建设新型军队

1929年12月

2. 提出“思想上建党、政治上建军”

1934年10月—1936年10月

1935年1月

1. 毛泽东在全党领导地位的确立
- 2.党第一次独立自主地运用马克思列

宁主义基本原理解决自己的革命问题

3. 中国共产党历史上第一个生死攸关的转折点
- 4.标志着党从幼年达到成熟
- 5.结束了王明“左”倾冒险主义

正文·原 PDF 第 343 页

第三部分

毛泽东思想概论

3. 毛泽东思想的成熟（1935—1945）：土地革命后期和抗日战争时期

（1）标志：新民主主义革命理论科学体系的形成，中共七大确立毛泽东思想为党的指导思想。

(2) 代表作：《〈共产党人〉发刊词》、《中国革命和中国共产党》、《论联合政府》、《论持久战》、《新民主主义论》【毛泽东思想成熟的标志】、《在延安文艺座谈会上的讲话》。

(3) 主要思想：新民主主义革命理论的完整体系，新民主主义革命的统一战线理论，中国革命战争的战略思想和战术原则，党的建设的力量。

1939年 / 1939年 / 1940年 / 1945年 / 《〈共产党人〉发刊词》 / 《中国革命和中国共产党》 / 《新民主主义论》 / 《论联合政府》

1. 提出民主革命的三大法宝：统一战线、武装斗争、党的建设。

2. 把中国共产党建设成为一个马克思主义政党称力一项“伟大的工程”。

3. 提出了“马克思主义的理论和革命实践相结合”这个完整的概念，标志着实事求是思想路线已经形成。

指出“认清中国社会的性质，就是说，认清中国的国情，乃是认清一切革命问题的基本依据”；阐明中国革命的历史进程必须分为新民主主义革命和社会主义革命两部分，第一次提出了“新民主主义革命”的科学概念。

1. 系统地阐述了新民主主义革命理论，也标志着毛泽东思想的成熟。

2. 阐述了新民主主义政治、经济、文化纲领。

1. 概括了我党的三大优良作风：理论联系实际，密切联系群众，批评与自我批评。

2. 提出废除国民党一党专政，建立由各党各派组成“民主联合政府”的主张。

正文·原 PDF 第 344 页

拓展补充

瓦窑堡会议 (1935年12月)

毛泽东思想及其历史地位

长征结束 (1936年10月)

西安事变 (1936年12月12日)) (标志着抗日民族统一战线的基本形成

1.提出争取全民族抗战胜利的关键是：实行全面抗战路线，反对片面抗战路线；开辟敌后战场，建立敌后抗日根据地 / 洛川会议 / （1937年8月）

2.会议通过了《关于目前形势与党的任务的决定》和《抗日救国十大纲领》
国共第二次合作（1937年）

六届六中全会（1938年）

作《论新阶段》报告，毛泽东在报告中提出“使马克思主义在中国具体化”科学命题

1.毛泽东思想被确立为党的指导思想
中公七大（1945年）

2.毛泽东作了《论联合政府》的政治报告，提出党的三大作风

4.毛泽东思想的继续发展（1945—1976）：解放战争时期和中华人民共和国成立以后
（1）标志：新民主主义革命理论的丰富和发展，社会主义革命和社会主义建设的正确的理论原则和经验总结。

（2）代表作：《在晋绥干部会议上的讲话》、《在中共七届二中全会上的报告》、《论人民民主专政》、《论十大关系》、《中共八大文献》、《关于正确处理人民内部矛盾的问题》。

1948年 / 《在晋绥干部会议上 / 的讲话》

完整提出了新民主主义革命的总路线和土改总路线。

新民主主义革命的总路线：无产阶级领导的，人民大众的，反对帝国主义、封建主义和官僚资本主义的革命。
首次提出了“中华人民共和国”的概念。

正文·原 PDF 第 345 页

第三部分

毛泽东思想概论 / （续表） / 1949年 / 1949年 / 1956年 / 1957年 / 《在中国共产党第七 / 届二中全会上的报告》 / 《论人民民主专政》 / 《论十大关系》 / 《关于正确处理人民 / 内部矛盾的问题》

- 1.党的工作重心由乡村转移到城市。
- 2.第一次明确提出执政党建设的问题。
- 3.提出“两个务必”思想。
- 1.人民民主专政的本质特征是对人民实行民主，对敌

人实行专政；人民民主专政的组织形式是人民代表大会制度。

2.完整提出了人民民主专政的理论，进一步完善了新民主主义的政治纲领。

标志着中国共产党开始在实践中探索符合中国国情的社会主义建设道路。

基本方针：把国内外一切积极因素调动起来，为建设社会主义事业服务。

根本思想：必须根据本国情况走自己的道路。

第一次论述了和民主党派的方针：长期共存，互相监督。

第一次系统地阐述社会主义社会矛盾问题。提出了因家政治生活的主题：正确处理人民内部矛盾。

在各个领域的基本方针：

（1）在政治思想领域，要实行“团结—批评—团结”的方针。

（2）在科学文化工作中，实行“百花齐放，百家争鸣”的方针。对待历史和传统文化采取“古为今用”的方针；对待外国文化采取“洋为中用”的方针。

（3）在共产党与民主党派的关系问题上，要坚持“长期共存、互相监督”的方针。

正文·原 PDF 第 346 页

拓展补充

蒋介石单方面撕毁双十协定，内战开始

1946.6

刘邓大军挺进大别山)

1947.6；战略防御转为战略进攻，揭开战略进攻序幕

济南战役

1948.9，揭开战略决战序幕

三大决战

1948.9—1949.1

七届二中全会

1949.3

渡江战役

1949.9

首届政协召开

1949.9

开国大典

1949.10.1

第一届全国人民代表大会

1954.9

三大改造完成 / 1956 / 毛主席去世 / 1976 / 1921~1927 / 1927~1935 / 1935~1945 / 1945~1976 / 萌芽 / (党的创立和 / 大革命时期) / 形成 / (土地革命 / 战争前中期) / 成熟 / (土地革命后期 / 和抗日战争时期) / 继续发展 / (解放战争时期和中华 / 人民共和国成立以后)

关于新民主主：

“农村包围城市，武装 新民主主义革命理论科 标志：新民主主义革命理论义革命的一些 夺取政权”的有中国特学体系的形成，中共七 的丰富和发展，社会主义革基本思想的提：色的民主革命道路理论：大确立毛泽东思想为党 命和社会主义建设的正确的

出。

的形成。

的指导思想。

理论原则和经验总结。

正文·原 PDF 第 347 页

第三部分

毛泽东思想概论 / (续表) / 1921~1927 / 1925年 / 《中国社会各 / 阶级的分析》 / 1926年 / 《国民革命和 / 农民运动》 / 1927年 / 《湖南农民运 / 动考察报告》 / 1927~1935 / 1935~1945 / 1928年 / 1939年 / 《中国的红色政权为什 / 《〈共产党人〉发刊词》 / 么能够存在》 / 1939年 / 1928年11月 / 《中国革命和中国共产 / 《井冈山的斗争》 / 党》 / 1930年 / 1940年

《星星之火，可以燎原》《新民主主义论》

1930年 / 1945年 / 《反对本本主义》 / 《论联合政府》 / 1945~1976 / 1949年 / 《在中国共产党第七届 / 二中全会上的报告》 / 1949年 / 《论人民民主专政》 / 1956年 / 《论十大关系》 / 1957年 / 《关于正确处理人民内部 / 矛盾的问题》 / 总结 / 毛泽东思想 / 产生的条件 / 社会基础 / 半殖民地半封建的社会性质 / 理论基础 / (马克思列宁主义 / 实践基础)

{ 中国共产党领导的革命和建设的实践

阶级基础

{ 中国工人阶级队伍的壮大和发展

文化基础 中国优秀传统文化

时代背景 / { 战争与革命

毛泽东思想的萌芽 (1921—1927)

毛泽东思想的形成 (1927—1935)

毛泽东思想的 / 形成和发展 / 《中国社会各阶级的分析》 / 【毛泽东思想萌芽的标志】 / 《星星之火，可以燎原》 / 【毛泽东思想形成的标志】 / 《新民主主义论》 / 【毛泽东思想成熟的标志】

毛泽东思想的成熟 (1935—1945)

毛泽东思想的继续发展 (1945—1976)

合上资料自测

选两个阶段，比较面对的问题和形成的认识。

检查：能否说清概念、条件和一个例子？能否指出与相邻概念的区别？

48 毛泽东思想活的灵魂

原 PDF 第 348-348 页 · 以下正文中的页码均按原文件页序

活的灵魂是实事求是、群众路线、独立自主三方面。

怎么读这一章

分别从认识方法、工作方法和立足点理解。

容易混淆

三者相互联系，但不是同义表达。

带着问题阅读

同一个实际工作案例如何体现这三个方面？

下面进入本章正文。先回答问题，再回看相应知识。

正文 · 原 PDF 第 348 页

第三章 毛泽东思想活的灵魂

章节概况 / 概念 / 实事 / 求是 / 实事求是的基本内容 / 精髓 / 含义 / 群众路线 / 内容 / 地位 / 形成 / 独立自主 / 科学含义

六届六中全会，第一次使用了“实事求是”这个概念

“实事”就是客观存在着的一切事物

《改造我们的学习》 / 作了科学的解释 / “求”就是我们去研究)

“是”就是客观事物的内部联系

一切从实际出发 / 理论联系实际

坚持把实践作为检验真理的标准

周恩来比较明确地提出了群众路线这一概念

党的七大特别强调了党的群众路线

一切为了群众，一切依靠群众 / 从群众中来，到群众中去

群众路线是党的根本路线、根本作风和基本领导方法

1927年大革命失败后 / 1935年召开遵义会议 / 遵义会议后 / 在抗日民族解放战争时期

走出一条适合本国特点的正确道路

独立自主是中国革命和建设的基本立足点

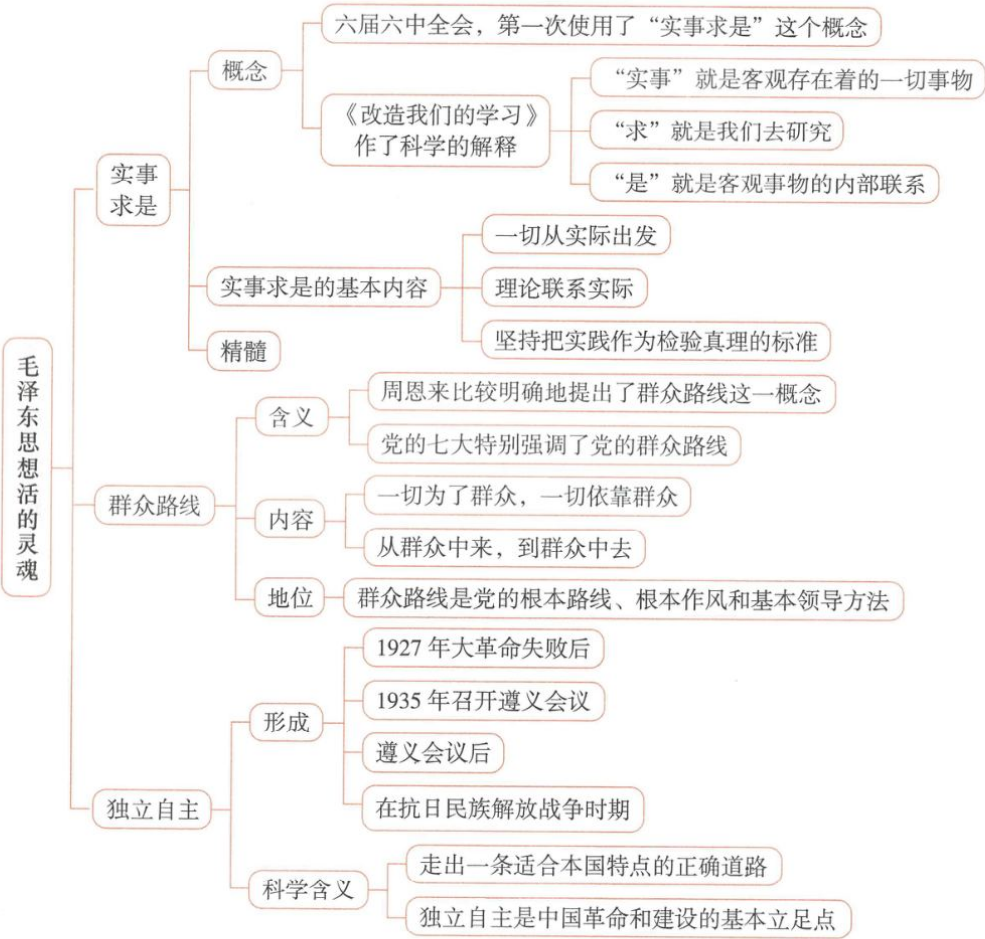
十一届六中全会通过的《关于建国以来党的若干历史问题的决议》指出毛泽东思想活的灵魂有三个方面，即实事求是、群众路线、独立自主。实事求是毛泽东思想的精髓。

原页图片与图表·原 PDF 第 348 页

超格教育 | 公共基础知识笔记（上册）

第三章 毛泽东思想活的灵魂

章节概况



十一届六中全会通过的《关于建国以来党的若干历史问题的决议》指出毛泽东思想活的灵魂有三个方面，即实事求是、群众路线、独立自主。实事求是毛泽东思想的精髓。

合上资料自测

同一个实际工作案例如何体现这三个方面？

检查：能否说清概念、条件和一个例子？能否指出与相邻概念的区别？

49 实事求是

原 PDF 第 349-350 页 · 以下正文中的页码均按原文件页序

实事求是要把事实调查、规律认识与实践检验连起来。

怎么读这一章

从“实际情况是什么”到“规律是什么”再到“行动怎样检验”。

容易混淆

照搬经验和只凭主观愿望都脱离了具体实际。

带着问题阅读

面对新问题，为什么调查研究要先于套用旧结论？

下面进入本章正文。先回答问题，再回看相应知识。

正文 · 原 PDF 第 349 页

第三部分

毛泽东思想概论

第一节 实事求是

知识点一实事求是的科学含义

1. 1930年5月，毛泽东针对当时中国共产党和工农红军内部普遍存在的教条主义倾向，撰写了著名的《反对本本主义》一文，提出一切从实际出发的实事求是的思想路线，基本形成了包含毛泽东思想活的灵魂的实事求是、群众路线、独立自主的基本思想。

拓展补充

实事求是：

- (1) 延安整风运动：使全党确立一条实事求是的辩证唯物主义的思想路线
- (2) 十一届三中全会：彻底否定了“两个凡是”的方针，重新确立解放思想、实事求是的

思想路线

2. 1938年10月，毛泽东在党的六届六中全会的报告中，第一次使用了“实事求是”这个概念。

3. 1941年，毛泽东在《改造我们的学习》一文中，第一次对实事求是的含义作了科学的解释，他指出：“‘实事’就是客观存在着的一切事物，‘是’就是客观事物的内部联系，即规律性，‘求’就是我们去研究。我们要

从国内外、省内外、县内外、区外内的实际情况出发，从其中引出其固有的而不是臆造的规律性，即找出周围事物的内部联系，作为我们行

动的向导。”

知识点二 实事求是的基本内容

1. 一切从实际出发：即从客观存在的、不以人们意志为转移的事实出发。【前提和基础】

2. 理论联系实际：即理论与实践相结合，它是实事求是思想路线的基本内容。【途径和方法】 / 和目的】

3. 坚持把实践作为检验真理的标准，是实事求是思想路线的一项重要内容。【验证条件拓展补充

1982年，十二大通过党章明确指出，党的思想路线是一切从实际出发，理论联系实际，实事求是，在实践中检验真理和发展真理。

正文·原 PDF 第 350 页

知识点三 实事求是 是毛泽东思想的精髓

实事求是 是马克思列宁主义、毛泽东思想的根本观点和根本方法；实事求是 是贯穿于毛泽东思想全部内容中的活的灵魂；是党的事业胜利的根本保证。

知识总结 实事求是

1. 1930年，毛泽东撰写了著名的《反对本本主义》一文，提出一切从实际出发的思想路线，基本形成了包含毛泽东思想活的灵魂的实事求是、群众路线、独立自主的基本思想。

2. 1938年，六届六中全会上的报告《论新阶段》中，第一次使用了“实事求是”。

3. 1941年，毛泽东在作《改造我们的学习》的报告中，对实事求是的科学含义作了马克思主义的界定。

4. 1945年，六届七中全会中《党的若干历史问题的决议》和中共七大，标志着全党确立了正确的思想路线。

5. 1978年，十一届三中全会，重新确立了实事求是的思想路线。

6. 1981年，十一届六中全会通过的《关于建国以来党的若干历史问题的决议》指出毛泽东思想活的灵魂有三个方面，即实事求是、群众路线、独立自主。

7. 1982年，十二大通过党章明确指出，党的思想路线是一切从实际出发，理论联系实际，实事求是，在实践中检验真理和发展真理。

合上资料自测

面对新问题，为什么调查研究要先于套用旧结论？

检查：能否说清概念、条件和一个例子？能否指出与相邻概念的区别？

50 群众路线

原 PDF 第 351-352 页 · 以下正文中的页码均按原文件页序

群众路线可以放进工作过程理解。

怎么读这一章

按了解群众、集中意见、形成决策、回到群众实践的过程阅读。

容易混淆

听取意见不等于简单机械汇总所有意见。

带着问题阅读

“从群众中来，到群众中去”各自包含哪些工作环节？

下面进入本章正文。先回答问题，再看相应知识。

正文 · 原 PDF 第 351 页

第三部分

毛泽东思想概论

第二节 群众路线

知识点一 群众路线的科学含义

1927年2月，毛泽东在《湖南农民运动考察报告》一文中，针对党内外对农民运动的种种责难，提出了相信群众、依靠群众、放手发动群众、尊重群众首创精神的思想。

1929年9月，周恩来在其主持起草的《中共中央给红四军前委的指示信》（即著名的九月来信）中，比较明确地提出了群众路线这一概念。

1945年，党的七大特别强调了党的群众路线，即一切为了群众，一切依靠群众，从群众中来，到群众中去。

知识点二 群众路线的内容

• 一切为了群众，一切依靠群众

如何对待人民群众，是一个根本的立场问题。在这个问题上，中国共产党和其他任何政党都有着根本的区别。以毛泽东为核心的中国共产党人依据历史唯物主义关于人民群众是历史创造者的基本原理，在组织群众、带领群众进行革命的实践中，逐步形成了一切为了群众，一切依靠群众的思想，这是党正确对待人民群众的根

本立场和观点，是党的群众路线的根本出发点和基本立足点，是群众路线的核心内容。

首先，一切为了群众，一切从人民的利益出发，全心全意为人民服务，这是党的群众路线的根本出发点。

其次，一切依靠群众，相信群众能够自己解放自己，这是党的群众路线的立足点。中国共产党的一切事业，都是人民群众的事业。

从群众中来，到群众中去

从群众中来，就是把广大群众在长期实践中所积累的经验，把群众提出的要求和愿望，也就是来自群众各方面的、分散的、无系统的意见集中起来，经过分析和综合，化为领导的、集中的、系统的意见，形成符合实际情况的工作指示、方针、政策、计划和办法。

到群众中去，就是把从群众中集中起来形成的领导的工作指示、方针、政策、计划和方法，再拿回到群众中去，让群众照着去办，化为实际行动，并使之在群众的实践中得到检验、丰

富和发展。

正文·原 PDF 第 352 页

G超格教育

知识点三群众路线是党的根本路线、根本作风和基本领导方法

群众路线是党的根本路线

群众路线是党的根本政治路线和根本组织路线，正是因为党的政治路线和组织路线都是根据群众路线的观点和方法制定的，并充分体现了群众路线的基本精神。中国共产党及其所领导的各项工作、各种事业，都是人民群众的事业，都要经过人民群众去进行。因此，一切工作都要走群众路线，都要有群众观点。离开了群众路线，党的政治、组织、军事及其他一切工作就不可能有正确的路线。

群众路线是党的根本作风

群众路线是党的根本作风，不仅因为党风问题的实质从根本上说就是党能否代表人民群众、同人民群众保持密切联系，并得到人民群众的拥护，从而依靠人民群众的力量去进行革命和建设，而且因为党的优良传统和作风，归根结底都体现了群众路线的基本精神。

①

群众路线是党的基本领导方法

群众路线的方法，作为党的基本领导方法，不仅是因为它以承认人民群众是历史的创造者为其根本前提的，坚持了一切为了群众、一切依靠群众的根本立场，而且更重要的是因为它是建立在辩证唯物主义认识论的基础上的，正确地解决了主观和客观、认识和实践、领导和群众之间的辩证关系，是实现革命和建设主观和客观相一致、理论和实践相统一、领导

和群众相结合的基本保证。

合上资料自测

“从群众中来，到群众中去”各自包含哪些工作环节？

检查：能否说清概念、条件和一个例子？能否指出与相邻概念的区别？

51 独立自主

原 PDF 第 353-354 页 · 以下正文中的页码均按原文件页序

独立自主强调立足自身条件确定道路和方法。

怎么读这一章

把依靠自身力量与学习外部经验的关系一起理解。

容易混淆

独立自主不等于封闭或拒绝交流。

带着问题阅读

学习外部经验时，为什么必须判断本地条件？

下面进入本章正文。先回答问题，再回看相应知识。

正文 · 原 PDF 第 353 页

第三部分

毛泽东思想概论

第三节 独立自主

知识点一独立自主思想的形成

1927年大革命失败后，以毛泽东为代表的共产党人，在领导各地武装起义的基础上，先后把革命武装力量转移到敌人统治薄弱的农村，在农村开展土地革命，建立革命根据地。这为从中国实际出发，独立自主地解决中国革命问题指明了正确方向。

1935年召开的遵义会议是中国共产党在没有共产国际干预的情况下，独立自主地运用马克思列宁主义基本原理解决中国革命问题的一次会议，是党独立自主地解决党内重大问题的

新起点。

遵义会议后，以毛泽东为主要代表的党中央，坚持独立自主领导中国革命的原则，对共产国际和外国经验采取了正确的态度。

在抗日民族解放战争时期，中国共产党和中国人民主要靠自己的力量坚持了伟大的抗日民族解放战争，并凭借世界反法西斯战争所创造的有利条件，赢得了这一民族解放战争的胜利。

知识点二独立自主的科学含义

独立自主是指从本国的实际出发，依靠本国的力量和人民群众的努力，把马克思主义的普遍原理与本国革命和建设的具体实践结合起来，走出一条适合本国特点的正确道路，把本国的革命和建设做好。

“自力更生为主，争取外援为辅”是我党处理革命与建设问题的基本方针。独立自主是中国革命和建设的基本立足点。

【注意：中国外交的根本原则——独立自主】

拓展补充 毛泽东思想的“三个三”

1. 新民主主义的经验：统一战线、武装斗争、党的建设（三大法宝）

（《〈共产党人〉发刊词》）

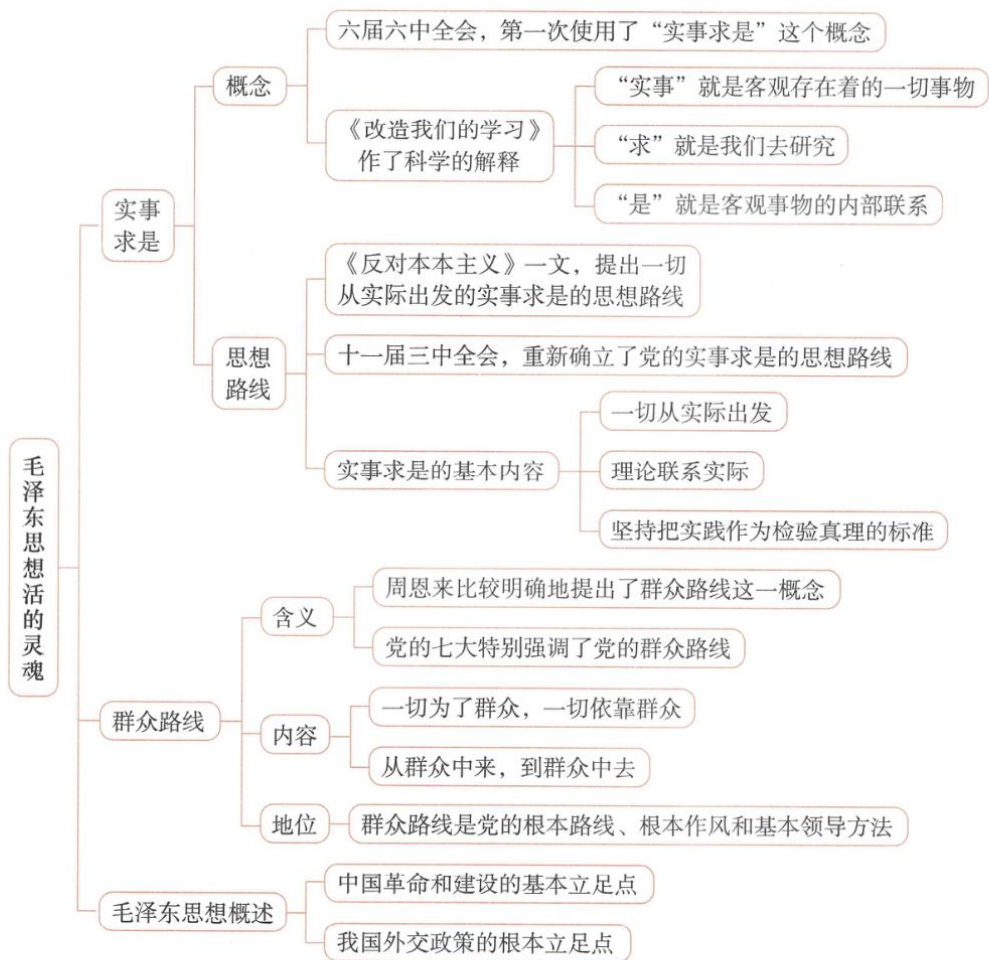
2. 三大优良作风：理论联系实际、密切联系群众、批评与自我批评

（《论联合政府》）

3. 毛泽东思想的活的灵魂：实事求是、群众路线、独立自主（十一届六中全会通过的《关于建国以来党的若干历史问题的决议》）

正文·原 PDF 第 354 页

总结



合上资料自测

学习外部经验时，为什么必须判断本地条件？

检查：能否说清概念、条件和一个例子？能否指出与相邻概念的区别？

52 党史知识

原 PDF 第 355-372 页 · 以下正文中的页码均按原文件页序

党史用事件线和理论线相互校准。

怎么读这一章

先定位时期，再记会议、决策、主要任务与影响；与时间线工具对读。

容易混淆

不要把一次会议的不同成果归给相邻会议。

带着问题阅读

遮住年份，按顺序复述几个关键会议及其解决的问题。

下面进入本章正文。先回答问题，再看相应知识。

正文 · 原 PDF 第 355 页

第三部分

毛泽东思想概论 / 附录 党史知识

1. 毛泽东思想的萌芽时期（1921~1927）：党的创立和大革命时期

党的会议 / 简介 / 中共一大

时间：1921年7月23日至31日

地点：上海、浙江嘉兴

人物：13名代表+2名共产国际代表

内容：

1. 确定党的名称为“中国共产党

2. 通过了党的第一个纲领和党的工作决议，规定党的纲领是：革命军队必须与无产阶级一起推翻资本家阶级的政权；承认无产阶级专政，直到阶级斗争结束；

消灭资本家私有制，归社会公有；联合共产国际。

3. 选举陈独秀为党的总书记

知识拓展

1. “中国共产党”这一名称是由蔡和森最先提出的。

2. 建党节由来

1938年5月，毛主席在《论持久战》中写到：“今年七月一日，是中国共产党建立十七周年纪念日”，这是中央领导同志第一次明确提出“七一”是党的诞生纪念日。

1941年6月，中共中央发出《关于中国共产党诞生廿周年抗战四周周年纪念指示》，这是全党第一次大规模地纪念党的生日，也是以中共中央名义作出的把“七一”作为党的诞生纪念日进行纪念的第一个文件。

3. 与会代表

济南：王尽美、邓恩铭 / 长沙：毛泽东、何叔衡 / 北京：张国焘、刘仁静 / 上海：李达、李汉俊

广州：陈公博、包惠僧（代表陈独秀）

武汉：董必武、陈潭秋 / 旅日：周佛海 / 共产国际：马林、尼克尔斯基

正文·原 PDF 第 356 页

（续表） / 党的会议 / 简介 / 中共一大 / 中共二大 / 【相关精神】

1. 伟大建党精神

二十大主题是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻新时代中国特色社会主义思想，弘扬伟大建党精神，自信自强、守正创新，踔厉奋发、勇毅前行，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗。

拓展补充

2021年7月1日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在庆祝中国共产党成立 100 周年大会上的讲话提到：“一百年前，中国共产党的先驱们创建了中国共产党，形成了坚持真理、坚守理想，践行初心、担当使命，不怕牺牲、英勇斗争，对党忠诚、不负人民的伟大建党精神，这是中国共产党的精神之源。”

2. 红船精神

开天辟地、敢为人先的首创精神（“红船精神”的核心内涵）；

坚定理想信念、百折不挠的奋斗精神；

立党为公、忠诚为民的奉献精神。

时间：1922年7月16日至23日

地点：上海

内容：

1. 在中国近代史上第一次明确地提出了彻底的反帝反封建的民主革命纲领。
2. 大会通过的《中国共产党章程》，是党成立后的第一个党章。
3. 制定了党的最高纲领和最低纲领。

最高纲领：达到一个共产主义的社会。

最低纲领：消除内乱，打倒军阀，建设国内和平；推翻国际帝国主义的压迫，

达到中华民族完全独立。

4.指明了中国革命的前途是走向社会主义、共产主义。

5. 审议通过的《关于“民主的联合战线”的议决案》，是党关于统一战线第一个专门文件。这是党的历史上第一次提出统一战线问题。

拓展补6 / 充

1.1840年，恩格斯最早提出和使用“统一战线”概念。

2.中国共产党人最早使用“统一战线”概念的是瞿秋白。

3.统一战线的名称变更：

大革命时期（1924—1927）：国民革命统一战线

正文·原 PDF 第 357 页

第三部分

毛泽东思想概论 / （续表） / 党的会议 / 中共二大 / 中共三大 / 国民党 / 一大 / 中共四大 / 《沁园 / 春·长沙》 / 简介

土地革命时期（1927—1937）：工农民主统一战线

抗日救亡时期（1937—1945）：抗日民族统一战线

解放战争至文革前（1946—1966）：人民民主统一战线
改革开放时期（1978 至今）：爱国统一战线
时间：1923年6月12日至20日

地点：广州

内容：

- 1.讨论与国民党合作、建立革命统一战线的问题；
2. 正式确定了全体共产党员以个人身份加入国民党。

时间：1924年1月 / 地点：广州

内容：

- 1.确立了联俄、联共、扶助农工三大政策；
2. 标志着第一次国共合作正式形成。

时间：1925年1月11日至22日

地点：上海

内容：

1. 领导权问题是革命统一战线的根本问题，明确提出了无产阶级在民主革命中的领导权和工农联盟问题；
2. 首次规定有三名党员即可成立党支部。

独立寒秋，湘江北去，橘子洲头。

看万山红遍，层林尽染；漫江碧透，百舸争流。

鹰击长空，鱼翔浅底，万类霜天竞自由。

怅寥廓，问苍茫大地，谁主沉浮？

携来百侣曾游，忆往昔峥嵘岁月稠。

恰同学少年，风华正茂；书生意气，挥斥方遒。

指点江山，激扬文字，粪土当年万户侯。

曾记否，到中流击水，浪遏飞舟？

——写于1925年晚秋，毛泽东离开故乡韶山，去广州主持农民运动讲习所的

途中

1 1981年召开的十一届六中全会正式明确提出“爱国统一战线”概念。

正文·原 PDF 第 358 页

(续表) / 党的会议 / 简介 / 中共五大

时间：1927年4月27日至5月9日

地点：武汉

内容：

1. 批评了陈独秀的右倾错误，但没有解决任何问题。
2. 第一次明确规定党内实行民主集中制。
3. 产生了党的历史上第一个中央纪律检查监督机构：中央监察委员会。
4. 第一次规定入党者的年龄必须在18岁以上。
5. 第一次把党与青年团的关系列入党章。

2. 毛泽东思想的形成时期（1927~1935）：土地革命战争前中期

南昌起义 / 1927 / 年大 / 事记 / 时间：1927年8月1日 / 地点：江西南昌

核心人物：周恩来、叶挺、贺龙、朱德、刘伯承【没有毛泽东】

意义：打响了武装反抗国民党反动派的第一枪；标志着中国共产党独立领导革命战争；创建人民军队的开始【军旗升起的地方】。

知识拓展

1. 建军节成立于1933年7月11日，江西瑞金。

中华苏维埃共和国临时中央政府决定8月1日为中国工农红军成立纪念日。从此，8月1日成为中国人民解放军建军节。

2. 著名的战斗英雄

土地革命时期：方志敏

抗日战争时期：狼牙山五壮士、杨靖宇

解放战争时期：董存瑞、刘胡兰、杨子荣

抗美援朝时期：黄继光、邱少云、杨根思

八七会议 / 时间：1927年8月7日 / 地点：湖北武汉

内容：批判和纠正了陈独秀右倾机会主义错误；确定了土地革命和武装斗争的总方针；毛泽东提出了著名的“枪杆子里出政权”的论断。

正文·原 PDF 第 359 页

第三部分

毛泽东思想概论 / (续表) / 1927 / 年大 / 事记 / 秋收起义 / 文家市 / 决策 / 三湾改编 / 建根据地 / 广州起义 / 时间：1927年9月9日 / 地点：湖南

影响：人民军队历史上第一面军旗 (带有镰刀、斧头、五角星的工农革

命军军旗) 诞生。

《西江月·秋收起义》

军叫工农革命，旗号镰刀斧头。匡庐一带不停留，要向潇湘直进。

地主重重压迫，农民个个同仇。秋收时节暮云愁，霹雳一声暴动。

时间：1927年9月19日 / 地点：浏阳文家市

意义：党的工作重心开始逐渐由城市向乡村转移。

时间：1927年9月29日—10月3日

地点：江西

内容：支部建在连上；从政治上、组织上保证了党对军队的绝对领导。

【井冈山革命根据地建立】

时间：1927年10月29日

意义：中国共产党第一个农村革命根据地。

时间：1927年12月11日

核心人物：叶挺、叶剑英、聂荣臻等

意义：中国共产党人建立苏维埃政权的首次尝试；首次公开打出了“工

农红军”的旗号。

1927年11月13日，湖北省黄安县 (今红安县)、麻城县农民自卫军发动了著名的“黄麻起义”。县城有名的书法家吴兰陔 (gai) 即挥毫写下一副对联，贴在黄安县农民政府的大门上。对联写道：“痛恨绿林兵，假称青天白日，黑暗沉沉埋赤子；光复黄安城，试看碧云紫气，苍生济济拥红军。”这是把中国共产党领导的军队称为“红军”的第一人。

井冈山 时间：1928年4月28日

会师 / 人物：毛泽东、朱德、陈毅

正文·原 PDF 第 360 页

(续表) / 《西江月·井冈山》

井冈山 山下族旗在望，山头鼓角相闻。敌军围困万千重，我自岿然不动。

会师

早已森严壁垒，更加众志成城。黄洋界上炮声隆，报道敌军宵遁。

—1928 年黄洋界保卫战？

中共 / 六大 / 古田 / 会议 / 定都 / 瑞金 / 长征 / 时间：1928年6月 / 地点：莫斯科

这是党的历史上唯一一次在国外召开的全国代表大会。

【古田会议】 / 时间：1929年12月

内容：进一步确立了党对军队绝对领导的原则；提出“思想上建党，政治上建军”。

党对军队的绝对领导：发端于南昌起义；奠基于三湾改编；定型于古田会议。

1931年11月7日，中华苏维埃共和国临时中央政府在江西中央苏区成立，定都江西瑞金。11月27日，毛泽东在中华苏维埃共和国中央执行委员会第一次会议上，当选为中央执行委员会和人民委员会主席，“毛主席”之称始于此时。

时间：1934年10月—1936年10月

原因：博古、李德等执行王明错误的军事指导方针导致第五次反围剿失败人员：红一方面军、红二方面军、红四方面军、红二十五军突破四道防线一血战湘江一强渡乌江

突围 / 《十六字令三首》

山，快马加鞭未下鞍。惊回首，离天三尺三。

山，倒海翻江卷巨澜。奔腾急，万马战犹酣。

山，刺破青天锷未残。天欲堕，赖以拄其间。

—写于突破湘江封锁线之后

2 黄洋界位于井冈山市井冈山风景区内，黄洋界山顶海拔1343米，这里峰峦叠嶂，地势险峻，气象万千，时常弥漫着茫茫的云雾，好像汪洋大海一望无际，故又名：汪洋界。

正文·原 PDF 第 361 页

第三部分

毛泽东思想概论 / (续表) / 长征 / 长征

遵义会议—四渡赤水—巧渡金沙江

西进 / 【遵义会议】 / 时间：1935年1月 / 地点：贵州遵义

内容：

- 1.结束了王明“左”倾冒险主义在党中央的统治；
- 2.开始确立了以毛泽东为代表的新的中央的正确领导；
- 3.是党第一次独立自主地运用马克思列宁主义基本原理解决自己的革命

问题；

- 4.是中国共产党历史上一个生死攸关的转折点；
- 5.标志着党从幼年达到成熟。

《忆秦娥·娄山关》

西风烈，长空雁叫霜晨月。霜晨月，马蹄声碎，喇叭声咽。

雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。从头越，苍山如海，残阳如血。

—写于二渡赤水攻破娄山关后

3. 毛泽东思想的成熟时期（1935~1945）：土地革命后期和抗日战争时期

强渡大渡河—飞夺泸定桥 / 爬雪山—过草地

激战腊子口—过岷山—翻越六盘山

《七律·长征》

红军不怕远征难，万水千山只等闲。五岭逶迤腾细浪，乌蒙磅礴走泥丸。

北上

金沙水拍云崖暖，大渡桥横铁索寒。更喜岷山千里雪，三军过后尽开颜。

—写于越过岷山后，长征即将结束

《清平乐·六盘山》

天高云淡，望断南飞雁。不到长城非好汉，屈指行程二万。

六盘山上高峰，红旗漫卷西风。今日长缨在手，何时缚住苍龙？

—写于翻越六盘山时

正文·原 PDF 第 362 页

（续表） / 长征会师 / 【会师时间】

红一方面军：1935年10月19日到达陕北吴起镇

红四方面军：1936年10月9日到达甘肃会宁

红二方面军：1936年10月22日到达宁夏将台堡

备注：也可粗略表述为 1936年10月，红军三大主力在甘肃会宁胜利会师，万里长征胜利结束。

《六言诗·给彭德怀同志》

山高路远坑深，大军纵横驰奔。

谁敢横刀立马？唯我彭大将军！

—写于 1935年10月21 日，吴起镇西山督战

瓦窑 / 堡会 / 议 / 时间：1935年12月 / 地点：陕北瓦窑堡

内容：讨论了关于建立抗日民族统一战线的策略路线。

《沁园春·雪》

北国风光，千里冰封，万里雪飘。望长城内外，惟余莽莽；大河上下，顿失滔滔。

山舞银蛇，原驰蜡象，欲与天公试比高。须晴日，看红装素裹，分外妖娆。

江山如此多娇，引无数英雄竞折腰。惜秦皇汉武，略输文采；唐宗宋祖，稍逊风骚。

一代天骄，成吉思汗，只识弯弓射大雕。俱往矣，数风流人物，还看今朝。

—写于1936年2月 / 西安 / 事变 / 洛川 / 会议 / 六届 / 六中 / 全会

时间：1936年12月12日

地点：陕西西安

人物：张学良、杨虎城、蒋介石

意义：成为由国内战争走向抗日民族战争的转折点；标志着抗日民族统一战线的初步形成。

时间：1937年8月 / 地点：陕西洛川

内容：公布《抗日救国十大纲领》；建立敌后抗日根据地，在敌人后方放手发动独立自主的山地游击战争。

时间：1938年9月 / 地点：延安

内容：毛泽东作题为《论新阶段》的政治报告，最先提出了“马克思主义中国化”的命题。

正文·原 PDF 第 363 页

第三部分

毛泽东思想概论 / (续表) / 百团 / 大战 / 皖南 / 事变 / 延安 / 口风 / 六届 / 七中 / 全会 / 中共 / 七大

时间：1940年8月20日—1941年1月24日

主要指挥官：彭德怀、左权

简介：百团大战是抗日战争相持阶段八路军在华北地区发动的一次规模最大、持续时间最长的战役。由于参战兵力达105个团，故称“百团大战”。

时间：1941年1月6日 / 相关人物：叶挺、项英

评价：周恩来题写“千古奇冤，江南一叶；同室操戈，相煎何急？！”的题词。

时间：1941年5月—1945年4月（1942年开始全党进行整风）

地点：陕西延安

开始：毛泽东作《改造我们的学习》的报告，标志着整风开始。

结束：六届七中全会通过《关于若干历史问题的决议》，系统总结。

内容：

反对主观主义以整顿学风；

反对宗派主义以整顿党风；

反对党八股以整顿文风。

宗旨：“惩前毖后，治病救人”。

意义：全党确立了一条实事求是的辩证唯物主义的思想路线。

时间：1945年4月20日 / 地点：延安

内容：

1. 标志着整风运动的胜利结束；
2. 通过了党的第一份历史决议《关于若干历史问题的决议》；
3. 增强了全党在毛泽东思想基础上的团结，为七大召开在思想上做好了充分准备。

时间：1945年4月 / 地点：延安

内容：

1. 确立毛泽东思想为党的指导思想并写入党章；
2. 毛泽东作《论联合政府》报告，提出党的三大优良作风。

正文·原 PDF 第 364 页

4. 毛泽东思想的继续发展时期（1945~1976）：解放战争时期和中华人民共和国成立以后

七届二中 / 全会 / 遮江战役 / 时间：1949年3月 / 地点：西柏坡

内容：

1. 着重讨论了党的工作重心的战略转移，即工作重心由乡村转移到城市的问题；

2. 首次提出加强党的建设，提出“两个务必”：务必使同志们保持谦虚、谨慎、不骄、不躁的作风；务必使同志们保持艰苦奋斗的作风。

【相关时政：三个务必】

二十大报告指出，全党同志：

务必不忘初心、牢记使命；务必谦虚谨慎、艰苦奋斗；务必敢于斗争、善于

斗争。

《七律·人民解放军占领南京》

钟山风雨起苍黄，百万雄师过大江。虎踞龙盘今胜昔，天翻地覆慨而慷。

宜将剩勇追穷寇，不可沽名学霸王。天若有情天亦老，人间正道是沧桑。

—写于 1949 年渡江战役后南京解放

首届政协 / 会议 / 中共八大

时间：1949 年 9 月 21 日—30 日

地点：北京

内容：

- 1.《中国人民政治协商会议共同纲领》，具有临时宪法的作用。
- 2.会议通过北平为中华人民共和国首都，将北平改名为北京；决定采用公元纪年；以《义勇军进行曲》为代国歌；国旗为五星红旗，象征全国人民在共

产党领导下的大团结。

时间：1956 年 9 月 / 地点：北京

内容：

- 1.经济建设方针：既反保守又反冒进，在综合平衡中稳步前进。

正文·原 PDF 第 365 页

第三部分

毛泽东思想概论 / 中共八大 / 《七律二 / 首·送瘟神》 / (续表)

- 2.主要矛盾：人民对建立先进的工业国的要求同落后的农业国的现实之间的矛盾，人民对于经济文化迅速发展的需要同当前经济文化不能满足人民需要

的状况之间的矛盾。

- 3.宣告社会主义革命基本完成和社会主义制度基本确定。

4. 陈云提出经济体制应实行“三个主体，三个补充”重要思想：

国家经营和集体经营是主体，一定数量的个体经营为补充；

计划生产是主体，一定范围的自由生产为补充；

国家市场是主体，一定范围的自由市场为补充。

坐地日行八万里，巡天遥看一千河（其一）；春风杨柳万千条，六亿神州尽

舜尧（其二） / 《七律·到韶山》

—写于 1958 年读到江西余江县消灭了血吸虫的消息后

别梦依稀咒逝川，故园三十二年前。红旗卷起农奴戟，黑手高悬霸主鞭。

为有牺牲多壮志，敢教日月换新天。喜看稻麦千重浪，遍地英雄下夕烟。

——写于 1959 年回到阔别 32 年的家乡韶山

八届九中 / 全会 / 时间：1961 年 1 月 / 地点：北京

内容：决定对国民经济实行“调整、巩固、充实、提高”的八字方针。

5. 改革开放后（1978 至今）

十一届三中 / 全会 / 时间：1978 年 12 月 / 地点：北京

内容：

策；

1. 工作重心由以阶级斗争为纲转移到经济建设上来，实行改革开放的伟大决
2. 标志我国进入社会主义现代化建设新时期；
3. 彻底否定了“两个凡是”的方针，重新确立解放思想、实事求是的思想路线。

正文·原 PDF 第 366 页

（续表） / 十一届三中 / 全会 / 十一届六中 / 全会 / 中共十二大 / 中共十三大

拓展补充党的实事求是思想路线确立背景

1938 年 10 月，毛泽东在党的六届六中全会上的报告《论新阶段》中，使用了中国古代传统文化中的一个重要概念“实事求是”。实事求是一词，出自《汉书·河间献王传》：“修学好古，实事求是”。

1941 年 5 月，毛泽东在作《改造我们的学习》的报告中，对实事求是的科学含义作了马克思主义的界定。“‘实事’就是客观存在着的一切事物，‘是’就是客观事物的内部联系，即规律性，‘求’就是我们去研究。”1945 年，经过六届七中全会中《关于若干历史问题的决议》和中共七大，标志着全党确立了正确的思想路线。

1978 年，十一届三中全会彻底否定“两个凡是”的错误方针，高度评价关于真理标准讨论，重新确立了党的实事求是的思想路线。

时间：1981 年 6 月 / 地点：北京

内容：

1. 全会一致通过《关于建国以来党的若干历史问题的决议》，标志着党在指导思想上的拨乱反正胜利完成；
2. 指出主要矛盾是人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的

矛盾；

3. 正式明确提出“爱国统一战线”概念。

时间：1982 年 9 月 / 地点：北京

内容：

1. 明确提出建设有中国特色的社会主义的重大命题和“小康”战略目标；

2. 自这次大会起，按照党章的规定，党的全国代表大会每五年召开一次，实现了制度化。

时间：1987年10月

内容：

- 1.作出了我国仍处在社会主义初级阶段的科学判断。
2. 系统阐述了社会主义初级阶段理论，提出了党在社会主义初级阶段的基本路线：一个中心、两个基本点。

正文·原 PDF 第 367 页

第三部分

毛泽东思想概论 / (续表) / 中共十三大 / 南方谈话 / 中共十四大 / 中共十五大 / 中共十六大

3. 确定了“三步走”发展战略：

第一步，1981年到 1990年实现国民生产总值比 1980年翻一番，解决人民的温饱问题，这个任务在20世纪80年代末已经基本实现。

第二步，到20世纪末，使国民生产总值再增长一倍，人民生活达到小康水平。

第三步，到21世纪中叶，人均国民生产总值达到中等发达国家水平，人民生活比较富裕，基本实现现代化。

时间：1992年1月18日 2月21日

地点：武昌、深圳、珠海和上海

内容：社会主义本质理论；计划市场都是资源配置手段；关键看是否符合“三个有利于”；发展才是硬道理；科学技术是第一生产力。

时间：1992年10月12—18日

地点：北京

内容：明确我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制。

时间：1997年9月12日—18日

地点：北京

内容：

- 1.把邓小平理论确立为党的指导思想并写入党章。
- 2.第一次明确提出，公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是我国社会主义初级阶段的基本经济制度。
- 3.提出依法治国的基本方略。
- 4.提出了新的“三步走”发展战略，首次提出“两个一百年”奋斗目标：

21 世纪第一个10年实现国民生产总值比2000年翻一番，使人民的小康生活更加宽裕；

到中国共产党成立100年时，使国民经济更加发展，各项制度更加完善；

到21 世纪中叶新中国成立 100年时，基本实现现代化，建成富强民主文明的社会主义国家。

时间：2002年11月8日 14日

地点：北京

内容：

1. 确立“三个代表”重要思想为党的指导思想；
- 2.第一次提出全面建设小康社会的奋斗目标。

正文·原 PDF 第 368 页

中共十七大 / 中共十八大 / 中共十九大 / 362 / (续表)

时间：2007年10月15日—21日

地点：北京

内容：

- 1.科学发展观入章；
- 2.第一次明确提出“中国特色社会主义理论体系”科学命题。

时间：2012年11月8日 14日

地点：北京。

内容：

- 1.科学发展观成为指导思想。
- 2.第一次提出全面建成小康社会的战略目标。
- 3.第一次提出“五位一体”总体布局。
- 4.第一次提出建设“美丽中国”目标。
5. 重申“两个百年”奋斗目标：

在中国共产党成立 100年时全面建成小康社会；

在新中国成立 100年时建成富强民主文明和谐的社会主义现代化国家。

拓展补充

在中国，“小康”是一个古老的词汇，指免于劳苦和匮乏，生活水平处于温饱与富裕之间的一种较为殷实幸福的状态。早在西周时候，“小康”一词即已出现。《诗经》上的《大雅·民劳》：“民亦劳止，汔可小康”。

【全面建成小康社会的光辉历程】

1979年，邓小平在会见日本首相大平正芳时，第一次提出了“小康”概念。

1982年，中共十二大报告明确提出“小康”战略目标。

2002年，中共十六大第一次提出全面建设小康社会的奋斗目标。

2012年，中共十八大第一次提出全面建成小康社会的战略目标。

2017年，中共十九大报告提出决胜全面建成小康社会。

2021年7月1日，中共中央总书记、国家主席习近平在北京代表党和人民庄严宣告，在中华大地上全面建成了小康社会。

时间：2017年10月18日至24日

地点：北京

内容：

1. 习近平新时代中国特色社会主义思想入章成指。
2. 明确我国发展新的历史方位，作出中国特色社会主义进入新时代这个重大政治论断。

正文·原 PDF 第 369 页

中共十九大 / 二十大

第三部分

毛泽东思想概论 / (续表)

3. 明确新时代我国社会主要矛盾：人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。

4. 明确提出了从 2020年到本世纪中叶可以分为“两个阶段”来安排：

第一阶段，从2020年到2035年，在全面建成小康社会的基础上，再奋斗十五年，基本实现社会主义现代化；

第二阶段，从 2035年到本世纪中叶，在基本实现现代化的基础上，再奋斗十五年，把我国建成富强、民主、文明、和谐、美丽的社会主义现代化强国。

时间：2022年10月16日至10月22日

地点：北京

1. 科学论述了习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论。
2. 全面系统阐述了中国式现代化的领导力量、中国特色、本质要求、重大原则以及全面建成社会主义现代化强国的战略安排和目标任务。
3. 首次将教育、科技、人才三大战略一体规划。
4. 首次专章论述、专门部署法治建设，强调“在法治轨道上全面建设社会主义现代化国家”。
5. 首次将“推进国家安全体系和能力现代化，坚决维护国家安全和社会稳定”

以专章形式写人大会报告。

6. 首次将“农业强国”写进党代会报告。

正文·原 PDF 第 370 页

本页无可读文字，请核对原 PDF。

正文·原 PDF 第 371 页

本页无可读文字，请核对原 PDF。

正文·原 PDF 第 372 页

本页无可读文字，请核对原 PDF。

合上资料自测

遮住年份，按顺序复述几个关键会议及其解决的问题。

检查：能否说清概念、条件和一个例子？能否指出与相邻概念的区别？

53 中国特色社会主义理论与实践

原 PDF 第 373-381 页 · 以下正文中的页码均按原文件页序

中国特色社会主义理论与实践围绕道路、理论、制度、文化展开。

怎么读这一章

按历史阶段与现实问题组织，注意不同概念的层次。

容易混淆

制度名称与某一项具体政策不属于同一层级。

带着问题阅读

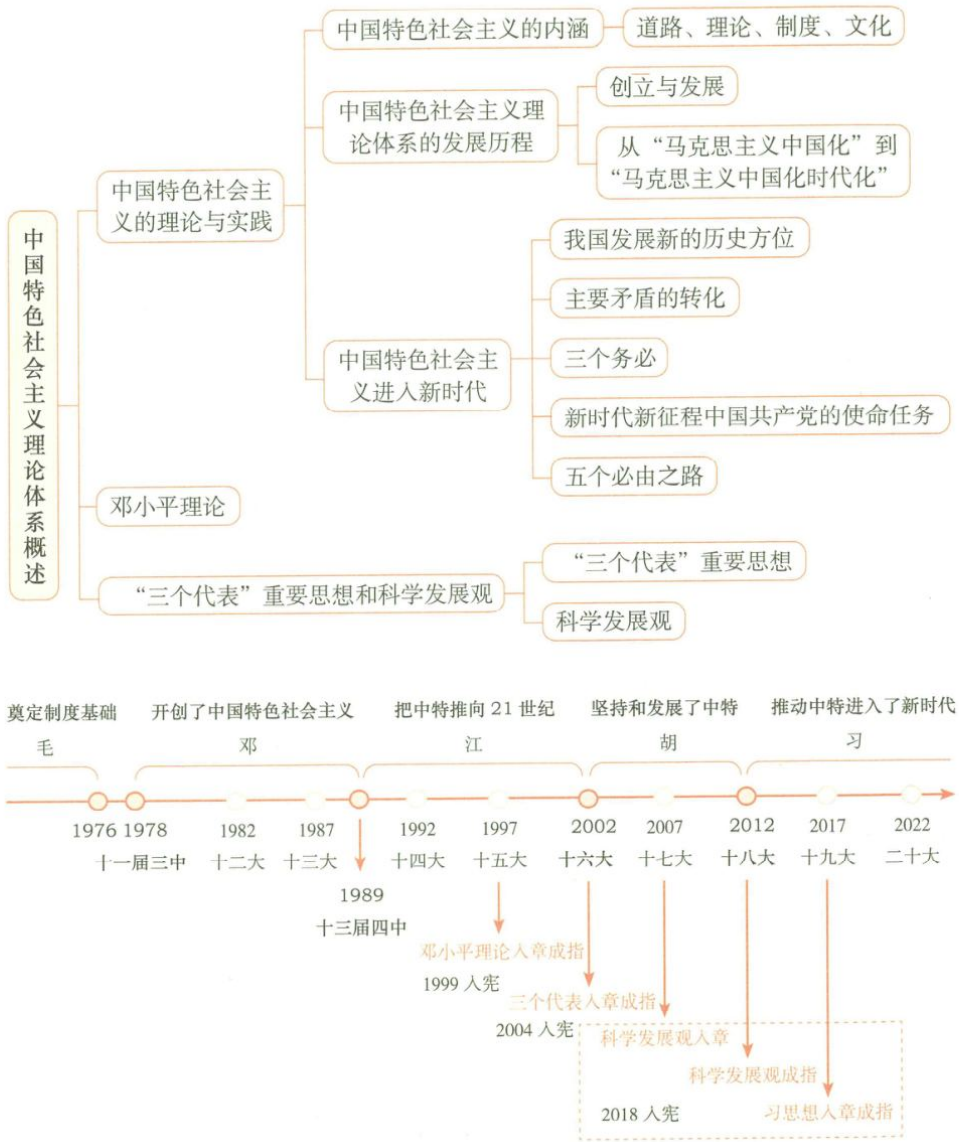
用一个实例说明理论认识与政策实践如何联系。

下面进入本章正文。先回答问题，再回看相应知识。

正文 · 原 PDF 第 373 页

第四部分 中国特色社会主义理论体系

第一篇 中国特色社会主义理论体系概述



正文·原 PDF 第 374 页

第一章 中国特色社会主义的理论与实践

章节概况 / 中国特色社会主义的内涵 / 中国特色社会主义理论体系的发展历程 / 中国特色社会主义的理论与实践 / 中国特色社会主义进入新时代 / 创立与发展 / 从“马克思主义中国化”到“马克思主义中国化时代化” / 我国发展新的历史方位 / 主要矛盾的转化 / 三个务必

新时代新征程中国共产党的使命任务

五个必由之路

知识点一

中国特色社会主义的内涵 / 对应关系 / 基本内容 / 四个自信

中国特色社会主义：

是改革开放以来党的全部理论和实践的主题；

是党和人民历尽千辛万苦、付出巨大代价取得的根本成就。

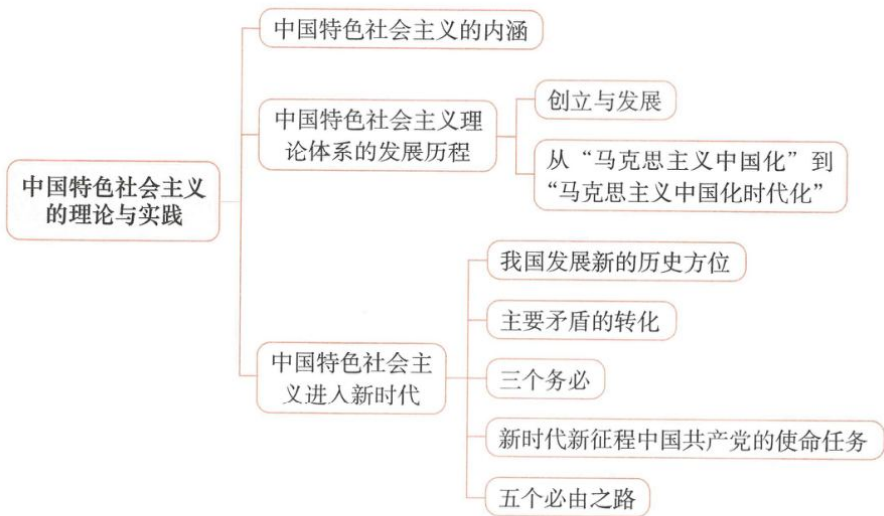
中国特色社会主义道路 / 必由之路 / 中国特色社会主义理论体系 / 中国特色社会主义制度 / 中国特色社会主义文化 / 正确理论 / 根本制度保障 / 强大精神力量

道路自信、理论自信、制度自信、文化自信

文化自信是一个国家、一个民族发展中更基本、更深沉、更持久的力量

第一章 中国特色社会主义的理论与实践

章节概况



知识点一 中国特色社会主义的内涵

对应关系	中国特色社会主义： 是改革开放以来党的全部理论和实践的 主题 ； 是党和人民历尽千辛万苦、付出巨大代价取得的 根本成就 。	
基本内容	中国特色社会主义道路	必由之路
	中国特色社会主义理论体系	正确理论
	中国特色社会主义制度	根本制度保障
	中国特色社会主义文化	强大精神力量
四个自信	道路自信、理论自信、制度自信、文化自信	
	文化自信是一个国家、一个民族发展中 更基本、更深沉、更持久 的力量	

正文·原 PDF 第 375 页

第四部分

中国特色社会主义理论体系

知识点二 中国特色社会主义理论体系的发展历程

创立与发展 / 十二大

第一次提出了“建设有中国特色的社会主义”这一崭新命题。

首次提出中国特色社会主义理论体系的概念。

十七大

十七大指出，中国特色社会主义理论体系，就是邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观等重大战略思想在内的科学理论体系。

十九大报告指出，习近平新时代中国特色社会主义思想，是中国特色社会主义理论体系的重要组成部分。

十八大以来

二十大通过的党章修正案指出，习近平新时代中国特色社会主义思想是对马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观的继承和发展，是当代中国马克思主义、二十一世纪马克思主义，是中华文化和中国精神的时代精华，是党和人民实践经验和集体智慧的结晶，是中国特色社会主义理论体系的重要组成部分。

至此，中国特色社会主义理论体系形成了包括邓小平理论、三个代表重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想在内的科学理论体系。

拓展补充 四个伟大

伟大梦想

实现中华民族伟大复兴是近代以来中华民族最伟大的梦想。

伟大斗争

我们党要团结带领人民有效应对重大挑战、抵御重大风险、克服重大阻力、解决重大矛盾，必须进行具有许多新的历史特点的伟大斗争。

伟大工程

这个伟大工程就是我们党正在深入推进的党的建设新的伟大工程。

伟大事业 / 中国特色社会主义

关系：伟大斗争，伟大工程，伟大事业，伟大梦想，紧密联系、相互贯通、相互作用，其中起决定性作用的是党的建设新的伟大工程。

正文·原 PDF 第 376 页

从“马克思主义中国化”到“马克思主义中国化时代化”

1. 马克思主义中国化的三次理论飞跃

出处：十九届六中全会审议通过的《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》/ 第一次

毛泽东思想的创立是马克思主义中国化的第一次历史性飞跃

第二次

中国特色社会主义理论体系的形成实现了马克思主义中国化新的飞跃

第三次

习近平新时代中国特色社会主义思想的创立实现了马克思主义中国化新的飞跃

拓展补充 党的三个重大历史决议

1945年，六届七中全会，《关于若干历史问题的决议》

1981年，十一届六中全会，《关于建国以来党的若干历史问题的决议》

2021年，十九届六中全会，《关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》

第一次是建党以来的总结——使全党对中国革命基本问题的认识达到一致。

第二次是建国以来的总结——标志着党在指导思想上的拨乱反正胜利完成。

第三次是中国共产党的百年总结。

2. 开辟马克思主义中国化时代化新境界

二十大亮点 / 马克思主义

提出“开辟马克思主义中国化时代化新境界”的重大命题。

确立和坚持马克思主义在意识形态领域指导地位的根本制度。

马克思主义是我们立党立国、兴党兴国的根本指导思想。

拥有马克思主义科学理论指导是我们党坚定信仰信念、把握历史主动的根本所在。

两个“行” / 两个相结合

中国共产党为什么能，中国特色社会主义为什么好，归根到底是马克思主义行，是中国化时代化的马克思主义行。

推进马克思主义中国化时代化是一个追求真理、揭示真理、笃行真理的过程。

中国共产党人深刻认识到，只有把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合，坚持运用辩证唯物主义和历史唯物主义，才能始终保持马克思主义的蓬勃生机和旺盛活力。

正文·原 PDF 第 377 页

第四部分

中国特色社会主义理论体系 / (续表) / 两个相结合

(1) 坚持和发展马克思主义，必须同中国具体实际相结合。

我们必须坚持解放思想、实事求是、与时俱进、求真务实，一切从实际出发，着眼解决新时代改革开放和社会主义现代化建设的实际问题，不断回答中国之问、世界之问、人民之问、时代之问。

(2) 坚持和发展马克思主义，必须同中华优秀传统文化相结合。

我们必须坚定历史自信、文化自信，坚持古为今用、推陈出新，把马克思主义思想精髓同中华优秀传统文化精华贯通起来、同人民群众日用而不觉的共同价值观念融通起来，不断赋予科学理论鲜明的中国特色，不断夯实马克思主义中国化时代化的历史基础和群众基础，让马克思主义在中国牢牢扎根。

知识点三 中国特色社会主义进入新时代

— 我国发展新的历史方位 / 新时代开始 / 作出进入新时代重大判断

从党的十八大开始，中国特色社会主义进入新时代。

十九大报告提出了中国发展新的历史方位：中国特色社会主义进入了新时代，这是一个重大判断。

主要矛盾的转化 / 提出

十九大报告指出，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。

两个没有变

我国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段的基本国情没有变。

我国是世界最大发展中国家的国际地位没有变。

拓展补充 近现代以来的我国主要矛盾的变化

1840—1949年 / 近代以来

帝国主义和中华民族的矛盾、封建主义和人民大众的矛盾。

其中最主要的矛盾：帝国主义与中华民族的矛盾。

正文·原 PDF 第 378 页

(续表) / 1956年9月 / 八大 / 1981年 / 十一届六中全会 / 2017年 / 十九大 / 三个务必 / 首次提出

人民对于经济文化迅速发展的需要同当前经济文化不能满足人民需要的

状况之间的矛盾。(毛泽东)

人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾。(邓小平)

人民日益增长的美好生活需要和不平衡、不充分的发展之间的矛盾。(习

近平) / 内容 / 第一个务必 / 第二个务必 / 第三个务必 / 二十大报告 / 务必不忘初心、牢记使命 / 务必谦虚谨慎、艰苦奋斗 / 务必敢于斗争、善于斗争

中国共产党人的初心和使命，就是为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴。

这个初心和使命是激励中国共产党人不断前进的根本动力。

【提出背景】

2015年7月1日，习近平总书记给国测一大队老队员老党员的回信首次提出“不忘初心，方得始终”。

2016年7月1日，总书记在纪念中国共产党成立95周年大会上，首次提出“不忘初心、继续前进”。

2017年10月18日，在党的十九大上，提出“不忘初心、牢记使命”。

总结凝练了“两个务必”核心思想，传承与弘扬了“两个务必”精神内核。

【历史背景】 七届二中全会

在中国革命即将取得全国胜利前夕，毛泽东同志在河北西柏坡召开的党的七届二中全会上告诫全党在胜利面前要保持清醒头脑，在夺取全国政权后要经受住执政的考验，“务必使同志们继续地保持谦虚、谨慎、不骄、不躁的作风，务必使同志们继续地保持艰苦奋斗的作风”。

强调在当今世界百年未有之大变局中推进中华民族伟大复兴，必须进行具有许多新的历史特点的伟大斗争。激励全党全社会发扬斗争精神，增强斗争本领，依靠顽强斗争开创事业发展新局面。

[正文·原 PDF 第 379 页](#)

第四部分

中国特色社会主义理论体系

四 新时代新征程中国共产党的使命任务

党的 / 中心任务

从现在起，中国共产党的中心任务就是团结带领全国各族人民全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。

中国式现代化 / 中国特色 / 本质要求 / 重大原则 / 领导力量 / 第一步 / 是人口规模巨大的现代化 / 是全体人民共同富裕的现代化

是物质文明和精神文明相协调的现代化

是人与自然和谐共生的现代化 / 是走和平发展道路的现代化

坚持中国共产党领导，坚持中国特色社会主义，实现高质量发展，发展全过程人民民主，丰富人民精神世界，实现全体人民共同富裕，促进人与自然和谐共生推动构建人类命运共同体，创造人类文明新形态。

前进道路上五项重大原则：

坚持和加强党的全面领导；

坚持中国特色社会主义道路；

坚持以人民为中心的发展思想；

坚持深化改革开放；

坚持发扬斗争精神。

中国式现代化，是中国共产党领导的社会主义现代化，既有各国现代化的共同特征，更有基于自己国情的中国特色。

党的领导直接关系中国式现代化的根本方向、前途命运、最终成败。

- (1) 党的领导决定中国式现代化的根本性质。
- (2) 党的领导确保中国式现代化锚定奋斗目标行稳致远。
- (3) 党的领导激发建设中国式现代化的强劲动力。
- (4) 党的领导凝聚建设中国式现代化的磅礴力量。

“两步走”战略安排

到2035年，基本实现社会主义现代化。

正文·原 PDF 第 380 页

(续表) / 第一步 / 第二步 / 近期展望

到2035年，我国发展的总体目标是：

- (1) 经济实力、科技实力、综合国力大幅跃升，人均国内生产总值迈上新的大台阶，达到中等发达国家水平；
- (2) 实现高水平科技自立自强，进入创新型国家前列；
- (3) 建成现代化经济体系，形成新发展格局，基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化；
- (4) 基本实现国家治理体系和治理能力现代化，全过程人民民主制度更加健全，基本建成法治国家、法治政府、法治社会；
- (5) 建成教育强国、科技强国、人才强国、文化强国、体育强国、健康中国，国家文化软实力显著增强；
- (6) 人民生活更加幸福美好，居民人均可支配收入再上新台阶，中等收入群体比重明显提高，基本公共服务实现均等化，农村基本具备现代生活条件，社会保持长期稳定，人的全面发展、全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展；
- (7) 广泛形成绿色生产生活方式，碳排放达峰后稳中有降，生态环境根本好转，美丽中国目标基本实现；
- (8) 国家安全体系和能力全面加强，基本实现国防和军队现代化。

到本世纪中叶，把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。

到本世纪中叶，在基本实现现代化的基础上，我们要继续奋斗，把我国建设成为综合国力和国际影响力领先的社会主义现代化强国。

未来五年是全面建设社会主义现代化国家开局起步的关键时期。

未来五年主要目标任务是：

- (1) 经济高质量发展取得新突破，科技自立自强能力显著提升，构建新发展格局和建设现代化经济体系取得重大进展；
- (2) 改革开放迈出新步伐，国家治理体系和治理能力现代化深入推进，社会主义市场经济体制更加完善，更高水平开放型经济新体制基本形成；
- (3) 全过程人民民主制度化、规范化、程序化水平进一步提高，中国特色社会主义法治体系更加完善；
- (4) 人民精神文化生活更加丰富，中华民族凝聚力和中华文化影响力不断增强；

正文·原 PDF 第 381 页

第四部分

中国特色社会主义理论体系 / 近期展望 / (续表)

- (5) 居民收入增长和经济增长基本同步，劳动报酬提高与劳动生产率提高基本同步，基本公共服务均等化水平明显提升，多层次社会保障体系更加健全；
- (6) 城乡人居环境明显改善，美丽中国建设成效显著；
- (7) 国家安全更为巩固，建军一百年奋斗目标如期实现，平安中国建设扎实推进；
- (8) 中国国际地位和影响进一步提高，在全球治理中发挥更大作用。

拓展补充 中国现代化的发展历程

第一份蓝图 / 四个现代化 / 中国式现代化

孙中山的《建国方略》被称为近代中国谋求现代化的第一份蓝图。

1954年召开的一届人大一次会议，周恩来在政府工作报告中提出要“建设起强大的现代化的工业、现代化的农业、现代化的交通运输业和现代化的国防”，这是四个现代化的概念第一次提出。

1964年年底到 1965年年初召开的三届人大一次会议，根据毛泽东的构想，周恩来正式提出“四个现代化”的宏伟目标，并宣布把我国建设成为一个具有现代农业、现代工业、现代国防和现代科学技术的社会主义强国。从此，四个现代化成为激励全国各族人民共同奋斗的宏伟目标。

1979年12月，邓小平在会见日本首相大平正芳时，首次用“小康”来描述中国式的现代化，“我们的四个现代化概念，不是像你们那样的现代化的概念，而是‘小康之家’”。第一次提出了“中国式”四个现代化的重要概念。

党的二十大首次系统地阐述了中国式现代化，提出“中国式现代化”的五大特征、九个方面的本质要求。

西 五个必由之路 / 党的全面领导 / 中国特色社会主义 / 团结奋斗 / 贯彻新发展理念 / 全面从严治党

是坚持和发展中国特色社会主义的必由之路

是实现中华民族伟大复兴的必由之路

是中国人民创造历史伟业的必由之路

是新时代我国发展壮大的必由之路

是党永葆生机活力、走好新的赶考之路的必由之路

合上资料自测

用一个实例说明理论认识与政策实践如何联系。

检查：能否说清概念、条件和一个例子？能否指出与相邻概念的区别？

54 邓小平理论

原 PDF 第 382-387 页 · 以下正文中的页码均按原文件页序

邓小平理论要联系改革开放的实践课题。

怎么读这一章

用历史背景、核心问题、主要内容和实践影响四格阅读。

容易混淆

把不同阶段理论成果混成一串口号，会丢失问题意识。

带着问题阅读

这一理论着重回应了什么核心问题？

下面进入本章正文。先回答问题，再回看相应知识。

正文 · 原 PDF 第 382 页

第二章 邓小平理论

章节概况 / 发展历程 / 主要内容 / 开始 / 党的十一届三中全会以后

入章成指（十五大写入党章，成为党的指导思想

入宪 / 1999年 / 意义 / 成功开创了中国特色社会主义

回答问题）（什么是社会主义、怎样建设社会主义

改革开放理论 / 社会主义初级阶段理论 / 社会主义本质理论 / 社会主义市场经济理论

知识点一 发展历程

开始 / 入章成指 / 意义 / 回答问题 / 党的十一届三中全会以后

十五大写入党章，成为党的指导思想

1999年 / 成功开创了中国特色社会主义

回答了什么是社会主义、怎样建设社会主义这一首要的、基本的理论问题

第二章 邓小平理论

章节概况



知识点一 发展历程

开始	党的十一届三中全会以后
入章成指	十五大写入党章，成为党的指导思想
入宪	1999 年
意义	成功开创了中国特色社会主义
回答问题	回答了什么是社会主义、怎样建设社会主义这一首要的、基本的理论问题

正文·原 PDF 第 383 页

第四部分

中国特色社会主义理论体系

知识点二主要内容

改革开放理论 / 背景 / 对内改革

1978年，党的十一届三中全会作出了实行改革开放的重大决策。

1. 改革开始

中国的对内改革先从农村开始，1978年11月，安徽省凤阳县小岗村实行“分田到户，自负盈亏”的家庭联产承包责任制（大包干），拉开了中国对内改

革的大幕。

拓展补充：

农村改革大幕拉开后的发展历程

党的十一届三中全会后，农村改革率先取得突破，家庭联产承包责任制得以推行。

20世纪80年代，乡镇企业的迅猛发展，被人们称为“异军突起”。

2006年全面取消农业税。

2015年10月，党的十八届五中全会将“扶贫攻坚”改为“脱贫攻坚”，明确了2020年，我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫，贫困县全部摘帽，解决区域性整体贫困。2015年11月29日，《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战

的决定》正式实施。

2017年，党的十九大报告中首次提出乡村振兴战略

2018年，《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》发布。

2021年2月25日，全国脱贫攻坚总结表彰大会在京隆重举行，习近平庄严宣告：经过八年持续努力，我国脱贫攻坚战取得了全面胜利，现行标准下9899万农村贫困人口全部脱贫，832个贫困县全部摘帽，12.8万个贫困村全部出列，960多万贫困人口实现易地搬迁，区域性整体贫困得到解决，历史性地解决了

绝对贫困问题。

2. 改革的性质

改革是一场新的伟大的革命，是社会主义制度的自我完善和发展。

3. 改革的标准

邓小平在1992年的南方谈话中，明确地提出了“三个有利于”的标准：是否有利于发展社会主义社会的生产力，是否有利于增强社会主义国家的综合国力，是否有利于提高人民生活水平。

4.处理好的关系

改革是动力，发展是目的，稳定是前提。

正文·原 PDF 第 384 页

(续表) / 对外开放

1. 政策理论依据

“现在的世界是开放的世界。”“中国的发展离不开世界。”(邓小平)

2.对外开放的立足点：独立自主、自力更生。

拓展补充① 对外开放发展历程

经济特区 / 世界贸易组织 / 自由贸易试验区

1979年，党中央和国务院决定允许广东、福建两省兴办经济特区，作为我国对外开放的试验田和先行区。

1980年，全国人大五届常委会第十五次会议决定：批准国务院提出的广东省的深圳、珠海、汕头，福建省的厦门市设置经济特区。

1988年，将海南岛改制为海南省，设置海南经济特区。

2001年，我国加入了世界贸易组织，这标志着我国对外开放事业进入新境界。

2013年8月22日，党中央、国务院决定设立中国（上海）自由贸易试验区。

2018年4月13日，习近平在庆祝海南建省办经济特区30周年大会上郑重宣布，党中央决定支持海南全岛建设自由贸易试验区、自由贸易港。

拓展补充②

贸易合作有关的三大协定 / RCEP

【全称】区域全面经济伙伴关系协定。

【发起】由东盟十国于2012年发起，是以发展中经济体为中心的区域自贸协定。

【成员国】

非东盟成员国：中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰。

东盟十国：文莱、柬埔寨、印尼、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国、越南。

【签署】2020年11月15日，中国商务部部长钟山代表中国政府与其他成员国的贸易部长共同签署《区域全面经济伙伴关系协定》。经过自2012年开始的8年漫长谈判，世界上人口数量最多、成员结构最多元、经贸规模最大、发展潜力最大的自贸区就此诞生。

【生效】根据协议规则，只有东盟10国中至少6国、5个东盟外伙伴国中至少3国完成各国立法机构批准程序，RCEP 才算正式生效。2023年6月2日起对菲律宾生效，这标志着 RCEP 对15个成员国全面生效，全球最大自贸区进

入全面实施新阶段。

正文·原 PDF 第 385 页

第四部分

中国特色社会主义理论体系 / (续表) / DEPA / CPTPP / 背景 / 含义 / 地位 / 基本路线

【全称】数字经济伙伴关系协定

【简介】由新加坡、智利、新西兰三国于2020年6月12日线上签署，是旨在加强三国间数字贸易合作并建立相关规范的数字贸易协定。2021年11月1日，中国正式提出申请加入 DEPA。

【全称】全面与进步跨太平洋伙伴关系协定

【简介】亚太国家组成的自由贸易区，是美国退出跨太平洋伙伴关系协定 (TPP)

后该协定的新名字。2018年3月8日，参与“全面与进步跨太平洋伙伴关系协定”(CPTPP) 谈判的11国代表在智利首都圣地亚哥举行协定签字仪式。

签署 CPTPP 的国家有日本、加拿大、澳大利亚、智利、新西兰、新加坡、文莱马来西亚、越南、墨西哥和秘鲁。2018年12月30日，全面与进步跨太平洋伙伴关系协定正式生效。2021年9月16日，中国正式提出申请加入 CPTPP。

社会主义初级阶段理论

1987年，党的十三大提出并系统阐述了社会主义初级阶段理论。

1.我国社会已经是社会主义社会，我们必须坚持而不能离开社会主义。

2.我国的社会主义社会还处于初级阶段，我们的各项工作必须从初级阶段的实

际出发，不能超越这个阶段。

社会主义初级阶段不是泛指任何国家进入社会主义都会经历的起始阶段，而是特指我国在生产力落后、商品经济不发达条件下建设社会主义必然要经历的特

定阶段。

基本国情、最大实际、总依据。

拓展补充

总依据：社会主义初级阶段。

总布局：五位一体。

总任务：实现中华民族的伟大复兴和社会主义现代化。

领导和团结全国各族人民，以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放，自力更生，艰苦创业，为把我国建设成为富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国而奋斗。(最新说法)

正文·原 PDF 第 386 页

(续表) / 基本路线 / 拓展补充

兴国之要：以经济建设为中心。

强国之路：改革开放。

立国之本：四项基本原则。

社会主义本质理论 / 背景

1992 年初，邓小平在“南方谈话”中提出。

社会主义的本质，是解放生产力，发展生产力，消灭剥削，消除两极分化，最

内容

终达到共同富裕。

共同富裕是中国特色社会主义的本质要求。

共同富裕

2021年，《中共中央国务院关于支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的意见》发布，共同富裕示范区落地浙江。

拓展补充 邓小平在南方谈话中的主要论断

1. 社会主义本质理论

2. 三个有利于

3. 发展才是硬道理

4. 计划多一点还是市场多一点，不是社会主义与资本主义的本质区别。计划和市场都是经济手段。

5. 科技是第一生产力。（1988年9月5日，邓小平在会见捷克斯洛伐克总统胡萨克时，提出了“科学技术是第一生产力”的重要论断。1992年初，在视察南方时的谈话中，邓小平再次强调：科学技术是第一生产力。）

四 / 内涵 / 社会主义市场经济理论

邓小平是社会主义市场经济理论的奠基人，社会主义市场经济的内涵：

1. 计划经济和市场经济不是划分社会制度的标志，计划经济不等于社会主义，市场经济也不等于资本主义。

2. 计划和市场都是经济手段，对经济活动的调节各有优势和长处，社会主义实行市场经济要把两者结合起来。

正文·原 PDF 第 387 页

第四部分

• 中国特色社会主义理论体系 / 内涵 / 基本特征 / 发展历程 / （续表）

3. 市场经济作为资源配置的一种方式本身不具有制度属性，可以和不同的社会制度结合，从而表现出不同的性质。坚持社会主义制度与市场经济的结合，是社会主义市场经济的特色所在、优势所在。

社会主义市场经济体制是同社会主义基本制度结合在一起的，基本特征是：

- 1.所有制结构上，以公有制为主体，多种所有制经济长期共同发展。
2. 分配制度上，以按劳分配为主体，多种分配方式并存。
3. 宏观调控上，把当前利益与长远利益、局部利益与整体利益结合起来，更好地发挥计划与市场两种调节手段的长处。

党的十四大确立了我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制，提出要使市场在社会主义国家宏观调控下对资源配置起基础性作用。

党的十八届三中全会提出，经济体制改革是全面深化改革的重点，核心问题是处理好政府和市场的关系，使市场在资源配置中起决定性作用，更好发挥政府作用。

党的十九届五中全会提出，全面深化改革，构建高水平社会主义市场经济体制。

坚持和完善社会主义基本经济制度，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，推动有效市场和有为政府更好结合。

合上资料自测

这一理论着重回应了什么核心问题？

检查：能否说清概念、条件和一个例子？能否指出与相邻概念的区别？

55 三个代表与科学发展观

原 PDF 第 388-390 页 · 以下正文中的页码均按原文件页序

“三个代表”重要思想与科学发展观需要分别定位和比较。

怎么读这一章

先分时代背景与核心表述，再比较发展、党的建设等不同关注点。

容易混淆

不能把不同理论的关键表述交叉归属。

带着问题阅读

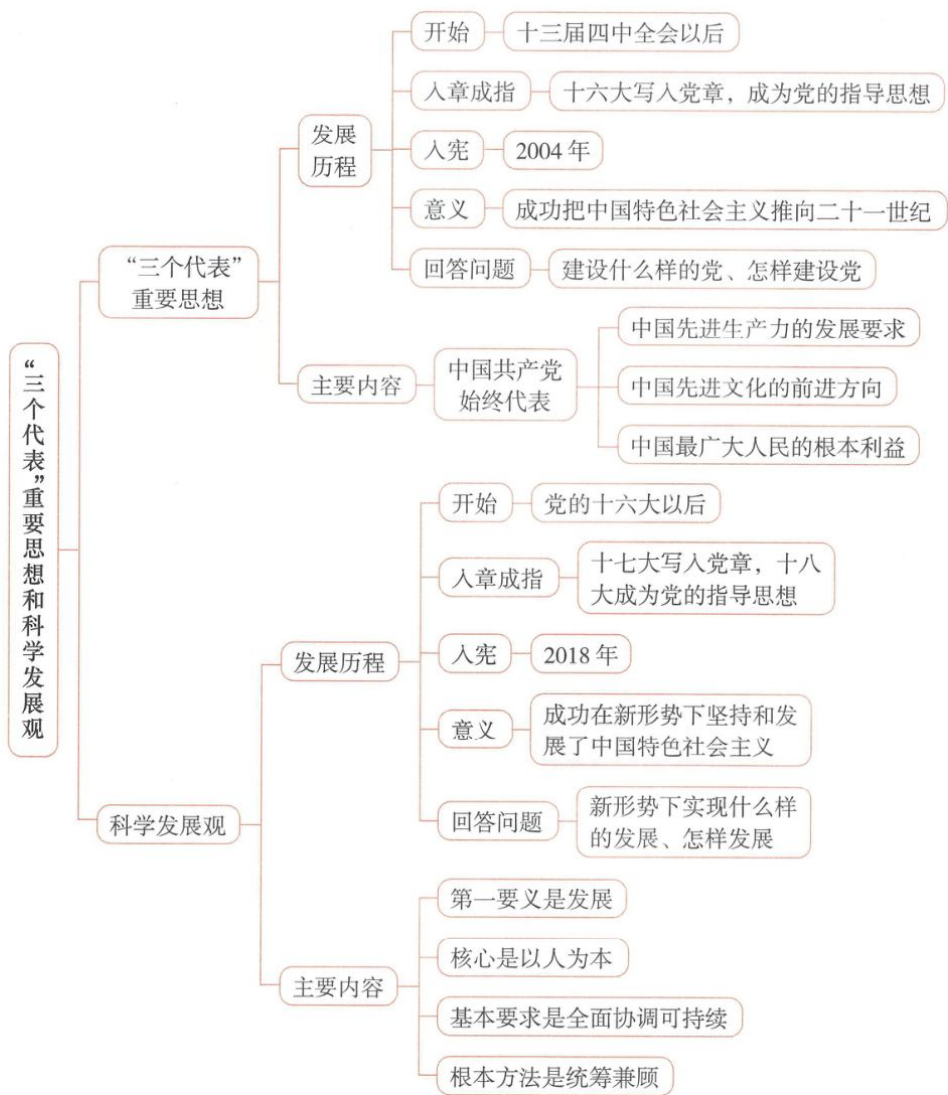
各用一句话概括两者的主要关注点，再核对准确表述。

下面进入本章正文。先回答问题，再回看相应知识。

正文 · 原 PDF 第 388 页

第三章 “三个代表”重要思想和科学发展观

 章节概况



正文·原 PDF 第 389 页

第四部分

中国特色社会主义理论体系

知识点一

“三个代表”重要思想 / 发展历程 / 开始 / 党的十三届四中全会以后 / 入章成指

十六大把“三个代表”写入党章，成为党的指导思想

入宪 / 2004年 / 意义 / 回答问题

成功把中国特色社会主义推向二十一世纪

进一步回答了“什么是社会主义、怎样建设社会主义”的问题，创造性地回答了“建设什么样的党、怎样建设党”的问题

主要内容 / 科学内涵

中国共产党始终代表中国先进生产力的发展要求、始终代表中国先进文化的前进方向、始终代表中国最广大人民的根本利益。

主体 / 中国共产党 / 核心 / 坚持党的先进性 / 本质 / 坚持执政为民 / 关键 / 坚持与时俱进

知识点二

科学发展观 / 发展历程 / 开始 / 入章成指 / 党的十六大以后

党的十七大将科学发展观写入党章，党的十八大把科学发展观确立为党的指

导思想 / 入宪 / 2018年

正文·原 PDF 第 390 页

 | 公共基础知识笔记（上册）

（续表）

意义	成功在新形势下坚持和发展了中国特色社会主义
回答问题	回答了新形势下实现什么样的发展、怎样发展等重大问题

 主要内容

第一要义	发展
核心	以人为本
基本要求	全面协调可持续
根本方法	统筹兼顾

合上资料自测

各用一句话概括两者的主要关注点，再核对准确表述。

检查：能否说清概念、条件和一个例子？能否指出与相邻概念的区别？

56 习近平新时代中国特色社会主义思想总论

原 PDF 第 391-399 页 · 以下正文中的页码均按原文件页序

新时代思想总论先建立整体框架，再理解各领域要求。

怎么读这一章

把世界观方法论与战略部署区分，逐项联系实际工作。

容易混淆

本书出版时间早于后续重要文件，新增表述需另读权威材料。

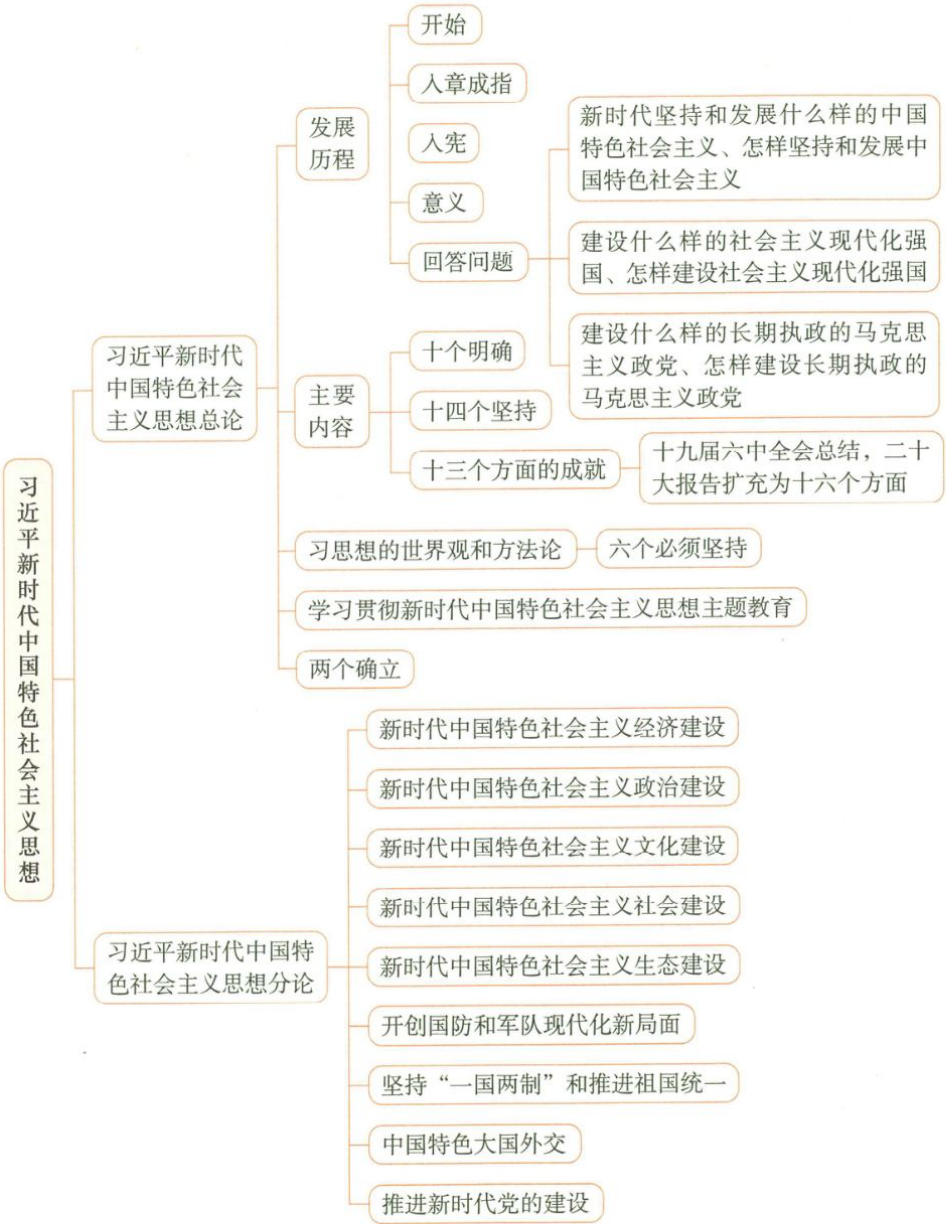
带着问题阅读

总论与分论之间是什么关系？

下面进入本章正文。先回答问题，再回看相应知识。

正文 · 原 PDF 第 391 页

第二篇 习近平新时代中国特色社会主义思想



正文·原 PDF 第 392 页

第一章 习近平新时代中国特色社会主义思想总论

章节概况 / 发展历程 / 习色 / 近社 / 平会 / 新主 / 中想 / 国总 / 特论 / 主要内容 / 十个明确 / 十四个坚持 / 十三个方面的成就

习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论

理论创新 / 六个必须坚持

学习贯彻新时代中国特色社会主义思想主题教育

两个确立

知识点一 发展历程

开始 / 入章成指 / 入宪 / 意义 / 回答问题 / 党的十八大以来

中共十九大把习近平新时代中国特色社会主义思想写入党章，成为党的指导思想

2018年

推动中国特色社会主义进入新时代

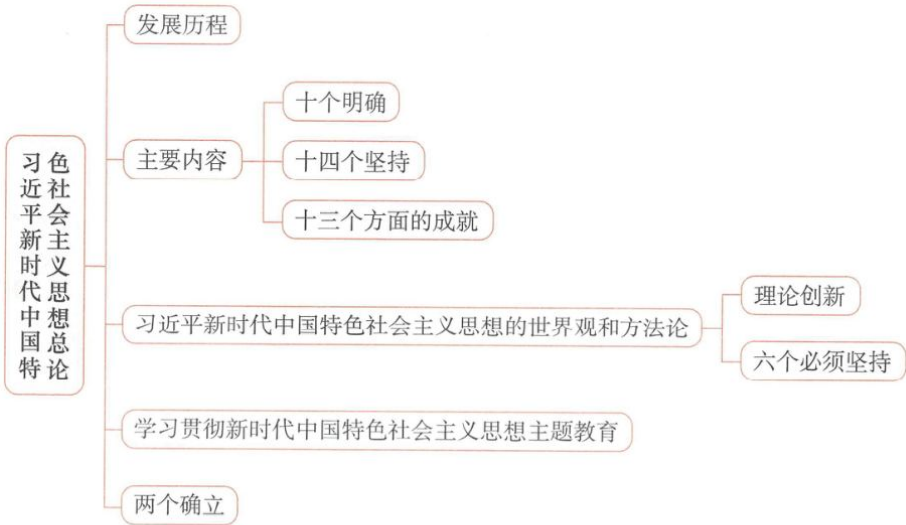
新时代坚持和发展什么样的中国特色社会主义、怎样坚持和发展中国特色社会

主义

建设什么样的社会主义现代化强国、怎样建设社会主义现代化强国建设什么样的长期执政的马克思主义政党、怎样建设长期执政的马克思主义政党

第一章 习近平新时代中国特色社会主义思想总论

章节概况



知识点一 发展历程

开始	党的十八大以来
入章成指	中共十九大把习近平新时代中国特色社会主义思想写入党章，成为党的指导思想
入宪	2018 年
意义	推动中国特色社会主义进入新时代
回答问题	新时代坚持和发展什么样的中国特色社会主义、怎样坚持和发展中国特色社会主义 建设什么样的社会主义现代化强国、怎样建设社会主义现代化强国 建设什么样的长期执政的马克思主义政党、怎样建设长期执政的马克思主义政党

正文·原 PDF 第 393 页

第四部分

中国特色社会主义理论体系

知识点二主要内容

十个明确 / 地位 / 背景 / 内容

是习近平新时代中国特色社会主义思想的核心内容

是指导思想层面的表述，重点讲的是怎么看

十九大报告：八个明确

十九届六中全会：丰富和发展为“十个明确”，增加了第七个明确以及第十个明确，分别概括习近平经济思想和全面从严治党重要思想的主要内容。

1. 明确中国特色社会主义最本质的特征是中国共产党领导，中国特色社会主义制度的最大优势是中国共产党领导，中国共产党是最高政治领导力量，全党必须增强“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

拓展补充

1. 党的领导——固定搭配

最本质特征：是中国特色社会主义最本质的特征

最大优势：是中国特色社会主义制度的最大优势

根本保证：是（……）的根本保证

2. 四个意识：政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识

3. 四个自信：中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信

4. 两个维护

坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位；

坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2. 明确坚持和发展中国特色社会主义，总任务是实现社会主义现代化和中华民族伟大复兴，在全面建成小康社会的基础上，分两步走在本世纪中叶建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国，以中国式现代化推进中华民族伟大复兴

复兴；

正文·原 PDF 第 394 页

内容 / （续表）

3. 明确新时代我国社会主要矛盾是人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾，必须坚持以人民为中心的发展思想，发展全过程人民民主，推动人的全面发展、全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展。

拓展补充 全过程人民民主提出过程

2019年11月2日，习近平总书记考察上海市长宁区虹桥街道基层立法联系点时，第一次提出“人民民主是一种全过程的民主”。

2021年3月通过的《中华人民共和国全国人民代表大会组织法》修正草案与《中华人民共和国全国人民代表大会会议事规则》修正草案中，“全过程民主”被明

确写入这“一法一规则”。

2021年7月1日，在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话中，习近平总书记又特别提出要“践行以人民为中心的发展思想，发展全过程人民民主”，

在其中加入了“人民”二字。

2021年10月13日，中央人大工作会议上，系统阐述了全过程人民民主重大理念。

习近平总书记在中央人大工作会议上的讲话中指出，我国全过程人民民主实现了过程民主和成果民主、程序民主和实质民主、直接民主和间接民主、人民民主和国家意志相统一，是全链条、全方位、全覆盖的民主，是最广泛、最真实、

最管用的社会主义民主。

4.明确中国特色社会主义事业总体布局是经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设五位一体，战略布局是全面建设社会主义现代化国家、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党四个全面。

5.明确全面深化改革总目标是完善和发展中国特色社会主义制度、推进国家治

理体系和治理能力现代化。

6.明确全面推进依法治国总目标是建设中国特色社会主义法治体系、建设社会

主义法治国家。

7.明确必须坚持和完善社会主义基本经济制度，使市场在资源配置中起决定性作用，更好发挥政府作用，把握新发展阶段，贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，推动高质量发展，统筹发展和安全。

正文·原 PDF 第 395 页

内容

第四部分

中国特色社会主义理论体系 / (续表)

拓展补充 新发展理念、新发展格局、新发展阶段

新发展理念 / 新发展格局

创新、协调、绿色、开放、共享

以国内大循环为主体，国际国内双循环相互促进

就是全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标

进军的阶段 / 新发展阶段 / 【类比】

新征程：二十大报告指出，“十年来（2012—2022年），党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革，推动我国迈上全面建设社会主义现代化国家新征程”。

新时代：从党的十八大开始，中国特色社会主义进入新时代；

十九大报告中作出重大判断指出，“经过长期努力，中国特色社会主义进入了新时代，这是我国发展新的历史方位。”

8. 明确党在新时代的强军目标是建设一支听党指挥、能打胜仗、作风优良的人民军队，把人民军队建设成为世界一流军队。

9. 明确中国特色大国外交要服务民族复兴、促进人类进步，推动建设新型国际关系，推动构建人类命运共同体。

拓展补充

常见的“主线”

经济发展的主线：深化供给侧结构性改革。

外交工作的主线：服务民族复兴、促进人类进步。

民族工作的主线：铸牢中华民族共同体意识。

党建的主线：加强党的长期执政能力建设、先进性和纯洁性建设。

10. 明确全面从严治党的战略方针，提出新时代党的建设总要求，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，落实管党治党政治责任，以伟大自我革命引领伟大社会

革命。

正文·原 PDF 第 396 页

（续表） / 内容 / 地位 / 背景 / 内容

拓展补充 跳出历史周期率的答案

第一个答案：

1945年7月，黄炎培来到延安，在与毛泽东同志会谈时，黄炎培表示，希望中国共产党找出一条新路，跳出历史周期率的支配。毛泽东同志说，我们已经找到新路跳出这周期率，这条新路，就是民主。77年前的“延安窑洞对话”，给出了跳出“政权兴衰历史周期率”的第一个答案，即民主。

第二个答案：

二十大报告指出，我们深入推进全面从严治党，经过不懈努力，党找到了自我革命这一跳出治乱兴衰历史周期率的第二个答案。

十四个坚持

是习近平新时代中国特色社会主义思想中的基本方略

是行动纲领层面的表述，重点讲的是怎么办

党的十九大报告概括了“十四个坚持”

- 1.坚持党对一切工作的领导。
- 2.坚持以人民为中心。
3. 坚持全面深化改革。
4. 坚持新发展理念。
- 5.坚持人民当家作主。
- 6.坚持全面依法治国。
- 7.坚持社会主义核心价值观体系。
- 8.坚持在发展中保障和改善民生。
- 9.坚持人与自然和谐共生。
10. 坚持总体国家安全观。
- 11.坚持党对人民军队的绝对领导。
- 12.坚持“一国两制” 和推进祖国统一。
- 13.坚持推动构建人类命运共同体。
- 14.坚持全面从严治党。

正文·原 PDF 第 397 页

第四部分

中国特色社会主义理论体系 / 背景 / >十三个方面的成就

十九届六中全会：十三个方面成就

二十大丰富和发展为十六个方面成就，增加了三个方面：

- (1) 创立了新时代中国特色社会主义思想，实现了马克思主义中国化时代化新的飞跃；
- (2) 对新时代党和国家事业发展作出科学完整的战略部署；
- (3) 实现了小康这个中华民族的千年梦想，我国发展站在了更高历史起点上。

知识点三习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论

理论创新

1. 不断谱写马克思主义中国化时代化新篇章，是当代中国共产党人的庄严历史责任。

2.继续推进实践基础上的理论创新，首先要把握好习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论，坚持好、运用好贯穿其中的立场观点方法。

习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论：六个必须坚持

- 1.必须坚持人民至上。人民性是马克思主义的本质属性。
2. 必须坚持自信自立。
- 3.必须坚持守正创新。
- 4.必须坚持问题导向。问题是时代的声音，回答并指导解决问题是理论的根本任务。
- 5.必须坚持系统观念。
- 6.必须坚持胸怀天下。

知识点四

学习贯彻新时代中国特色社会主义思想主题教育

开始时间 / 面向对象 / 2023年4月

以县处级以上领导干部为重点在全党自上而下分两批开展

正文·原 PDF 第 398 页

G 超格教言 / (续表) / 学习目的 / 重要意义 / 总要求 / 根本任务 / 具体目标 / 解决问题 / 学习方法 / 金句

学习习近平新时代中国特色社会主义思想的目的全在于运用。

对于统一全党思想、解决党内存在的突出问题、始终保持党同人民群众血肉联系、推动党和国家事业发展，具有重要意义。

“学思想，强党性、重实践、建新功”。

坚持学思用贯通、知信行统一，把新时代中国特色社会主义思想转化为坚定理想，锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量，使全党始终保持统一的思想，坚定的意志、协调的行动、强大的战斗力，努力在以学铸魂、以学增智、以学正风，以学促十方面取得实实在在的成效。

具体要达到凝心铸魂筑牢根本、锤炼品格强化忠诚、实干担当促进发展、践行宗旨为民造福、廉洁奉公树立新风的目标。

着力解决理论学习、政治素质、能力本领、担当作为、工作作风、廉洁自律等6方面的问题。

不划阶段、不分环节，把理论学习、调查研究、推动发展、检视整改贯通起来，有机融合、一体推进。

要在推动学习贯彻新时代中国特色社会主义思想走深走实上下功夫。

要教育引导广大党员、干部学思想、见行动，树立正确的权力观、政绩观、事业观，增强责任感和使命感，不断提高推动高质量发展本领、服务群众本

领，防范化解风险本领。

要不断增进对党的创新理论的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。

教育引导广大党员、干部坚定对马克思主义的信仰、对中国特色社会主义的信念、对实现中华民族伟大复兴中国梦的信心。筑牢信仰之基、补足精神之

钙、把稳思想之舵。

做到公正用权、依法用权、为民用权、廉洁用权，推动形成清清爽爽的同志关系、规规矩矩的上下级关系、亲清统一的新型政商关系，当好良好政治生态和社会风气的引领者、营造者、维护者。

紧紧围绕高质量发展这个全面建设社会主义现代化国家的首要任务，以强化理论学习指导发展实践，以深化调查研究推动解决发展难题，把学习和调研落实到完成党的二十大部署的各项任务中去，以推动高质量发展的新成效检验主题教育成果。坚持边学习、边对照、边检视、边整改，把问题整改贯穿主题教育始终，让人民群众切实感受到解决问题的实际成效。

正文·原 PDF 第 399 页

第四部分

中国特色社会主义理论体系

拓展补充

十八大以来党中央的历次主题教育活动

党的群众路线教育实践活动 / “三严三实”专题教育 / “两学一做”学习教育 / “不忘初心，牢记使命” / 主题教育 / 党史学习教育 / 学习贯彻新时代中国特色社会主义思想 / 社会主义思想主题教育

2013年，党的群众路线教育实践活动以“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”为总要求，以“为民、务实、清廉”为主要内容，突出作风建设，坚决反对形式主义、官僚主义、享

乐主义和奢靡之风。

2015年，“三严三实”专题教育对照“严以修身、严以用权、严以律己，谋事要实、创业要实、做人要实”的要求，聚焦对党忠诚、个人干净、敢于担当。

2016年，“两学一做”学习教育按照“学党章党规、学系列讲话，做合格党员”要求，面向全体党员深化党内教育。

2019年，“不忘初心，牢记使命”主题教育以“守初心、担使命，找差距、抓落实”为总要求，是新时代深化党的自我革命、推动全面从严治党向纵深发展的生动实践。

2021年，党史学习教育提出要做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，教育引导全党同志学党史、悟思想、办

实事、开新局。

2023年，学习贯彻新时代中国特色社会主义思想主题教育按照“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，以县处级以上领导干部为重点在全党深入开展。

知识点五

两个确立 / 内容 / 意义

确立习近平同志党中央的核心、全党的核心地位。

确立习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位。

对新时代党和国家事业发展、对推进中华民族伟大复兴历史进程具有决定性意义。

合上资料自测

总论与分论之间是什么关系？

检查：能否说清概念、条件和一个例子？能否指出与相邻概念的区别？

57 习近平新时代中国特色社会主义思想分论

原 PDF 第 400-430 页 · 以下正文中的页码均按原文件页序

分论将总体思想展开到经济、政治、法治、文化、生态等领域。

怎么读这一章

每个领域用目标、原则、举措三层框架归纳；与总论相互校对。

容易混淆

不能用某领域的局部要求代替总体目标。

带着问题阅读

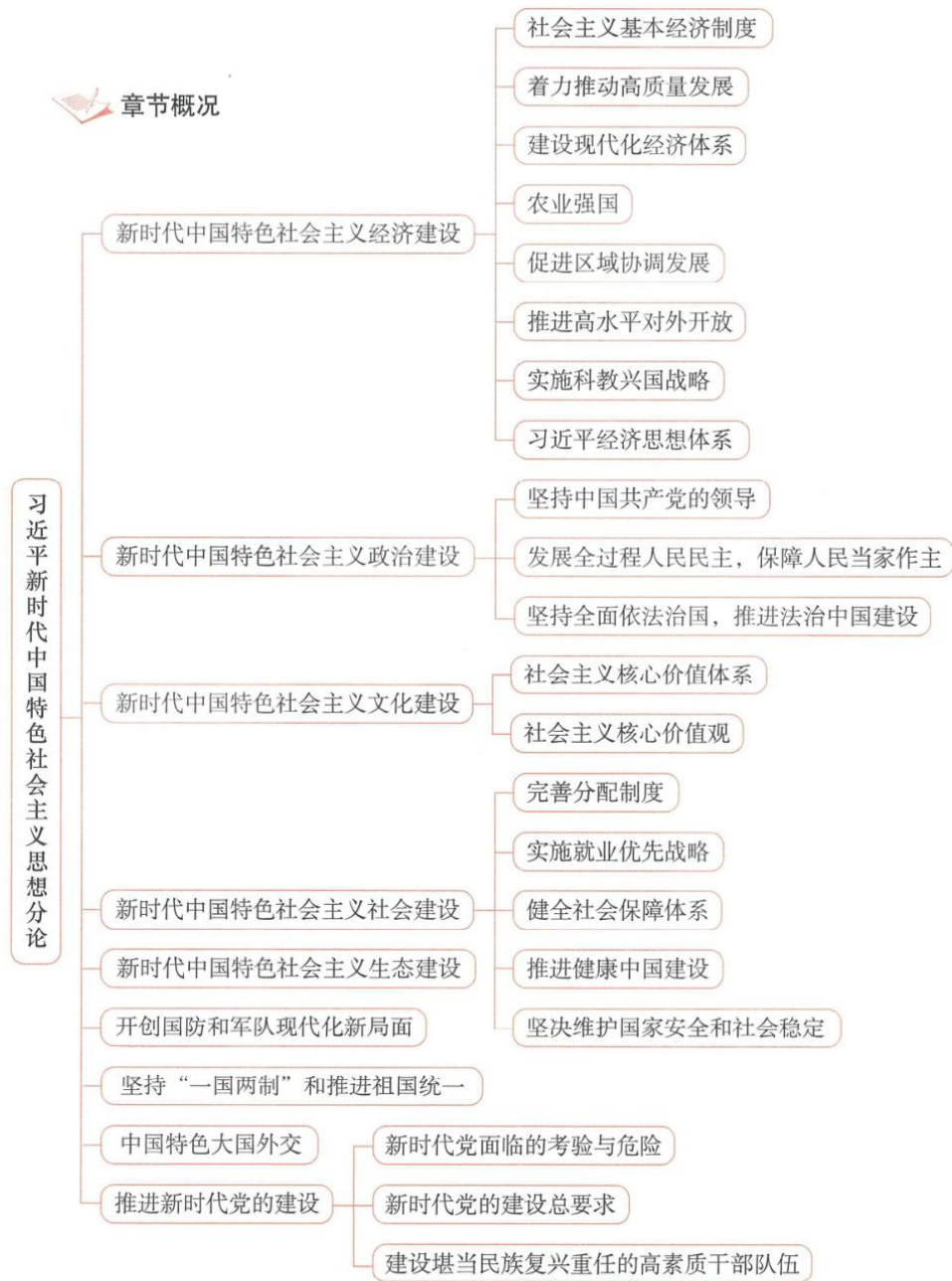
任选一领域，说明目标与举措如何衔接。

下面进入本章正文。先回答问题，再回看相应知识。

正文 · 原 PDF 第 400 页

第二章 习近平新时代中国特色社会主义思想分论

章节概况



正文·原 PDF 第 401 页

第四部分

中国特色社会主义理论体系

知识点一

新时代中国特色社会主义经济建设

> 社会主义基本经济制度 / 内容 / 首提 / 两个 / 毫不动摇 / 公有制经济

十九届四中全会提出社会主义基本经济制度包括：公有制为主体、多种所有制经济共同发展；按劳分配为主体、多种分配方式并存；社会主义

市场经济体制。

公有制为主体、多种所有制经济共同发展

非公有制经济

党的十五大首次明确提出，公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是我国社会主义初级阶段的基本经济制度。

党的十六大首次提出：必须毫不动摇巩固和发展公有制经济；毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。

内容：国有经济和集体经济，还包括混合所有制经济中的国有成分和集

体成分。主体地位体现：

(1) 公有资产在社会总资产中占优势

(2) 国有经济控制国民经济的命脉，对经济发展起主导作用。国有经济起主导作用，集中体现在其对国民经济的控制力上。

包括个体经济、私营经济、外资经济、混合所有制经济中的非公有制成分等。

按劳分配 / 多种分配方式

按劳分配为主体、多种分配方式并存

公有制是实行按劳分配的前提条件和所有制基础。

1. 按个体劳动者劳动成果分配：个体劳动者

2. 按生产要素分配

(1) 劳动力要素：在私营企业和外资企业中劳动者所获得的工资收入。

(2) 资本要素：私营企业主生产经营取得的税后利润，债权人取得的利息收入、(资金)股息分红和债券、股票交易收入等。

(3) 土地要素：出租土地、房屋取得的收入。

(4) 知识、技术、信息要素：科技工作者、信息工作者提供新技术和

信息资料取得的收入。

正文·原 PDF 第 402 页

(续表) / 社会主义市场经济 / 内涵 / 基本特征 / 发展历程

邓小平是社会主义市场经济理论的奠基人，社会主义市场经济的内涵：

(1) 计划经济和市场经济不是划分社会制度的标志，计划经济不等于社会主义，市场经济也不等于资本主义。

(2) 计划和市场都是经济手段，对经济活动的调节各有优势和长处，社会主义实行市场经济要把两者结合起来。

(3) 市场经济作为资源配置的一种方式本身不具有制度属性，可以和不同的社会制度结合，从而表现出不同的性质。坚持社会主义制度与市场经济的结合，是社会主义市场经济的特色所在、优势所在。

社会主义市场经济体制是同社会主义基本制度结合在一起的，基本特征

是：

(1) 所有制结构上，以公有制为主体，多种所有制经济长期共同发展；

(2) 分配制度上，以按劳分配为主体，多种分配方式并存；

(3) 宏观调控上，把当前利益与长远利益、局部利益与整体利益结合起来，更好地发挥计划与市场两种调节手段的长处。

党的十四大确立了我国经济体制改革的目标是建立社会主义市场经济体制，提出要使市场在社会主义国家宏观调控下对资源配置起基础性作用。

党的十八届三中全会提出，经济体制改革是全面深化改革的重点，核心问题是处理好政府和市场的关系，使市场在资源配置中起决定性作用，

更好发挥政府作用。

党的十九届五中全会提出，全面深化改革，构建高水平社会主义市场经济体制。坚持和完善社会主义基本经济制度，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，推动有效市场和有为政府更好结合。

拓展补充？

劳动收入与非劳动收入 / 劳动收入

劳动收入是指各类劳动者通过劳动获得的各种报酬。这里“各类劳动者”包括在各级国家机关、政党机关、社会团体及企业、事业单位工作的人员，私营和个体就业人员，乡镇企业就业人员，农村就业人员，其他就业人员，以及私营企业主、雇工的个体户主等。

正文·原 PDF 第 403 页

第四部分

中国特色社会主义理论体系 / (续表) / 非劳动收入 / 二十大报告

非劳动收入是指劳动收入以外的通过其他途径获得的各种收入。主要包括财产性收入、经营性收入、转移性收入和其他收入等。

其中，财产性收入是指各种投资收入，如投资所得股份分红、股息，购买国债所得债息，股票市场炒股所得，银行存款利息收入，以及凭借各种知识产权、土地房产权等所得收入，如技术发明成果、专利折合股份所得分红、商标商誉转让所得收入、稿费之外另付的版税、土地使用权转让所得、

房租等。

努力提高居民收入在国民收入分配中的比重，提高劳动报酬在初次分配中的比重。完善按要素分配政策制度，探索多种渠道增加中低收入群众要素收入，多渠道增加城乡居民财产性收入。

着力推动高质量发展 / 我国经济基本特征

由高速增长阶段转向高质量发展阶段。

新征程的首要任务

高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。

高质量发展的重要部署 / 加快实现高水平科技自立自强 / 必由之路 / 战略基点 / 必然要求 / 加快构建新发展格局

推进农业现代化（农业强国是社会主义现代化强国的根基）

最终目的 / 人民幸福安康 / 必须坚持和加强

党的全面领导、坚定不移全面从严治党。

建设质量强国 / 指导思想 / 总基调 / 主线 / 主题 / 根本动力 / 稳中求进 / 供给侧结构性改革 / 高质量发展 / 改革创新 / （397

正文·原 PDF 第 404 页

G 超格教高 / （续表） / 指导思想 / 建设质量强国 / 根本目的

满足人民日益增长的美好生活需要

1. 增强消费对经济发展的基础性作用和投资对优化供给结构的关键作用。

2. 把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来。

3. 增强国内大循环内生动力和可靠性，提升国际循环质量和水平。

4. 加快建设现代化经济体系，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

到2025年 / 主要目标 / 到2035年

质量整体水平进一步全面提高，中国品牌影响力稳步提升，人民群众质量获得感、满意度明显增强，质量推动经济社会发展的作用更加突出，质量强国建设取得阶段性成效。

质量强国建设基础更加牢固，先进质量文化蔚然成风，

质量和品牌综合实力达到更高水平。

建设现代化经济体系 / 发展经济的着力点 / 加快建设 / 推动制造业 / 推动现代服务业 / 促进数字经济 / 四 / 农业强国 / 实体经济

制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国

高端化、智能化、绿色化发展

同先进制造业、现代农业深度融合

和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群

重要性 / 五大内涵

1. 全面建设社会主义现代化国家，敢艰巨最繁重的任务仍然在农村。

2. 农业强国是社会主义现代化强国的根基。

“五强”农业强国：供给保障强、科技装备强、经营体系强、产业

韧性强、竞争能力强。

正文·原 PDF 第 405 页

第四部分

中国特色社会主义理论体系 / (续表)

全面推进乡村振兴是新时代建设农业强国的重要任务。

重要任务

1. 要全面推进产业、人才、文化、生态、组织“五个振兴”。

2. 产业振兴是乡村振兴的重中之重。

保障粮食和重要农产品稳定安全供给始终是建设农业强国的头等

大事。

头等大事

1. 要抓住耕地和种子两个要害。

2. 坚决守住 18 亿亩耕地红线。

3. 逐步把永久基本农田全部建成高标准农田。

4. 树立大食物观，加快构建粮经饲统筹、农林牧渔结合、植物动物微生物并举的多元化食物供给体系。

内在要求和必要条件

农村现代化是建设农业强国的内在要求和必要条件

应有之义

建设宜居宜业和美乡村是农业强国的应有之义

1. 瞄准“农村基本具备现代生活条件”的目标，组织实施乡村建设

行动。

2. 提高乡村基础设施完备度、公共服务便利度、人居环境舒适度。

五 / 促进区域协调发展 / 区域战略类型 / 目标

区域协调发展战略、区域重大战略、主体功能区战略、新型城镇化战略构建优势互补、高质量发展的区域经济布局和国土空间体系

拓展补充 四类战略

区域协调发展战略 / 区域重大战略

具体内容：积极推进西部大开发，振兴东北地区等老工业基地，促进中部地区崛起，鼓励东部地区率先发展。

二十大表述：推动西部大开发形成新格局，推动东北全面振兴取得新突破，促进中部地区加快崛起，鼓励东部地区加快推进现代化。

包括：京津冀协同发展、长江经济带发展、长三角一体化发展、粤港澳大湾区建设、黄河流域生态保护和高质量发展等。

正文·原 PDF 第 406 页

(续表) / 主体功能区战略 / 新型城镇化战略

按开发方式划分，国土空间划分为优化开发、重点开发、限制开发和

禁止开发四大功能区域。

二十大报告指出，推进以人为核心的新型城镇化，加快农业转移人口市民化。以城市群、都市圈为依托构建大中小城市协调发展格局，推进以县城为重要载体的城镇化建设。

推进高水平对外开放 / 对外开放格局 / 制度型开放 / 负面清单 / 营商环境

更大范围、更宽领域、更深层次

稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放

合理缩减外资准入负面清单，依法保护外商投资权益

营造市场化、法治化、国际化一流营商环境

拓展补充①

“一带一路”提出背景 / 提出背景 / 丝路精神

2013年9月，习近平在出访中亚的哈萨克斯坦时，提出共建“丝绸之路经济带”。

2013年10月，习近平在出访东南亚的印尼时，提出“21 世纪海上丝绸之路”。

2023年是“带一路”倡议提出 10周年。

和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢

拓展补充②

“一带一路”相关常识 / 命名 / 申遗

1877年，德国地质地理学家李希霍芬在其著作《中国》一书中，把中国与中亚、中国与印度间以丝绸贸易为媒介的这条西域交通道路命名为“丝绸之路”，这一名词很快被学术界和大众所接受，并正式运用。

在2014年的第38届世界遗产大会上，由中哈吉三国联合审议项目“丝绸之路：长安-天山廊道的路网”获得了成功，从此，“丝绸之路”正式列入了世界文化遗产名录。这是我国第一个跨国联合申遗项目，也是目前世界上最大的国际文化遗产项目。位于河南省三门峡市境内的崤函古道石壕段遗迹，是整个丝绸之路33个申遗项目中唯一一条道路遗址。

正文·原 PDF 第 407 页

第四部分

中国特色社会主义理论体系 / (续表) / 历史背景 / 西域都护 / 商品贸易 / 沿途景点 / 相关诗词 / 历史背景 / 陆上丝绸之路

陆上丝绸之路起源于西汉汉武帝时派张骞两次出使西域，形成其基本干道。

它以西汉首都长安为起点，经河西走廊到敦煌，途经甘肃、新疆，到中亚、西亚，最远到达大秦（古罗马）。张骞打通了汉朝通往西域的南北道路，司马迁称张骞“凿空西域”。《史记·大宛列传》：“然张骞凿空，其后使往者皆称博望侯。”

西汉汉宣帝时，在西域乌垒城（今新疆轮台）设置了西域都护府。西域都护府的设立标志着新疆列入汉朝的版图，成为祖国不可分割的一部分。

发展至东汉时期，班超出使西域，丝绸之路得到进一步的发展。

除著名的丝绸、铁器、茶叶等成品之外，在丝绸之路过程中还传播了铁铸技术、凿井技术、养蚕技术、纺织技术等先进技术到西域。当然在输出文化的过程中，我们也将西域的特产传入国内，比如，葡萄、核桃、胡椒、胡豆、苜蓿、黄瓜、石榴、汗血宝马等。

中国段丝绸之路沿线有着众多的历史文化古迹，主要有秦始皇兵马俑、大雁塔、法门寺、敦煌莫高窟、榆林窟、麦积山石窟、嘉峪关、玉门关、古阳关遗迹、楼兰古城、塔尔寺、高昌故城遗址等。

黄沙百战穿金甲，不破楼兰终不还。——王昌龄·《从军行七首·其四》

葡萄美酒夜光杯，欲饮琵琶马上催。——王翰·《凉州词》

羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关。——王之涣·《凉州词》

劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人。——王维·《送元二使安西》

海上丝绸之路

海上丝绸之路是已知最为古老的海上航线。它形成于秦汉，兴盛于唐宋，衰落于明清。海上丝绸之路分为东海航线和南海航线两条线路，其中主要以南海为中心。其中南海航线是以广州和泉州为起点。

隋唐时期，陆上丝绸之路的地位下降，而海上丝绸之路的地位上升，其原

因有以下几个方面：

(1) 自唐中叶以后,我国经济重心开始向南方转移,当时盛产丝织品的地区,除了北方的河北、河南以外,主要在南方的江南、淮南、剑南、山

南等地;

正文·原 PDF 第 408 页

(续表) / 海上丝绸之路 / 历史背景 / 郑和远航

(2) 陆上丝绸之路对于沿途各国政治局势的变动极其敏感,往往某一国内部发生政治动荡,就会影响整条丝路的通畅,这种因中国西北以及中亚地区处于战争、动乱而使陆上丝路中断的情况,在历史上屡次发生;

(3) 陆上丝绸之路容易受到自然条件的极大限制,往往要穿越崇山峻岭与戈壁沙漠等极其艰苦的区域,从而使陆上远程贸易存在着运量小、时间长、成本高以及安全性低等一系列弊端。

郑和下西洋是明代永乐、宣德年间的一场海上远航活动,首次航

简介

行始于永乐三年(1405年),末次航行结束于宣德八年(1433年),共计七次,历经28年。最远到达红海沿岸与非洲东海岸,拜访了30多个国家和地区,促进了明朝对外界的了解。

郑和下西洋是中国古代规模最大、船只最多、海员最多、时间最久的海上航行,比欧洲国家航海时间早半个多世纪,是明朝强盛

意义

的直接体现。郑和的航行之举远远超过将近一个世纪之后的葡萄牙、西班牙等国的航海家,如麦哲伦、哥伦布、达伽玛等人,堪

称是“大航海时代”的先驱。

实施科教兴国战略

教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略

新征程的 / 基础性、战略性支撑 / 教育

性支撑。

【三个第一】

科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力。

教育是国之大计、党之大计。

培养什么人、怎样培养人、为谁培养人是教育的根本问题。

育人的根本在于立德。

落实立德树人根本任务。

坚持以人民为中心发展教育,加快建设高质量教育体系。

推进教育数字化,建设全民终身学习的学习型社会、学习型大国。

正文·原 PDF 第 409 页

第四部分

中国特色社会主义理论体系 / (续表) / 科技 / 人才

坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位。

坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，加快实现高水平科技自立自强。

以国家战略需求为导向，集聚力量进行原创性引领性科技攻关，坚决打赢关键核心技术攻坚战。

强化企业科技创新主体地位，发挥科技型骨干企业引领支撑作用，营造有利于科技型中小微企业成长的良好环境，推动创新链、产业链、资金链、人才链深度融合。

坚持尊重劳动、尊重知识、尊重人才，尊重创造。

引导广大人才爱党报国，敬业奉献、服务人民。

建设规模宏大，结构合理、素质优良的人才队伍。

真心爱才、悉心育才、倾心引才、精心用才。

八 习近平经济思想体系 / 我国经济发展的根本保证 / 加强党对经济工作的全面领导 / 我国经济发展的根本立场 / 坚持以人民为中心的发展思想 / 我国经济发展的历史方位 / 进入新发展阶段 / 我国经济发展的指导原则 / 我国经济发展的路径选择 / 坚持新发展理念 / 构建新发展格局 / 我国经济发展的鲜明主题 / 推动高质量发展 / 我国经济发展的制度基础 / 我国经济发展的战略举措

坚持和完善社会主义基本经济制度

坚持问题导向部署实施国家重大发展战略

我国经济发展的第一动力 / 坚持创新驱动发展 / 我国经济发展的主要着力点 / 大力发展制造业和实体经济 / 我国经济发展的重要法宝 / 坚定不移全面扩大开放 / 我国经济发展的重要保障 / 统筹发展和安全 / 做好经济工作的方法论 / 坚持正确工作策略和方法

正文·原 PDF 第 410 页

知识点二新时代中国特色社会主义政治建设

【三个有机统一】

走中国特色社会主义政治发展道路，必须坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一。

党的领导

是人民当家作主和依法治国的根本保证。

人民当家作主

是社会主义民主政治的本质特征，也是社会主义民主政治的本质和核心。

依法治国

是党领导人民治理国家的基本方式。

坚持中国共产党的领导 / 性质

中国共产党是中国工人阶级的先锋队，同时是中国人民和中华民族的先

宗旨

锋队。

全心全意为人民服务 / 根本立场 / 人民立场 / 两个“最”

中国特色社会主义最本质的特征是中国共产党领导。

中国特色社会主义制度的最大优势是中国共产党领导。

两个“最高”

中国共产党是最高政治领导力量。

坚持党中央集中统一领导是最高政治原则。

两个“确保”

确保党中央权威和集中统一领导。

确保党发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用。

政治“三力”

政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

拓展补充其他“党”之“两个”

1. 两个确立

确立习近平同志党中央的核心、全党的核心地位。

确立习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位。

2. 两个维护

坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位。

坚决维护党中央权威和集中统一领导。

正文·原 PDF 第 411 页

第四部分

中国特色社会主义理论体系

发展全过程人民民主，保障人民当家作主

新征程的应有之义 / 全过程人民民主

人民民主是社会主义的生命，是全面建设社会主义现代化国家的应有之义。

全过程人民民主是社会主义民主政治的本质属性。

保证人民依法实行民主选举、民主协商、民主决策、民主管理、民主

监督。

我们要坚持和完善我国根本政治制度、基本政治制度、重要政治制度。

巩固和发展生动活泼、安定团结的政治局面。

三类政治制度 / 目标

1. 国体与政体

国体 / 政体 / 关系

2. 基本政治制度

人民民主专政

人民代表大会制度（是中国的根本政治制度）

国体决定政体，政体体现国体 / 基本内容 / 专门机构 / 协商民主

中国共产党领导的多党合作和政治协商制度

中国共产党是执政党，各民主党派是参政党。

根本活动准则：宪法和法律。

基本方针：长期共存，互相监督，肝胆相照，荣辱与共。

中国人民政治协商会议

性质：是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党和各民主党派合作的组织形式，是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构。

主要职能：政治协商、民主监督、参政议政。

中国人民政治协商会议的两大主题：团结和民主。

议事原则：民主协商。

协商民主是实践全过程人民民主的重要形式。

坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合。

正文·原 PDF 第 412 页

（续表） / 民族区域自治制度 / 核心 / 社会主义民族关系

保障少数民族当家作主，管理本民族、本地方事务的权利。

平等团结互助和谐。

方针（原则）

民族平等、民族团结、各民族共同繁荣。

自治地方 / 自治机关 / 主线 / 自治区、自治州、自治县三级

民族自治地方的人民代表大会和人民政府

铸牢中华民族共同体意识 / 基层群众自治制度 / 表现形式

村民委员会、居民委员会、职工代表大会。

基层民主

基层民主是全过程人民民主的重要体现。

四个自我

增强城乡社区群众自我管理、自我服务、自我教育、自我监督的实效。

拓展补充 五个自治区

内蒙古自治区（1947年5月1日）

新疆维吾尔自治区（1955年10月1日）

广西壮族自治区（1958年3月5日）

宁夏回族自治区（1958年10月25日）

西藏自治区（1965年9月9日）

3. 巩固和发展最广泛的爱国统一战线

内容 / 历史责任

我国已经结成由中国共产党领导的，有各民主党派和各人民团体参加的，包括全体社会主义劳动者、社会主义事业的建设者、拥护社会主义的爱国者、拥护祖国统一和致力于中华民族伟大复兴的爱国

者的广泛的爱国统一战线。

促进中华儿女大团结，是新时代爱国统一战线的历史责任。

正文·原 PDF 第 413 页

第四部分

中国特色社会主义理论体系 / （续表） / 历史责任

做好这项工作，要把握四组关系：

- （1）固守圆心和扩大共识的关系
- （2）要把握好潜绩和显绩的关系
- （3）要把握好原则性和灵活性的关系
- （4）要把握好团结和斗争的关系

最大政治

人心是最大的政治，统一战线是凝聚人心、汇聚力量的强大法宝。

统战工作的本质要求 / 大团结大联合

坚持全面依法治国，推进法治中国建设

重要性 / 法治作用 / 基本要求 / 两个“首先”

全面依法治国是国家治理的一场深刻革命，关系党执政兴国，关系人民幸福安康，关系党和国家长治久安。

必须更好发挥法治固根本、稳预期、利长远的保障作用。

科学立法、严格执法、公正司法、全民守法。

完善以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系

坚持依法治国首先要坚持依宪治国

坚持依法执政首先要坚持依宪执政

两个“不动摇”

坚持宪法确定的中国共产党领导地位不动摇

坚持宪法确定的人民民主专政的国体和人民代表大会制度的政体不动摇

扎实推进依法行政 / 法治政府

法治政府建设是全面依法治国的重点任务和主体工程。

严格公正司法 / 公正司法 / 社会主义司法制度

公正司法是维护社会公平正义的最后一道防线。

加快建设公正高效权威的社会主义司法制度。

加快建设法治社会 / 法治社会 / 目标

法治社会是构筑法治国家的基础。

引导全体人民做社会主义法治的忠实崇尚者、自觉遵守者、坚定捍卫者。

正文·原 PDF 第 414 页

知识点三

.新时代中国特色社会主义文化建设

【文化建设总要求】 / 目标 / 四个坚持 / 引领

围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象建设社会主义文化强国，发展面向现代化、面向世界、面向未来的，民族的科学的大众的社会主义

文化。

坚持马克思主义在意识形态领域指导地位的根本制度

坚持为人民服务、为社会主义服务

坚持百花齐放、百家争鸣 / 坚持创造性转化、创新性发展 / 以社会主义核心价值观为引领 / 建设三种文化

发展社会主义先进文化，弘扬革命文化，传承中华优秀传统文化

社会主义核心价值体系 / 提出

党的十六届六中全会第一次明确提出“建设社会主义核心价值体系”。

地位

社会主义核心价值体系是兴国之魂。

【对比】兴国之要：以经济建设为中心

马克思主义指导思想

是社会主义核心价值体系的灵魂

中国特色社会主义共同理想

是社会主义核心价值体系的主体

内容 / 民族精神和时代精神

是社会主义核心价值体系的精髓

社会主义荣辱观

是社会主义核心价值体系的基础

拓展补充

中国精神

1. 中国精神是指以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神。
2. 十九大报告指出，社会主义核心价值观是当代中国精神的集中体现。
3. 第一批精神谱系

正文·原 PDF 第 415 页

第四部分

中国特色社会主义理论体系 / (续表) / 源头 / 新民主主义革命时期 / (1919-1949) / 社会主义革命和建设时期 / (1949—1978) / 建党精神

井冈山精神、苏区精神、长征精神、遵义会议精神、延安精神、抗战精神、红岩精神、西柏坡精神、照金精神、东北抗联精神、南泥湾精神、太行精神(吕梁精神)、大别山精神、沂蒙精神、老区精神、张思德精神。

抗美援朝精神、“两弹一星”精神、雷锋精神、焦裕禄精神、大庆精神(铁人精神)、红旗渠精神、北大荒精神、塞罕坝精神、“两路”精神、老西藏精神(孔繁森精神)、西迁精神、王杰精神。

改革开放精神、特区精神、抗洪精神、抗击“非典”精神、抗震救灾精神、载人航天精神、劳模精神(劳动精神、工匠精神)、青藏铁路精神、女排精神。

脱贫攻坚精神、抗疫精神、“三牛”精神、科学家精神、企业家精神、探月精神、新时代北斗精神、丝路精神。

改革开放和 / 社会主义现代化建设新时期 / (1978—2012) / 中国特色社会主义新时代 / (2012 至今)

4. 伟大的建党精神

习近平在庆祝中国共产党成立100周年大会上的讲话中提出伟大建党精神，即：坚持真理、坚守理想，践行初心、担当使命，不怕牺牲、英勇斗争，对党忠诚、不负人民。

(1) 建党精神四大优势

坚持真理、坚守理想，体现的是我们党思想先进、信仰坚定的特质，展现的是党的强大思想优势。

践行初心、担当使命，体现的是我们党初衷不改、本色依旧的特质，展现的是党的强大政治优势。

不怕牺牲、英勇斗争，体现的是我们党意志顽强、作风优良的特质，展现的是党的强大精神优势。

对党忠诚、不负人民，体现的是我们党品德高尚、情系人民的特质，展现的是党的强大道德优势。

正文·原 PDF 第 416 页

G超格教言 / (续表)

(2) 二十大主题之建党精神

二十大的主题是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻新时代中国特色社会主义思想，弘扬伟大建党精神，自信自强、守正创新，踔厉奋发、勇毅前行，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗。

二 社会主义核心价值观 / 内容 / 二十大重要表述 / 国家层面 / 富强、民主、文明、和谐 / 社会层面 / 自由、平等、公正、法治 / 个人层面 / 爱国、敬业、诚信、友善

社会主义核心价值观是凝聚人心、汇聚民力的强大力量。

用社会主义核心价值观铸魂育人，完善思想政治工作体系。

知识点四新时代中国特色社会主义建设

【社会建设的总要求】 / 重点 / 本质要求 / 目标

加强社会建设，必须以保障和改善民生为重点。

为民造福是立党为公、执政为民的本质要求。

让人民有更多、更直接、更实在的获得感、幸福感、安全感。

一 完善分配制度 / 重要性

分配制度是促进共同富裕的基础性制度。

初次分配

努力提高居民收入在国民收入分配中的比重，提高劳动报酬在初次分配中的比重。坚持多劳多得，鼓励勤劳致富，促进机会公平，增加低收入者收入，扩大中等收入群体。完善按要素分配政策制度，探索多种渠道增加中低收入群众要素收入，多渠道增加城乡居民财产性收入。

正文·原 PDF 第 417 页

第四部分

中国特色社会主义理论体系 / 再分配 / (续表)

加大税收、社会保障、转移支付等的调节力度。完善个人所得税制度，规范收入分配秩序，规范财富积累机制，保护合法收入，调节过高收入，取

缔非法收入。

第三次分配

引导、支持有意愿有能力的企业、社会组织和个人积极参与公益慈善事业。

拓展补充 什么是三次分配？

初次分配指国民总收入直接与劳动力、资本、土地和技术等生产要素相联系的分配。

再分配是在初次分配的基础上，由政府按照兼顾公平和效率的原则，并侧重公平原则，通过税收、社会保障、转移支付等进行再分配。

第三次分配主要是企业、社会组织、家族、家庭和个人等基于自愿原则和道德准则，以募集、捐赠、资助、义工等慈善、公益方式对所属资源和财富进行分配。第三次分配被称为促进社会公平正义的“温柔之手”，厉以宁教授是我国较早关注并提出三次分配的经济学家。

1991 年，他在《论共同富裕的经济发展道路》一文中首次提出“影响收入分配的三种力量”，即市场机制、政府和道德力量。

实施就业优先战略

二十大报告指出：“就业是最基本的民生。”

地位

十九大报告指出：“就业是最大的民生。”

目前就业领域突出的矛盾

健全终身职业技能培训制度，推动解决结构性就业矛盾。

拓展补充 什么是结构性就业矛盾？

就业结构性矛盾，是指人力资源供给与岗位需求之间的不匹配，出现“有人无岗”和“有岗无人”这样的结构性矛盾。

从宏观经济学的角度来看，失业可以划分为摩擦性失业、季节性失业、周期性失业和结构性失业。其中结构性失业是因为劳动力的结构适应不了经济结构的演变和产业结构的发展，进而在供给与需求之间产生了错位。结构性失业的一大特点是即使劳动力供求总量大体相当，也会存在结构性的供求矛盾，即存在失业的同时也存在劳动力供给不足。在劳动力市场中的具体表现就是一部分劳动者在找不到工作的同时，却存在着企业招

不到人的现象，即“招工难”

与“就业难”同时并存。

正文·原 PDF 第 418 页

健全社会保障体系 / 地位

社会保障体系是人民生活的安全网和社会运行的稳定器。

社会保障体系

覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次社会保障体系。

举措

完善基本养老保险全国统筹制度，发展多层次、多支柱养老保险体系。

实施渐进式延迟法定退休年龄。

推动基本医疗保险、失业保险、工伤保险省级统筹。

坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。

拓展补充①

社会保障制度内容 / 社会保险 / 社会福利 / 社会救济 / 社会优抚

社会保险是国家通过立法强制建立社会保险基金，对参加劳动关系的劳动者在丧失劳动能力或失业时给予必要的物质帮助的保障制度。社会保险包括养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险等方面。它是社会保障制度的核心内容，是社会保障体系中的基本纲领。

社会福利是国家或社会向全体公民提供资金帮助和优惠服务的保障制度。

包括公共福利、社会福利和集体福利，属于最高层次的社会保障措施。

社会救济是国家和社会对于无法维持生活的公民提供的物质救助的保障制度，属于最低层次的社会保障措施。

社会优抚与安置是国家和社会对法定的对象给予抚恤和优待的保障制度。

这些对象包括现役军人、军属、退伍、复员、转业、残疾军人、军烈属等特殊社会成员，属于特殊层次的社会保障措施。

拓展补充2

我国多层次养老保险体系的“三支柱

第一支柱 / 第二支柱 / 第三支柱

是基本养老保险，是主体部分，包括职工基本养老保险和城乡居民基本养老保险，采取社会统筹与个人账户相结合的制度模式，由国家、用人单位（集体）和个人共同承担，发挥保基本、兜底线功能。

是企业年金和职业年金，由用人单位和职工个人共同缴费，采取个人账户方式管理，实行完全积累。

包括个人养老金和其他个人商业养老金融业务。

正文·原 PDF 第 419 页

第四部分

中国特色社会主义理论体系

拓展补充3 个人养老金

是指政府政策支持、个人自愿参加、市场化运营、实现养老保险补充功能

定义

的制度。

【注意】个人养老金采取市场化运营，存在投资风险，参加人需谨慎选择。

额度上限

参加人每年缴纳个人养老金额度上限为 12000 元。

参加条件

在中国境内参加城镇职工基本养老保险或者城乡居民基本养老保险的劳动者，都可以自愿参加个人养老金制度。

具体要求

个人养老金实行个人账户制，缴费完全由参加人个人承担，自主选择购买符合规定的储蓄存款、理财产品、商业养老保险、公募基金等金融产品，实行完全积累，按照国家有关规定享受税收优惠政策。

个人养老金资金账户封闭运行，参加人达到以下任一条件的，可以按月、分次或者一次性领取个人养老金：

- （一）达到领取基本养老金年龄；
- （二）完全丧失劳动能力；
- （三）出国（境）定居；
- （四）国家规定的其他情形。

参加人死亡后，其个人养老金资金账户中的资产可以继承。

推进健康中国建设 / 地位 / 举措

人民健康是民族昌盛和国家强盛的重要标志。

把保障人民健康放在优先发展的战略位置，完善人民健康促进政策。

优化人口发展战略，建立生育支持政策体系，降低生育、养育、教育成本。

发展壮大医疗卫生队伍，把工作重点放在农村和社区。

五 / 坚决维护国家和社会稳定 / 地位

国家安全是民族复兴的根基，社会稳定是国家强盛的前提。

正文·原 PDF 第 420 页

国家安全 / 社会稳定 / (续表)

我们要坚持以人民安全为宗旨、以政治安全为根本，以经济安全为基础、以军事科技文化社会安全为保障、以促进国际安全为依托，统筹外部安全和内部安全、国土安全和国民安全、传统安全和非传统安全、自身安全和共同安全，统筹维护和塑造国家安全，夯实国家安全和社会稳定基层基础。

建设更高水平的平安中国，以新安全格局保障新发展格局。

健全共建共治共享的社会治理制度。

在社会基层坚持和发展新时代“枫桥经验”，完善网格化管理、精细化服务、

信息化支撑的基层治理平台。

建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体。

拓展补充① 总体国家安全观

2014年4月15日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央国家安全委员会主席习近平在主持召开中央国家安全委员会第一次会议时提出，坚持总体国家安全观，走出一条中国特色国家安全道路。首次提出总体国家安全观，并首次系统提出“11种安全”。

新时代国家安全体系总体国家安全观包括16种安全（政治安全、国土安全、军事安全、经济安全、文化安全、社会安全、科技安全、网络安全、生态安全、资源安全、核安全、海外利益安全、生物安全、太空安全、极地安全、深海安全等）。

2015年7月1日，全国人大常委会通过的《中华人民共和国国家安全法》第十四条规定，每年4月15日为全民国家安全教育日。

2023年4月15日是第八个全民国家安全教育日，主题是“贯彻总体国家安全观，增强全民国家安全和素养，夯实以新安全格局保障新发展格局的社会基础”“12339”是国家安全机关受理公民和组织举报电话。这条热线是由国家安全部设立的，以方便公民和组织向国家安全机关举报间谍行为或线索。

拓展补充②

今年是毛泽东同志批示学习推广“枫桥经验”60周年暨习近平总书记指示坚持发展新时代“枫桥经验”20周年。

枫桥经验，是指20世纪60年代初，浙江省诸暨县（现诸暨市）枫桥镇干部群众创造的“发动和依靠群众，坚持矛盾不上交，就地解决，实现捕人少，治安好”的“经验”。为此，1963年毛泽东同志就曾亲笔批示“要各地仿效，经过试点，推广去做”。

正文·原 PDF 第 421 页

第四部分

中国特色社会主义理论体系

知识点五新时代中国特色社会主义建设

尊重自然、顺应自然、保护自然，是全面建设社会主义现代化国家的内

重要性 / 理念 / 方针 / 道路 / 要求 / 关键环节 / 治污 / 保护与修复 / 在要求

必须牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念。

拓展补充 绿水青山就是金山银山

1.“两山”理念的提出

习近平同志在浙江工作期间，2005年8月15日考察湖州市安吉县，首次提出“绿水青山就是金山银山”科学论断。这一论断是习近平生态文明

思想核心理念。

2. 全国生态日

2023年6月28日，十四届全国人大常委会第三次会议决定：将8月15日设立为全国生态日。国家通过多种形式开展生态文明宣传教育活动。

3.2023年是“千万工程”实施20周年

“千村示范、万村整治”工程，简称“千万工程”，是浙江“绿水青山就是金山银山”理念在基层农村的成功实践。2018年，浙江省“千村示范、万村整治”工程被联合国授予联合国的最高环境荣誉“地球卫士奖”

中的“激励与行动奖”。

节约优先、保护优先、自然恢复为主

坚定走生产发展，生活富裕、生态良好的文明发展道路。

坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理；协同推进降碳、减污、扩绿增长，推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展推动经济社会发展绿色化、低碳化是实现高质量发展的关键环节坚持精准治污、科学治污、依法治污，持续深入打好蓝天、碧水、净土

保卫战。

以国家重点生态功能区、生态保护红线，自然保护地等为重点，加快实施重要生态系统保护和修复重大工程。

正文·原 PDF 第 422 页

G 超格教員 / (续表) / 自然保护地

推进以国家公园为主体的自然保护地体系建设。

实现碳达峰碳中和是场广泛而深刻的经济社会系统性变革。

双碳目标

坚持先立后破，有计划分步骤实施碳达峰行动。

完善能源消耗总量和强度调控，重点控制化石能源消费，逐步转向碳排放总量和强度“双控”制度。

拓展补充 碳达峰与碳中和

1. 什么是碳达峰？

碳达峰是指在某一个时点，二氧化碳的排放不再增长达到峰值，之后逐步回落。碳达峰是二氧化碳排放量由增转降的历史拐点，标志着碳排放与经济发展实现脱钩，达峰目标包括

达峰年份和峰值。

我国承诺，二氧化碳排放量在 2030 年前达到峰值。

2. 什么是碳中和？

碳中和是指国家、企业、产品、活动或个人在一定时间内直接或间接产生的二氧化碳或温室气体排放总量，通过植树造林、节能减排等形式，以抵消自身产生的二氧化碳或温室气体排放量，实现正负抵消，达到相对“零排放”。

我国承诺，二氧化碳排放量在 2060 年前实现碳中和。

3. 什么是碳汇？

碳汇是指通过植树造林、植被恢复等措施，吸收大气中的二氧化碳，从而减少温室气体在大气中浓度的过程、活动或机制。

真题回顾

(单选) 实现碳达峰、碳中和是中国向世界作出的庄严承诺，展现了中国为共建清清美丽世界贡献力量的信心与决心。下列与“双碳”有关的说法不正确的是 ()。

- A. 一般情况下，碳汇减少有利于实现碳中和
- B. 碳足迹表示一个人或者团体的“碳耗用量”
- C. 一般情况下，植物的二氧化碳净排放量为零
- D. 碳达峰标志着碳排放与经济发展实现脱钩

参考答案

【答案】A。

正文·原 PDF 第 423 页

第四部分

中国特色社会主义理论体系

知识点六开创国防和军队现代化新局面

重要性 / 要求 / 三步走

知识点七

如期实现建军一百年奋斗目标，加快把人民军队建成世界一流军队，是全面建设社会主义现代化国家的战略要求。

坚持政治建军、改革强军、科技强军、人才强军、依法治军。

坚持边斗争、边备战、边建设。

坚持机械化信息化智能化融合发展。

加快军事理论现代化、军队组织形态现代化、军事人员现代化、武器装备现代化。

国防和军队现代化新“三步走”战略：

到 2027 年实现建军一百年奋斗目标；

到 2035 年基本实现国防和军队现代化；

到本世纪中叶全面建成世界一流军队。

坚持“一国两制”和推进祖国统一

内容 / 实践

“一国两制”的内容是指在一个中国的前提下，国家的主体坚持社会主义制度，香港、澳门、台湾保持原有的资本主义制度长期不变。

【根本宗旨和最高原则】

维护国家主权、安全、发展利益，是“一国两制”的根本宗旨，也“一国两制”方针的最高原则。

“和平统一、一国两制”的构想是邓小平同志针对台湾问题提出

背景

来的，首先运用于解决香港和澳门问题。

除外交事务和国防事务由中央政府管理外，特别行政区拥有行政管理权、立法权、独立的司法权和终审权，特别行政区在国务院授权下，可以在经济文化方面处理某些涉外事务。此外，台湾特

高度自治

别行政区还可以保留自己的军队。

【源头】

中央政府对特别行政区拥有全面管治权，这是特别行政区高度自治权的源头。

正文·原 PDF 第 424 页

实践 / 港澳实践 / 台湾问题 / （续表）

“一国两制”是中国特色社会主义的伟大创举，是香港、澳门回归后保持长期繁荣稳定的最佳制度安排。

全面准确、坚定不移贯彻“一国两制”、“港人治港”、“澳人治澳”、高度自治的方针。

落实中央全面管治权，落实“爱国者治港”、“爱国者治澳”原则。

解决台湾问题、实现祖国完全统一，是党矢志不渝的历史任务。

“和平统一、一国两制”方针是实现两岸统一的最佳方式，对两岸同胞和中华民族最有利。

解决台湾问题是中国人自己的事，要由中国人来决定。

知识点八中国特色大国外交

外交宗旨 / 外交政策 / 基本准则 / 新型国际关系 / 全球伙伴关系 / 外交策略 / 维护世界和平、促进共同发展 / 独立门主 / 和平共处五项原则

中国坚持在和平共处五项原则基础上同各国发展友好合作

推动构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系

深化拓展平等、开放、合作的全球伙伴关系

大国

推动构建利平共处、总体稳定、均衡发展的大国关系格局。

周边国家

坚持亲诚惠容和与邻为善、以邻为伴周边外交方针，深

化同周边国家友好互信和利益融合。

秉持真实亲诚理念和正确义利观加强同发展中国家团结

发展中国家

合作，维护发展中国家共同利益。

中国共产党愿在独立自主、完全平等、互相尊重、互不

各国政党和 / 政治组织

干涉内部事务原则基础上加强同各国政党和政治组织交流合作。

正文·原 PDF 第 425 页

第四部分

中国特色社会主义理论体系 / (续表) / 全球治理观

践行共商共建共享的全球治理观，坚持真正的多边主义。

【对比】健全共建共治共享的社会治理制度。

全球治理体系

中国坚定维护：

以联合国为核心的国际体系；
以国际法为基础的国际秩序；
以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。
构建人类命运共同体是世界各国人民前途所在。

人类命运共同体 / 全人类共同价值

中国：

坚持对话协商，推动建设一个持久和平的世界；
坚持共建共享，推动建设一个普遍安全的世界；
坚持合作共赢，推动建设一个共同繁荣的世界；
坚持交流互鉴，推动建设一个开放包容的世界；
坚持绿色低碳，推动建设一个清洁美丽的世界。

和平、发展、公平、正义、民主、自由

拓展补充11 三大全球倡议

全球发展倡议 / 全球安全倡议 / 全球文明倡议

2021年9月21日，习近平主席在北京以视频方式出席第七十六届联合国大会提出的全球性倡议。

2022年4月21日，习近平主席在博鳌亚洲论坛年会开幕式上以视频方式发表题为《携手迎接挑战，合作开创未来》的主旨演讲，首次提出全球安全倡议。

2023年3月15日，习近平主席出席中国共产党与世界政党高层对话会并发表题为《携手同行现代化之路》的主旨讲话，首次提出“全球文明倡议”。

拓展补充② 重要周年

1.2023年是人类命运共同体提出10周年。

习近平主席2013年3月在莫斯科国际关系学院发表演讲，首次在国际上提出人类命运共同体的重要理念。

2.2023年是中国提出真实亲诚对非政策理念和正确义利观10周年。

正文·原 PDF 第 426 页

知识点九 推进新时代党的建设)

新时代党面临的考验与危险 / 四大考验 / 四大危险

执政考验、改革开放考验、市场经济考验、外部环境考验

精神懈怠危险、能力不足危险、脱离群众危险、消极腐败危险

最大的危险：脱离群众 / 新时代党的建设总要求 / 主线 / 统领

加强党的长期执政能力建设、先进性和纯洁性建设

政治建设 / 根基 / 着力点 / 四个自我 / 坚定理想信念 / 政治建设 / 政治建设

调动全党积极性、主动性、创造性

自我净化、自我完善、自我革新、自我提高

根本性建设 党的政治建设是党的根本性建设。

首要任务

保证全党服从中央，坚持党中央权威和集中统一领导。

【注意】另一说：两个维护 / 四个政治

确保全党在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同

党中央保持高度一致。

基础性建设

思想建设是党的基础性建设。

坚定理想信念 / 思想建设 / 首要任务

拓展补充 理想信念

1. 中国共产党的理想信念，就是马克思主义真理信仰、共产主义远大理想、中国特色社会主义共同理想。

2. 理想信念是中国共产党人的精神支柱和政治灵魂，也是保持党的团结统一的思想基础。

正文·原 PDF 第 427 页

第四部分

中国特色社会主义理论体系 / 思想建设 / 制度建设 / 组织建设 / 反腐败斗争 / 首要任务 / 根本任务 / 党的“三观” / 党史学习 / 根本与核心 / 机制 / 重要性 / 大抓基层 / 腐败 / 反腐败 / 三不腐 / (续表)

3. 习近平总书记指出：“理想信念就是共产党人精神上的‘钙’，没有理想信念，理想信念不坚定，精神上就会‘缺钙’，就会得‘软骨病’。”

用党的创新理论武装全党是党的思想建设的根本任务。

加强理想信念教育，引导全党牢记党的宗旨，解决好世界观、人生观、价值观这个总开关问题。

引导党员、干部不断学史明理、学史增信、学史崇德、学史

力行。

以党章为根本，以民主集中制为核心，完善党内法规制度体系。

形成坚持真理、修正错误，发现问题、纠正偏差的机制。

严密的组织体系是党的优势所在、力量所在。

坚持大抓基层的鲜明导向；

把基层党组织建设成为有效实现党的领导的坚强战斗堡垒。

是危害党的生命力和战斗力的最大毒瘤；

是我们党面临的最大威胁。

反腐败是最彻底的自我革命。

坚持不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，同时发力、同向发

力、综合发力。使严厉惩治、规范权力、教育引导紧密结合、

协调联动，不断取得更多制度性成果和更大治理效能。

建设堪当民族复兴重任的高素质干部队伍

必须有一支政治过硬、适应新时代要求、具备领导现代化建设能力的干

干部队伍

干部队伍。

原则 / 首位

坚持德才兼备、以德为先、五湖四海、任人唯贤。

坚持把政治标准放在首位。

[正文·原 PDF 第 428 页](#)

(续表) / 三个本领 / 根本大计

增强干部推动高质量发展本领、服务群众本领、防范化解风险本领。

抓好后继有人这个根本大计。

重要总结

1. 与全面建设社会主义现代化国家有关的表述

关键时期 / 首要任务

未来五年是全面建设社会主义现代化国家开局起步的关键时期。

高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。

最艰巨、最繁重 / 的任务

全面建设社会主义现代化国家，最艰巨最繁重的任务仍然在农村。

基础性、战略性 / 支撑 / 应有之义

教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑。

内在要求 / 战略要求 / 关键

人民民主是社会主义的生命，是全面建设社会主义现代化国家的应有之义。

尊重自然、顺应自然、保护自然，是全面建设社会主义现代化国家的内

在要求。

如期实现建军一百年奋斗目标，加快把人民军队建成世界一流军队，是全面建设社会主义现代化国家的战略要求。

全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴，关键在党。

2. 易混淆的对应关系

本质要求 / 本质属性

中国式现代化的本质要求是：坚持中国共产党领导，坚持中国特色社会主义，实现高质量发展，发展全过程人民民主，丰富人民精神世界，实现全体人民共同富裕，促进人与自然和谐共生，推动构建人类命运共同体，

创造人类文明新形态。

中国特色社会主义的本质要求是共同富裕。

统战工作的本质要求是大团结大联合。

立党为公、执政为民的本质要求是为民造福。

全过程人民民主是社会主义民主政治的本质属性。

人民性是马克思主义的本质属性。

正文·原 PDF 第 429 页

第四部分

中国特色社会主义理论体系 / (续表) / 不动摇 / 3个“共” / “政治” / 排比词 / 四个“自我” / “面向” / 排比词

完善以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系：

(1) 坚持宪法确定的中国共产党领导地位不动摇；

(2) 坚持先法确定的人民民主专政的国体和人民代表大会制度的政体不动

摇。

“六个必须坚持”中提出必须坚持守正创新，其中，“守正”要求：

(1) 坚持马克思主义基本原理不动摇；

(2) 坚持党的全面领导不动摇；

(3) 坚持中国特色社会主义不动摇。

坚持和完善社会主义基本经济制度：

（1）毫不动摇巩固和发展公有制经济：

（2）毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。

健全共建共治共享的社会治理制度。

践行共商共建共享的全球治理观。

【要求提高的“政治三力”】

提高各级党组织和党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

【百年历程锻造的“四个能力”】

走过百年奋斗历程的中国共产党在革命性锻造中更加坚强有力，党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力显著增强。

【与党中央在“四个政治”上保持一致】

完善党中央重大决策部署落实机制，确保全党在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致。

增强城乡社区群众自我管理、自我服务、自我教育、自我监督的实效。

全面推进党的自我净化、自我完善、自我革新、自我提高（能力）。

坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，加快实现高水平科技自立自强。

发展面向现代化、面向世界、面向未来的，民族的科学的大众的社会主义文化。

正文·原 PDF 第 430 页

超格教育 | 公共基础知识笔记（上册）

(续表)

几个“最”	最本质特征：党的领导 最大优势：党的领导 最大政治优势：密切联系群众 最大政治：民心（另一说：民心向背，力量对比） 最大底气：人民 最大实际：社会主义初级阶段 最大危险：脱离群众 最大威胁：腐败 最大毒瘤：腐败 最彻底的自我革命：反腐败
-------	---

合上资料自测

任选一领域，说明目标与举措如何衔接。

检查：能否说清概念、条件和一个例子？能否指出与相邻概念的区别？